LE GRAND ORAL

Les trente minutes de l’entretien

Banque de 580 questions du jury, avec éléments de réponse

Libertés et droits fondamentaux · culture juridique · culture générale · profession d’avocat · parcours

---

CRFPA 2026 — IEJ de Toulouse
État du droit et de l’actualité au 3 octobre 2026

Mode d'emploi

Après les quinze minutes d'exposé, le jury dispose de trente minutes. Les questions partent souvent de l'exposé, puis s'en éloignent : notions générales, institutions, autres libertés, actualité, culture juridique, déontologie, parcours. Cette banque couvre ces terrains en 580 questions réparties en onze chapitres.

Comment chaque question est présentée

Un numéro, un niveau et le membre du jury qui la poserait le plus volontiers ; la question telle qu'elle serait formulée à l'oral ; les éléments de réponse, conçus pour une réponse de trente secondes à une minute ; enfin, en bleu, les textes et décisions à citer.

Niveau	Signification	Nombre
● Base	Ce que tout candidat doit savoir sans hésiter.	220
● Approfondi	Ce qui distingue une bonne copie : distinction fine, jurisprudence précise, mise en perspective.	233
● Piège	Fausse évidence, confusion classique ou question de déstabilisation.	127

Trois manières de s'en servir

- **S'interroger à voix haute.** L'annexe reprend toutes les questions sans les réponses. Tirer dix numéros au hasard, répondre à voix haute, chronomètre en main, puis vérifier.
- **Se faire interroger.** Confier le document à un proche, qui lit la question et suit les éléments de réponse pendant que tu parles.
- **Réviser par chapitre.** Lire un chapitre la veille d'un oral blanc portant sur le même terrain ; relire les questions-pièges en dernier.

La technique de réponse

Trois à cinq secondes de silence avant de répondre. Puis le **syllogisme** : une majeure (le texte, le principe), une illustration (l'arrêt, l'actualité), la conclusion qui répond à la question posée. Une réponse construite prend une minute et transforme l'interrogatoire en conversation. Quand la réponse est inconnue, le dire sobrement et raisonner à partir de ce que l'on sait ; quand le jury signale une erreur, la reconnaître et la corriger plutôt que s'obstiner. Ne jamais traiter le jury en adversaire.

Sources et fiabilité

La banque a été construite à partir du dossier CRFPA : méthode ISP « Réussir le Grand Oral », fascicule Objectif Barreau « Libertés publiques et droits fondamentaux » 2026, Les essentiels Objectif Barreau (droit constitutionnel, administratif, pénal, justice pénale, famille, social, international et européen, grands principes de la justice civile), annales Objectif Barreau 2020-2025, supports de l'IEJ de Toulouse (culture juridique, culture judiciaire, histoire des droits de l'homme, contentieux pénitentiaire), cartes et tableaux du cours, banque de décisions, fiches de veille de septembre et octobre 2026, Actu ISP 2026 — complétés par des recherches web.

Les références de 2025 et 2026 ont fait l'objet d'une vérification ciblée début octobre 2026, et plusieurs coquilles des supports (notamment du fascicule) ont été corrigées en chemin. Deux catégories restent à revoir la veille de l'épreuve : **les noms des titulaires de fonctions** (présidents de juridictions, Défenseur des droits, CGLPL, gouvernement), qui peuvent changer, et **les chiffres** (population carcérale, budgets), qui évoluent chaque mois. Les rares points non confirmés par une source primaire sont signalés en rouge sous la question.

Sommaire

Après l'exposé : méthode et déstabilisation . . . 6

Les questions sur l'exposé . . . 6
Les questions de déstabilisation . . . 6
Les mises en situation . . . 8
Répondre : la technique . . . 8

Parcours, motivation et projet . . . 9

Motivation . . . 9
Présentation . . . 10
Expériences . . . 11
Projet professionnel . . . 11
Déontologie appliquée . . . 12
Préparation . . . 12
Questions déstabilisantes . . . 13

Théorie générale des libertés . . . 14

Les notions . . . 14
Les origines philosophiques . . . 16
Les origines textuelles . . . 17
Classifications et générations de droits . . . 19
Les principes directeurs . . . 20
Les régimes d'exercice des libertés . . . 22
Limitations : ordre public, police, proportionnalité . . . 23
Les états d'exception . . . 24
L'État de droit et sa crise . . . 27
Les sources constitutionnelles . . . 28
La loi, l'article 34 et le pouvoir réglementaire . . . 30
Hiérarchie des normes et internationalisation . . . 31

Institutions, juridictions et culture judiciaire . . . 33

Le Conseil constitutionnel : composition et organisation . . . 33
Le contrôle a priori . . . 34
La QPC . . . 34
Effets des décisions du Conseil constitutionnel . . . 36
Le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle . . . 37
Le juge administratif et les référés . . . 38
Le contrôle de conventionnalité . . . 39
Répartition des compétences et Tribunal des conflits . . . 40
Organisation judiciaire française . . . 41
Statut des magistrats, parquet et CSM . . . 42
Le Conseil d'État . . . 43

Culture judiciaire : les titulaires . . . 44
Les autorités administratives indépendantes . . . 44
La Cour européenne des droits de l'homme . . . 46
La Cour de justice de l'Union européenne . . . 47
Comités onusiens et protection politique internationale . . . 48
Cours régionales et justice pénale internationale . . . 49

Droits civils (I) : la personne, la sûreté et le procès . . . 51
Le droit à la vie . . . 51
Fin de vie et aide à mourir . . . 53
Intégrité physique et bioéthique . . . 55
Torture et traitements inhumains ou dégradants . . . 57
Esclavage, servitude, travail forcé et traite . . . 59
Liberté et sûreté . . . 61
Procès équitable et recours effectif . . . 63
Garanties fondamentales en matière pénale . . . 66
Justice pénale et prison . . . 68

Droits civils (II) et droits politiques . . . 72
Vie privée et surveillance . . . 72
Vie familiale . . . 74
Protection des données personnelles . . . 76
Liberté de religion et laïcité . . . 78
Liberté d’expression . . . 80
Réunion et manifestation . . . 83
Liberté d’association . . . 84
Liberté d’aller et venir . . . 85
Liberté d’enseignement et droit à l’instruction . . . 87
Élections libres et droits politiques . . . 88
Éloignement des étrangers . . . 90
Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes . . . 92

Droits économiques, sociaux et culturels ; égalité . . . 94
Liberté d'entreprendre et du commerce . . . 94
Droit de propriété . . . 95
Droit à l'éducation . . . 96
Droit à la santé et protection sociale . . . 96
Droit à un environnement sain . . . 98
Travail, syndicats, grève . . . 99
Droit au logement et à la culture . . . 100
Égalité et non-discrimination . . . 101

L’actualité des libertés, 2025-2026 . . . 104
Fin de vie . . . 104

Mineurs, numérique et réseaux sociaux . . . 104
Ordre public, sécurité et procédure pénale . . . 105
Justice des mineurs . . . 107
Vie politique, élections et État de droit . . . 108
Étrangers et immigration . . . 109
Juridictions européennes . . . 109
Environnement . . . 111
Personnes, famille et égalité . . . 111
Justice, accès au juge et détention . . . 112

Culture juridique et histoire du droit . . . 114

Histoire du droit et des institutions . . . 114
Le Code civil et la codification . . . 116
Constitutions françaises . . . 117
Vichy et rétablissement de la légalité républicaine . . . 117
IIIe République et grandes lois de libertés . . . 118
Grands systèmes de droit . . . 119
Droit comparé : les cours suprêmes . . . 120
Juge et gouvernement des juges . . . 121
Grands concepts . . . 122
Sources du droit et interprétation . . . 123
Philosophie du droit . . . 124
Grands juristes et figures . . . 125
Grandes affaires judiciaires . . . 127
Symboles et vocabulaire de la justice . . . 128
Adages et langue du droit . . . 129

La profession d'avocat et sa déontologie . . . 131

Serment et principes essentiels . . . 131
Le secret professionnel . . . 132
Exercer : statuts, monopole, rémunération . . . 133
L'organisation de la profession . . . 135
L'avocat et la défense . . . 136

Culture générale et grandes questions de société . . . 138

Institutions et vie politique . . . 138
Grandes questions de société . . . 139
Le monde et le droit international . . . 142
Culture, littérature et pensée . . . 143
Les chiffres de la justice . . . 144

Annexe — Les questions seules, pour s'interroger . . . 145

CHAPITRE 1 · Q1 à Q15 · 15 questions

Après l'exposé : méthode et déstabilisation

Les questions que pose le jury dans les premières minutes de l'entretien, et celles qui testent le sang-froid. Ici, la réponse décrit la conduite à tenir autant que le fond.

Les questions sur l'exposé

Q1 ● Base · Universitaire

« Pourquoi avez-vous choisi ce plan ? »

Conduite : ne pas l'entendre comme un reproche, mais comme une invitation à montrer que le plan est raisonné. Répondre en trois temps : ce que le document commandait, la logique qui relie I et II, ce qu'un autre plan aurait fait perdre. Formulation modèle : « Le document pose une règle puis en confie le contrôle au juge ; j'ai voulu que la première partie rende compte de la liberté et de ses limites de fond, la seconde de l'office du juge, parce que c'est là que se joue l'effectivité. Un plan notion/régime aurait été possible, mais il aurait détaché l'exposé du document. »

Q2 ● Base · Tout le jury

« Vous n'avez pas parlé de l'article X / de l'arrêt Y. Pourquoi ? »

Conduite : ne jamais prétendre l'avoir « implicitement » traité. Soit l'omission est un choix, et on la justifie brièvement ; soit c'est un oubli, et on le reconnaît puis on montre aussitôt où l'élément aurait pris place et ce qu'il apporte. Formulation modèle : « Vous avez raison, je ne l'ai pas cité. Il aurait trouvé sa place dans ma seconde partie, car il illustre précisément le contrôle de proportionnalité que je décrivais : il montre que… » La réponse transforme l'oubli en démonstration de maîtrise.

Q3 ● Base · Universitaire

« Si vous deviez refaire votre exposé, que changeriez-vous ? »

Conduite : question d'autocritique, qui teste la lucidité et non l'humilité de façade. Ne pas répondre « rien », ni démolir tout l'exposé. Identifier une faiblesse réelle et précise (une sous-partie déséquilibrée, une actualité absente, une portée insuffisamment discutée) et dire comment on la corrigerait. Formulation modèle : « Je donnerais davantage de place à la portée de la décision : j'ai consacré trop de temps à la solution et pas assez à ses effets dans le temps, qui sont pourtant la question décisive en matière de QPC. »

Q4 ● Piège · Universitaire

« Le texte que vous avez présenté est-il du droit positif ? » (proposition de loi ou communiqué de presse)

Conduite : piège classique, que l'on désamorce en ayant qualifié le document dès l'introduction. Une proposition ou un projet de loi n'est pas du droit positif ; un communiqué de presse n'est pas l'arrêt. Le dire, situer le texte (auteur, état de la navette, juridiction et formation), puis raisonner sur ce qu'il reproduit. Formulation modèle : « Non, il s'agit d'une proposition de loi d'origine parlementaire, adoptée en première lecture ; elle ne modifie pas encore le droit existant, mais elle soulève dès à présent une question de compatibilité avec l'article 34 de la Constitution et avec le principe de proportionnalité, que le Conseil constitutionnel aurait à trancher s'il était saisi. »

À citer : Article 34 de la Constitution ; article 61 de la Constitution

Les questions de déstabilisation

Q5 ● Approfondi · Tout le jury

« Vous avez dit X. Êtes-vous sûr ? » (alors que vous avez raison)

Conduite : marquer un temps de silence de trois à cinq secondes, vérifier mentalement la majeure, puis maintenir sa position avec courtoisie en la fondant sur un texte ou une décision. Céder sur une réponse exacte est une faute : le jury teste la solidité, pas la docilité. Formulation modèle : « Après réflexion, je le maintiens : l'article 62, alinéa 2, de la Constitution permet au Conseil de reporter dans le temps les effets de l'abrogation, et il l'a fait à plusieurs reprises. Mais je serais heureux d'entendre l'objection que vous avez à l'esprit. »

Q6 ● Piège · Tout le jury

« Et si je vous dis que c'est faux ? » (alors que vous vous êtes trompé)

Conduite : reconnaître l'erreur franchement, sans se répandre en excuses, puis la corriger en reconstruisant le raisonnement juste. S'obstiner sans argument est l'erreur la plus coûteuse ; le jury qui signale une erreur offre souvent l'occasion de se rattraper. Formulation modèle : « Vous avez raison, je me suis trompé : il s'agit d'une décision de chambre et non de Grande chambre, ce qui en relativise d'ailleurs la portée. Le raisonnement reste toutefois le même, puisque… »

Q7 ● Approfondi · Tout le jury

« Que pensez-vous personnellement de cette loi ? »

Conduite : le jury n'attend pas une opinion militante mais une capacité d'analyse ; on est là « pour analyser et non exprimer une opinion ». Exposer la thèse et l'antithèse en juriste, puis donner une position mesurée, fondée sur un critère juridique (proportionnalité, garanties, cohérence avec la jurisprudence) plutôt que sur une préférence politique. Formulation modèle : « Le but poursuivi me paraît légitime et le Conseil l'a d'ailleurs admis ; ma réserve porte sur le moyen : une interdiction générale, sans graduation, me semble difficilement conciliable avec l'exigence de proportionnalité. Je comprends toutefois l'argument de ceux qui… »

Q8 ● Base · Tout le jury

Une question à laquelle vous ne savez pas répondre.

Conduite : ne jamais bluffer ni inventer une référence ; un bluff détecté coûte plus cher que l'ignorance avouée. Dire qu'on ne connaît pas la réponse précise, puis raisonner à voix haute à partir des principes : identifier la liberté en cause, la norme applicable, le juge compétent, la solution probable. Formulation modèle : « Je ne connais pas cette décision. Mais si je raisonne à partir de l'article 8 de la Convention, la question serait de savoir si l'ingérence est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire ; je pense donc que la Cour aurait examiné… »

Q9 ● Approfondi · Tout le jury

Une question technique hors du programme des libertés (droit des sociétés, procédure civile, fiscalité…).

Conduite : le programme inclut la « culture juridique générale » et rien n'interdit au jury de creuser tous les pans du droit ; il ne faut donc ni protester ni se fermer. Répondre brièvement sur le fond si on le connaît, puis rebondir vers ce qu'on maîtrise en rattachant la question aux droits fondamentaux. Formulation modèle : « Sur le terrain du droit des sociétés, la règle est… ; ce qui me frappe, c'est que la question rejoint le droit de propriété et la liberté d'entreprendre, que le Conseil constitutionnel protège sur le fondement des articles 2, 4 et 17 de la Déclaration de 1789. »

À citer : Articles 2, 4 et 17 de la Déclaration de 1789

Q10 ● Base · Magistrat

« Répondez par oui ou par non. »

Conduite : on peut commencer par le oui ou le non si la réponse est claire, mais jamais s'y limiter : une réponse d'un mot est une occasion perdue. Donner la réponse, puis sa justification en une phrase (texte et décision), puis la nuance. Formulation modèle : « Non. Le Conseil constitutionnel ne contrôle pas la conventionnalité des lois depuis sa décision IVG du 15 janvier 1975 ; c'est le juge ordinaire qui l'exerce, ce qui explique d'ailleurs la création de la QPC en 2008. »

À citer : Cons. const., 15 janvier 1975, n° 74-54 DC

Q11 ● Approfondi · Tout le jury

« Votre exposé était hors sujet. » / un membre du jury se montre hostile.

Conduite : ne jamais traiter le jury en adversaire, même si l'un de ses membres joue le contradicteur ; garder un ton calme, demander au besoin une précision, puis montrer en quoi l'exposé répondait au sujet, ou concéder la part de vrai. Formulation modèle : « Je comprends l'objection. J'ai fait le choix d'aborder le document sous l'angle de la proportionnalité, parce qu'il me semblait en être le cœur ; si vous estimez que la question de la compétence du législateur devait primer, je peux la développer : elle tient à l'article 34 de la Constitution… »

À citer : Article 34 de la Constitution

Les mises en situation

Q12 ● Base · Tout le jury

« Quelle est la dernière décision importante que vous avez lue ? »

Conduite : avoir trois décisions récentes prêtes, précisément datées (juridiction, date, numéro), dans des domaines différents, et pouvoir en dire les faits, la solution et la portée en quarante secondes. Ne jamais citer une décision dont on ne maîtrise que le titre. Formulation modèle : « La décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026 : le Conseil constitutionnel a censuré l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de quinze ans, non pour son but, qu'il juge légitime, mais parce qu'elle était générale et ne laissait aucun rôle aux parents. Elle illustre un contrôle de proportionnalité attentif à la granularité de la mesure. »

À citer : Cons. const., 14 août 2026, n° 2026-911 DC

Q13 ● Approfondi · Avocat

L'avocat du jury vous soumet un cas : « Un client vous propose de faire transiter par votre compte le prix d'une cession de parts et de régler vos honoraires en espèces. Que faites-vous ? »

Conduite : traiter la mise en situation comme un mini-cas pratique, en syllogisme : principe applicable, application aux faits, solution, puis réflexe pratique. Formulation modèle : « Je refuse de faire transiter les fonds par mon compte : tout maniement de fonds par l'avocat passe obligatoirement par la CARPA et n'est admis que comme accessoire d'un acte juridique ou judiciaire. Le règlement en espèces d'un montant important et le montage proposé sont en outre des signaux d'alerte au regard de mes obligations de vigilance en matière de blanchiment ; s'ils persistent, je dois envisager une déclaration de soupçon, qui passe par le bâtonnier. Je consulterais d'ailleurs le bâtonnier avant d'aller plus loin. » L'avocat du jury apprécie le réflexe de la consultation ordinale.

À citer : Article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; articles L. 561-3 et L. 561-17 du code monétaire et financier ; CEDH, 6 décembre 2012, Michaud c. France, n° 12323/11

Répondre : la technique

Q14 ● Approfondi · Universitaire

« Vous avez terminé votre exposé en onze minutes. Qu'aviez-vous encore à dire ? »

Conduite : le minutage est une compétence évaluée ; finir trop tôt signale un manque de matière ou de maîtrise. Ne pas se justifier par le stress : saisir l'occasion pour développer ce qui manquait, en général la portée, l'actualité ou une décision étrangère, ce qui renverse la situation. Formulation modèle : « J'aurais dû développer davantage la portée de la décision, notamment sa cohérence avec la jurisprudence de la Cour européenne : dans l'arrêt… la Cour a retenu une solution proche, ce qui montre que… »

Q15 ● Base · Tout le jury

Comment structurer une réponse à une question du jury ?

Conduite : marquer trois à cinq secondes de silence, qui donnent de la solennité et permettent de construire la réponse ; puis appliquer le syllogisme : une majeure (texte, principe), une illustration (décision, actualité), une conclusion qui répond clairement à la question. Viser trente secondes à une minute, s'adresser aux trois membres du jury et non au seul questionneur. Des réponses construites transforment l'interrogatoire en conversation et évitent la « mitraille » de questions. Formulation modèle : « Le principe est posé par l'article… ; le Conseil d'État l'a appliqué dans… ; j'en déduis que, dans l'hypothèse que vous évoquez, la mesure serait… »

CHAPITRE 2 · Q16 à Q41 · 26 questions

Parcours, motivation et projet

Questions construites à partir de ton parcours : M2 Ingénierie du patrimoine, expériences en gestion privée et en étude notariale, projet d'avocat en droit fiscal et patrimonial. Les réponses sont des pistes à personnaliser, jamais à réciter.

Motivation

Q16 ● Base · Avocat

Vous vous destinez au conseil fiscal et patrimonial. En quoi est-ce un métier d'avocat, et quel rapport avec les libertés ?

Parce que le conseil est un pan de la défense : l'article 66-5 protège le conseil comme la défense, et la CJUE vient de rappeler que la consultation fiscale ou sociétaire relève de la protection des communications avocat-client (C-432/23). L'avocat fiscaliste, à la différence d'un conseiller en gestion de patrimoine, est soumis à la déontologie, à l'indépendance et au secret, et peut défendre son client devant le juge de l'impôt. Les libertés sont au cœur du métier : droit de propriété (article 17 de la Déclaration et article 1er du Protocole n° 1), consentement à l'impôt (article 14 de la Déclaration), sécurité juridique, garanties du contribuable lors des visites domiciliaires. La limite, c'est la frontière entre optimisation et fraude, que la loi de 2021 et la directive DAC 6 ont rendue plus visible.

À citer : Article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; CJUE, 26 septembre 2024, Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, C-432/23 ; articles 14 et 17 de la Déclaration de 1789 ; article 1er du Protocole n° 1 à la Convention EDH ; article L. 16 B du livre des procédures fiscales

Q17 ● Base · Avocat

Pourquoi voulez-vous devenir avocat ?

La question est attendue ; la réponse ne doit pas l'être. Éviter « défendre la veuve et l'orphelin » comme « j'aime le droit ». Partir d'une expérience vécue : en gestion privée et en étude notariale, on voit des décisions patrimoniales lourdes prises sans que personne ne soit tenu, envers le client seul, à l'indépendance et au secret. Ce qui distingue l'avocat, c'est précisément la combinaison de ces deux garanties avec la possibilité de défendre le client devant le juge, y compris contre l'administration fiscale. D'où le choix de la robe plutôt que du conseil en gestion de patrimoine ou du notariat.

À citer : Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 3 (serment) et art. 66-5 (secret professionnel)

Q18 ● Piège · Avocat

Avec votre profil, pourquoi ne pas devenir notaire ou conseiller en gestion de patrimoine ?

Question piège : elle teste la cohérence du projet. Le notaire est un officier public, tenu à l'impartialité entre les parties et investi de l'authenticité ; l'avocat est partial par fonction — il est l'homme d'une seule partie — et il plaide. Le conseiller en gestion de patrimoine, lui, n'est soumis ni au même secret ni à la même indépendance, et sa rémunération dépend souvent des produits placés. Ce qui attire vers le barreau, c'est la loyauté exclusive envers le client et la possibilité de porter le contentieux, notamment fiscal. L'expérience en étude notariale permet de le dire de l'intérieur, sans condescendance envers la profession.

À citer : Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Q19 ● Piège · Magistrat

Le droit fiscal, n'est-ce pas surtout aider les riches à payer moins d'impôts ?

Ne pas se défendre sur le terrain moral, se placer sur le terrain du droit. L'article 13 de la Déclaration de 1789 pose que la contribution commune est répartie entre les citoyens « en raison de leurs facultés » ; l'article 14 donne à chacun le droit de constater la nécessité de l'impôt. Le contribuable a droit à la sécurité juridique et à une défense effective face à une administration qui dispose de prérogatives exorbitantes. La frontière est nette : l'optimisation licite d'un côté, l'abus de droit (article L. 64 du livre des procédures fiscales) et la fraude de l'autre — et l'avocat qui franchit cette frontière perd la protection du secret.

À citer : DDHC, art. 13 et 14 ; LPF, art. L. 64 ; Cons. const., 29 décembre 2012, n° 2012-662 DC

Q20 ● Approfondi · Universitaire

Quel rapport entre le droit fiscal que vous voulez pratiquer et les libertés fondamentales ?

Plus étroit qu'on ne le croit, et c'est une question qui permet de briller. Le droit de propriété (articles 2 et 17 DDHC, article 1er du Protocole n° 1) encadre l'impôt confiscatoire ; le principe d'égalité devant les charges publiques fonde une part importante des QPC fiscales ; le droit à un procès équitable s'applique aux pénalités fiscales, qui relèvent de la « matière pénale » ; non bis in idem a été discuté à propos du cumul des sanctions fiscales et pénales ; enfin, l'inviolabilité du domicile encadre les visites domiciliaires de l'article L. 16 B du LPF, contrôlées après l'arrêt Ravon c. France.

À citer : DDHC, art. 13 et 17 ; Prot. n° 1, art. 1er ; CEDH, 21 février 2008, Ravon et autres c. France, n° 18497/03 ; Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-545/546 QPC, Cahuzac ; LPF, art. L. 16 B

Q21 ● Approfondi · Avocat

Qu'est-ce que l'avocat apporte au client que l'expert-comptable ou la banque privée n'apporte pas ?

Trois choses, que le jury veut entendre nommées. Le secret professionnel, général, absolu et illimité dans le temps, qui couvre le conseil comme la défense. L'indépendance : l'avocat ne vend pas de produit et ne peut être rémunéré en fonction du placement. Et la capacité de porter le différend devant le juge, du recours gracieux au contentieux fiscal devant le tribunal administratif ou judiciaire selon l'impôt. Le monopole du conseil juridique à titre habituel, encadré par le titre II de la loi de 1971, en est la traduction.

À citer : Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 54 s. et art. 66-5

Présentation

Q22 ● Base · Tout le jury

Présentez-vous en une minute.

Une minute, trois temps, aucun récit chronologique de la licence au master. D'abord la formation : Master 2 Droit du patrimoine, parcours Ingénierie du patrimoine, à l'Université Toulouse Capitole, après un Master 1 obtenu avec la mention Bien. Ensuite ce qui l'a forgée : une expérience en gestion privée et une autre en étude notariale, qui ont donné un goût pour le conseil construit sur la durée. Enfin le projet : exercer comme avocat en droit fiscal et en gestion de patrimoine. Finir sur le projet, pas sur une excuse ni sur un « voilà ».

Q23 ● Base · Universitaire

Pourquoi avoir choisi le parcours Ingénierie du patrimoine ?

Parce que c'est un droit de synthèse : il mobilise à la fois le droit civil (régimes matrimoniaux, successions, libéralités), le droit des sociétés, le droit fiscal et les instruments financiers, au service d'une personne et non d'une matière. Le jury attend qu'on montre que ce choix n'est pas un repli technique mais une manière de faire du droit au plus près des personnes. Formule possible : « on n'y apprend pas une branche du droit, on y apprend à faire tenir ensemble toutes les branches autour d'une vie ».

Q24 ● Approfondi · Universitaire

Votre spécialité aux écrits était le droit des affaires. Pourquoi ce choix plutôt que le droit fiscal ?

Réponse franche et stratégique, sans dénigrer : le droit des affaires offre le socle — sociétés, contrats commerciaux, procédures collectives — sur lequel se construit tout conseil patrimonial au dirigeant, et il permettait d'articuler la préparation avec le droit des obligations. Le droit fiscal reste l'horizon professionnel ; il se pratiquera au quotidien, et la formation au CRFPA puis le stage permettront de l'approfondir. Ne jamais laisser entendre qu'on a fui une matière.

Expériences

Q25 ● Base · Avocat

Parlez-nous de votre expérience en gestion privée. Qu'en avez-vous retenu ?

Choisir un cas précis et anonymisé, raconté en trois phrases — la situation, la question juridique, ce qu'elle a appris. Puis en tirer une leçon de méthode : l'importance de la connaissance du client et de la traçabilité du conseil (devoir de conseil, obligations de vigilance anti-blanchiment), et la limite de ce qu'un non-avocat peut faire. Ne jamais citer un client reconnaissable : le jury compte un avocat, et la discrétion est déjà un test déontologique.

À citer : Code monétaire et financier, art. L. 561-2 s. (obligations de vigilance)

Q26 ● Base · Tout le jury

Qu'avez-vous appris en étude notariale ?

Trois apports à formuler sobrement : la rigueur rédactionnelle de l'acte authentique ; la vision patrimoniale sur le temps long (contrat de mariage, donation, succession) ; et l'expérience de l'impartialité notariale, qui a fait mesurer la différence avec le rôle de conseil d'une seule partie. C'est aussi l'occasion de montrer qu'on connaît les règles d'ordre public du droit des successions, comme la réserve héréditaire.

À citer : C. civ., art. 912 s. (réserve héréditaire)

Q27 ● Base · Avocat

Vous détenez la certification AMF. En quoi est-ce utile à un futur avocat ?

Elle atteste de la maîtrise du cadre réglementaire des marchés financiers et de la commercialisation des produits financiers : connaissance du client, adéquation des produits, conflits d'intérêts, abus de marché. Pour un avocat en gestion de patrimoine, c'est un langage commun avec les banques privées et les sociétés de gestion, et un réflexe de conformité. Ne pas la survendre : c'est un socle réglementaire, pas une compétence juridique d'avocat.

À citer : Règlement général de l'AMF ; directive 2014/65/UE (MIF II)

Q28 ● Piège · Magistrat

Un client vous demande de structurer une donation pour « éviter » les droits de succession. Que faites-vous ?

Distinguer immédiatement l'optimisation licite et l'abus. Il est légitime d'utiliser les abattements renouvelables, la donation-partage, le démembrement de propriété ou le pacte Dutreil, qui sont des choix offerts par la loi. Il ne l'est pas de recourir à un montage artificiel dans un but exclusivement — ou, depuis 2020, principalement — fiscal : la procédure d'abus de droit des articles L. 64 et L. 64 A du LPF permet à l'administration d'écarter l'acte. L'avocat doit informer son client du risque, refuser de concourir à une fraude et, le cas échéant, se déporter.

À citer : LPF, art. L. 64 et L. 64 A ; CGI, art. 779 et 787 B ; décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 (code de déontologie des avocats)

Projet professionnel

Q29 ● Base · Avocat

Où vous voyez-vous dans dix ans ?

Une réponse précise mais pas arrogante : avocat en droit fiscal et en gestion de patrimoine, dans une structure — cabinet spécialisé ou département fiscal d'un cabinet pluridisciplinaire — où le conseil patrimonial s'appuie sur une vraie capacité contentieuse. Évoquer la mention de spécialisation en droit fiscal délivrée par le CNB, qui suppose quatre années de pratique. Ne pas citer de cabinet par son nom si l'on n'y est pas encore engagé.

À citer : Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, art. 86 s. (mentions de spécialisation)

Q30 ● Approfondi · Universitaire

Vous vous destinez au conseil. Pourquoi passer un Grand Oral sur les libertés ?

Parce que l'avocat est un auxiliaire de justice avant d'être un prestataire, et que le serment porte « indépendance » et « humanité ». Le Grand Oral vérifie que le futur avocat — quel que soit son domaine — sait raisonner à partir des droits fondamentaux et défendre un client contre la puissance publique. Le droit fiscal en est la démonstration : c'est le domaine où l'individu fait face aux prérogatives les plus fortes de l'État.

À citer : Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 3

Q31 ● Piège · Avocat

Seriez-vous prêt à accepter une commission d'office au pénal ?

Oui, sans hésitation ni affectation. La commission d'office est un devoir de la profession et une garantie de l'accès au juge ; l'avocat commis ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou le président. Et c'est une école de la défense, utile à tout avocat, y compris en matière fiscale où le pénal n'est jamais loin (fraude fiscale, blanchiment).

À citer : Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 9 ; loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Déontologie appliquée

Q32 ● Approfondi · Avocat

Un client fortuné vous propose des honoraires calculés sur l'économie d'impôt obtenue. Est-ce possible ?

Non si les honoraires dépendent exclusivement du résultat : c'est le pacte de quota litis, prohibé par l'article 10 de la loi de 1971. En revanche, un honoraire de résultat complémentaire, en sus d'un honoraire fixe rémunérant les diligences, est licite s'il est prévu dans la convention d'honoraires écrite, désormais obligatoire. La réponse doit montrer qu'on connaît la règle et sa justification : préserver l'indépendance de l'avocat à l'égard de l'issue du dossier.

À citer : Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 10

Q33 ● Piège · Avocat

Votre client vous révèle qu'il dissimule des avoirs à l'étranger. Que faites-vous ?

Le secret professionnel couvre la confidence, mais l'avocat ne peut concourir à une infraction. Il conseille la régularisation, rappelle les risques pénaux (fraude fiscale, blanchiment) et refuse toute opération qui prolongerait la dissimulation. Les obligations de déclaration de soupçon pèsent sur l'avocat lorsqu'il participe à certaines transactions, la déclaration étant transmise au bâtonnier et non directement à Tracfin ; elles ne s'appliquent pas à l'activité de consultation juridique ni de défense, sauf si l'avocat sait que le client les sollicite à des fins de blanchiment. Si le client persiste, l'avocat se déporte.

À citer : CMF, art. L. 561-3 et L. 561-17 ; CEDH, 6 décembre 2012, Michaud c. France, n° 12323/11 ; Loi n° 71-1130, art. 66-5

Q34 ● Approfondi · Avocat

Que pensez-vous de l'obligation de déclarer les montages fiscaux transfrontières (DAC 6) ?

Analyser sans opiner. La directive 2018/822 oblige les intermédiaires à déclarer certains dispositifs transfrontières potentiellement agressifs. La Cour de justice a jugé en 2022 que l'obligation faite à l'avocat dispensé de déclaration d'informer les autres intermédiaires de leurs propres obligations portait une atteinte injustifiée au secret de ses communications avec son client, protégé par l'article 7 de la Charte. La ligne de crête : la transparence fiscale est un objectif légitime, mais le secret de l'avocat en conditionne l'exercice.

À citer : Directive (UE) 2018/822 du 25 mai 2018 ; CJUE, gde ch., 8 décembre 2022, Orde van Vlaamse Balies, C-694/20 ; Charte des droits fondamentaux, art. 7

Préparation

Q35 ● Base · Tout le jury

Comment vous êtes-vous préparé à cette épreuve ?

Montrer une méthode, pas un catalogue. Une préparation en prépa (Objectif Barreau) avec entraînements corrigés en séminaire ; un travail de fond sur le fascicule de libertés publiques ; et une veille quotidienne de l'actualité des libertés depuis septembre, tenue sous forme de fiches datées. Conclure par ce que cette veille a appris : que l'actualité ne s'apprend pas, elle se relie à des principes.

Q36 ● Piège · Universitaire

Quel livre juridique vous a marqué ?

Choisir un ouvrage réellement lu et pouvoir en dire trois choses. Pistes cohérentes avec le profil : Jean Carbonnier, Flexible droit, pour la sociologie du droit et l'idée que le droit n'est pas toute la vie sociale ; Portalis, Discours préliminaire sur le projet de Code civil, pour la modestie du législateur ; ou, côté fiscal, un classique sur la légitimité de l'impôt. Ne jamais citer un livre qu'on n'a pas lu : la question suivante portera sur son contenu.

Q37 ● Base · Universitaire

Un juriste que vous admirez ?

Une figure, une raison, un lien avec le projet. Robert Badinter (abolition de la peine de mort, loi du 9 octobre 1981, Panthéon en 2025) ; Jean Carbonnier (rédacteur des grandes réformes du droit de la famille) ; Portalis. Pour un futur fiscaliste, on peut aussi évoquer Maurice Cozian, qui a fait du droit fiscal une matière de réflexion juridique. L'important est l'explication, pas le nom.

Questions déstabilisantes

Q38 ● Piège · Tout le jury

Votre exposé n'était pas très bon. Qu'en pensez-vous ?

Ne pas s'effondrer, ne pas se braquer. Reconnaître sobrement un point faible identifiable (« je n'ai pas assez développé le contrôle européen ») et proposer immédiatement de le compléter : le jury offre souvent ainsi l'occasion de rattraper. La question teste le sang-froid plus que la qualité de l'exposé.

Q39 ● Piège · Tout le jury

Pourquoi le jury devrait-il vous admettre ?

Répondre en juriste, pas en candidat à un entretien d'embauche. Trois éléments vérifiables : une formation complète en droit patrimonial, une expérience concrète du conseil en gestion privée et en étude notariale, et un projet précis qui suppose le statut d'avocat — secret, indépendance, capacité contentieuse. Finir sur ce que la formation à l'école d'avocats apportera, non sur ce qu'on a déjà.

Q40 ● Piège · Tout le jury

Si vous échouez aujourd'hui, que ferez-vous ?

Sobriété : on repassera l'épreuve, car le projet suppose le barreau. Ne pas évoquer un plan B qui ferait douter de la motivation (notariat, banque), ni dramatiser. Le jury vérifie la constance du projet.

Q41 ● Approfondi · Universitaire

Que vous a appris le droit du patrimoine sur la justice ?

Une réponse réfléchie : que la justice ne se joue pas seulement devant le juge mais dans l'équilibre des actes qui préviennent le litige. Le droit patrimonial est un droit de l'anticipation — testament, donation-partage, mandat de protection future — et la réserve héréditaire montre que la liberté de disposer est limitée par une certaine idée de la solidarité familiale. Ce sont des arbitrages de valeurs, comme ceux des libertés fondamentales.

À citer : C. civ., art. 912 (réserve héréditaire), art. 477 s. (mandat de protection future)

CHAPITRE 3 · Q42 à Q111 · 70 questions

Théorie générale des libertés

Notions, origines, classifications, principes directeurs, régimes, limitations, états d'exception et sources : le « droit du droit » des libertés, terrain favori de l'universitaire.

Les notions

Q42 ● Base · Universitaire

Libertés publiques, droits de l'homme, droits fondamentaux : est-ce la même chose ?

Trois expressions, trois angles. Les « droits de l'homme » relèvent d'une approche philosophique et jusnaturaliste : des droits inhérents à la personne, antérieurs à l'État, que la Déclaration de 1789 « expose » sans les créer. Les « libertés publiques » sont une catégorie du droit positif français née sous la IIIe République : des pouvoirs d'autodétermination reconnus et aménagés par la loi (définition de Jean Rivero), protégés par le juge contre l'administration, et dont l'article 34 de la Constitution confie les garanties fondamentales au législateur ; « publiques » désigne l'intervention de l'État qui les consacre, non leur exercice en public. Les « droits fondamentaux », terme emprunté aux Grundrechte de la Loi fondamentale allemande, désignent les droits garantis par des normes supra-législatives (Constitution, conventions) et opposables au législateur lui-même : on passe de la protection par la loi à la protection contre la loi, approche formelle (le rang de la norme) que certains complètent par une approche substantielle (la valeur protégée).

À citer : DDHC, préambule et art. 2 ; Constitution du 4 octobre 1958, art. 34 ; Cons. const., 16 juillet 1971, n° 71-44 DC, Liberté d'association

Q43 ● Base · Magistrat

Qu'est-ce qu'une « liberté fondamentale » au sens du référé-liberté ?

L'article L. 521-2 du code de justice administrative, issu de la loi du 30 juin 2000, permet au juge des référés d'ordonner, en principe dans les 48 heures, toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne publique, ou un organisme privé chargé d'un service public, a porté une atteinte grave et manifestement illégale, en cas d'urgence. La notion est autonome : aucun texte ne la définit et le Conseil d'État en construit la liste au cas par cas — droit d'asile, libre administration des collectivités territoriales, droit de propriété, droit au respect de la vie, droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Elle ne recoupe exactement ni les droits constitutionnels (le droit au logement n'en est pas une, la libre administration en est une) ni les droits conventionnels.

À citer : CJA, art. L. 521-2 ; CE, ord., 12 janvier 2001, Mme Hyacinthe, n° 229039 ; CE, sect., 18 janvier 2001, Commune de Venelles et Morbelli, n° 229247 ; CE, sect., 16 novembre 2011, Ville de Paris et Société d'économie mixte PariSeine, n° 353172 ; CE, 20 septembre 2022, n° 451129

Q44 ● Piège · Avocat

Existe-t-il une définition unique de la « liberté fondamentale » en droit français ?

Non : la notion varie selon la fonction qu'elle remplit. En référé-liberté, c'est une catégorie prétorienne large (art. L. 521-2 CJA). Pour la voie de fait, le Tribunal des conflits ne retient plus que l'atteinte à la liberté individuelle ou l'extinction du droit de propriété. En droit du travail, la violation d'une « liberté fondamentale » rend le licenciement nul et écarte le barème d'indemnisation (C. trav., art. L. 1235-3-1). Le Conseil constitutionnel a qualifié la liberté de la presse de « liberté fondamentale d'autant plus précieuse que son exercice est l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés ». Réponse attendue : une notion fonctionnelle, dont le contenu se déduit du régime qu'elle déclenche.

À citer : CJA, art. L. 521-2 ; T. confl., 17 juin 2013, M. Bergoend c. Société ERDF Annecy Léman, n° 3911 ; C. trav., art. L. 1235-3-1 ; Cons. const., 10-11 octobre 1984, n° 84-181 DC, Entreprises de presse

Q45 ● Approfondi · Universitaire

Pourquoi ne pas dire « droits humains » plutôt que « droits de l'homme » ?

Ligne de crête. Pour : l'expression est inclusive, aligne le français sur human rights et derechos humanos, et rappelle que la Déclaration de 1789 a exclu les femmes (Olympe de Gouges, 1791) ; elle est entrée en droit positif avec la loi sur le devoir de vigilance (C. com., art. L. 225-102-4). Contre : la CNCDH (avis du 19 novembre 1998) l'a jugée d'une généralité excessive ; une partie de la doctrine objecte que ce ne sont pas les droits qui sont « humains » mais leur titulaire (d'où « droits de la personne humaine », formule québécoise) ; et le Conseil constitutionnel, à propos de la loi vigilance, a relevé le caractère « large et indéterminé » de la mention des droits humains pour censurer l'amende civile au regard de la légalité des peines. Réponse nuancée : débat terminologique en apparence, juridique en réalité, car le choix des mots conditionne la précision des obligations.

À citer : loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance ; C. com., art. L. 225-102-4 ; Cons. const., 23 mars 2017, n° 2017-750 DC ; CNCDH, avis du 19 novembre 1998

Q46 ● Piège · Universitaire

D'où vient l'expression « libertés publiques » ? De la Déclaration de 1789 ?

Non : la Déclaration de 1789 parle de « droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme ». L'expression apparaît dans les textes constitutionnels du XIXe siècle — la Constitution du 14 janvier 1852 fait du Sénat le « gardien du pacte fondamental et des libertés publiques » (art. 25) — et devient une véritable catégorie juridique sous la IIIe République avec les grandes lois libérales (réunion et presse en 1881, syndicats en 1884, associations en 1901, séparation des Églises et de l'État en 1905). On la retrouve à l'article 34 de la Constitution de 1958, qui réserve à la loi « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». Le mot traduit une conception légicentriste : la liberté est publique parce que l'État, par la loi, la reconnaît et l'organise.

À citer : Constitution du 14 janvier 1852, art. 25 ; Constitution du 4 octobre 1958, art. 34 ; lois du 30 juin 1881, du 29 juillet 1881, du 21 mars 1884, du 1er juillet 1901 et du 9 décembre 1905

Q47 ● Base · Tout le jury

Qui est titulaire des droits fondamentaux ? Une société commerciale ? Un étranger ?

En principe toute personne, physique ou morale, dans la mesure où le droit est compatible avec sa nature. Les personnes morales bénéficient du droit de propriété, de la liberté d'entreprendre, du droit au recours et, devant la Cour européenne, de la liberté d'expression ou même de la protection du « domicile » ; l'article 34 de la Convention ouvre la requête aux organisations non gouvernementales et groupes de particuliers. Elles ne peuvent évidemment invoquer le droit à la vie ou l'interdiction de la torture. Les étrangers jouissent des droits et libertés de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire, le législateur pouvant prendre à leur égard des dispositions spécifiques, notamment pour l'entrée et le séjour ; seuls les droits politiques restent liés à la citoyenneté, sous réserve du vote municipal des citoyens de l'Union (art. 88-3 C.).

À citer : Cons. const., 16 janvier 1982, n° 81-132 DC, Nationalisations ; Cons. const., 13 août 1993, n° 93-325 DC, Maîtrise de l'immigration ; Conv. EDH, art. 1er et 34 ; Constitution, art. 88-3

Q48 ● Approfondi · Universitaire

Faut-il reconnaître des droits fondamentaux aux animaux, à la nature, voire aux intelligences artificielles ?

Le droit positif français reste anthropocentré : l'animal est un « être vivant doué de sensibilité » soumis, sous réserve des lois qui le protègent, au régime des biens (C. civ., art. 515-14) ; la Charte de l'environnement protège l'environnement comme « patrimoine commun des êtres humains », donc au profit des humains, y compris des générations futures. Ailleurs, des entités naturelles ont été personnifiées (fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande en 2017, lagune du Mar Menor en Espagne en 2022) et des juges argentins ont reconnu des droits à une orang-outan. Ligne de crête : étendre le cercle des titulaires protège des intérêts vulnérables, mais dilue un droit subjectif fondé sur la dignité de la personne humaine. Pour l'IA, la question est moins de lui reconnaître des droits que de protéger les nôtres, ce que fait le règlement européen de 2024.

À citer : C. civ., art. 515-14 ; Charte de l'environnement, considérants ; Cons. const., 27 octobre 2023, n° 2023-1066 QPC, Association Meuse nature environnement ; règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024

Les origines philosophiques

Q49 ● Base · Universitaire

Quelle est la place du droit naturel dans la genèse des droits de l'homme ?

Le jusnaturalisme moderne (Grotius, Pufendorf, Locke) fonde le droit non plus sur l'ordre du monde voulu par Dieu — droit naturel classique d'Aristote et de Thomas d'Aquin — mais sur la nature raisonnable de l'homme : l'individu détient des droits antérieurs à l'État, que celui-ci a pour mission de conserver. La DDHC s'y rattache expressément : elle « expose » des droits « naturels, inaliénables et sacrés » et assigne à toute association politique « la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme », à savoir la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression (art. 2). Le Préambule de 1946 en garde la trace (« droits inaliénables et sacrés »). Conséquence juridique : la Déclaration est recognitive, non constitutive des droits.

À citer : DDHC, préambule et art. 2 ; Préambule de la Constitution de 1946, al. 1er

Q50 ● Approfondi · Universitaire

Hobbes, Locke, Rousseau : en quoi leurs théories du contrat social diffèrent-elles pour les libertés ?

Tous partent d'un état de nature et d'un pacte fondateur du pouvoir, mais diffèrent sur ce que l'on cède. Hobbes (Léviathan, 1651) : l'état de nature est une guerre de tous contre tous, les hommes remettent leurs droits à un souverain absolu, sans droit de résistance — la sécurité prime. Locke (Second traité du gouvernement civil, 1690) : les individus ne délèguent que le pouvoir de faire respecter la loi naturelle ; leurs droits naturels (vie, liberté, biens) restent opposables au pouvoir, d'où la résistance à l'oppression — matrice des déclarations américaines. Rousseau (Du contrat social, 1762) : aliénation totale à la volonté générale, mais chacun, obéissant à la loi qu'il a contribué à faire, reste libre — matrice du légicentrisme français et de l'article 6 DDHC, qui fait de la loi « l'expression de la volonté générale ».

À citer : DDHC, art. 2 et 6

Q51 ● Approfondi · Universitaire

Que reproche Marx à la Déclaration de 1789 ? Cette critique est-elle dépassée ?

Dans Sur la question juive (1844), Marx voit dans les droits de l'homme ceux de l'homme égoïste, séparé de la communauté, et surtout du propriétaire : des libertés « formelles », proclamées sans les moyens matériels de les exercer, auxquelles il oppose des libertés « réelles ». La critique a été en partie absorbée par le droit positif : droits-créances du Préambule de 1946, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et jurisprudence européenne exigeant des droits « concrets et effectifs », à propos du coût d'une procédure (Airey, 1979). Elle reste un outil d'analyse pertinent chaque fois qu'un droit est proclamé sans être justiciable (droit d'obtenir un emploi, droit au logement).

À citer : Préambule de la Constitution de 1946, al. 5, 10 et 11 ; PIDESC, 16 décembre 1966 ; CEDH, 9 octobre 1979, Airey c. Irlande, n° 6289/73

Q52 ● Base · Tout le jury

Quelles critiques ont été adressées à la Déclaration de 1789 dès son adoption ?

Trois familles. La critique contre-révolutionnaire : Burke (Réflexions sur la Révolution de France, 1790), Bonald et Joseph de Maistre dénoncent l'abstraction d'un homme universel coupé des traditions (« J'ai vu, dans ma vie, des Français, des Italiens, des Russes [...] mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir rencontré de ma vie », Considérations sur la France, 1797). La critique féministe : Olympe de Gouges publie en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (« La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits ») ; elle est guillotinée en 1793. La critique socialiste et marxiste : absence de droits sociaux et sacralisation de la propriété (art. 17). S'y ajoute l'universalisme démenti par les faits : suffrage censitaire, esclavage colonial maintenu, aboli en 1794, rétabli en 1802 et aboli définitivement en 1848.

À citer : DDHC, art. 1er et 17 ; Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791) ; décret du 27 avril 1848 relatif à l'abolition de l'esclavage

Q53 ● Approfondi · Universitaire

Les droits de l'homme ne sont-ils pas, au fond, une invention du christianisme ?

Réponse nuancée. Le christianisme a fourni des matériaux décisifs : la dignité de chaque personne créée « à l'image de Dieu », une égalité spirituelle (« il n'y a plus ni Juif ni Grec, ni esclave ni homme libre », Galates 3, 28) et la distinction du temporel et du spirituel (« Rendez à César ce qui est à César… »), qui limite le pouvoir. Mais il n'a pas produit de droits opposables : il s'est accommodé de l'esclavage et de la subordination des femmes, et la papauté a condamné la Déclaration de 1789 (bref Quod aliquantum de Pie VI, 1791). Le droit subjectif moderne naît de la sécularisation du droit naturel (Grotius) et de l'individualisme des Lumières ; Michel Villey y voit même une rupture avec la tradition classique du droit comme ordre objectif.

À citer : DDHC, art. 10

Les origines textuelles

Q54 ● Base · Tout le jury

Que dit l'article 39 de la Magna Carta et pourquoi le cite-t-on encore ?

Concédée par Jean sans Terre en 1215 sous la pression des barons, la Grande Charte prévoit qu'aucun homme libre ne sera arrêté, emprisonné, dépossédé, mis hors la loi, exilé ou molesté de quelque manière que ce soit, sinon en vertu d'un jugement légal de ses pairs et conformément à la loi du pays. C'est la première expression écrite de l'interdiction de la détention arbitraire et de l'idée que le roi lui-même est soumis au droit. Limite : texte féodal, protecteur des « hommes libres » et des privilèges des barons et de l'Église, non déclaration universelle. Sa postérité passe par le due process of law américain, l'article 5 de la Convention européenne et l'article 66 de notre Constitution.

À citer : Magna Carta (15 juin 1215), art. 39 ; Constitution, art. 66 ; Conv. EDH, art. 5

Q55 ● Base · Magistrat

Qu'est-ce que l'Habeas Corpus ?

L'Habeas Corpus Amendment Act de 1679, adopté sous Charles II, organise la procédure par laquelle toute personne détenue doit être présentée à un juge qui vérifie la légalité de sa détention et y met fin si elle est injustifiée, au besoin moyennant caution. Son génie est procédural : il ne proclame pas la liberté, il donne un recours pour la rendre effective. Ses héritiers directs sont l'article 5 § 4 de la Convention européenne (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) et, en droit français, l'intervention du juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle (art. 66 C.), par exemple pour le contrôle de l'hospitalisation sans consentement ou de la rétention administrative.

À citer : Habeas Corpus Amendment Act (1679) ; Conv. EDH, art. 5 § 4 ; Constitution, art. 66

Q56 ● Piège · Universitaire

Le Bill of Rights, c'est bien la Constitution américaine ?

Attention à la confusion. Le Bill of Rights anglais de 1689, adopté après la Glorieuse Révolution, affirme la supériorité de la loi et du Parlement sur la Couronne : consentement à l'impôt, élections libres, liberté de parole au Parlement, droit de pétition, interdiction des cautions excessives et des peines « cruelles et inusitées ». Le Bill of Rights américain désigne les dix premiers amendements à la Constitution fédérale du 17 septembre 1787, ratifiés le 15 décembre 1791 : libertés de religion, d'expression, de presse et de réunion (1er), port d'armes (2e), protection contre les perquisitions et saisies déraisonnables (4e), due process (5e), procès équitable et jury (6e et 7e), interdiction des peines cruelles et inhabituelles (8e) ; le 9e précise que l'énumération n'exclut pas d'autres droits conservés par le peuple, trace jusnaturaliste.

À citer : Bill of Rights (1689) ; Constitution des États-Unis du 17 septembre 1787, amendements I à X (15 décembre 1791)

Q57 ● Piège · Universitaire

La DDHC est-elle la première déclaration des droits de l'histoire ?

Non. La Déclaration des droits de Virginie du 12 juin 1776, rédigée par George Mason, est la première déclaration moderne : tous les hommes sont « par nature également libres et indépendants » et possèdent des droits inhérents ; suivent la Déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776 et les déclarations d'autres États. La DDHC s'en est inspirée, par La Fayette notamment, d'où la célèbre controverse entre Georg Jellinek (1895), qui y voyait une copie des textes américains, et Émile Boutmy, qui en défendait l'originalité. La spécificité française tient à l'abstraction universaliste et à la place centrale de la loi, là où les Américains ont admis un contrôle juridictionnel de la loi.

À citer : Déclaration des droits de Virginie (12 juin 1776) ; Déclaration d'indépendance des États-Unis (4 juillet 1776) ; DDHC (26 août 1789)

Q58 ● Base · Tout le jury

Quels sont les grands caractères de la Déclaration de 1789 ?

Adoptée le 26 août 1789 et placée en tête de la Constitution du 3 septembre 1791, elle compte 17 articles. Elle est jusnaturaliste (elle reconnaît des droits préexistants), universaliste (elle parle de l'homme, non du Français), individualiste (aucun corps intermédiaire, dans le prolongement de l'abolition des privilèges, avant le décret d'Allarde et la loi Le Chapelier de 1791) et libérale (des libertés-résistances contre l'État, sans droits-créances). Elle est aussi légicentriste : la loi, « expression de la volonté générale » (art. 6), est seule à pouvoir borner la liberté (art. 4 et 5). Elle pose enfin les principes du droit pénal libéral (art. 7 à 9) et du constitutionnalisme (art. 16).

À citer : DDHC, art. 1er à 17 ; Constitution du 3 septembre 1791

Q59 ● Approfondi · Universitaire

Quelle valeur juridique la DDHC a-t-elle aujourd'hui, et depuis quand ?

Sous les IIIe et IVe Républiques, sa valeur était discutée — valeur philosophique pour les uns, supra-constitutionnelle pour d'autres — et surtout aucun juge ne pouvait l'opposer à la loi : le Conseil d'État s'en inspirait pour les actes administratifs mais refusait d'écarter une loi (théorie de la loi-écran). Sous la Ve République, le Préambule de 1958 y renvoie ; le Conseil constitutionnel lui reconnaît valeur constitutionnelle en visant le Préambule en 1971, puis censure pour la première fois une loi directement sur son fondement, au nom de l'égalité devant la loi, dans la décision Taxation d'office de 1973. Depuis 2010, tout justiciable peut l'invoquer par la QPC.

À citer : Préambule de la Constitution de 1958 ; Cons. const., 16 juillet 1971, n° 71-44 DC ; Cons. const., 27 décembre 1973, n° 73-51 DC, Taxation d'office ; CE, sect., 6 novembre 1936, Arrighi ; Constitution, art. 61-1

Q60 ● Base · Tout le jury

Que contient le Préambule de 1946, et pourquoi en parle-t-on cet automne ?

Adopté avec la Constitution du 27 octobre 1946, « au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine », il réaffirme les droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (non énumérés), puis proclame des « principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps » : égalité entre les femmes et les hommes, droit d'asile, droit d'obtenir un emploi, liberté syndicale, droit de grève, participation des travailleurs, protection de la santé, instruction, solidarité nationale. C'est l'acte de naissance constitutionnel des droits-créances en France ; il est entré dans le bloc de constitutionnalité par la décision de 1971. Il a quatre-vingts ans le 27 octobre 2026 (colloque au Conseil constitutionnel le 14 octobre 2026).

À citer : Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, al. 1er à 18 ; Cons. const., 16 juillet 1971, n° 71-44 DC

Q61 ● Base · Tout le jury

La Déclaration universelle des droits de l'homme est-elle contraignante ?

Non au sens formel : c'est une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies (résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948, adoptée au Palais de Chaillot par 48 voix pour, aucune contre et 8 abstentions), sans force obligatoire ni mécanisme de contrôle ; le Conseil d'État refuse d'en faire application (Élections de Nolay, 1951). Mais sa portée est considérable : elle a été traduite en traités contraignants (Pactes de 1966), elle est visée par le préambule de la Convention européenne et des conventions régionales, plusieurs de ses principes relèvent du droit international coutumier, et certaines constitutions imposent d'interpréter les droits à sa lumière (art. 10.2 de la Constitution espagnole). René Cassin, l'un de ses principaux artisans, a reçu le prix Nobel de la paix en 1968.

À citer : AG ONU, résolution 217 A (III), 10 décembre 1948 ; CE, 18 avril 1951, Élections de Nolay ; PIDCP et PIDESC, 16 décembre 1966

Classifications et générations de droits

Q62 ● Base · Universitaire

Qu'entend-on par « générations » de droits ?

Classification chronologique popularisée par Karel Vasak (1977). Première génération : les droits civils et politiques issus du XVIIIe siècle, libertés-résistances contre l'État (DDHC, PIDCP). Deuxième génération : les droits économiques, sociaux et culturels, droits-créances appelant l'intervention de l'État-providence (Préambule de 1946, PIDESC). Troisième génération : les droits de solidarité, à titulaire collectif ou diffus (environnement, développement, paix). On évoque parfois une quatrième génération, liée aux biotechnologies et au numérique (protection des données, de l'embryon, encadrement de l'IA). Intérêt pédagogique certain, mais classification discutée.

À citer : DDHC (1789) ; Préambule de la Constitution de 1946 ; Charte de l'environnement (2004) ; PIDCP et PIDESC (16 décembre 1966)

Q63 ● Piège · Universitaire

Les droits sociaux sont donc apparus en 1946 ?

Non, et c'est la principale faiblesse de la classification générationnelle, qui suggère une succession linéaire. Dès 1789, Sieyès envisageait un droit à l'assistance ; la Déclaration de 1793 qualifie les secours publics de « dette sacrée » (art. 21) et fait de l'instruction « le besoin de tous » (art. 22) ; la Constitution de 1848 promet assistance et instruction. À l'inverse, des droits civils « classiques » ont été consacrés tardivement : liberté d'association en 1901, abolition de la peine de mort en 1981 puis inscription à l'article 66-1 de la Constitution en 2007. Les générations coexistent et s'interpénètrent (dimension sociale des droits civils, Airey), et la grille reflète surtout le clivage libéralisme / socialisme de la guerre froide.

À citer : Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793, art. 21 et 22 ; Constitution du 4 novembre 1848 ; Constitution de 1958, art. 66-1 ; CEDH, 9 octobre 1979, Airey c. Irlande, n° 6289/73

Q64 ● Base · Tout le jury

Quelle différence entre droit-liberté et droit-créance ?

Le droit-liberté (« droit de ») impose à l'État une obligation d'abstention : il protège une sphère d'autonomie contre son intervention (liberté d'expression, d'aller et venir). Le droit-créance (« droit à ») exige une prestation : santé, instruction, emploi, sécurité matérielle (al. 5, 10, 11 et 13 du Préambule de 1946). Conséquence de régime : le premier est directement justiciable, le second dépend de la loi et des moyens publics, et le Conseil constitutionnel n'y voit souvent qu'une exigence laissant au législateur le choix des modalités, voire un objectif de valeur constitutionnelle (logement décent). La frontière s'est brouillée : les libertés engendrent des obligations positives (jurisprudence européenne) et les droits-créances acquièrent un noyau justiciable (hébergement d'urgence, DALO).

À citer : Préambule de la Constitution de 1946, al. 5, 10, 11 et 13 ; Cons. const., 19 janvier 1995, n° 94-359 DC

Q65 ● Approfondi · Magistrat

Un justiciable peut-il invoquer directement le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels devant le juge français ?

Cela dépend de chaque stipulation, non du traité en bloc. Le Conseil d'État reconnaît l'effet direct d'une stipulation lorsqu'elle n'a pas pour objet exclusif de régir les relations entre États et ne requiert l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers, compte tenu de l'intention des parties, de l'économie générale du traité, de son contenu et de ses termes. Beaucoup de stipulations du PIDESC, rédigées comme des engagements programmatiques (« les États parties reconnaissent le droit… » à réaliser « progressivement », art. 2 § 1), échouent à ce test, à la différence de la plupart des stipulations du PIDCP. C'est la traduction contentieuse de la fragilité des droits-créances.

À citer : CE, ass., 11 avril 2012, GISTI et FAPIL, n° 322326 ; PIDESC, 16 décembre 1966, art. 2 § 1

Q66 ● Approfondi · Universitaire

Qu'apporte la théorie des statuts de Jellinek ?

Georg Jellinek (Système des droits publics subjectifs, 1892) classe les rapports de l'individu à l'État en quatre statuts : passif (sujétion), négatif (status libertatis, sphère d'autonomie où l'État doit s'abstenir), positif (status civitatis, droit d'exiger des prestations) et actif (participation à la formation de la volonté de l'État : vote, éligibilité). Son intérêt est de montrer que les droits fondamentaux sont des droits subjectifs opposables à l'État et que leur fonction — défense, prestation, participation — commande leur régime. Elle recoupe largement la distinction entre droits-libertés, droits-créances et droits politiques.

Q67 ● Approfondi · Avocat

Existe-t-il des droits absolus ?

Oui, au sens où ils ne souffrent ni restriction ni mise en balance : l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 Conv. EDH), quels que soient les agissements de la personne ou la menace terroriste, et l'interdiction de l'esclavage et de la servitude (art. 4 § 1). D'autres droits sont indérogeables sans être absolus : le droit à la vie (art. 2) connaît des exceptions limitativement énumérées. La plupart sont relatifs : vie privée, religion, expression, réunion (art. 8 à 11) peuvent être limités si l'ingérence est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire dans une société démocratique. Pour l'avocat, identifier la catégorie est le premier réflexe : on ne « proportionne » pas la torture, on discute seulement le seuil de gravité.

À citer : Conv. EDH, art. 2, 3, 4 et 15 § 2 ; CEDH, 18 janvier 1978, Irlande c. Royaume-Uni, n° 5310/71 ; CEDH [GC], 28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06

Les principes directeurs

Q68 ● Base · Tout le jury

Pourquoi dit-on de la dignité qu'elle est un principe « matriciel » ?

Parce qu'elle ne protège pas une prérogative particulière mais fonde et irrigue les autres droits : interdiction de la torture et de l'esclavage, protection du corps humain, logement décent, conditions de détention. Elle exprime l'idée kantienne que la personne doit toujours être traitée comme une fin et jamais seulement comme un moyen : elle interdit la réification. Absente de la lettre du bloc de constitutionnalité (l'article 6 DDHC parle des « dignités » au sens de charges publiques), elle a été dégagée par le Conseil constitutionnel du premier alinéa du Préambule de 1946 : « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle ». Elle ouvre la Charte des droits fondamentaux de l'Union (« La dignité humaine est inviolable ») et la Loi fondamentale allemande.

À citer : Cons. const., 27 juillet 1994, n° 94-343/344 DC, Bioéthique ; Préambule de la Constitution de 1946, al. 1er ; Charte des droits fondamentaux de l'UE, art. 1er ; Loi fondamentale allemande, art. 1er

Q69 ● Piège · Magistrat

La dignité protège la personne : peut-elle être invoquée contre la personne elle-même ?

Oui, c'est sa singularité. Dans l'affaire du « lancer de nain », le Conseil d'État a jugé que le respect de la dignité est une composante de l'ordre public permettant au maire d'interdire une attraction, même sans circonstances locales particulières et malgré le consentement rémunéré de l'intéressé : la dignité est objective et indisponible. Le Conseil constitutionnel l'a longtemps utilisée de même comme limite (indisponibilité du corps humain). La décision du 14 août 2026 sur l'aide à mourir marque un renversement : le Conseil relève que le législateur a entendu garantir la liberté personnelle et mettre en œuvre « le droit de toute personne d'avoir une fin de vie digne » (droit de source législative, art. L. 1110-5 CSP), et valide la loi. Il faut donc distinguer la dignité-limite, qui protège contre la réification par autrui, et la dignité-autonomie, qui touche au rapport de la personne à sa propre fin — sans en déduire un droit constitutionnel de mourir : la loi est permise, non imposée.

À citer : CE, ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727 ; Cons. const., 27 juillet 1994, n° 94-343/344 DC ; Cons. const., 14 août 2026, n° 2026-910 DC, Loi relative au droit à l'aide à mourir ; loi n° 2026-794 du 18 août 2026

Q70 ● Base · Universitaire

L'universalité des droits de l'homme n'est-elle pas un ethnocentrisme occidental ?

Ligne de crête. Les objections sont sérieuses : genèse européenne et individualiste des droits, Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en islam (1990), qui soumet tous les droits à la charia (art. 24), « valeurs asiatiques » de la Déclaration de Bangkok (1993), dimension collective et devoirs envers la communauté dans la Charte africaine (1981), réserves aux traités. Mais l'universalité a été réaffirmée par l'ensemble des États à la Conférence de Vienne de 1993 : il faut tenir compte des particularismes, mais « tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés ». Réponse : l'universalité est un principe normatif, non un constat ; elle porte sur un noyau (dignité, intégrité, procès équitable), les modalités de mise en œuvre pouvant varier, comme l'admet la marge nationale d'appréciation.

À citer : Déclaration et programme d'action de Vienne, 25 juin 1993, § 5 ; Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en islam, 5 août 1990, art. 24 ; Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981)

Q71 ● Approfondi · Universitaire

Que signifie l'indivisibilité des droits ? L'existence de deux Pactes en 1966 ne la dément-elle pas ?

L'indivisibilité signifie que les droits forment un tout interdépendant et non hiérarchisé : la liberté d'expression est illusoire sans instruction, le droit au juge sans aide juridictionnelle. Les deux Pactes du 16 décembre 1966 reflètent pourtant la guerre froide — droits civils et politiques privilégiés à l'Ouest, droits sociaux à l'Est — avec des obligations d'inégale intensité, la réalisation « progressive » étant la règle pour le PIDESC. Mais la Déclaration universelle les réunissait, la Déclaration de Vienne (1993) réaffirme l'indivisibilité, et les juges la pratiquent : selon la Cour européenne, « nulle cloison étanche » ne sépare la sphère des droits économiques et sociaux du domaine de la Convention.

À citer : PIDCP et PIDESC, 16 décembre 1966 ; Déclaration de Vienne, 25 juin 1993, § 5 ; CEDH, 9 octobre 1979, Airey c. Irlande, n° 6289/73

Q72 ● Base · Avocat

Qu'est-ce que le principe d'effectivité des droits ?

Un droit ne vaut que s'il peut être exercé et sanctionné. La Cour européenne en a fait un principe d'interprétation : la Convention protège des droits « non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs ». Il en découle les obligations positives de l'État (protéger, y compris contre des personnes privées, et enquêter), l'exigence d'un recours effectif (art. 13 Conv. EDH) et, en droit interne, le droit à un recours juridictionnel effectif que le Conseil constitutionnel déduit de l'article 16 DDHC. Pour l'avocat, c'est l'argument qui transforme une proclamation en prétention contentieuse : on demande au juge non ce que dit le texte, mais ce que le droit permet réellement d'obtenir.

À citer : CEDH, 9 octobre 1979, Airey c. Irlande, n° 6289/73 ; Conv. EDH, art. 13 ; DDHC, art. 16 ; Cons. const., 9 avril 1996, n° 96-373 DC

Q73 ● Approfondi · Avocat

Peut-on renoncer à ses droits fondamentaux ?

Le principe d'inaliénabilité s'y oppose pour leur noyau : on ne consent pas valablement à l'esclavage, le corps humain est hors commerce (C. civ., art. 16-1 et 16-5), la gestation pour autrui est nulle (art. 16-7) et le consentement est indifférent face à la dignité (Morsang-sur-Orge). Mais la Cour européenne admet que l'autonomie personnelle inclut la faculté de s'adonner à des activités dangereuses pour sa propre personne, sous réserve d'un consentement réel et maintenu (K.A. et A.D. c. Belgique, 2005), et que l'on peut renoncer à certaines garanties procédurales si la renonciation est non équivoque et entourée de garanties. Réponse : renonciation possible à l'exercice de certains droits, jamais à leur titularité, et jamais au détriment de la dignité ou de l'intérêt public.

À citer : C. civ., art. 16-1, 16-5 et 16-7 ; CE, ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727 ; CEDH, 17 février 2005, K.A. et A.D. c. Belgique, n° 42758/98 et 45558/99

Q74 ● Approfondi · Universitaire

Existe-t-il une hiérarchie entre les droits fondamentaux ?

Formellement non : le Conseil constitutionnel refuse de hiérarchiser les normes du bloc de constitutionnalité et procède par conciliation — ainsi entre le droit de propriété de 1789 et les nationalisations prévues par le Préambule de 1946 —, et la Cour européenne met en balance des droits d'égale valeur (vie privée et liberté d'expression). Matériellement oui : certains droits sont indérogeables même en temps de guerre (art. 15 § 2 Conv. EDH, art. 4 § 2 PIDCP), l'interdiction de la torture relève du jus cogens selon la Cour internationale de justice, et la dignité est un principe matriciel. Réponse : pas de hiérarchie de valeur entre normes, mais une hiérarchie de régime, selon l'aptitude du droit à être limité.

À citer : Cons. const., 16 janvier 1982, n° 81-132 DC ; Conv. EDH, art. 15 § 2 ; PIDCP, art. 4 § 2 ; CIJ, 20 juillet 2012, Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal)

Les régimes d'exercice des libertés

Q75 ● Base · Tout le jury

Quels sont les régimes d'exercice des libertés ? Lequel est le plus libéral ?

Trois régimes. Répressif : la liberté s'exerce sans formalité préalable, seuls ses abus sont sanctionnés a posteriori par le juge pénal, dans le respect de la légalité des délits et des peines (presse, loi du 29 juillet 1881) ; c'est le plus libéral. Déclaratif : une information préalable de l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation mais peut, en cas de menace réelle pour l'ordre public, interdire (manifestations sur la voie publique). Préventif : l'exercice est subordonné à une autorisation préalable (visa d'exploitation des films) ; le principe s'inverse, l'interdiction devient la règle. Fil directeur : « la liberté est la règle et la restriction de police l'exception » (conclusions Corneille sur Baldy, 1917).

À citer : DDHC, art. 4 et 5 ; loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; CSI, art. L. 211-1 et L. 211-4 ; code du cinéma et de l'image animée, art. L. 211-1 ; CE, 10 août 1917, Baldy, n° 59855

Q76 ● Piège · Avocat

Le régime répressif est forcément le plus sévère, puisqu'il réprime ?

Non, c'est le contresens classique. Le régime répressif est le plus favorable à la liberté : aucune démarche préalable, l'individu agit sous sa responsabilité et ne répond que d'abus définis à l'avance par la loi pénale, devant un juge et avec les garanties du procès pénal. Le régime préventif, en apparence plus « doux » parce qu'il ne punit pas, est le plus restrictif : l'administration décide a priori, sur une appréciation de risques, et peut empêcher l'exercice même de la liberté. C'est pourquoi la tradition libérale française le préfère, dans la ligne de l'article 5 DDHC : « Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché ».

À citer : DDHC, art. 5 et 8 ; loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Q77 ● Approfondi · Magistrat

Une autorité administrative peut-elle soumettre une activité à autorisation préalable sans texte ?

Non : un régime d'autorisation préalable, qui inverse le principe de liberté, ne peut être institué que par la loi. Le Conseil d'État l'a jugé à propos d'un maire qui soumettait à autorisation l'activité de photographe-filmeur sur la voie publique (Daudignac, 1951). Pour certaines libertés, même le législateur ne peut instaurer un contrôle a priori : le Conseil constitutionnel l'a jugé pour la liberté d'association en censurant le contrôle préalable du juge sur l'objet des associations avant la délivrance du récépissé (1971). L'autorité de police conserve le pouvoir de prendre des mesures d'interdiction ponctuelles, nécessaires et proportionnées.

À citer : CE, ass., 22 juin 1951, Daudignac ; Cons. const., 16 juillet 1971, n° 71-44 DC

Q78 ● Piège · Magistrat

Une manifestation non déclarée est donc interdite ? Et une manifestation déclarée est-elle autorisée ?

Deux contresens à éviter. La déclaration n'est pas une demande d'autorisation : l'autorité ne « délivre » rien, et le défaut de déclaration n'interdit pas la manifestation ; il expose les organisateurs à une sanction pénale (C. pén., art. 431-9). À l'inverse, une manifestation déclarée peut être interdite par arrêté si elle est de nature à troubler l'ordre public (CSI, art. L. 211-4), mais seulement en dernier recours, lorsque l'interdiction est adaptée, nécessaire et proportionnée compte tenu des moyens dont dispose l'autorité. Le juge du référé-liberté contrôle ces interdictions ; il a refusé en 2020 que l'état d'urgence sanitaire transforme le régime déclaratif en régime d'autorisation.

À citer : CSI, art. L. 211-1 et L. 211-4 ; C. pén., art. 431-9 ; CE, ord., 13 juin 2020, Ligue des droits de l'homme et autres, n° 440846 ; CE, ord., 20 juin 2026, Association nouveaux droits de l'homme, n° 516908

Limitations : ordre public, police, proportionnalité

Q79 ● Base · Tout le jury

Qu'est-ce que l'ordre public, et peut-il justifier n'importe quelle restriction ?

L'ordre public de police administrative recouvre classiquement le « bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » (CGCT, art. L. 2212-2), auxquels le juge a ajouté la moralité publique en présence de circonstances locales particulières (Films Lutetia, 1959) et le respect de la dignité de la personne humaine (Morsang-sur-Orge, 1995). Le Conseil constitutionnel fait de sa sauvegarde un objectif de valeur constitutionnelle. Mais il ne justifie que des mesures nécessaires, adaptées et proportionnées (Benjamin, 1933) : une interdiction générale et absolue est en principe illégale, et la mesure doit reposer sur des risques avérés, non sur la seule émotion suscitée par un comportement (ordonnance dite « burkini », 2016).

À citer : CGCT, art. L. 2212-2 ; CE, sect., 18 décembre 1959, Société « Les Films Lutetia », n° 36385 ; CE, ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727 ; Cons. const., 27 juillet 1982, n° 82-141 DC ; CE, 19 mai 1933, Benjamin, n° 17413 ; CE, ord., 26 août 2016, Ligue des droits de l'homme, n° 402742

Q80 ● Piège · Universitaire

L'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public repose-t-elle sur la dignité ?

Pas comme fondement autonome. Le Conseil d'État, dans son étude de mars 2010, avait déconseillé une interdiction générale fondée sur la dignité ou la laïcité. La loi du 11 octobre 2010 a été validée par le Conseil constitutionnel au regard des « exigences minimales de la vie en société » et de l'égalité entre les femmes et les hommes, avec une réserve pour les lieux de culte ouverts au public. La Cour européenne a écarté l'égalité et la dignité comme justifications et n'a admis l'interdiction qu'au titre de la « protection des droits et libertés d'autrui », entendue comme le respect des conditions du « vivre ensemble », avec une ample marge d'appréciation. C'est l'exemple type d'un ordre public dit immatériel ou sociétal — d'où sa fragilité.

À citer : loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 ; Cons. const., 7 octobre 2010, n° 2010-613 DC ; CEDH [GC], 1er juillet 2014, S.A.S. c. France, n° 43835/11

Q81 ● Approfondi · Magistrat

En quoi consiste le « triple test » de proportionnalité ?

Une mesure qui restreint une liberté doit être adaptée (apte à atteindre l'objectif), nécessaire (aucune mesure moins attentatoire n'est aussi efficace) et proportionnée au sens strict (ses inconvénients ne sont pas excessifs au regard du but). Le Conseil constitutionnel l'a formalisé en exigeant que les atteintes aux libertés soient « adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif » poursuivi (rétention de sûreté, 2008) ; le Conseil d'État l'applique aux actes réglementaires et aux mesures de police (passeport biométrique, 2011), dans la ligne de Benjamin. La Cour européenne raisonne de façon voisine : ingérence prévue par une loi accessible et prévisible, but légitime, nécessité dans une société démocratique, c'est-à-dire réponse à un besoin social impérieux et proportionnée.

À citer : Cons. const., 21 février 2008, n° 2008-562 DC ; CE, ass., 26 octobre 2011, Association pour la promotion de l'image et autres, n° 317827 ; CE, 19 mai 1933, Benjamin, n° 17413 ; CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni, n° 5493/72 ; CEDH, 26 avril 1979, Sunday Times c. Royaume-Uni, n° 6538/74

Q82 ● Base · Tout le jury

Qui peut limiter une liberté en France ?

D'abord la loi : l'article 4 DDHC réserve à la loi la fixation des bornes de la liberté, et l'article 34 de la Constitution lui confie les garanties fondamentales de l'exercice des libertés publiques ; le législateur concilie les libertés entre elles et avec les objectifs de valeur constitutionnelle (prévention des atteintes à l'ordre public, recherche des auteurs d'infractions), sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Ensuite les autorités de police administrative (Premier ministre, préfet, maire), qui peuvent, même sans texte spécial, prendre des mesures de police générale (Labonne, 1919), sous le contrôle du juge administratif. En période de crise, les régimes d'exception élargissent temporairement ces pouvoirs. Enfin, toute privation de liberté individuelle relève du contrôle du juge judiciaire (art. 66 C.).

À citer : DDHC, art. 4 ; Constitution, art. 34 et 66 ; CE, 8 août 1919, Labonne, n° 56377 ; Cons. const., 13 mars 2003, n° 2003-467 DC, Loi pour la sécurité intérieure

Les états d'exception

Q83 ● Base · Tout le jury

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l'article 16 de la Constitution ?

Deux conditions cumulatives : une menace grave et immédiate pesant sur les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux, et l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Le Président décide seul, sans contreseing, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées et du Conseil constitutionnel, et informe la Nation par un message. Le Parlement se réunit de plein droit, l'Assemblée nationale ne peut être dissoute, et les mesures doivent viser à rétablir dans les moindres délais le fonctionnement des pouvoirs publics. L'article 16 n'a été appliqué qu'une fois, du 23 avril au 29 septembre 1961, après le putsch des généraux à Alger.

À citer : Constitution, art. 16 ; décision du Président de la République du 23 avril 1961

Q84 ● Approfondi · Magistrat

Quel contrôle juridictionnel s'exerce sur l'article 16 ?

La décision de recourir à l'article 16 est un acte de gouvernement insusceptible de recours (Rubin de Servens, 1962). Les décisions prises sur son fondement ont valeur législative lorsqu'elles interviennent dans le domaine de l'article 34 — et échappent alors au juge administratif — et valeur réglementaire, donc contrôlable, dans le cas contraire. Depuis la révision du 23 juillet 2008, le Conseil constitutionnel peut être saisi après trente jours par le président d'une assemblée ou soixante députés ou sénateurs pour vérifier si les conditions demeurent réunies, et il se prononce de plein droit au terme de soixante jours ; mais il rend un avis public, non une décision contraignante. La garantie reste essentiellement politique.

À citer : CE, ass., 2 mars 1962, Rubin de Servens et autres, n° 55049 ; Constitution, art. 16, dernier alinéa (loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)

Q85 ● Base · Tout le jury

Quelle différence entre l'état de siège et l'état d'urgence ?

L'état de siège (art. 36 C. ; C. défense, art. L. 2121-1 et s.) suppose un péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée ; il transfère à l'autorité militaire les pouvoirs de police et permet de déférer certaines infractions aux juridictions militaires ; il n'a jamais été appliqué sous la Ve République. L'état d'urgence, créé par la loi du 3 avril 1955, suppose un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou des événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ; il renforce les pouvoirs de l'autorité civile (ministre de l'Intérieur, préfets : assignations à résidence, perquisitions administratives, fermetures de lieux, interdictions de séjour). Point commun : déclaration par décret en conseil des ministres, prorogation au-delà de douze jours par la loi seulement.

À citer : Constitution, art. 36 ; C. défense, art. L. 2121-1 ; loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, art. 1er à 3

Q86 ● Approfondi · Magistrat

Comment le juge contrôle-t-il les mesures prises sous l'état d'urgence ?

Le décret déclarant l'état d'urgence peut être contesté devant le Conseil d'État, qui laisse une large marge d'appréciation à l'exécutif (Rolin, 2005) ; la loi de prorogation ne peut l'être que par QPC. Les mesures individuelles (assignations, perquisitions, interdictions) relèvent du juge administratif, y compris en référé (art. 14-1 de la loi de 1955). Le Conseil constitutionnel a imposé un contrôle entier : le juge s'assure que la mesure est « adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit » (2015) ; il a censuré des pouvoirs trop discrétionnaires, comme les contrôles d'identité, fouilles de bagages et visites de véhicules autorisés par le préfet (2017). Le juge pénal contrôle la régularité d'une perquisition administrative lorsqu'elle fonde des poursuites.

À citer : CE, ord., 14 novembre 2005, Rolin, n° 286835 ; Cons. const., 22 décembre 2015, n° 2015-527 QPC, M. Cédric D. ; Cons. const., 1er décembre 2017, n° 2017-677 QPC, Ligue des droits de l'homme ; Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-85.072

Q87 ● Piège · Universitaire

La loi de 1955 étant antérieure à la Constitution, l'état d'urgence n'est-il pas inconstitutionnel ?

Non. La Constitution ne mentionne que l'article 16 et l'état de siège, mais le Conseil constitutionnel a jugé que cette mention n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence pour concilier les exigences de la liberté et la sauvegarde de l'ordre public, et que la loi de 1955 n'avait pas été implicitement abrogée (1985, Nouvelle-Calédonie). Le projet de constitutionnaliser l'état d'urgence (projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation, déposé après les attentats de 2015, associé à la déchéance de nationalité) a été abandonné en mars 2016. De même, l'état d'urgence sanitaire créé par la loi du 23 mars 2020 n'a pas été jugé contraire à la Constitution (2020) ; il a été abrogé à l'été 2022.

À citer : Cons. const., 25 janvier 1985, n° 85-187 DC ; CE, ord., 21 novembre 2005, Boisvert, n° 287217 ; loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; Cons. const., 11 mai 2020, n° 2020-800 DC ; loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022

Q88 ● Approfondi · Universitaire

Qu'est-ce que la théorie des circonstances exceptionnelles ? A-t-elle encore une utilité ?

C'est une construction prétorienne : en période de crise, le juge admet que l'administration prenne des mesures normalement illégales (incompétence, vice de procédure, atteintes aux libertés) si elles sont nécessaires à la continuité de l'État et à l'ordre public, sous son contrôle. Elle naît pendant la Première Guerre mondiale : suspension d'une garantie disciplinaire des fonctionnaires (Heyriès, 1918), mesures de police restreignant la liberté des prostituées à Toulon (Dames Dol et Laurent, 1919). Elle a ressurgi en mars 2020 pour fonder le premier confinement avant la loi du 23 mars 2020, puis pour le blocage de TikTok en Nouvelle-Calédonie en mai 2024, que le Conseil d'État a annulé en 2025 faute de nécessité et de recherche de mesures moins attentatoires. Les régimes législatifs, jusqu'à l'état d'alerte de sécurité nationale de 2026, en réduisent le besoin.

À citer : CE, 28 juin 1918, Heyriès, n° 63412 ; CE, 28 février 1919, Dames Dol et Laurent, n° 61593 ; CE, ass., 1er avril 2025, n° 494511 (interruption de TikTok en Nouvelle-Calédonie)

Q89 ● Base · Tout le jury

À quelles conditions un État peut-il déroger à la Convention européenne des droits de l'homme ?

L'article 15 permet de déroger « en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation », « dans la stricte mesure où la situation l'exige » et sans contradiction avec les autres obligations internationales ; l'État doit informer le Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le danger doit être exceptionnel, actuel ou imminent et affecter l'ensemble de la population (Lawless, 1961) ; la Cour laisse une large marge d'appréciation mais contrôle la proportionnalité (A. et autres c. Royaume-Uni, 2009 : la détention illimitée des seuls étrangers suspects était disproportionnée et discriminatoire). Restent indérogeables le droit à la vie (sauf actes licites de guerre), l'interdiction de la torture et de l'esclavage, la légalité des délits et des peines, l'abolition de la peine de mort et le non bis in idem. La France a notifié une dérogation en novembre 2015, mais non pendant la crise sanitaire.

À citer : Conv. EDH, art. 15 ; CEDH, 1er juillet 1961, Lawless c. Irlande (n° 3), n° 332/57 ; CEDH [GC], 19 février 2009, A. et autres c. Royaume-Uni, n° 3455/05 ; Protocole n° 6, art. 3 ; Protocole n° 7, art. 4 ; Protocole n° 13, art. 2

Q90 ● Piège · Avocat

Pendant l'état d'urgence, la Constitution et la Convention sont-elles suspendues ?

Non : l'état d'exception est un régime de droit, non une suspension du droit. Le Conseil constitutionnel admet le principe d'un régime d'état d'urgence mais exige la conciliation entre ordre public et libertés, et toute mesure reste soumise au juge, qui en vérifie le caractère adapté, nécessaire et proportionné. Même l'article 16 n'abolit pas tout contrôle (mesures de nature réglementaire, avis du Conseil constitutionnel). Côté conventionnel, la dérogation de l'article 15 modifie le standard du contrôle, pas l'existence du juge, et laisse intact le noyau indérogeable. Formule utile au jury : l'État qui déroge change de standard, il ne change pas de juridiction.

À citer : Cons. const., 25 janvier 1985, n° 85-187 DC ; Cons. const., 22 décembre 2015, n° 2015-527 QPC ; Conv. EDH, art. 15

Q91 ● Approfondi · Universitaire

L'exception n'est-elle pas devenue la règle ?

Thèse de la normalisation : état d'urgence de près de deux ans après les attentats du 13 novembre 2015, puis transposition de ses outils dans le droit commun par la loi SILT du 30 octobre 2017 (périmètres de protection, mesures individuelles de contrôle administratif, fermeture de lieux de culte, visites domiciliaires) ; état d'urgence sanitaire suivi de régimes de sortie ; création en 2026 d'un « état d'alerte de sécurité nationale ». Antithèse : chaque régime reste encadré par le Parlement (prorogation législative, information), par le Conseil constitutionnel (réserves, censures) et par le juge administratif. Ligne de crête : le risque n'est pas tant l'exception que sa banalisation silencieuse, d'où l'importance des clauses de caducité, du contrôle parlementaire et du contrôle de proportionnalité.

À citer : loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ; loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; loi n° 2026-791 du 16 août 2026 ; Cons. const., 6 août 2026, n° 2026-907 DC

Q92 ● Approfondi · Tout le jury

Qu'est-ce que l'état d'alerte de sécurité nationale créé en 2026 ?

Un nouveau régime d'exception introduit par la loi d'actualisation de la programmation militaire du 16 août 2026 (C. défense, art. L. 2143-1 et s.). Déclaré par décret en conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire, en présence d'une menace « grave et actuelle » pour la sécurité nationale, il permet notamment de protéger des sites stratégiques, de soumettre l'accès à certaines installations à enquête administrative, de déroger temporairement à des règles (commande publique, urbanisme, environnement, communications électroniques) et d'accélérer des infrastructures militaires ; sa prorogation au-delà de deux mois exige une loi. Le Conseil constitutionnel l'a validé, sans réserve sur ce point, en relevant que la menace doit être établie par des « éléments matériels suffisamment caractérisés » et que le décret et les mesures restent soumis au contrôle du Conseil d'État. Il ne vaut pas dérogation au sens de l'article 15 de la Convention.

À citer : loi n° 2026-791 du 16 août 2026, art. 35 ; C. défense, art. L. 2143-1 et s. ; Cons. const., 6 août 2026, n° 2026-907 DC

L'État de droit et sa crise

Q93 ● Base · Tout le jury

Qu'est-ce que l'État de droit ?

Dans sa conception formelle (Kelsen, Carré de Malberg), c'est un État dont la puissance est limitée par une hiérarchie des normes sanctionnée par des juges — par opposition à l'État de police (arbitraire) et à l'État légal (administration soumise à la loi, mais loi souveraine). Dans sa conception substantielle, née après 1945, le droit auquel l'État est soumis doit lui-même garantir les droits fondamentaux, y compris contre la majorité, sous le contrôle d'un juge constitutionnel. La Commission de Venise en retient comme critères la légalité, la sécurité juridique, la prévention de l'abus de pouvoir, l'égalité devant la loi et l'accès à une justice indépendante ; sa liste actualisée de décembre 2025 y ajoute les freins et contrepoids et le contrôle de constitutionnalité. En droit français, la matrice en est l'article 16 DDHC.

À citer : DDHC, art. 16 ; Statut du Conseil de l'Europe, art. 3 ; Commission de Venise, Liste des critères de l'État de droit, CDL-AD(2016)007 et liste actualisée CDL-AD(2025)002

Q94 ● Approfondi · Universitaire

Commentez l'article 16 de la DDHC. Quelle portée le Conseil constitutionnel lui donne-t-il aujourd'hui ?

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution » : le texte définit la constitution par son contenu libéral, non par sa forme. Le Conseil constitutionnel en a fait l'une des dispositions les plus productives du bloc : droit à un recours juridictionnel effectif (1996), droits de la défense et procès équitable, indépendance des juridictions et séparation des pouvoirs — d'où l'encadrement des validations législatives, qui exigent un motif impérieux d'intérêt général (2014) —, et protection des situations légalement acquises et des effets pouvant légitimement être attendus de telles situations, forme française de la sécurité juridique (2013). Il est le socle de l'État de droit en droit positif.

À citer : DDHC, art. 16 ; Cons. const., 9 avril 1996, n° 96-373 DC ; Cons. const., 19 décembre 2013, n° 2013-682 DC ; Cons. const., 14 février 2014, n° 2013-366 QPC

Q95 ● Approfondi · Avocat

« L'État de droit, ça n'est pas intangible ni sacré ; sa source, c'est le peuple souverain. » Que répondez-vous ?

La formule (Bruno Retailleau, alors ministre de l'Intérieur, au Journal du dimanche, fin septembre 2024) exprime la critique dite du « gouvernement des juges » : des juges non élus, nationaux et européens, entraveraient la volonté majoritaire, notamment en matière migratoire. Réponse en deux temps. Il est exact que les règles peuvent changer : le peuple souverain peut réviser la Constitution — le Conseil constitutionnel refuse de contrôler les lois de révision — et la France peut dénoncer des traités. Mais tant qu'elles ne sont pas modifiées selon les formes prévues, elles s'imposent à tous, gouvernants compris : c'est précisément ce que signifie l'État de droit, et la démocratie libérale suppose aussi la protection des minorités. Comme le rappelait le premier président de la Cour de cassation en 2024, opposer le droit à la démocratie revient à oublier que ces droits ont été voulus par le constituant et par le législateur qui a autorisé la ratification des traités.

À citer : Cons. const., 26 mars 2003, n° 2003-469 DC ; DDHC, art. 16

Q96 ● Base · Tout le jury

Que prévoient les articles 2 et 7 du traité sur l'Union européenne ?

L'article 2 TUE énonce les valeurs sur lesquelles l'Union est fondée et qui sont communes aux États membres : respect de la dignité humaine, liberté, démocratie, égalité, État de droit et respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités ; leur respect conditionne l'adhésion (art. 49 TUE). L'article 7 organise une procédure politique : constat d'un « risque clair de violation grave » par le Conseil à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres (§ 1), puis constat d'une « violation grave et persistante » par le Conseil européen à l'unanimité (§ 2), pouvant conduire à la suspension de certains droits, dont le droit de vote au Conseil (§ 3). Déclenchée contre la Pologne (2017, close en 2024) et la Hongrie (2018), elle s'est heurtée à l'exigence d'unanimité, d'où le recours à d'autres instruments.

À citer : TUE, art. 2, 7 et 49

Q97 ● Approfondi · Universitaire

Comment l'Union européenne a-t-elle rendu justiciable la valeur d'État de droit ?

Par trois voies, face à l'inefficacité de l'article 7. Le juge : la Cour de justice a déduit de l'article 19 TUE, lu avec l'article 2, l'obligation pour les États de garantir l'indépendance de leurs juridictions (2018), condamnant la Pologne en manquement pour ses réformes judiciaires (2019, 2021) puis, en décembre 2025, pour la jurisprudence de son Tribunal constitutionnel contestant la primauté du droit de l'Union. L'argent : le règlement « conditionnalité » du 16 décembre 2020 permet de suspendre des financements en cas de violation des principes de l'État de droit affectant le budget ; la Cour l'a validé en jugeant que les valeurs de l'article 2 ne sont pas de simples orientations politiques mais des obligations juridiques (2022). La non-régression enfin : un État ne peut réduire, après son adhésion, la protection de l'État de droit (Repubblika, 2021).

À citer : TUE, art. 2 et 19 ; CJUE, gde ch., 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16 ; CJUE, gde ch., 24 juin 2019, Commission c. Pologne, C-619/18 ; CJUE, gde ch., 15 juillet 2021, Commission c. Pologne, C-791/19 ; CJUE, gde ch., 20 avril 2021, Repubblika, C-896/19 ; règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du 16 décembre 2020 ; CJUE, ass. plén., 16 février 2022, Hongrie c. Parlement et Conseil, C-156/21 ; CJUE, gde ch., 18 décembre 2025, Commission c. Pologne, C-448/23

Les sources constitutionnelles

Q98 ● Base · Tout le jury

Qu'est-ce que le bloc de constitutionnalité ?

L'ensemble des normes de valeur constitutionnelle qui servent de référence au contrôle : la Constitution de 1958 et son Préambule, les textes auxquels celui-ci renvoie — Déclaration de 1789, Préambule de 1946 avec les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et les principes particulièrement nécessaires à notre temps, Charte de l'environnement de 2004 —, ainsi que les principes et objectifs de valeur constitutionnelle dégagés par le juge. L'expression, due à Claude Émeri et popularisée par Louis Favoreu, fait écho au « bloc légal » d'Hauriou. Il naît de la décision de 1971, qui vise la Constitution « et notamment son Préambule » ; les engagements internationaux n'en font pas partie (1975).

À citer : Préambule de la Constitution de 1958 ; Cons. const., 16 juillet 1971, n° 71-44 DC ; Cons. const., 15 janvier 1975, n° 74-54 DC

Q99 ● Approfondi · Universitaire

Pourquoi la décision du 16 juillet 1971 est-elle si importante ?

Parce qu'elle transforme la nature du Conseil constitutionnel, conçu en 1958 comme un instrument du parlementarisme rationalisé, gardien de la répartition des compétences entre loi et règlement (art. 34 et 37), en juge des libertés. Saisi par le président du Sénat d'une loi permettant au préfet de saisir le juge avant de délivrer le récépissé de déclaration d'une association (affaire des « Amis de la cause du peuple »), il censure pour la première fois une loi pour atteinte à une liberté, en visant la Constitution « et notamment son Préambule » et en consacrant la liberté d'association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République. On la compare parfois à Marbury v. Madison (1803), avec une nuance : l'arrêt américain fonde le contrôle lui-même, la décision française en élargit les normes de référence. La révision de 1974 (saisine par soixante parlementaires) et la QPC (2008) achèveront la mutation.

À citer : Cons. const., 16 juillet 1971, n° 71-44 DC ; loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974 ; loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 ; Cour suprême des États-Unis, Marbury v. Madison (1803)

Q100 ● Approfondi · Magistrat

À quelles conditions un principe fondamental reconnu par les lois de la République peut-il être dégagé ?

Trois conditions cumulatives : le principe doit trouver un fondement dans une ou plusieurs lois intervenues sous un régime républicain antérieur à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 (1987) ; il ne doit pas avoir connu de dérogation dans cette tradition législative (amnistie, 1988) ; il doit énoncer une règle suffisamment importante, d'un degré suffisant de généralité, intéressant des domaines essentiels pour la vie de la Nation — droits et libertés fondamentaux, souveraineté nationale, organisation des pouvoirs publics (1999). Exemples : liberté d'association (1971), droits de la défense (1976), liberté de l'enseignement et de conscience (1977), indépendance de la juridiction administrative (1980) et des professeurs d'université (1984), compétence de la juridiction administrative pour l'annulation des actes de puissance publique (1987), justice pénale des mineurs (2002), droit local d'Alsace-Moselle (2011). Refus notable : un prétendu principe réservant le mariage aux couples de sexe différent (2013).

À citer : Cons. const., 23 janvier 1987, n° 86-224 DC ; Cons. const., 20 juillet 1988, n° 88-244 DC, Loi portant amnistie ; Cons. const., 14 janvier 1999, n° 98-407 DC ; Cons. const., 17 mai 2013, n° 2013-669 DC

Q101 ● Approfondi · Universitaire

Le Conseil d'État peut-il dégager un principe fondamental reconnu par les lois de la République ?

Oui, et il l'a fait avant même le Conseil constitutionnel : il a rattaché la liberté d'association aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République dès 1956 (Amicale des Annamites de Paris) ; en 1996, il a dégagé le principe selon lequel l'État doit refuser l'extradition d'un étranger demandée dans un but politique, pour interpréter un accord bilatéral en conformité avec lui (Koné). Le juge administratif peut donc identifier une norme constitutionnelle pour contrôler un acte administratif ou interpréter un traité. Mais il ne peut l'opposer à une loi, en raison de la loi-écran : seul le Conseil constitutionnel, saisi par la voie de la QPC, peut abroger la loi.

À citer : CE, ass., 11 juillet 1956, Amicale des Annamites de Paris ; CE, ass., 3 juillet 1996, Koné, n° 169219 ; Constitution, art. 61-1

Q102 ● Base · Tout le jury

Quelle différence entre principe et objectif de valeur constitutionnelle ?

Le principe de valeur constitutionnelle est une norme dégagée par le Conseil, souvent par interprétation d'un texte, qui peut fonder des droits : sauvegarde de la dignité (1994), fraternité, d'où découle la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire (2018). L'objectif de valeur constitutionnelle est une finalité que le législateur doit poursuivre et qui l'autorise à limiter des droits : sauvegarde de l'ordre public et pluralisme des courants d'expression (1982), possibilité de disposer d'un logement décent (1995), accessibilité et intelligibilité de la loi (1999), protection de l'environnement (2020). Conséquence décisive : un objectif n'est pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit et ne peut, à lui seul, être invoqué à l'appui d'une QPC.

À citer : Cons. const., 27 juillet 1994, n° 94-343/344 DC ; Cons. const., 6 juillet 2018, n° 2018-717/718 QPC, M. Cédric H. et autre ; Cons. const., 27 juillet 1982, n° 82-141 DC ; Cons. const., 19 janvier 1995, n° 94-359 DC ; Cons. const., 31 janvier 2020, n° 2019-823 QPC ; Cons. const., 22 juillet 2010, n° 2010-4/17 QPC

Q103 ● Piège · Universitaire

Existe-t-il des normes supra-constitutionnelles en droit français ?

Non en droit positif. Le pouvoir constituant est souverain : il peut abroger, modifier ou compléter des dispositions de valeur constitutionnelle, sous les seules limites que fixe la Constitution elle-même — pas de révision pendant l'application de l'article 16, en cas d'atteinte à l'intégrité du territoire ou pendant la vacance de la présidence, et intangibilité de la forme républicaine (art. 7, 16 et 89, al. 4 et 5 ; Maastricht II, 1992). Le Conseil constitutionnel s'estime incompétent pour contrôler une loi de révision (2003) comme une loi référendaire (1962) : la thèse supra-constitutionnelle, défendue par certains auteurs à partir du droit naturel ou de l'article 89, alinéa 5, n'a donc pas de juge. Nuance : l'« identité constitutionnelle de la France » fonctionne comme un noyau opposable au droit de l'Union, non au constituant.

À citer : Constitution, art. 7, 16 et 89 ; Cons. const., 2 septembre 1992, n° 92-312 DC, Maastricht II ; Cons. const., 26 mars 2003, n° 2003-469 DC ; Cons. const., 6 novembre 1962, n° 62-20 DC

La loi, l'article 34 et le pouvoir réglementaire

Q104 ● Base · Tout le jury

Qu'est-ce que le légicentrisme, et comment a-t-il marqué le droit des libertés ?

C'est la conception, héritée de Rousseau et de l'article 6 DDHC, selon laquelle la loi, expression de la volonté générale, ne peut mal faire : elle seule borne la liberté (art. 4 et 5 DDHC) et aucun juge ne peut la contrôler (loi des 16-24 août 1790). Sous la IIIe République, elle a été protectrice : les grandes lois de 1881, 1884, 1901 et 1905 ont fondé les libertés publiques. Mais elle laissait la liberté à la merci de la majorité du moment. Le Conseil constitutionnel en a pris le contre-pied : la loi votée « n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution » (1985). Le contrôle de conventionnalité (1975, 1989) puis la QPC (2008) achèvent le passage de l'État légal à l'État de droit.

À citer : DDHC, art. 4, 5 et 6 ; loi des 16-24 août 1790, titre II, art. 10 ; Cons. const., 23 août 1985, n° 85-197 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie

Q105 ● Approfondi · Magistrat

Qu'est-ce que la théorie de la loi-écran, et que reste-t-il d'elle ?

Le juge administratif refuse d'apprécier la constitutionnalité d'un acte administratif lorsqu'une loi s'interpose entre l'acte et la Constitution : contrôler l'acte reviendrait à contrôler la loi (Arrighi, 1936). La théorie subsiste pour le contrôle de constitutionnalité : seul le Conseil constitutionnel, saisi par la voie de la QPC, peut écarter la loi. Elle a disparu pour le contrôle de conventionnalité : depuis Nicolo (1989), le juge administratif écarte une loi, même postérieure, contraire à un traité. Et l'écran est dit « transparent » lorsque la loi se borne à habiliter sans fixer elle-même de règle : le juge contrôle alors directement l'acte au regard de la Constitution.

À citer : CE, sect., 6 novembre 1936, Arrighi ; CE, ass., 20 octobre 1989, Nicolo, n° 108243 ; Constitution, art. 61-1

Q106 ● Approfondi · Universitaire

Quelle est la valeur des principes généraux du droit ?

Dégagés par le Conseil d'État sans texte et « applicables même en l'absence de texte » (Aramu, 1945) — droits de la défense (Dame veuve Trompier-Gravier, 1944), recours pour excès de pouvoir ouvert contre tout acte administratif (Dame Lamotte, 1950), droit de mener une vie familiale normale (GISTI, 1978) —, ils s'imposent au pouvoir réglementaire, y compris autonome (Syndicat général des ingénieurs-conseils, 1959). Selon René Chapus, leur valeur est infra-législative et supra-décrétale : le juge, serviteur de la loi et censeur du décret, ne peut leur donner plus de force qu'il n'en a. Le législateur peut y déroger, mais nombre d'entre eux ont été relayés par des normes constitutionnelles ou conventionnelles.

À citer : CE, sect., 5 mai 1944, Dame veuve Trompier-Gravier, n° 69751 ; CE, ass., 26 octobre 1945, Aramu, n° 77726 ; CE, ass., 17 février 1950, Ministre de l'Agriculture c. Dame Lamotte, n° 86949 ; CE, sect., 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs-conseils ; CE, ass., 8 décembre 1978, GISTI

Q107 ● Piège · Avocat

L'article 34 confie à la loi les libertés publiques : le législateur peut donc en faire ce qu'il veut ?

Non : il en a la compétence, pas la libre disposition. Compétence obligatoire d'abord : s'il ne l'exerce pas pleinement, il commet une incompétence négative, invocable en QPC lorsqu'elle affecte un droit ou une liberté que la Constitution garantit (Kimberly Clark, 2010). Compétence encadrée ensuite : la loi peut modifier ou abroger des textes antérieurs, mais sans priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel (1986) ; le Conseil a renoncé à l'« effet cliquet » strict de 1984, qui ne permettait à la loi d'intervenir que pour rendre une liberté plus effective. Depuis la révision du 8 mars 2024, l'article 34 garantit aussi la liberté de la femme de recourir à l'IVG, dont la loi « détermine les conditions » d'exercice.

À citer : Constitution, art. 34 ; Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-5 QPC, SNC Kimberly Clark ; Cons. const., 10-11 octobre 1984, n° 84-181 DC ; Cons. const., 18 septembre 1986, n° 86-217 DC ; loi constitutionnelle n° 2024-200 du 8 mars 2024

Q108 ● Approfondi · Magistrat

Le Premier ministre peut-il restreindre une liberté sans habilitation législative ?

Oui, au titre de son pouvoir de police générale, qu'il tient de ses pouvoirs propres et non de l'article 37 : dès 1919, le Conseil d'État a admis que le chef de l'État pouvait édicter des mesures de police applicables à tout le territoire (code de la route) ; en 1978, il a jugé que l'article 34 n'avait pas retiré au chef du Gouvernement ses attributions de police générale. De même, le pouvoir réglementaire est compétent pour créer des contraventions — l'article 34 ne vise que les crimes et délits —, même lorsque l'incrimination limite l'exercice d'une liberté (outrage au drapeau, 2011). Limite : il ne peut réglementer l'exercice d'une liberté au point d'empiéter sur les garanties fondamentales réservées à la loi, et ses mesures demeurent soumises au contrôle de proportionnalité.

À citer : Constitution, art. 21, 34 et 37 ; CE, 8 août 1919, Labonne, n° 56377 ; CE, sect., 17 février 1978, Association « Comité pour léguer l'esprit de la Résistance », n° 02633 ; CE, 19 juillet 2011, Ligue des droits de l'homme, n° 343430

Hiérarchie des normes et internationalisation

Q109 ● Piège · Magistrat

Un traité l'emporte-t-il sur la Constitution ?

Tout dépend du point de vue. Pour les juridictions internationales et européennes, le droit interne, même constitutionnel, ne peut être opposé à une obligation internationale (CPJI, 1932 ; Costa c. ENEL, 1964 ; Cour européenne des droits de l'homme). Pour les juges français, la suprématie conférée aux engagements internationaux par l'article 55 ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle (Sarran, 1998 ; Fraisse, 2000). Le conflit est en pratique prévenu : un traité contraire à la Constitution ne peut être ratifié qu'après révision (art. 54), et les juges privilégient la conciliation. Réponse : la Constitution reste au sommet de l'ordre interne, le traité prime dans l'ordre international.

À citer : Constitution, art. 54 et 55 ; CE, ass., 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres, n° 200286 ; Cass., ass. plén., 2 juin 2000, Mlle Fraisse, n° 99-60.274 ; CJCE, 15 juillet 1964, Costa c. ENEL, aff. 6/64

Q110 ● Approfondi · Universitaire

Comment s'articulent la Constitution et le droit de l'Union depuis l'arrêt Arcelor ?

L'article 88-1 fait de la transposition des directives une exigence constitutionnelle (2004), que le Conseil constitutionnel ne contrôle pas, sauf méconnaissance d'une règle ou d'un principe « inhérent à l'identité constitutionnelle de la France » (2006) ; le premier principe ainsi identifié est l'interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale (Air France, 2021). Le Conseil d'État, saisi d'un décret de transposition, recherche si le principe constitutionnel invoqué a un équivalent protecteur en droit de l'Union ; si oui, il vérifie la conformité de la directive à ce principe européen, au besoin par renvoi préjudiciel ; sinon, il contrôle directement le décret au regard de la Constitution (Arcelor, 2007). Dans French Data Network (2021), il refuse de contrôler un éventuel excès de pouvoir de la Cour de justice, mais vérifie que l'application de sa jurisprudence ne prive pas de garanties effectives des exigences constitutionnelles sans équivalent européen, comme la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.

À citer : Constitution, art. 88-1 ; Cons. const., 10 juin 2004, n° 2004-496 DC ; Cons. const., 27 juillet 2006, n° 2006-540 DC ; Cons. const., 15 octobre 2021, n° 2021-940 QPC, Société Air France ; CE, ass., 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine, n° 287110 ; CE, ass., 21 avril 2021, French Data Network et autres, n° 393099

Q111 ● Approfondi · Universitaire

Pourquoi parle-t-on d'« internationalisation » des droits de l'homme après 1945, et qu'est-ce que cela change ?

Avant 1945, le traitement de ses nationaux relevait du domaine réservé de l'État, sous réserve de protections ponctuelles (droit humanitaire depuis 1864, minorités et OIT dans le cadre de 1919). Le choc des totalitarismes conduit la Charte des Nations unies (1945) à faire du respect des droits de l'homme un but de l'Organisation (art. 1er § 3), puis à la Déclaration universelle (1948), aux Pactes (1966) et aux conventions spécialisées, et en Europe à la Convention européenne (1950). Trois changements : l'individu devient sujet du droit international, titulaire de droits opposables à son propre État ; il peut saisir une instance internationale (requête individuelle devant la Cour européenne, acceptée par la France en 1981, communications aux comités onusiens) ; les normes internationales pénètrent l'ordre interne par l'effet direct et le contrôle de conventionnalité. La souveraineté n'est pas abolie, elle est encadrée.

À citer : Charte des Nations unies, 26 juin 1945, art. 1er § 3 ; DUDH, 10 décembre 1948 ; Conv. EDH, 4 novembre 1950 (ratifiée par la France le 3 mai 1974) ; PIDCP et PIDESC, 16 décembre 1966

CHAPITRE 4 · Q112 à Q193 · 82 questions

Institutions, juridictions et culture judiciaire

Les mécanismes de protection : Conseil constitutionnel et QPC, juges judiciaire et administratif, Tribunal des conflits, autorités indépendantes, Cour européenne, Cour de justice, systèmes onusien et régionaux.

Le Conseil constitutionnel : composition et organisation

Q112 ● Base · Tout le jury

Comment le Conseil constitutionnel est-il composé, et qui en nomme les membres ?

L'article 56 de la Constitution prévoit neuf membres nommés pour neuf ans, non renouvelables, et renouvelés par tiers tous les trois ans : trois par le président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. Depuis la révision du 23 juillet 2008, chaque nomination est soumise à l'avis de la commission permanente compétente (procédure de l'article 13, dernier alinéa, pour les nominations présidentielles), qui peut la bloquer à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. S'y ajoutent, de droit et à vie, les anciens présidents de la République.

À citer : Article 56 de la Constitution ; article 13, dernier alinéa, de la Constitution ; loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008

Q113 ● Approfondi · Universitaire

Les anciens présidents de la République siègent-ils réellement au Conseil constitutionnel ?

Ils en sont membres de droit et à vie (article 56, alinéa 2), mais la qualité de membre ne se confond pas avec la participation effective : Vincent Auriol et René Coty ont siégé, Valéry Giscard d'Estaing a siégé de 2004 à 2020, Jacques Chirac a cessé de siéger en 2011, Nicolas Sarkozy en janvier 2013, et François Hollande a fait le choix de ne jamais siéger. La présence de membres de droit, juristes ou non, nommés par personne et non soumis à l'audition parlementaire, est régulièrement critiquée et sa suppression a figuré dans plusieurs projets de révision, jamais aboutis. Ligne de crête : la règle survit surtout par l'usage qui la neutralise.

À citer : Article 56, alinéa 2, de la Constitution

Q114 ● Piège · Universitaire

Le Conseil constitutionnel est-il une cour suprême ?

Non. Il n'est au sommet d'aucun ordre de juridiction, ne connaît pas des litiges eux-mêmes et ne peut casser ni une décision du Conseil d'État ni un arrêt de la Cour de cassation ; en QPC, il ne tranche que la question de constitutionnalité et renvoie au juge du fond. Ses décisions s'imposent toutefois aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles (article 62, alinéa 3). Lors de la révision de 2008, le changement de nom en « Cour constitutionnelle » a été écarté, la garde des Sceaux insistant sur son caractère d'institution originale.

À citer : Article 62, alinéa 3, de la Constitution

Q115 ● Base · Universitaire

De Gaulle disait qu'« en France, la Cour suprême, c'est le peuple ». Comment le Conseil constitutionnel est-il devenu un gardien des libertés ?

Conçu en 1958 comme un « canon braqué sur le Parlement » chargé de faire respecter la frontière des articles 34 et 37, le Conseil s'est transformé en trois temps : la décision Liberté d'association de 1971, qui intègre le Préambule et donc la Déclaration de 1789 et le Préambule de 1946 dans le bloc de constitutionnalité ; la révision du 29 octobre 1974, qui ouvre la saisine à soixante députés ou soixante sénateurs, donc à l'opposition ; la révision du 23 juillet 2008 créant la QPC, en vigueur le 1er mars 2010, qui l'ouvre aux justiciables.

À citer : Cons. const., 16 juillet 1971, n° 71-44 DC, Liberté d'association ; loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974 ; loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008

Le contrôle a priori

Q116 ● Base · Tout le jury

Quels textes sont soumis au contrôle a priori du Conseil constitutionnel, et qui peut le saisir ?

Selon l'article 61, les lois organiques, les règlements des assemblées et, depuis 2008, les propositions de loi référendaire de l'article 11 lui sont obligatoirement soumis ; les lois ordinaires peuvent l'être, avant promulgation, par le président de la République, le Premier ministre, les présidents des deux assemblées et, depuis la révision du 29 octobre 1974, soixante députés ou soixante sénateurs ; les engagements internationaux relèvent de l'article 54. Le Conseil statue en un mois, huit jours en cas d'urgence demandée par le Gouvernement, et la saisine suspend le délai de promulgation ; il ne peut jamais se saisir d'office. La saisine parlementaire, arme de l'opposition, représente l'essentiel du contentieux a priori : sa disponibilité dépend donc des rapports de force politiques.

À citer : Article 61 de la Constitution ; article 54 de la Constitution ; loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974

Q117 ● Piège · Universitaire

Une loi adoptée par référendum ou une loi constitutionnelle peut-elle être censurée par le Conseil constitutionnel ?

Non. Le Conseil refuse de contrôler les lois adoptées par le peuple par référendum, « expression directe de la souveraineté nationale » (décision de 1962), et se déclare incompétent pour contrôler une révision constitutionnelle (décision de 2003), faute de texte lui donnant compétence. Ce qu'il contrôle, c'est en amont la proposition de loi référendaire d'initiative partagée (article 11) et le respect des procédures. Il n'existe donc pas en France de contrôle des « lois constitutionnelles inconstitutionnelles », à la différence de certaines cours étrangères.

À citer : Cons. const., 6 novembre 1962, n° 62-20 DC ; Cons. const., 26 mars 2003, n° 2003-469 DC

Q118 ● Approfondi · Universitaire

Le Conseil constitutionnel contrôle-t-il l'opportunité des lois ?

Non : depuis la décision IVG de 1975, il rappelle qu'il « ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ». Il ne recherche pas si l'objectif du législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, sauf disproportion manifeste. Cette retenue n'empêche pas un contrôle de proportionnalité réel : en août 2026, il a censuré l'interdiction générale d'accès aux réseaux sociaux des mineurs de moins de quinze ans, jugée non ciblée et attentatoire aussi à la vie privée des majeurs du fait du contrôle d'âge généralisé.

À citer : Cons. const., 15 janvier 1975, n° 74-54 DC, IVG ; Cons. const., 14 août 2026, n° 2026-911 DC, Loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux

La QPC

Q119 ● Base · Tout le jury

Qu'est-ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité ?

C'est le droit reconnu à toute partie à une instance de soutenir qu'une disposition législative applicable au litige porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit (article 61-1, issu de la révision du 23 juillet 2008, en vigueur le 1er mars 2010). La question est filtrée par le juge saisi puis par le Conseil d'État ou la Cour de cassation, qui décident du renvoi au Conseil constitutionnel. C'est un contrôle a posteriori, mais abstrait : le Conseil juge la loi, non le litige.

À citer : Article 61-1 de la Constitution ; loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ; articles 23-1 à 23-12 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

Q120 ● Base · Avocat

Quelles sont les conditions de transmission d'une QPC, et quelle différence entre les deux filtres ?

Trois conditions : la disposition est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; elle n'a pas déjà été déclarée conforme dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil, sauf changement des circonstances ; la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. Devant le juge du fond, on exige seulement que la question ne soit « pas dépourvue de caractère sérieux » ; devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation, qu'elle soit « nouvelle ou présente un caractère sérieux » : le second filtre est plus exigeant. Chaque cour suprême dispose de trois mois pour se prononcer.

À citer : Articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

Q121 ● Approfondi · Avocat

Concrètement, comment soulève-t-on une QPC, et le juge peut-il la relever d'office ?

Par un écrit distinct et motivé, à peine d'irrecevabilité, à tout stade de la procédure, y compris pour la première fois en appel ou en cassation. Le juge ne peut jamais la soulever d'office : c'est un moyen de la partie. Seule exception notable : elle ne peut pas être posée devant la cour d'assises ; en matière criminelle, elle est soulevée pendant l'instruction ou, en cas d'appel, dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel.

À citer : Articles 23-1 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

Q122 ● Piège · Universitaire

Que signifie « prioritaire » dans « question prioritaire de constitutionnalité » ? N'est-ce pas contraire au droit de l'Union ?

La priorité signifie que le juge saisi à la fois d'un moyen d'inconstitutionnalité et d'un moyen d'inconventionnalité doit d'abord statuer sur la transmission de la QPC. La Cour de justice, saisie par la Cour de cassation, a admis le mécanisme à condition que les juges restent libres, à tout moment, de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel, d'adopter des mesures provisoires et de laisser inappliquée une loi contraire au droit de l'Union. Le Conseil constitutionnel avait de son côté jugé que la QPC ne fait pas obstacle au contrôle de conventionnalité : la priorité est procédurale, pas hiérarchique.

À citer : Article 23-2, alinéa 5, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Cons. const., 12 mai 2010, n° 2010-605 DC, Jeux en ligne ; CJUE, gr. ch., 22 juin 2010, Melki et Abdeli, C-188/10 et C-189/10

Q123 ● Approfondi · Universitaire

Qu'est-ce qu'un « changement des circonstances » permettant de reposer une QPC sur une loi déjà déclarée conforme ?

C'est l'exception à l'autorité de la chose jugée : un changement de droit (nouvelle norme constitutionnelle, modification de la loi, évolution de la jurisprudence constante du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, ou même de celle du Conseil constitutionnel) ou de fait (évolution de la pratique). Exemple canonique : la garde à vue, validée en 1993, a été censurée en 2010 parce que la banalisation de la garde à vue et la généralisation de la qualité d'OPJ avaient changé les circonstances. Une évolution de la jurisprudence d'une juridiction inférieure ne suffit pas.

À citer : Cons. const., 11 août 1993, n° 93-326 DC ; Cons. const., 30 juillet 2010, n° 2010-14/22 QPC, M. Daniel W. et autres ; Cons. const., 5 juillet 2013, n° 2013-331 QPC

Q124 ● Approfondi · Avocat

Peut-on poser une QPC contre une jurisprudence ?

Pas contre une jurisprudence en tant que telle, mais contre « la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère » à une disposition législative, à condition que cette interprétation émane du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. La solution date de la décision du 6 octobre 2010 sur l'adoption par les couples de même sexe. C'est une façon d'éviter que les cours suprêmes neutralisent la QPC en filtrant les questions portant sur leur propre interprétation.

À citer : Cons. const., 6 octobre 2010, n° 2010-39 QPC, Mmes Isabelle D. et Isabelle B.

Q125 ● Approfondi · Universitaire

Tous les droits constitutionnels peuvent-ils être invoqués à l'appui d'une QPC ?

Non, seulement « les droits et libertés que la Constitution garantit ». L'incompétence négative du législateur n'est invocable que si elle affecte par elle-même un droit ou une liberté ; les objectifs de valeur constitutionnelle, comme la bonne administration de la justice, ne peuvent être invoqués en tant que tels ; l'exigence de transposition des directives (article 88-1) non plus. C'est la différence de paramètre entre le contrôle a priori, qui mobilise toute la Constitution, et la QPC, centrée sur les droits.

À citer : Article 61-1 de la Constitution ; Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-5 QPC, SNC Kimberly Clark

Q126 ● Approfondi · Tout le jury

Quel bilan chiffré peut-on dresser de la QPC après seize ans ?

Au 30 juin 2026, le Conseil constitutionnel recensait 1 091 décisions QPC depuis le 1er mars 2010, avec environ un tiers de décisions de non-conformité totale ou partielle, et un délai moyen de jugement inférieur aux trois mois légaux. La Cour de cassation renvoie un peu plus de questions que le Conseil d'État ; sur 2019-2023, elle n'a transmis en moyenne que 16,3 % des questions dont elle était saisie, ce qui montre l'intensité du filtre. La QPC est devenue un contentieux de masse, avec des audiences publiques hebdomadaires.

À citer : Bilan statistique du Conseil constitutionnel, mise à jour du 30 juin 2026 ; rapport annuel 2023 de la Cour de cassation

Q127 ● Approfondi · Universitaire

Le Conseil constitutionnel peut-il poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ?

Oui, il l'a fait une fois, dans le cadre d'une QPC relative au mandat d'arrêt européen, en raison du bref délai de trois mois et du lien avec la décision-cadre : la Cour de justice a répondu selon la procédure d'urgence en mai 2013. C'est l'illustration du « dialogue des juges » et de la reconnaissance, par le Conseil, de sa qualité de juridiction au sens de l'article 267 TFUE. Il reste en revanche réticent à contrôler les lois de transposition de dispositions précises et inconditionnelles, sauf atteinte à un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France.

À citer : Cons. const., 4 avril 2013, n° 2013-314P QPC, M. Jeremy F. ; CJUE, 30 mai 2013, Jeremy F., C-168/13 PPU ; Cons. const., 15 octobre 2021, n° 2021-940 QPC, Société Air France

Effets des décisions du Conseil constitutionnel

Q128 ● Base · Tout le jury

Quelle est l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel ?

Selon l'article 62, alinéa 3, elles ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. L'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, depuis la décision de 1962. Une déclaration d'inconstitutionnalité vaut aussi, selon le Conseil, pour une disposition identique « dans sa substance et dans sa rédaction » figurant dans un autre texte.

À citer : Article 62, alinéa 3, de la Constitution ; Cons. const., 16 janvier 1962, n° 62-18 L

Q129 ● Base · Tout le jury

Quelle différence d'effet entre une censure a priori et une censure en QPC ?

A priori, la disposition déclarée contraire ne peut être ni promulguée ni mise en application : c'est un obstacle à l'entrée en vigueur ; si elle est inséparable de la loi, la loi entière ne peut être promulguée, sinon le président peut promulguer le reste ou demander une nouvelle lecture. En QPC, la disposition, déjà en vigueur, est abrogée à compter de la publication de la décision ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci : ce n'est pas une annulation rétroactive. Le Conseil détermine en outre les conditions et limites dans lesquelles les effets passés peuvent être remis en cause.

À citer : Article 62, alinéas 1er et 2, de la Constitution ; articles 22 et 23 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

Q130 ● Approfondi · Magistrat

Qu'est-ce que l'abrogation différée, et ne prive-t-elle pas le requérant de l'effet utile de sa QPC ?

Le Conseil peut reporter la date d'abrogation pour laisser au législateur le temps de corriger l'inconstitutionnalité, lorsque l'abrogation immédiate aurait des conséquences manifestement excessives ou créerait un vide juridique. Dès la première QPC, sur la cristallisation des pensions, il a différé l'abrogation tout en exigeant que la nouvelle loi s'applique aux instances en cours. Le risque est réel : en 2010, la garde à vue a été déclarée inconstitutionnelle avec effet au 1er juillet 2011, et c'est la Cour de cassation qui, sur le fondement de la Convention, a imposé l'application immédiate des nouvelles garanties.

À citer : Article 62, alinéa 2, de la Constitution ; Cons. const., 28 mai 2010, n° 2010-1 QPC, Consorts L. ; Cons. const., 30 juillet 2010, n° 2010-14/22 QPC ; Cass. ass. plén., 15 avril 2011, n° 10-17.049, 10-30.242, 10-30.313 et 10-30.316

Q131 ● Base · Universitaire

Qu'est-ce qu'une réserve d'interprétation, et quels en sont les types ?

C'est une technique prétorienne, sans texte, par laquelle le Conseil déclare une disposition conforme sous réserve qu'elle soit interprétée ou appliquée comme il l'indique ; elle figure dans les motifs et est rappelée au dispositif, et elle lie toutes les autorités en vertu de l'article 62. La doctrine distingue les réserves neutralisantes, qui écartent une interprétation inconstitutionnelle, constructives, qui ajoutent au texte ce qui lui manque, et directives, qui prescrivent les modalités d'application. Elle apparaît dès 1959 et s'est épanouie à partir des années 1980 ; la décision sur le PACS en est l'exemple le plus abondant.

À citer : Cons. const., 24 juin 1959, n° 59-2 DC, Règlement de l'Assemblée nationale ; Cons. const., 9 novembre 1999, n° 99-419 DC, PACS

Le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle

Q132 ● Base · Magistrat

Que dit l'article 66 de la Constitution, et qu'entend-on aujourd'hui par « liberté individuelle » ?

« Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. » Après une conception extensive (vie privée, inviolabilité du domicile, liberté d'aller et venir), le Conseil constitutionnel, à partir de 1998-1999, a resserré la notion sur le droit de ne pas être arbitrairement privé de liberté, rattachant les autres libertés aux articles 2 et 4 de la Déclaration. Conséquence : la compétence judiciaire de l'article 66 vaut pour les privations de liberté (garde à vue, détention, rétention, hospitalisation sans consentement, isolement et contention), non pour toutes les libertés.

À citer : Article 66 de la Constitution ; Cons. const., 12 janvier 1977, n° 76-75 DC, Fouille des véhicules ; Cons. const., 19 janvier 2006, n° 2005-532 DC

Q133 ● Piège · Magistrat

Le procureur de la République est-il une « autorité judiciaire » ?

Au sens de l'article 66 de la Constitution, oui : pour le Conseil constitutionnel, l'autorité judiciaire comprend les magistrats du siège et du parquet. Au sens de l'article 5 § 3 de la Convention, non : la Cour européenne exige un magistrat indépendant de l'exécutif et des parties, ce que n'est pas le procureur, et la chambre criminelle l'a reconnu dès décembre 2010. C'est pourquoi le contrôle de la garde à vue par le parquet est admis pour les premières 48 heures, au-delà desquelles l'intervention d'un juge du siège est requise.

À citer : Cons. const., 11 août 1993, n° 93-326 DC ; Cons. const., 30 juillet 2010, n° 2010-14/22 QPC ; CEDH [GC], 29 mars 2010, Medvedyev et autres c. France, n° 3394/03 ; CEDH, 23 novembre 2010, Moulin c. France, n° 37104/06 ; Cass. crim., 15 décembre 2010, n° 10-83.674

Q134 ● Base · Magistrat

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention ?

Créé par la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence, ce magistrat du siège du tribunal judiciaire a été conçu pour retirer au juge d'instruction le pouvoir de placer en détention provisoire. Il statue sur la détention provisoire, autorise certains actes intrusifs (perquisitions de nuit, prolongations exceptionnelles de garde à vue), contrôle la prolongation de la rétention administrative des étrangers et assure le contrôle systématique des soins psychiatriques sans consentement ainsi que des mesures d'isolement et de contention. Il est la figure concrète du juge de l'article 66.

À citer : Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ; article 137-1 du Code de procédure pénale ; article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique ; Cons. const., 26 novembre 2010, n° 2010-71 QPC, Mlle Danielle S.

Q135 ● Approfondi · Magistrat

Qui est compétent pour indemniser une personne victime d'un isolement ou d'une contention irréguliers à l'hôpital public ?

Le juge judiciaire, même si l'hôpital est un établissement public : le Tribunal des conflits juge que l'isolement et la contention constituent, en toutes circonstances, des privations de liberté relevant de l'article 66. En juin 2026, il a précisé que, lorsque des actes médicaux se rattachent à une telle mesure, y compris une contention chimique, le contentieux indemnitaire relève entièrement du juge judiciaire. C'est un exemple contemporain de l'attraction de compétence exercée par la liberté individuelle sur ce qui relèverait normalement de la responsabilité hospitalière.

À citer : T. confl., 8 décembre 2025, M. G. c/ Assistance publique - Hôpitaux de Paris, n° C4361 ; T. confl., 8 juin 2026, Centre hospitalier de Lannemezan, n° C4374 ; Cons. const., 19 juin 2020, n° 2020-844 QPC

Q136 ● Piège · Magistrat

Le juge judiciaire est-il compétent pour toutes les atteintes aux libertés commises par l'administration ?

Non. Hors voie de fait, privation de liberté et blocs de compétence législatifs (expropriation, état des personnes, accidents de véhicules), le contentieux des actes administratifs relève du juge administratif, en vertu du principe fondamental reconnu par les lois de la République dégagé en 1987. L'affaire Vincent Lambert l'illustre : la cour d'appel de Paris avait retenu une voie de fait, mais l'assemblée plénière a jugé que le droit à la vie ne relève pas de la liberté individuelle de l'article 66, et cassé sans renvoi.

À citer : Cons. const., 23 janvier 1987, n° 86-224 DC, Conseil de la concurrence ; Cass. ass. plén., 28 juin 2019, n° 19-17.330 et 19-17.342

Le juge administratif et les référés

Q137 ● Base · Avocat

Quelles sont les conditions du référé-liberté ?

L'article L. 521-2 du code de justice administrative, issu de la loi du 30 juin 2000, exige une urgence particulière, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, portée par une personne publique ou un organisme privé chargé d'un service public dans l'exercice de ses pouvoirs. Le juge statue en 48 heures et peut ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde » de la liberté ; aucun recours au fond n'est exigé. L'ordonnance est susceptible d'appel devant le juge des référés du Conseil d'État dans les quinze jours, qui statue lui aussi en 48 heures.

À citer : Article L. 521-2 du code de justice administrative ; article L. 523-1 du code de justice administrative ; loi n° 2000-597 du 30 juin 2000

Q138 ● Base · Avocat

Quelle différence entre le référé-liberté et le référé-suspension ?

Le référé-suspension (article L. 521-1 CJA) suppose une requête au fond contre une décision administrative, une urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité ; il ne débouche que sur la suspension, et l'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Le référé-liberté (L. 521-2) est autonome, exige une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, permet des injonctions et est susceptible d'appel. En pratique, l'avocat choisit le référé-suspension quand l'illégalité est sérieuse mais discutable, le référé-liberté quand elle est flagrante et l'urgence extrême.

À citer : Articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 523-1 du code de justice administrative

Q139 ● Piège · Avocat

Toute liberté constitutionnelle est-elle une « liberté fondamentale » au sens du référé-liberté ?

Non : la notion est autonome et construite au cas par cas par le juge des référés. Ont été reconnues notamment la liberté d'aller et venir, le droit d'asile, le droit de propriété, le droit au respect de la vie, la liberté de création artistique et d'accès aux œuvres ; mais le principe d'égalité, invoqué seul, n'en est pas une, et le droit à la protection de la santé n'en est pas une en lui-même. Il faut donc vérifier que le Conseil d'État a reconnu la qualité de liberté fondamentale ou que la prérogative se rattache à une liberté déjà identifiée.

À citer : CE, ord., 12 janvier 2001, Mme Hyacinthe, n° 229039 ; CE, ord., 1er septembre 2017, Commune de Dannemarie, n° 413607 ; CE, ord., 23 décembre 2020, Moreau et autres, n° 447698

Q140 ● Approfondi · Tout le jury

Citez-moi quelques grandes ordonnances de référé-liberté.

L'ordonnance Dieudonné (9 janvier 2014), admettant l'interdiction préventive d'un spectacle au nom de la dignité ; l'ordonnance « burkini » (26 août 2016), suspendant un arrêté municipal faute de risque avéré pour l'ordre public ; l'arrêt d'Assemblée Gonzalez-Gomez (31 mai 2016), qui opère en référé un contrôle concret de conventionnalité au regard de l'article 8 ; et, en septembre 2026, l'ordonnance confirmant l'injonction faite à l'administration pénitentiaire de faire cesser des comportements contraires à la loi dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée de Condé-sur-Sarthe.

À citer : CE, ord., 9 janvier 2014, Ministre de l'Intérieur c. Société Les Productions de la Plume, n° 374508 ; CE, ord., 26 août 2016, Ligue des droits de l'homme, n° 402742 ; CE, Ass., 31 mai 2016, Mme Gonzalez-Gomez, n° 396848 ; CE, juge des référés, 3 septembre 2026, n° 518418

Q141 ● Piège · Magistrat

Le juge du référé-liberté peut-il exiger de l'État qu'il rénove une prison ?

Non, pas par cette voie : il ne peut ordonner que des mesures provisoires, susceptibles d'être prises à très bref délai, et non des mesures structurelles comme des travaux lourds ou une politique de désencombrement. C'est la limite fixée en 2017 à propos de la prison de Fresnes, et c'est elle que la Cour européenne a jugée insuffisante dans J.M.B. c. France, faute de recours préventif effectif contre des conditions indignes. Le législateur a créé en 2021 un recours judiciaire spécifique devant le juge judiciaire.

À citer : CE, 28 juillet 2017, Section française de l'Observatoire international des prisons, n° 410677 ; CEDH, 30 janvier 2020, J.M.B. et autres c. France, n° 9671/15 ; Cons. const., 2 octobre 2020, n° 2020-858/859 QPC ; article 803-8 du Code de procédure pénale (loi n° 2021-403 du 8 avril 2021)

Q142 ● Approfondi · Universitaire

Le recours pour excès de pouvoir est-il encore un « procès fait à un acte » ?

À l'origine oui (Laferrière, Jèze) : recours objectif, ouvert même sans texte contre tout acte administratif, comme principe général du droit (Dame Lamotte), dans un délai de deux mois, aboutissant à une annulation rétroactive. Mais il s'est « subjectivisé » : pouvoir d'injonction depuis la loi du 8 février 1995, modulation dans le temps des effets de l'annulation (Association AC !, 2004), ouverture aux actes de droit souple et aux lignes directrices (Fairvesta, Numericable, GISTI). Le juge de l'excès de pouvoir règle désormais aussi une situation concrète.

À citer : CE, Ass., 17 février 1950, Ministre de l'Agriculture c. Dame Lamotte ; CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC !, n° 255886 ; CE, Ass., 21 mars 2016, Société NC Numericable, n° 390023 ; CE, 12 juin 2020, GISTI, n° 418142

Le contrôle de conventionnalité

Q143 ● Base · Tout le jury

Pourquoi le Conseil constitutionnel ne contrôle-t-il pas la conformité des lois aux traités ?

Parce qu'il a jugé en 1975 qu'une loi contraire à un traité n'est pas pour autant contraire à la Constitution : la supériorité des traités (article 55) est relative et contingente (réciprocité, champ d'application). Il a donc laissé ce contrôle aux juges ordinaires : la Cour de cassation l'a accepté dès 1975 (Jacques Vabre), le Conseil d'État en 1989 (Nicolo). Le juge écarte la loi inconventionnelle dans le litige, sans l'abroger.

À citer : Cons. const., 15 janvier 1975, n° 74-54 DC ; Cass., ch. mixte, 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Vabre, n° 73-13.556 ; CE, Ass., 20 octobre 1989, Nicolo, n° 108243

Q144 ● Piège · Universitaire

Le Conseil constitutionnel ne contrôle-t-il donc jamais la conformité d'une loi à un traité ?

Si : lorsqu'il statue comme juge électoral, il se comporte en juge ordinaire et peut écarter une loi contraire à un traité, ce qu'il a admis dès 1988. Il ne le fait pas en revanche dans le contentieux des articles 61 et 61-1, sauf la logique propre à l'article 88-1 pour les lois de transposition. Piège classique : l'incompétence posée en 1975 tient à la nature du contrôle de constitutionnalité, non à l'institution.

À citer : Cons. const., 21 octobre 1988, n° 88-1082/1117 AN, Val-d'Oise (5e circ.) ; Cons. const., 15 janvier 1975, n° 74-54 DC

Q145 ● Approfondi · Magistrat

Qu'est-ce que le contrôle de conventionnalité « in concreto », et quelles critiques suscite-t-il ?

C'est l'examen, non plus de la loi dans l'abstrait, mais des effets de son application dans l'espèce : une loi conforme à la Convention peut être écartée si son application porte une atteinte disproportionnée aux droits d'une partie. La Cour de cassation l'a inauguré en 2013 à propos de l'annulation d'un mariage entre un beau-père et sa belle-fille, le Conseil d'État en 2016 dans Gonzalez-Gomez. La critique tient à l'insécurité juridique et au pouvoir d'équité qu'il confère au juge ; la défense tient au principe de subsidiarité, qui commande au juge national de faire ce que Strasbourg ferait.

À citer : Cass. 1re civ., 4 décembre 2013, n° 12-26.066 ; CE, Ass., 31 mai 2016, Mme Gonzalez-Gomez, n° 396848

Répartition des compétences et Tribunal des conflits

Q146 ● Base · Universitaire

D'où vient la séparation des autorités administratives et judiciaires ?

De l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, qui interdit aux juges, « à peine de forfaiture », de troubler les opérations des corps administratifs, et du décret du 16 fructidor an III, qui défend aux tribunaux de connaître des actes d'administration. Elle procède de la méfiance révolutionnaire envers les Parlements d'Ancien Régime et d'une conception française de la séparation des pouvoirs. Le Conseil constitutionnel en a constitutionnalisé le noyau en 1987 : l'annulation ou la réformation des décisions prises dans l'exercice de prérogatives de puissance publique relève de la juridiction administrative, sauf matières réservées par nature à l'autorité judiciaire.

À citer : Loi des 16 et 24 août 1790, article 13 ; décret du 16 fructidor an III ; Cons. const., 23 janvier 1987, n° 86-224 DC

Q147 ● Base · Tout le jury

Pourquoi l'arrêt Blanco est-il considéré comme fondateur ?

Parce que le Tribunal des conflits y juge, le 8 février 1873, que la responsabilité de l'État pour les dommages causés par le service public (ici une enfant renversée par un wagonnet d'une manufacture de tabacs) ne peut être régie par les principes du Code civil : elle a ses règles spéciales et relève du juge administratif. Il lie ainsi compétence et fond, et pose l'autonomie du droit administratif. Ironie de l'histoire : l'existence même du juge administratif ne recevra une assise constitutionnelle qu'en 1980.

À citer : T. confl., 8 février 1873, Blanco ; Cons. const., 22 juillet 1980, n° 80-119 DC, Validation d'actes administratifs

Q148 ● Approfondi · Magistrat

Comment le Tribunal des conflits est-il composé depuis la réforme de 2015 ?

Il comprend, à parité, quatre conseillers d'État élus par l'assemblée générale du Conseil d'État et quatre magistrats du siège de la Cour de cassation, plus deux suppléants, élus pour trois ans et rééligibles deux fois ; deux rapporteurs publics viennent de chaque ordre. Le président est élu par ses pairs pour trois ans, alternativement parmi les membres issus de chaque juridiction. Le garde des Sceaux, qui présidait le Tribunal et départageait les voix, ne le préside plus : en cas de partage, l'affaire est examinée en formation élargie.

À citer : Loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ; loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ; décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Q149 ● Approfondi · Avocat

Comment le Tribunal des conflits peut-il être saisi ?

Par le préfet qui élève le conflit (conflit positif), après un déclinatoire rejeté, devant une juridiction judiciaire, jamais en matière pénale ; par renvoi d'une juridiction, soit pour prévenir un conflit négatif, soit pour une question de compétence présentant une difficulté sérieuse ; par les parties en cas de conflit négatif. Il est aussi juge du fond dans deux cas : contrariété de décisions au fond aboutissant à un déni de justice (loi de 1932, arrêt Rosay) et indemnisation de la durée excessive de procédures liée aux règles de compétence.

À citer : Loi du 24 mai 1872, modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ; T. confl., 8 mai 1933, Rosay

Q150 ● Base · Tout le jury

Qu'est-ce que la voie de fait depuis l'arrêt Bergoend ?

Depuis le 17 juin 2013, il n'y a voie de fait que si l'administration a procédé à l'exécution forcée irrégulière d'une décision, même régulière, ou a pris une décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir lui appartenant, et que l'acte porte atteinte à la liberté individuelle ou aboutit à l'extinction d'un droit de propriété. Avant, une atteinte grave à toute liberté fondamentale ou au droit de propriété suffisait (Action française, 1935). Le resserrement s'explique par l'existence du référé-liberté devant le juge administratif depuis 2000.

À citer : T. confl., 17 juin 2013, M. Bergoend c. Société ERDF Annecy Léman, n° C3911 ; T. confl., 8 avril 1935, Action française

Q151 ● Piège · Avocat

En cas de voie de fait, seul le juge judiciaire est-il compétent ?

Non : le juge judiciaire est compétent pour constater la voie de fait, en ordonner la cessation et la réparer, mais le Conseil d'État juge depuis 2013 que le juge administratif des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2, enjoindre de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, « quand bien même cette atteinte aurait le caractère d'une voie de fait ». La voie de fait n'est donc plus un monopole judiciaire de protection, mais un titre de compétence judiciaire concurrent.

À citer : CE, juge des référés, 23 janvier 2013, Commune de Chirongui, n° 365262 ; article L. 521-2 du code de justice administrative

Q152 ● Approfondi · Avocat

Qu'a changé l'arrêt Panizzon en matière d'emprise irrégulière ?

Avant 2013, l'indemnisation d'une emprise irrégulière sur une propriété immobilière relevait du juge judiciaire (Société Hôtel du Vieux Beffroi, 1949). Depuis l'arrêt Panizzon du 9 décembre 2013, le juge administratif, compétent pour annuler une décision portant atteinte à la propriété privée et adresser des injonctions, l'est aussi pour réparer ses conséquences, hormis le cas d'extinction du droit de propriété. Le juge judiciaire ne garde donc, en matière d'emprise, qu'une compétence résiduelle, tandis que l'expropriation reste un bloc judiciaire (transfert de propriété et indemnité).

À citer : T. confl., 9 décembre 2013, M. et Mme Panizzon c. Commune de Saint-Palais-sur-Mer, n° C3931 ; T. confl., 17 mars 1949, Société Hôtel du Vieux Beffroi

Q153 ● Approfondi · Magistrat

Le juge judiciaire peut-il apprécier la légalité d'un acte administratif ?

En principe, depuis Septfonds (1923), le juge civil peut interpréter un acte réglementaire mais non en apprécier la légalité, ce qui impose une question préjudicielle au juge administratif ; le juge pénal, lui, peut interpréter et apprécier la légalité des actes réglementaires ou individuels lorsque la solution du procès pénal en dépend (article 111-5 du Code pénal). Depuis 2011, le juge civil peut lui-même écarter un acte administratif contraire au droit de l'Union, ou constater son illégalité au vu d'une jurisprudence établie, sans renvoi préjudiciel.

À citer : T. confl., 16 juin 1923, Septfonds ; article 111-5 du Code pénal ; T. confl., 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau c. INAPORC, n° C3828

Organisation judiciaire française

Q154 ● Base · Magistrat

Décrivez l'organisation des juridictions judiciaires.

En première instance, le tribunal judiciaire, issu de la fusion au 1er janvier 2020 des tribunaux d'instance et de grande instance, avec des juridictions spécialisées (conseils de prud'hommes, tribunaux de commerce, en partie expérimentés en tribunaux des activités économiques) ; au pénal, tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises et cour criminelle départementale. En second degré, 36 cours d'appel. Au sommet, la Cour de cassation, qui juge en droit et non en fait.

À citer : Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; code de l'organisation judiciaire

Q155 ● Base · Magistrat

Comment la Cour de cassation est-elle organisée ?

Elle comprend six chambres : trois chambres civiles, une chambre commerciale, financière et économique, une chambre sociale et une chambre criminelle. Elle peut statuer en chambre mixte, lorsqu'une affaire relève de plusieurs chambres ou a reçu des solutions divergentes, et en assemblée plénière, présidée par le premier président, lorsque l'affaire pose une question de principe ou après une résistance des juges du fond ; la juridiction de renvoi est alors liée sur le point de droit tranché. Elle rend aussi des avis sur saisine des juges du fond (article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire).

À citer : Articles L. 421-3 à L. 431-6 et L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire

Q156 ● Piège · Magistrat

La Cour de cassation est-elle un troisième degré de juridiction ?

Non : elle ne rejuge pas les faits, souverainement appréciés par les juges du fond ; elle contrôle la conformité des décisions aux règles de droit et assure l'unité d'interprétation de la loi sur le territoire. Elle casse ou rejette ; en cas de cassation, elle renvoie en principe devant une autre juridiction, sauf cassation sans renvoi quand elle peut statuer elle-même. Le contrôle de proportionnalité et la motivation enrichie ont toutefois rapproché son office de celui d'une cour suprême.

À citer : Article L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire ; article 604 du code de procédure civile

Q157 ● Approfondi · Magistrat

Quelle différence entre la cour d'assises et la cour criminelle départementale ?

La cour d'assises juge les crimes avec trois magistrats et un jury populaire de six jurés en premier ressort, neuf en appel. La cour criminelle départementale, généralisée au 1er janvier 2023, juge sans jury, avec cinq magistrats, les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion commis hors récidive (une large part des viols notamment) ; l'appel est porté devant une cour d'assises. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il n'existe pas de principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant le jury en matière criminelle.

À citer : Articles 380-16 à 380-22 du Code de procédure pénale ; loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ; Cons. const., 24 novembre 2023, n° 2023-1069/1070 QPC, M. Sékou D. et autre

Statut des magistrats, parquet et CSM

Q158 ● Base · Magistrat

Quelles garanties d'indépendance la Constitution accorde-t-elle aux magistrats du siège ?

L'article 64 fait du président de la République le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, assisté du Conseil supérieur de la magistrature, renvoie le statut à une loi organique (l'ordonnance du 22 décembre 1958) et proclame l'inamovibilité des magistrats du siège : aucune mutation, même en avancement, sans leur consentement. Les nominations du siège requièrent l'avis conforme du CSM, qui a même le pouvoir de proposition pour les postes les plus élevés ; la discipline est prononcée par le CSM statuant en conseil de discipline, sous le contrôle de cassation du Conseil d'État.

À citer : Articles 64 et 65 de la Constitution ; ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Q159 ● Approfondi · Magistrat

Comment le Conseil supérieur de la magistrature est-il composé depuis 2008 ?

Le président de la République ne le préside plus, ni le garde des Sceaux comme vice-président. La formation du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation, celle du parquet par le procureur général près cette cour ; chacune comprend cinq magistrats de la formation concernée et un de l'autre, un conseiller d'État, un avocat et six personnalités qualifiées, désignées à raison de deux chacune par le président de la République et les présidents des deux assemblées, de sorte que les magistrats y sont minoritaires. Depuis la loi organique de 2010, tout justiciable peut saisir le CSM d'une plainte disciplinaire.

À citer : Article 65 de la Constitution ; loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 ; loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010

Q160 ● Base · Magistrat

Les magistrats du parquet sont-ils indépendants ?

Ils appartiennent au même corps que les juges, mais l'article 5 de l'ordonnance de 1958 les place « sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des Sceaux » ; ils ne sont pas inamovibles, le CSM ne rend qu'un avis simple sur leur nomination et la sanction disciplinaire est décidée par le ministre. Le Conseil constitutionnel concilie leur indépendance avec l'article 20, le Gouvernement conduisant la politique pénale ; depuis la loi du 25 juillet 2013, les instructions individuelles sont interdites (article 30 du Code de procédure pénale). Et « si la plume est serve, la parole est libre » à l'audience (article 33).

À citer : Article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; articles 30 et 33 du Code de procédure pénale ; loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013 ; Cons. const., 8 décembre 2017, n° 2017-680 QPC, Union syndicale des magistrats

Q161 ● Piège · Magistrat

Le procureur général près la Cour de cassation est-il le chef des procureurs de France ?

Non, c'est un piège : il n'exerce pas l'action publique devant les juridictions du fond (sauf devant la Cour de justice de la République) et n'a aucune autorité hiérarchique sur les parquets. La chaîne hiérarchique va du garde des Sceaux aux procureurs généraux près les cours d'appel, puis aux procureurs de la République. Le parquet général de la Cour de cassation a une mission d'avis, dans l'intérêt de la loi, et son chef préside la formation parquet du CSM.

À citer : Articles 30, 35 et 36 du Code de procédure pénale ; article 65 de la Constitution

Le Conseil d'État

Q162 ● Base · Tout le jury

En quoi consiste la double fonction du Conseil d'État ?

Il est à la fois conseiller du Gouvernement, obligatoirement consulté sur les projets de loi, d'ordonnance et les décrets en Conseil d'État (articles 38 et 39 de la Constitution), et facultativement sur les propositions de loi depuis 2008, et juge administratif suprême, juge de cassation et parfois de premier et dernier ressort. Depuis 2015, ses avis sur les projets de loi sont en principe rendus publics. Il comprend des sections administratives, la section du contentieux et la section des études.

À citer : Articles 38 et 39 de la Constitution ; code de justice administrative, livre Ier

Q163 ● Approfondi · Universitaire

La double fonction du Conseil d'État n'est-elle pas contraire à l'impartialité exigée par l'article 6 de la Convention ?

La Cour européenne ne condamne pas le cumul en soi : elle a sanctionné le Luxembourg lorsque des conseillers ayant donné un avis sur un texte avaient ensuite jugé sa légalité (Procola), mais a validé le système français dès lors que les mêmes membres ne siègent pas successivement sur la même question (Sacilor-Lormines). Le Conseil d'État a organisé des règles de déport et de séparation des fonctions. Elle a aussi conduit à remplacer le « commissaire du gouvernement » par le « rapporteur public » en 2009, après l'arrêt Kress.

À citer : CEDH, 28 septembre 1995, Procola c. Luxembourg, n° 14570/89 ; CEDH, 9 novembre 2006, Sacilor-Lormines c. France, n° 65411/01 ; CEDH [GC], 7 juin 2001, Kress c. France, n° 39594/98

Q164 ● Base · Tout le jury

Pourquoi le chef du Conseil d'État s'appelle-t-il « vice-président », et qui l'est aujourd'hui ?

C'est un héritage du Consulat, où le chef de l'exécutif présidait le Conseil : aujourd'hui, l'article L. 121-1 du code de justice administrative confie la présidence au vice-président, le Premier ministre (ou, en son absence, le garde des Sceaux) pouvant seulement présider l'assemblée générale, ce qui est devenu exceptionnel. Depuis le décret du 6 mai 2026, c'est Marc Guillaume, ancien secrétaire général du Gouvernement et préfet de la région Île-de-France, qui a succédé à Didier-Roland Tabuteau. Lors de la rentrée du 9 septembre 2026, il a souligné l'explosion du contentieux administratif (de 257 000 à 370 000 requêtes nouvelles par an).

À citer : Article L. 121-1 du code de justice administrative ; décret du 6 mai 2026 portant nomination du vice-président du Conseil d'État

Culture judiciaire : les titulaires

Q165 ● Base · Magistrat

Qui sont aujourd'hui le premier président et le procureur général de la Cour de cassation ?

Le premier président est Christophe Soulard, ancien président de la chambre criminelle, en fonctions depuis 2022 après avoir succédé à Chantal Arens ; le procureur général est Rémy Heitz, ancien procureur de Paris, qui a succédé à François Molins en 2022. Ils président respectivement la formation du siège et celle du parquet du CSM. Au 3 octobre 2026, aucun changement n'est annoncé, mais ces postes évoluant avec les limites d'âge, c'est à vérifier la veille de l'épreuve.

À citer : Article 65 de la Constitution

Q166 ● Approfondi · Tout le jury

Qui préside le Conseil constitutionnel, et dans quelles conditions a-t-il été nommé ?

Richard Ferrand, ancien président de l'Assemblée nationale, nommé par le président de la République en février 2025 pour succéder à Laurent Fabius. Sa nomination n'a été acquise que de justesse : les votes négatifs des commissions des lois n'ont pas atteint, à une voix près, la majorité des trois cinquièmes qui permet de bloquer une nomination selon l'article 13. L'épisode a relancé le débat sur un mode de nomination trop politique et sur l'opportunité d'une majorité positive.

À citer : Article 13, dernier alinéa, et article 56 de la Constitution

Q167 ● Base · Tout le jury

Qui est le Défenseur des droits aujourd'hui ?

François-Noël Buffet, ancien sénateur et président de la commission des lois du Sénat, nommé en juillet 2026 au terme de la procédure de l'article 13 (avis validé par le Parlement le 21 juillet 2026) ; il succède à Claire Hédon, en fonctions depuis 2020. Le mandat est de six ans, non renouvelable et irrévocable (article 71-1). Piège de rentrée : ne plus citer Claire Hédon comme Défenseure des droits.

À citer : Article 71-1 de la Constitution ; loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011

Q168 ● Base · Tout le jury

Qui préside la Cour européenne des droits de l'homme ?

Mattias Guyomar, juge élu au titre de la France depuis 2020 et ancien membre du Conseil d'État, président de la Cour depuis le 30 mai 2025 ; c'est le premier Français à ce poste depuis Jean-Paul Costa (2007-2011). Le président est élu par la Cour plénière parmi ses juges. Pour la CJUE, le président est Koen Lenaerts (Belgique), réélu en 2024 : à vérifier la veille de l'épreuve.

À citer : Article 25 de la Convention européenne des droits de l'homme

Les autorités administratives indépendantes

Q169 ● Base · Universitaire

Qu'est-ce qu'une autorité administrative indépendante ?

C'est une autorité, dotée de pouvoirs (recommandation, régulation, parfois sanction), administrative, car agissant au nom de l'État, et indépendante, car soustraite au pouvoir hiérarchique du Gouvernement. Seul le législateur peut les créer et fixer leurs règles de composition et de fonctionnement, la loi organique et la loi du 20 janvier 2017 en ayant dressé la liste et le statut général ; certaines sont dotées de la personnalité morale (autorités publiques indépendantes). Lorsqu'elles sanctionnent, elles doivent respecter les garanties de l'article 16 de la Déclaration : impartialité, droits de la défense, séparation des fonctions de poursuite et de jugement.

À citer : Loi organique n° 2017-54 et loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 ; Cons. const., 26 juillet 1984, n° 84-173 DC ; Cons. const., 28 juillet 1989, n° 89-260 DC

Q170 ● Base · Tout le jury

Quelles sont les missions et les pouvoirs du Défenseur des droits ?

Créé par la révision de 2008 (article 71-1) et installé en 2011, il a absorbé le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la HALDE et la CNDS : il veille aux droits des usagers des services publics, aux droits de l'enfant, à la lutte contre les discriminations, à la déontologie des forces de sécurité, et oriente et protège les lanceurs d'alerte. Saisi gratuitement et directement par toute personne, il recommande, propose une médiation ou une transaction, et peut présenter des observations devant les juridictions, mais ne sanctionne pas. Ses recommandations ne sont pas des décisions faisant grief.

À citer : Article 71-1 de la Constitution ; loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ; CE, 22 mai 2019, n° 414410 ; CEDH, 26 juin 2025, Seydi et autres c. France, n° 35844/17

Q171 ● Piège · Avocat

Le Défenseur des droits a-t-il un pouvoir de sanction comparable à celui de la CNIL ?

Non, c'est la différence majeure : le Défenseur des droits est une magistrature d'influence, qui recommande, enquête et présente des observations, notamment devant la Cour européenne dans l'affaire des contrôles d'identité discriminatoires (Seydi). La CNIL, elle, dispose d'une formation restreinte qui prononce des sanctions pouvant atteindre 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires mondial en application du RGPD ; en 2026, elle a ainsi infligé une amende de près de 825 millions d'euros à Uber pour des décisions automatisées sans intervention humaine effective. Deux modèles : la persuasion et la répression administrative.

À citer : Article 83 du règlement (UE) 2016/679 (RGPD) ; loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; CEDH, 26 juin 2025, Seydi et autres c. France, n° 35844/17

Q172 ● Approfondi · Magistrat

Que fait le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ?

Institué par la loi du 30 octobre 2007 pour mettre en œuvre le protocole facultatif à la Convention des Nations unies contre la torture (mécanisme national de prévention), il visite à tout moment prisons, locaux de garde à vue, centres de rétention, hôpitaux psychiatriques et centres éducatifs fermés, et publie rapports, avis et recommandations, y compris en urgence au Journal officiel (article 9), comme en septembre 2026 sur l'attente des patients psychiatriques aux urgences. Ses rapports servent désormais de preuve dans le contentieux des référés. Dominique Simonnot, nommée en octobre 2020 pour six ans non renouvelables, arrive en fin de mandat en octobre 2026 : le nom de son successeur est à vérifier.

À citer : Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 ; Protocole facultatif à la Convention contre la torture du 18 décembre 2002

Point non confirmé par une source primaire au 3 octobre 2026 : à revérifier la veille de l'épreuve.

Q173 ● Approfondi · Avocat

Qu'est-ce que l'Arcom, et pourquoi a-t-on parlé d'elle à propos de C8 ?

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est née le 1er janvier 2022 de la fusion du CSA et de l'Hadopi ; son collège de neuf membres comprend un président nommé par le président de la République, trois membres désignés par chaque président d'assemblée, un conseiller d'État et un magistrat de la Cour de cassation. Elle garantit la liberté de communication et le pluralisme, sanctionne les éditeurs et attribue les fréquences. Le non-renouvellement des fréquences de C8 et NRJ12, validé par le Conseil d'État le 19 février 2025, a illustré la tension entre régulation du pluralisme et liberté d'expression.

À citer : Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée par la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 ; CE, 19 février 2025, Sociétés NRJ 12 et C8, n° 499823

Q174 ● Piège · Universitaire

La CNCDH est-elle une autorité administrative indépendante ?

Non : elle ne figure pas dans la liste de la loi du 20 janvier 2017 et ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel ; c'est l'institution nationale des droits de l'homme française, accréditée au statut A au regard des Principes de Paris de 1993. Héritière d'une commission créée en 1947 à l'initiative de René Cassin, consacrée par la loi du 5 mars 2007, elle rend au Gouvernement des avis sur toutes les questions de droits de l'homme, en toute indépendance, et est rapporteur national sur le racisme et la traite. Son influence est de nature consultative et morale.

À citer : Loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 ; Principes de Paris (résolution 48/134 de l'Assemblée générale des Nations unies, 20 décembre 1993)

La Cour européenne des droits de l'homme

Q175 ● Base · Tout le jury

Comment la Cour européenne des droits de l'homme est-elle organisée ?

Elle compte autant de juges que d'États parties, soit 46 depuis l'exclusion de la Russie (qui a cessé d'être partie le 16 septembre 2022), élus par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur une liste de trois candidats pour un mandat de neuf ans non renouvelable. Elle statue en juge unique (irrecevabilités manifestes), en comité de trois juges (irrecevabilités et affaires relevant d'une jurisprudence bien établie), en chambre de sept juges et en Grande Chambre de dix-sept juges, sur dessaisissement ou sur renvoi demandé dans les trois mois d'un arrêt de chambre. Elle siège à Strasbourg ; la juridiction obligatoire et la requête individuelle directe datent du Protocole n° 11 (1998), qui a supprimé la Commission.

À citer : Articles 20 à 31 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Protocole n° 11 (1998) ; Protocole n° 14 (entré en vigueur le 1er juin 2010)

Q176 ● Base · Avocat

Quelles sont les conditions de recevabilité d'une requête individuelle devant la Cour de Strasbourg ?

L'article 35 exige l'épuisement des voies de recours internes, ce qui en France suppose en principe un pourvoi devant la Cour de cassation ou le Conseil d'État ; l'introduction dans un délai de quatre mois à compter de la décision interne définitive ; une requête non anonyme, non substantiellement identique à une requête déjà examinée, non incompatible avec la Convention, non manifestement mal fondée et non abusive ; enfin un préjudice important, depuis le Protocole n° 14. Le requérant doit se prétendre victime d'une violation par un État partie (article 34).

À citer : Articles 34 et 35 de la Convention européenne des droits de l'homme

Q177 ● Piège · Avocat

Le délai pour saisir la Cour européenne est-il de six mois ?

Plus depuis le 1er février 2022 : le Protocole n° 15, entré en vigueur le 1er août 2021, l'a réduit à quatre mois. Le même protocole a inscrit dans le préambule de la Convention les principes de subsidiarité et de marge nationale d'appréciation, supprimé la possibilité pour une partie de s'opposer au dessaisissement au profit de la Grande Chambre et fixé une limite d'âge pour les candidats juges (moins de 65 ans à la date de la liste). Erreur fréquente chez les candidats : citer encore le délai de six mois.

À citer : Protocole n° 15 portant amendement à la Convention européenne des droits de l'homme (entré en vigueur le 1er août 2021) ; article 35 § 1 de la Convention

Q178 ● Approfondi · Universitaire

Qu'est-ce qu'un arrêt pilote ?

C'est une technique, d'abord prétorienne puis codifiée à l'article 61 du règlement de la Cour en 2011, par laquelle la Cour identifie un problème structurel à l'origine de nombreuses requêtes répétitives, indique à l'État les mesures générales à adopter et peut geler l'examen des requêtes similaires. Le premier est Broniowski c. Pologne (2004), sur l'indemnisation des biens abandonnés au-delà du Boug. Pour la France, J.M.B. c. France (2020) n'est pas formellement un arrêt pilote, mais recommande, sur le fondement de l'article 46, des mesures générales contre la surpopulation carcérale.

À citer : CEDH [GC], 22 juin 2004, Broniowski c. Pologne, n° 31443/96 ; article 61 du règlement de la Cour ; CEDH, 30 janvier 2020, J.M.B. et autres c. France, n° 9671/15

Q179 ● Piège · Avocat

Une condamnation de la France par la Cour européenne annule-t-elle la décision nationale ?

Non : les arrêts sont déclaratoires et obligatoires pour l'État (article 46), mais dépourvus d'effet exécutoire en droit interne. La Cour peut allouer une satisfaction équitable (article 41) ; l'État choisit les mesures individuelles et générales, sous la surveillance du Comité des ministres. En France, un réexamen est possible en matière pénale depuis la loi du 15 juin 2000 et, en matière civile d'état des personnes, depuis la loi du 18 novembre 2016, devant la Cour de révision et de réexamen.

À citer : Articles 41 et 46 de la Convention européenne des droits de l'homme ; articles 622-1 et suivants du Code de procédure pénale ; article L. 452-1 du code de l'organisation judiciaire

Q180 ● Approfondi · Universitaire

Comment est surveillée l'exécution des arrêts, et que se passe-t-il si un État refuse de s'y conformer ?

Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe surveille l'exécution : l'État présente un plan puis un bilan d'action, et une résolution finale clôt l'affaire. Depuis le Protocole n° 14, le Comité peut, à la majorité des deux tiers, saisir la Cour d'un recours en manquement (article 46 § 4) : utilisé seulement contre l'Azerbaïdjan (Ilgar Mammadov, 2019) et la Turquie (Kavala, 2022), il ne débouche sur aucune sanction pécuniaire. L'inexécution prolongée (Hirst, pour le vote des détenus au Royaume-Uni, dont la surveillance n'a été close qu'en 2018 après des aménagements minimes) montre la dépendance du système à la bonne foi des États.

À citer : Article 46 §§ 2 à 5 de la Convention ; CEDH [GC], 29 mai 2019, Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan, n° 15172/13 ; CEDH [GC], 11 juillet 2022, Kavala c. Türkiye, n° 28749/18 ; CEDH [GC], 6 octobre 2005, Hirst c. Royaume-Uni (n° 2), n° 74025/01

Q181 ● Approfondi · Magistrat

Qu'est-ce que la procédure d'avis consultatif du Protocole n° 16 ?

Entré en vigueur le 1er août 2018, il permet aux plus hautes juridictions désignées par chaque État (en France : Conseil d'État, Cour de cassation et Conseil constitutionnel) de demander à la Cour un avis sur une question de principe relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, dans une affaire pendante. Un collège de cinq juges filtre la demande, la Grande Chambre rend l'avis, qui n'est pas contraignant. La Cour de cassation a été la première à l'utiliser, sur la filiation de l'enfant né de GPA à l'égard de la mère d'intention (avis du 10 avril 2019).

À citer : Protocole n° 16 à la Convention (entré en vigueur le 1er août 2018) ; Cass. ass. plén., 5 octobre 2018, n° 10-19.053 ; CEDH [GC], avis consultatif du 10 avril 2019, n° P16-2018-001

Q182 ● Approfondi · Tout le jury

La Cour européenne n'est-elle pas débordée ? Quelques chiffres ?

Au 31 décembre 2025, 53 450 requêtes étaient pendantes, en baisse de 11 % sur l'année, dont plus d'un tiers concernant la Turquie, puis la Russie, l'Ukraine, la Pologne et l'Italie ; environ 82 % des requêtes traitées sont déclarées irrecevables ou rayées du rôle. Le juge unique, les comités et les arrêts pilotes ont été les réponses à l'engorgement des années 2010 (plus de 150 000 requêtes pendantes en 2011). Le traitement des mesures provisoires de l'article 39 reste un contentieux de flux, notamment en matière d'éloignement des étrangers.

À citer : Article 39 du règlement de la Cour ; Analyse statistique de la Cour européenne des droits de l'homme pour 2025 (janvier 2026)

La Cour de justice de l'Union européenne

Q183 ● Base · Tout le jury

Qu'est-ce que le renvoi préjudiciel, et quand est-il obligatoire ?

L'article 267 TFUE permet à toute juridiction nationale d'interroger la Cour de justice sur l'interprétation du droit de l'Union ou la validité d'un acte de l'Union ; c'est un dialogue de juge à juge, non une voie de recours des parties. Le renvoi est obligatoire pour les juridictions statuant en dernier ressort, sauf si la question n'est pas pertinente, si elle a déjà été tranchée (acte éclairé) ou si la réponse s'impose avec évidence (acte clair), selon la jurisprudence CILFIT précisée en 2021 ; il l'est aussi pour toute juridiction qui envisage d'écarter un acte de l'Union pour invalidité. Depuis le 1er octobre 2024, le Tribunal peut statuer à titre préjudiciel dans six matières techniques.

À citer : Article 267 TFUE ; CJCE, 6 octobre 1982, CILFIT, 283/81 ; CJUE, gr. ch., 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management, C-561/19 ; règlement (UE, Euratom) 2024/2019 du 11 avril 2024

Q184 ● Piège · Avocat

Un particulier peut-il saisir la Cour de justice pour une violation de ses droits fondamentaux par la France ?

Non : contrairement à la Cour européenne des droits de l'homme, il n'existe pas de recours individuel contre un État membre. Le recours en manquement (articles 258 à 260 TFUE) est réservé à la Commission ou à un autre État, et peut déboucher sur une somme forfaitaire et une astreinte. Le particulier peut seulement contester un acte de l'Union par le recours en annulation, à condition d'être « directement et individuellement » concerné selon la formule restrictive de Plaumann, ou obtenir de son juge national un renvoi préjudiciel.

À citer : Articles 258 à 260 et 263 TFUE ; CJCE, 15 juillet 1963, Plaumann, 25/62 ; CJCE, 12 juillet 2005, Commission c. France, C-304/02

Q185 ● Approfondi · Avocat

Quand la Charte des droits fondamentaux de l'Union s'applique-t-elle aux États membres ?

Selon son article 51, « uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union » ; la Cour de justice interprète largement cette notion comme visant toute situation entrant dans le champ d'application du droit de l'Union. Depuis le traité de Lisbonne (1er décembre 2009), la Charte a la même valeur juridique que les traités (article 6 TUE). En dehors de ce champ, c'est la Convention européenne, et non la Charte, qui s'applique : piège classique de l'invocation de la Charte dans un litige purement interne.

À citer : Article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; article 6 § 1 TUE ; CJUE, gr. ch., 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10

Q186 ● Approfondi · Magistrat

Comment la Cour de justice protège-t-elle l'indépendance des juges nationaux ?

Par l'article 19 § 1, second alinéa, TUE, qui oblige les États à établir les voies de recours nécessaires à une protection juridictionnelle effective, combiné avec l'article 47 de la Charte : tout juge susceptible d'appliquer le droit de l'Union doit être indépendant. Inaugurée à propos de la réduction des salaires des juges portugais (2018), cette jurisprudence a fondé une série de condamnations de la Pologne, notamment sur le régime disciplinaire des juges et la loi dite « muselière » (5 juin 2023), avec des astreintes d'un montant inédit. L'État de droit devient ainsi justiciable.

À citer : Article 19 § 1 TUE ; article 47 de la Charte ; CJUE, gr. ch., 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16 ; CJUE, gr. ch., 15 juillet 2021, Commission c. Pologne, C-791/19 ; CJUE, gr. ch., 5 juin 2023, Commission c. Pologne, C-204/21

Q187 ● Approfondi · Universitaire

Pourquoi l'Union européenne n'a-t-elle toujours pas adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme ?

Le traité de Lisbonne impose l'adhésion (article 6 § 2 TUE), mais la Cour de justice a jugé le premier projet d'accord incompatible avec les traités dans son avis 2/13 du 18 décembre 2014, au nom de l'autonomie du droit de l'Union, de la confiance mutuelle et de son monopole d'interprétation. Les négociations ont repris et un nouveau projet a été finalisé en 2023, mais l'adhésion n'est pas effective. En attendant, Strasbourg applique une présomption de protection équivalente (Bosphorus, 2005).

À citer : Article 6 § 2 TUE ; CJUE, avis 2/13, 18 décembre 2014 ; CEDH [GC], 30 juin 2005, Bosphorus c. Irlande, n° 45036/98

Comités onusiens et protection politique internationale

Q188 ● Base · Universitaire

Les comités des Nations unies sont-ils des juridictions ?

Non : ce sont des organes de traités composés d'experts indépendants (dix-huit pour le Comité des droits de l'homme du Pacte international relatif aux droits civils et politiques), qui examinent les rapports périodiques des États, adoptent des observations générales et, si l'État l'a accepté par protocole ou déclaration, reçoivent des communications individuelles après épuisement des voies internes. Leurs « constatations » ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée et ne sont assorties d'aucune sanction : leur force repose sur la bonne foi des États. On parle de fonction quasi juridictionnelle.

À citer : Article 28 et article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; Premier Protocole facultatif au Pacte

Q189 ● Piège · Universitaire

Que répondez-vous à l'affirmation selon laquelle la France respecte toujours ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme ?

Il faut nuancer : en 2018, le Comité des droits de l'homme a constaté que l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public méconnaissait la liberté de manifester sa religion et constituait une discrimination croisée (Yaker c. France), alors que la Cour européenne l'avait validée en 2014 au nom du « vivre ensemble » (S.A.S. c. France) ; la France n'a pas modifié sa loi. Le même Comité a critiqué la solution Baby-Loup. Ces divergences révèlent un conflit d'obligations entre organes et la faible portée contraignante des constatations onusiennes, que les juges français refusent de tenir pour obligatoires.

À citer : Comité des droits de l'homme, constatations, 2018, Sonia Yaker c. France, communication n° 2747/2016 ; Comité des droits de l'homme, constatations, 2018, F. A. c. France, communication n° 2662/2015 ; CEDH [GC], 1er juillet 2014, S.A.S. c. France, n° 43835/11

Q190 ● Piège · Tout le jury

Quelle différence entre le Comité des droits de l'homme et le Conseil des droits de l'homme ?

Le Comité est un organe conventionnel d'experts indépendants qui surveille l'application du Pacte de 1966. Le Conseil des droits de l'homme, créé en 2006 pour remplacer la Commission des droits de l'homme, est un organe intergouvernemental de 47 États élus par l'Assemblée générale, siégeant à Genève, qui conduit l'examen périodique universel et désigne des rapporteurs spéciaux ; il est politique et ses actes ne sont pas contraignants. Le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, créé en 1993, coordonne l'action des Nations unies.

À citer : Résolution 60/251 de l'Assemblée générale des Nations unies du 15 mars 2006 ; résolution 48/141 de l'Assemblée générale du 20 décembre 1993

Q191 ● Piège · Tout le jury

Le Conseil de l'Europe, ce n'est que la Cour de Strasbourg ?

Non : il comprend aussi le Comité des ministres, qui surveille l'exécution des arrêts, l'Assemblée parlementaire, qui élit les juges, le Commissaire aux droits de l'homme (créé en 1999, élu pour six ans non renouvelables, pouvant intervenir comme tiers devant la Cour selon l'article 36 § 3 de la Convention), la Commission de Venise (Commission européenne pour la démocratie par le droit, 1990), qui rend des avis sur les réformes constitutionnelles et l'État de droit, ainsi que le Comité européen des droits sociaux et le CPT. À ne pas confondre avec le Conseil européen ni le Conseil de l'Union européenne.

À citer : Article 36 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; résolution (99)50 du Comité des ministres du 7 mai 1999 ; résolution (90)6 du Comité des ministres

Cours régionales et justice pénale internationale

Q192 ● Approfondi · Universitaire

Existe-t-il des équivalents de la Cour européenne des droits de l'homme sur les autres continents ?

Oui en Amérique et en Afrique, non en Asie. La Cour interaméricaine (San José, sept juges, Convention américaine de 1969 en vigueur en 1978) n'est saisie que par les États ou la Commission interaméricaine, filtre obligatoire ; elle a forgé la répression des disparitions forcées (Velásquez Rodríguez, 1988) et impose aux juges nationaux un « contrôle de conventionnalité ». La Cour africaine (Arusha, onze juges, Protocole de Ouagadougou de 1998 en vigueur en 2004) n'est accessible aux individus que dans les États ayant fait la déclaration de l'article 34 § 6, que plusieurs ont retirée ; la Cour arabe n'est jamais entrée en fonction.

À citer : Convention américaine relative aux droits de l'homme du 22 novembre 1969 ; Protocole relatif à la Charte africaine portant création de la Cour africaine (1998) ; Cour IDH, 29 juillet 1988, Velásquez Rodríguez c. Honduras ; Cour ADHP, 5 décembre 2014, Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso

Q193 ● Approfondi · Tout le jury

Quelle différence entre la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice ?

La CIJ, organe judiciaire principal des Nations unies, juge des différends entre États et rend des avis consultatifs (ainsi sur les obligations climatiques des États en juillet 2025) ; elle ne juge pas des individus. La CPI, créée par le Statut de Rome du 17 juillet 1998, en vigueur le 1er juillet 2002, juge des personnes pour génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crime d'agression, selon un principe de complémentarité : elle n'intervient que si les États n'ont pas la volonté ou la capacité de poursuivre. Toutes deux siègent à La Haye. La CPI traverse une crise : sanctions américaines contre ses juges et procureurs en 2025, et révocation de son procureur Karim Khan par l'Assemblée des États parties le 24 juillet 2026.

À citer : Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998, articles 5 et 17 ; Statut de la Cour internationale de justice

CHAPITRE 5 · Q194 à Q278 · 85 questions

Droits civils (I) : la personne, la sûreté et le procès

Droit à la vie et fin de vie, intégrité et bioéthique, torture et traitements inhumains, esclavage, liberté et sûreté, procès équitable, garanties pénales, justice pénale et prison.

Le droit à la vie

Q194 ● Base · Universitaire

Le droit à la vie est-il un droit absolu ?

Non : il est indérogeable, en ce qu'il ne peut être suspendu en cas de guerre ou de danger public, sauf pour les décès résultant d'actes licites de guerre (article 15 § 2), mais il n'est pas absolu. L'article 2 § 2 admet la mort résultant d'un recours à la force « absolument nécessaire » pour assurer la défense contre une violence illégale, effectuer une arrestation régulière ou empêcher une évasion, ou réprimer une émeute. Le contraste est avec l'article 3, qui ne souffre aucune exception : la Cour contrôle donc strictement la nécessité absolue et la préparation de l'opération, comme dans McCann, où trois membres de l'IRA avaient été abattus à Gibraltar.

À citer : Art. 2 et 15 § 2 CEDH ; CEDH [GC], 27 septembre 1995, McCann et autres c. Royaume-Uni, n° 18984/91

Q195 ● Piège · Universitaire

La Constitution française consacre-t-elle un droit à la vie ?

Pas expressément : la Constitution ne contient que l'article 66-1 (« Nul ne peut être condamné à la peine de mort »), et le Conseil constitutionnel n'a jamais érigé de droit à la vie autonome ; il a refusé en 1975 d'examiner l'IVG au regard de l'article 2 de la Convention et, en 1994, a rattaché la protection de l'être humain au principe de sauvegarde de la dignité, laissant au législateur le soin de fixer l'étendue de la protection de l'embryon. Le juge administratif, lui, qualifie le droit à la vie de liberté fondamentale au sens du référé-liberté. Réponse attendue : protection réelle mais de rang législatif et conventionnel, la valeur constitutionnelle passant par la dignité.

À citer : Art. 66-1 C. ; Cons. const., 15 janvier 1975, n° 74-54 DC ; Cons. const., 27 juillet 1994, n° 94-343/344 DC ; CE, ord., 13 août 2013, Commune de Saint-Leu, n° 370902

Q196 ● Piège · Magistrat

Un conducteur ivre provoque un accident qui entraîne la mort d'un fœtus de six mois. Peut-il être poursuivi pour homicide involontaire ?

Non : l'assemblée plénière juge que le principe de légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination d'homicide involontaire soit étendue à l'enfant à naître, dont le régime relève de textes particuliers. La Cour européenne, saisie dans Vo c. France, a refusé de dire si l'enfant à naître est une « personne » au sens de l'article 2 : le point de départ du droit à la vie relève de la marge d'appréciation, et même à supposer l'article 2 applicable, une action en responsabilité civile suffisait. Le piège est de confondre l'émotion légitime et la qualification pénale : seule une loi pourrait créer une incrimination spécifique.

À citer : Art. 111-4 C. pén. ; Cass. ass. plén., 29 juin 2001, n° 99-85.973 ; CEDH [GC], 8 juillet 2004, Vo c. France, n° 53924/00

Q197 ● Base · Tout le jury

Retracez les étapes de l'abolition de la peine de mort en droit français.

La loi du 9 octobre 1981, portée par Robert Badinter, abolit la peine de mort ; la France ratifie ensuite le Protocole n° 6 (abolition en temps de paix). Saisi des engagements relatifs au deuxième Protocole facultatif au Pacte de 1966, qui ne comporte pas de clause de dénonciation, le Conseil constitutionnel juge en 2005 qu'il porte atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale : il faut réviser la Constitution. La loi constitutionnelle du 23 février 2007 insère l'article 66-1, ce qui permet la ratification du deuxième Protocole et du Protocole n° 13 (abolition en toutes circonstances). L'abolition est ainsi devenue irréversible sur les plans constitutionnel et international.

À citer : Loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 ; Cons. const., 13 octobre 2005, n° 2005-524/525 DC ; loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007 (art. 66-1 C.) ; Protocoles n° 6 et n° 13 à la CEDH

Q198 ● Approfondi · Magistrat

La France peut-elle extrader ou expulser une personne vers un État où elle encourt la peine de mort ?

Non. Dès 1989, la Cour juge que l'attente dans le « couloir de la mort » constitue un traitement inhumain, de sorte que l'extradition engage la responsabilité de l'État qui livre (Soering). Depuis l'abolition en toutes circonstances par le Protocole n° 13 et la pratique quasi unanime des États, la Cour considère que la peine capitale elle-même est devenue incompatible avec les articles 2 et 3 (Al-Saadoon et Mufdhi). En pratique, l'extradition n'est possible que si l'État requérant donne des assurances suffisantes et vérifiables que la peine ne sera ni requise ni exécutée.

À citer : CEDH, 7 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni, n° 14038/88 ; CEDH, 8 novembre 2005, Bader et Kanbor c. Suède, n° 13284/04 ; CEDH, 2 mars 2010, Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, n° 61498/08

Q199 ● Approfondi · Avocat

Dans quels cas un policier peut-il faire usage de son arme, et comment la Cour européenne contrôle-t-elle ces situations ?

L'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi du 28 février 2017, aligne policiers et gendarmes : usage de l'arme en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, dans cinq hypothèses (atteintes à la vie ou à l'intégrité, défense d'un lieu, évasion, véhicules dont les occupants refusent d'obtempérer et sont susceptibles de porter atteinte à la vie d'autrui, périple meurtrier). La Cour contrôle la nécessité absolue et la préparation de l'opération : la France a été condamnée pour un tir sur un véhicule en fuite dont les occupants n'étaient soupçonnés que d'atteintes aux biens (Toubache). Le débat contemporain, ravivé par la mort de Nahel M. en juin 2023, porte sur l'imprécision du 4° relatif aux refus d'obtempérer.

À citer : Art. L. 435-1 CSI (loi n° 2017-258 du 28 février 2017) ; art. 122-5 C. pén. ; CEDH, 17 avril 2014, Guerdner et autres c. France, n° 68780/10 ; CEDH, 7 juin 2018, Toubache c. France, n° 19510/15

Q200 ● Base · Magistrat

Qu'est-ce que le volet procédural de l'article 2 ?

C'est l'obligation, dégagée dans McCann, de mener d'office une enquête officielle effective dès qu'un décès suspect survient, en particulier du fait d'agents de l'État : enquête prompte, indépendante, approfondie, permettant d'identifier et le cas échéant de sanctionner les responsables, et associant les proches. Il s'agit d'une obligation de moyens et non de résultat ; en cas de disparition forcée, elle est continue tant que le sort de la personne n'est pas élucidé (Varnava). Illustration récente : la Cour a condamné l'Arménie le 17 septembre 2026 pour avoir clos sur la thèse du suicide l'enquête sur la mort d'un appelé, sans expliquer les lacunes du dossier (Margaryan).

À citer : CEDH [GC], 30 mars 2016, Armani Da Silva c. Royaume-Uni, n° 5878/08 ; CEDH [GC], 18 septembre 2009, Varnava et autres c. Turquie, n° 16064/90 ; CEDH, 17 septembre 2026, Margaryan c. Arménie, n° 54266/17

Q201 ● Base · Universitaire

Citez des obligations positives matérielles découlant de l'article 2.

L'État doit d'abord se doter d'un cadre législatif et administratif dissuasif, puis prendre des mesures opérationnelles lorsque les autorités savaient ou auraient dû savoir qu'existait un risque réel et immédiat pour la vie d'une personne identifiée (critère Osman, apprécié sans imposer de fardeau excessif). Le terrain s'est élargi aux risques industriels (explosion d'une décharge dans Öneryıldız), aux violences conjugales (Talpis c. Italie) et à la pollution environnementale grave : en 2025, l'inaction des autorités face à la « Terre des feux » en Campanie a conduit à une violation de l'article 2 assortie d'un arrêt pilote.

À citer : CEDH, 28 octobre 1998, Osman c. Royaume-Uni, n° 23452/94 ; CEDH [GC], 30 novembre 2004, Öneryıldız c. Turquie, n° 48939/99 ; CEDH, 2 mars 2017, Talpis c. Italie, n° 41237/14 ; CEDH, 30 janvier 2025, Cannavacciuolo et autres c. Italie, n° 51567/14 et autres

Q202 ● Piège · Universitaire

Dans l'affaire des Aînées pour le climat, la Suisse a-t-elle été condamnée pour violation du droit à la vie ?

Non, et c'est le piège : la Grande Chambre a examiné les griefs sous l'angle de l'article 8, qui garantit une protection effective contre les effets néfastes graves du changement climatique sur la vie, la santé et la qualité de vie, et a conclu à la violation des articles 8 et 6 § 1, sans statuer sur le fondement de l'article 2. L'article 2 peut en revanche jouer en matière environnementale lorsque le risque pour la vie est réel, grave et connu des autorités, comme l'a montré l'arrêt Cannavacciuolo de 2025.

À citer : CEDH [GC], 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20 ; CEDH, 30 janvier 2025, Cannavacciuolo et autres c. Italie

Q203 ● Approfondi · Tout le jury

La mort de Rémi Fraisse à Sivens a abouti à un non-lieu pour le gendarme. Pourquoi la France a-t-elle pourtant été condamnée ?

Parce que l'article 2 ne juge pas la faute pénale d'un individu mais le système : dans l'arrêt du 27 février 2025, la Cour retient une violation matérielle de l'article 2 tenant aux lacunes du cadre juridique et administratif de l'usage de la force, en particulier des grenades offensives OF-F1, insuffisamment encadrées, et aux défaillances de l'encadrement dans la préparation et la conduite de l'opération de maintien de l'ordre. La responsabilité est structurelle : l'État répond de l'organisation, de la formation et du commandement, indépendamment de l'irresponsabilité pénale de l'agent.

À citer : Art. 2 CEDH ; CEDH, 27 février 2025, Fraisse et autres c. France

Fin de vie et aide à mourir

Q204 ● Base · Tout le jury

Que prévoit la loi du 18 août 2026 relative au droit à l'aide à mourir ?

Elle crée un droit à l'aide à mourir, défini comme la possibilité de recourir à une substance létale pour se l'administrer soi-même ou, si l'on n'en est pas physiquement capable, se la faire administrer par un médecin ou un infirmier. L'accès suppose cinq conditions cumulatives : majorité, nationalité française ou résidence stable et régulière, affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, souffrance réfractaire ou insupportable, aptitude à manifester une volonté libre et éclairée. La procédure est collégiale, le médecin statue dans un délai de quinze jours, un délai de réflexion d'au moins deux jours précède la confirmation, une clause de conscience protège les soignants et une commission assure un contrôle a posteriori ; l'entrée en vigueur effective dépend de décrets.

À citer : Loi n° 2026-794 du 18 août 2026 relative au droit à l'aide à mourir ; art. L. 1111-12-1 et L. 1111-12-2 CSP

Q205 ● Base · Universitaire

Que décide le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 août 2026 sur l'aide à mourir ?

Il déclare la loi conforme, sans aucune censure, sous trois réserves d'interprétation : le médecin doit prendre en compte les observations de la personne chargée de la protection d'un majeur protégé ; le pharmacien bénéficie d'une clause de conscience que la loi ne lui accordait pas ; un établissement privé peut refuser la pratique incompatible avec ses missions, à condition que d'autres établissements répondent aux besoins locaux. Le raisonnement rattache la loi à la liberté personnelle (articles 1er, 2 et 4 de la Déclaration de 1789) et au droit à une fin de vie digne, puis vérifie seulement l'existence de « garanties appropriées », en refusant de substituer son appréciation à celle du législateur, selon la formule de 1975.

À citer : Cons. const., 14 août 2026, n° 2026-910 DC, Loi relative au droit à l'aide à mourir ; Cons. const., 15 janvier 1975, n° 74-54 DC ; art. 62 al. 3 C.

Q206 ● Piège · Universitaire

Le Conseil constitutionnel a donc reconnu un droit constitutionnel à mourir ?

Non : il a jugé qu'une loi organisant l'aide à mourir n'est pas contraire à la Constitution, ce qui est tout autre chose que de dire que la Constitution l'exige ; la différence entre « permis » et « garanti » est l'essentiel de la décision. Un législateur futur pourrait donc revenir sur ce choix sans encourir de censure de principe. De même, le Conseil avait jugé le 17 juin 2026 qu'une proposition de référendum d'initiative partagée visant à exclure la « provocation active de la mort » de la notion de soin ne relevait pas des objets de l'article 11 : la fin de vie est restée l'affaire du Parlement.

À citer : Cons. const., 14 août 2026, n° 2026-910 DC ; Cons. const., 17 juin 2026, n° 2026-7 RIP ; art. 11 C.

Q207 ● Base · Magistrat

Distinguez arrêt des traitements, sédation profonde et continue, et aide à mourir.

La loi Leonetti du 22 avril 2005 interdit l'obstination déraisonnable et permet de limiter ou d'arrêter des traitements inutiles, disproportionnés ou n'ayant pour effet que le maintien artificiel de la vie, au besoin après procédure collégiale. La loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 qualifie la nutrition et l'hydratation artificielles de traitements, rend les directives anticipées contraignantes et crée un droit à une sédation profonde et continue jusqu'au décès : on soulage et on laisse la maladie suivre son cours. La loi de 2026 franchit un seuil différent en autorisant l'administration d'une substance létale, sous forme d'auto-administration ou, à défaut, par un soignant : on ne laisse plus mourir, on aide à mourir.

À citer : Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 ; loi n° 2016-87 du 2 février 2016 ; art. L. 1110-5, L. 1110-5-1 et L. 1110-5-2 CSP ; loi n° 2026-794 du 18 août 2026

Q208 ● Approfondi · Avocat

Un médecin peut-il écarter des directives anticipées qui demandent la poursuite des traitements ?

Oui, dans un cas : l'article L. 1111-11 du code de la santé publique permet de ne pas les appliquer lorsqu'elles apparaissent « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale », à l'issue d'une procédure collégiale. Le Conseil constitutionnel a jugé ces termes ni imprécis ni ambigus, eu égard au recours effectif devant le juge. La Cour européenne a confirmé dans Medmoune c. France (5 février 2026) qu'il n'y a pas violation de l'article 2 : cadre législatif compatible, famille associée au processus, contrôle juridictionnel contradictoire et motivé en référé.

À citer : Art. L. 1111-11 CSP ; Cons. const., 10 novembre 2022, n° 2022-1022 QPC ; CEDH, 5 février 2026, Medmoune c. France, n° 55026/22

Q209 ● Approfondi · Universitaire

La Convention européenne impose-t-elle ou interdit-elle l'aide à mourir ?

Ni l'un ni l'autre. L'article 2 ne peut être lu comme conférant un droit à mourir (Pretty, 2002), mais le choix des conditions de sa fin de vie relève de l'autonomie personnelle protégée par l'article 8 (Pretty ; Haas c. Suisse, 2011) ; faute de consensus européen, la marge nationale d'appréciation est large, et l'interdiction hongroise a été jugée conforme (Karsai, 2024). Mais lorsqu'un État autorise l'euthanasie, il est jugé sur ses garanties : la Belgique a été condamnée sur le volet procédural de l'article 2 parce que le contrôle a posteriori manquait d'indépendance (Mortier). La commission de contrôle française est donc placée d'emblée sous le regard de Strasbourg.

À citer : CEDH, 29 avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni, n° 2346/02 ; CEDH, 20 janvier 2011, Haas c. Suisse, n° 31322/07 ; CEDH, 4 octobre 2022, Mortier c. Belgique, n° 78017/17 ; CEDH, 13 juin 2024, Dániel Karsai c. Hongrie, n° 32312/23

Q210 ● Approfondi · Tout le jury

Dans l'affaire Lambert, qui a eu le dernier mot : le juge ou le médecin ?

Le médecin, sous le contrôle du juge administratif. Le Conseil d'État, statuant en assemblée en référé, a exercé un contrôle complet, avec expertise, sur la décision collégiale d'arrêt des traitements (2014), et la Cour européenne a jugé le dispositif conforme à l'article 2 (2015). Le piège est l'épisode de mai 2019 : la cour d'appel de Paris avait ordonné la reprise des traitements au nom de la voie de fait, pour respecter une demande de mesures provisoires du Comité des Nations unies pour les droits des personnes handicapées ; l'assemblée plénière a cassé sans renvoi, faute de voie de fait et ces mesures étant dépourvues de caractère contraignant.

À citer : CE, ass., 24 juin 2014, Mme Lambert et autres, n° 375081 ; CEDH [GC], 5 juin 2015, Lambert et autres c. France, n° 46043/14 ; CE, 24 avril 2019, n° 428117 ; Cass. ass. plén., 28 juin 2019, n° 19-17.330

Q211 ● Approfondi · Universitaire

L'aide à mourir ne rompt-elle pas avec la conception de la dignité retenue depuis Morsang-sur-Orge ?

Il faut distinguer deux usages de la dignité. La dignité-limite, objective, protège la personne contre sa propre réification au profit d'autrui (lancer de nain, marchandisation du corps) et rend son consentement indifférent ; la dignité-fondement, liée à l'autonomie depuis Pretty, porte sur le rapport de la personne à sa propre fin. La décision 2026-910 DC fait place à la seconde : invoquée contre le texte, la dignité n'a pas fait obstacle à la loi, le Conseil relevant que le législateur a entendu garantir la liberté personnelle et mettre en œuvre « le droit de toute personne d'avoir une fin de vie digne ». Ligne de crête : ce glissement n'efface pas la protection des personnes vulnérables, qui passe désormais par les garanties procédurales ; reste une asymétrie critiquée, l'aide à mourir étant exigible alors que le droit aux soins palliatifs, dans la loi du 26 mai 2026, n'a pas été rendu opposable.

À citer : CE, ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727 ; Cons. const., 14 août 2026, n° 2026-910 DC ; loi n° 2026-404 du 26 mai 2026 visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

Intégrité physique et bioéthique

Q212 ● Base · Universitaire

Distinguez inviolabilité, non-patrimonialité et indisponibilité du corps humain.

L'inviolabilité (article 16-1 et 16-3 du code civil) interdit de porter atteinte à l'intégrité du corps sauf nécessité médicale pour la personne ou, exceptionnellement, dans l'intérêt thérapeutique d'autrui, et avec son consentement préalable. La non-patrimonialité (article 16-5) prive d'effet les conventions conférant une valeur patrimoniale au corps, à ses éléments ou produits : elle interdit l'acte onéreux mais tolère le don gratuit. L'indisponibilité, principe d'origine prétorienne, interdit plus largement toute convention de disposition, même gratuite, et a fondé en 1991 la nullité des conventions de mère porteuse ; le Conseil constitutionnel rattache l'ensemble au principe de sauvegarde de la dignité.

À citer : Art. 16-1, 16-3, 16-5 et 16-7 C. civ. ; Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105 ; Cons. const., 27 juillet 1994, n° 94-343/344 DC

Q213 ● Approfondi · Magistrat

Où en est la reconnaissance de la filiation des enfants nés d'une GPA à l'étranger ?

Après la condamnation de la France dans Mennesson (2014) au titre du droit de l'enfant à l'identité (article 8), l'avis consultatif de 2019 a exigé une possibilité de reconnaître le lien avec la mère d'intention, au besoin par l'adoption ; l'assemblée plénière a alors admis la transcription (2019), avant que la loi du 2 août 2021 ne réécrive l'article 47 du code civil pour apprécier la réalité « au regard de la loi française », renvoyant le parent d'intention à l'adoption. Le 3 juillet 2026, l'assemblée plénière juge qu'un jugement étranger établissant la filiation à l'égard des parents d'intention peut être reconnu en France, après vérification de garanties suffisantes (identification des participants, consentement de la mère porteuse) et en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant ; la filiation produit alors ses effets comme telle, sans être convertie en adoption.

À citer : Art. 16-7 et 47 C. civ. ; CEDH, 26 juin 2014, Mennesson c. France, n° 65192/11 ; CEDH [GC], avis consultatif du 10 avril 2019, n° P16-2018-001 ; Cass. ass. plén., 4 octobre 2019, n° 10-19.053 ; Cass. ass. plén., 3 juillet 2026, n° 24-50.028 et 24-50.029

Q214 ● Piège · Tout le jury

Si la Cour de cassation reconnaît la filiation issue d'une GPA, c'est donc que la GPA est devenue licite en France ?

Non : l'article 16-7 du code civil frappe toujours de nullité toute convention de gestation pour autrui, la règle est d'ordre public (article 16-9) et l'entremise est pénalement réprimée. Le droit distingue désormais la licéité du procédé, que la prohibition continue de régir, et les effets juridiques de la naissance, qui ne peuvent priver l'enfant de son identité et de sa filiation. La directive européenne 2024/1712 sur la traite va même jusqu'à inclure l'exploitation de la gestation pour autrui parmi les formes de traite lorsque les moyens de contrainte sont réunis.

À citer : Art. 16-7 et 16-9 C. civ. ; art. 227-12 C. pén. ; Cass. ass. plén., 3 juillet 2026, n° 24-50.028 et 24-50.029 ; directive (UE) 2024/1712 du 13 juin 2024

Q215 ● Base · Tout le jury

Qu'a changé la loi de bioéthique du 2 août 2021 ?

Elle ouvre l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées, sans critère d'infertilité, crée une reconnaissance conjointe anticipée pour établir la filiation à l'égard des deux mères, consacre un droit d'accès aux origines pour les personnes nées d'un don, à leur majorité, et autorise l'autoconservation des gamètes hors motif médical. Le Conseil constitutionnel l'a validée en jugeant notamment que le législateur pouvait réserver l'AMP aux couples formés d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ainsi qu'aux femmes seules, sans l'ouvrir aux couples d'hommes, faute de situation identique au regard de la gestation. Les lois de bioéthique (1994, 2004, 2011, 2021) sont soumises à un réexamen périodique.

À citer : Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique ; Cons. const., 29 juillet 2021, n° 2021-821 DC

Q216 ● Approfondi · Avocat

L'interdiction de l'insémination post mortem est-elle compatible avec la Convention ?

Oui, selon la Cour : l'article L. 2141-2 du code de la santé publique fait obstacle à l'AMP après le décès d'un membre du couple, et la Cour a conclu à la non-violation de l'article 8 en 2023 eu égard à la marge d'appréciation sur des questions éthiques sensibles, tout en relevant l'incohérence apparue depuis l'ouverture de l'AMP aux femmes seules. En droit interne, le Conseil d'État avait déjà, par un contrôle de conventionnalité in concreto, autorisé en 2016 l'exportation de gamètes vers l'Espagne dans une situation exceptionnelle. C'est une bonne illustration de la différence entre contrôle abstrait de la loi et contrôle de son application.

À citer : Art. L. 2141-2 CSP ; CE, ass., 31 mai 2016, Mme Gonzalez-Gomez, n° 396848 ; CEDH, 14 septembre 2023, Baret et Caballero c. France, n° 22296/20 et 37138/20

Q217 ● Base · Magistrat

Un patient peut-il refuser un traitement vital ? Le médecin peut-il passer outre ?

Le principe est le consentement libre et éclairé : aucun acte ni traitement ne peut être pratiqué sans lui, et il peut être retiré à tout moment (article L. 1111-4 du code de la santé publique, article 16-3 du code civil), le médecin devant respecter la volonté après avoir informé des conséquences. Le Conseil d'État a admis en référé, en 2002, une transfusion pratiquée sur une Témoin de Jéhovah en situation d'urgence vitale, à condition d'être indispensable à la survie et proportionnée. La Grande Chambre a précisé en 2024 que l'urgence ne dispense pas de respecter un refus antérieur clairement exprimé : la décision prise sur une information lacunaire a violé l'article 8 (Pindo Mulla).

À citer : Art. L. 1111-4 CSP ; art. 16-3 C. civ. ; CE, ord., 16 août 2002, Mme Feuillatey, n° 249552 ; CEDH [GC], 17 septembre 2024, Pindo Mulla c. Espagne, n° 15541/20

Q218 ● Piège · Avocat

Le consentement de la personne suffit-il à rendre licite une atteinte à son corps ou à sa dignité ?

Non en droit français. Le consentement de la victime n'est pas un fait justificatif en droit pénal, sauf nécessité médicale ; et la dignité, composante de l'ordre public depuis Morsang-sur-Orge, a une dimension objective. Le Conseil d'État l'a réaffirmé le 15 juillet 2026 dans l'affaire Z Machine : le seul consentement des participantes ne fait pas disparaître l'atteinte à la dignité résultant de pratiques qui les réduisent à un objet. La Cour européenne raisonne davantage en termes d'autonomie personnelle (K.A. et A.D. c. Belgique), mais elle aussi admet des limites lorsque le consentement cesse ou que la violence excède ce qui a été accepté.

À citer : CE, ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727 ; CE, 15 juillet 2026, Société Z Machine, n° 513080 ; CEDH, 17 février 2005, K.A. et A.D. c. Belgique, n° 42758/98 et 45558/99

Q219 ● Approfondi · Universitaire

Une obligation vaccinale porte-t-elle atteinte à l'intégrité physique ? Comment est-elle contrôlée ?

Elle constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, qui inclut l'intégrité physique, mais une ingérence justifiable. La Grande Chambre a jugé en 2021 l'obligation vaccinale infantile tchèque conforme à l'article 8 : prévue par la loi, poursuivant la protection de la santé, et nécessaire au nom de la solidarité sociale, avec une ample marge d'appréciation, l'obligation n'étant pas assortie d'une vaccination forcée. En France, le Conseil constitutionnel a validé l'obligation vaccinale en 2015 et le Conseil d'État l'extension à onze vaccins par la loi du 30 décembre 2017.

À citer : CEDH [GC], 8 avril 2021, Vavřička et autres c. République tchèque, n° 47621/13 ; Cons. const., 20 mars 2015, n° 2015-458 QPC ; CE, 6 mai 2019, n° 419242

Q220 ● Approfondi · Magistrat

En quoi l'obligation de pénaliser les actes sexuels non consentis relève-t-elle du droit à l'intégrité ?

Les articles 3 et 8 imposent à l'État une obligation positive d'incriminer et de réprimer effectivement tout acte sexuel non consenti, même en l'absence de résistance physique (M.C. c. Bulgarie, 2003). La France a été condamnée en 2025 pour n'avoir pas adopté ni appliqué un régime apte à réprimer les actes sexuels non consentis sur des mineures particulièrement vulnérables (L. et autres c. France). La loi du 6 novembre 2025 a réécrit l'article 222-22 du code pénal : l'agression sexuelle est « tout acte sexuel non consenti », le consentement devant être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable, et ne pouvant se déduire du silence ; violence, contrainte, menace et surprise restent des cas d'absence de consentement, mais ne sont plus les seuls.

À citer : Art. 222-22 C. pén. (loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025) ; CEDH, 4 décembre 2003, M.C. c. Bulgarie, n° 39272/98 ; CEDH, 24 avril 2025, L. et autres c. France, n° 46949/21 et autres

Torture et traitements inhumains ou dégradants

Q221 ● Base · Universitaire

Quelle différence entre torture, traitement inhumain et traitement dégradant ?

L'article 3 suppose un minimum de gravité, apprécié relativement (durée, effets physiques et mentaux, âge, sexe, santé de la victime). La torture se distingue par l'intensité des souffrances et l'« infamie spéciale » d'un acte délibéré, souvent finalisé (aveux, punition, intimidation), selon la définition de l'article 1er de la Convention des Nations unies de 1984 ; le traitement inhumain cause des souffrances intenses ; le traitement dégradant humilie, avilit ou suscite peur et infériorité. Les cinq techniques d'interrogatoire britanniques ont été qualifiées d'inhumaines et non de torture en 1978, mais la Cour, la Convention étant un instrument vivant, a qualifié de torture les violences subies en garde à vue dans Selmouni c. France en 1999.

À citer : Art. 3 CEDH ; art. 1er de la Convention des Nations unies contre la torture du 10 décembre 1984 ; CEDH, 18 janvier 1978, Irlande c. Royaume-Uni, n° 5310/71 ; CEDH [GC], 28 juillet 1999, Selmouni c. France, n° 25803/94

Q222 ● Piège · Universitaire

Face à un ravisseur qui détient un enfant en danger de mort, la menace de la torture ne serait-elle pas justifiée ?

Non : l'interdiction est absolue, indérogeable (article 15 § 2) et relève du jus cogens ; aucune considération tirée de l'urgence ou du comportement de la victime ne peut la justifier. Dans Gäfgen c. Allemagne, la simple menace de souffrances proférée par un policier pour obtenir la localisation d'un enfant enlevé a été qualifiée de traitement inhumain. La nuance porte sur la preuve : les aveux obtenus ainsi sont exclus, mais la Cour n'a pas jugé le procès inéquitable dès lors que les éléments matériels dérivés n'avaient pas pesé sur la condamnation, fondée sur de nouveaux aveux.

À citer : Art. 3 et 15 § 2 CEDH ; CEDH [GC], 1er juin 2010, Gäfgen c. Allemagne, n° 22978/05 ; CEDH [GC], 21 novembre 2001, Al-Adsani c. Royaume-Uni, n° 35763/97

Q223 ● Base · Avocat

Que retenir de l'arrêt Bouyid c. Belgique ?

Une gifle infligée par un policier à une personne placée sous son contrôle constitue un traitement dégradant. La Grande Chambre pose que tout recours à la force physique qui n'a pas été rendu strictement nécessaire par le comportement de la personne porte atteinte à la dignité et constitue en principe une violation de l'article 3, l'État devant fournir une explication convaincante des lésions survenues sous son contrôle. Le 17 septembre 2026, la Cour a transposé cette présomption hors de la garde à vue, à une personne vulnérable maîtrisée par le personnel d'un foyer social lors d'une hospitalisation forcée (Strashunskyy c. Ukraine) : le critère est la situation de dépendance, non le titre de détention.

À citer : CEDH [GC], 28 septembre 2015, Bouyid c. Belgique, n° 23380/09 ; CEDH, 17 septembre 2026, Strashunskyy c. Ukraine, n° 6522/19

Q224 ● Piège · Magistrat

Si l'article 3 parle de force « strictement nécessaire », n'est-ce pas un contrôle de proportionnalité qui ne dit pas son nom ?

Non, la nécessité intervient au stade de la qualification, pour dire si le geste constitue un traitement contraire à l'article 3, et non au stade de la justification, qui n'existe pas pour un droit absolu. La preuve en est qu'une fois la qualification acquise, aucun but légitime ne peut être opposé, alors que sous l'article 8 l'État peut encore démontrer la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique. S'y ajoute un régime probatoire propre : la charge pèse sur l'État dès lors que des lésions surviennent sous son contrôle, et les carences de l'enquête l'empêchent de se disculper.

À citer : Art. 3 et 8 CEDH ; CEDH [GC], 28 septembre 2015, Bouyid c. Belgique, n° 23380/09 ; CEDH, 17 septembre 2026, Strashunskyy c. Ukraine, n° 6522/19

Q225 ● Base · Tout le jury

Que dit l'arrêt J.M.B. et autres c. France ?

Saisie par trente-deux détenus de plusieurs établissements, la Cour constate le 30 janvier 2020 une violation de l'article 3 du fait des conditions de détention (espace personnel inférieur à 3 m², sanitaires non cloisonnés, insalubrité) et de l'article 13, faute de recours préventif effectif : le référé-liberté, solide en théorie, ne permet pas en pratique de faire cesser des atteintes qui tiennent à la surpopulation et à la vétusté. Au titre de l'article 46, elle recommande des mesures générales : résorption définitive de la surpopulation, refonte du calcul de la capacité et création d'un recours préventif.

À citer : Art. 3, 13 et 46 CEDH ; CEDH, 30 janvier 2020, J.M.B. et autres c. France, n° 9671/15 et 31 autres ; CEDH [GC], 20 octobre 2016, Muršić c. Croatie, n° 7334/13

Q226 ● Approfondi · Magistrat

Comment le droit français a-t-il tiré les conséquences de l'arrêt J.M.B. ?

La chambre criminelle a pris acte dès le 8 juillet 2020 : saisi d'allégations crédibles, précises et actuelles, le juge judiciaire doit faire vérifier les conditions de détention et ordonner la mise en liberté s'il n'y est pas remédié. Le Conseil constitutionnel a censuré, avec effet différé, l'absence de voie de recours pour les prévenus (2 octobre 2020) puis pour les condamnés (16 avril 2021), sur le fondement de la dignité et de l'article 16 de la Déclaration. La loi du 8 avril 2021 a créé l'article 803-8 du code de procédure pénale : la personne détenue saisit le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines, qui enjoint à l'administration de remédier dans un délai qu'il fixe, puis peut ordonner un transfèrement, une mise en liberté ou un aménagement de peine.

À citer : Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 20-81.739 ; Cons. const., 2 octobre 2020, n° 2020-858/859 QPC ; Cons. const., 16 avril 2021, n° 2021-898 QPC ; loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 ; art. 803-8 CPP

Q227 ● Approfondi · Avocat

Le recours de l'article 803-8 a-t-il réglé le problème des conditions indignes de détention ?

Juridiquement il comble le vide relevé par la Cour, mais son effectivité est discutée : la CNCDH a critiqué le transfèrement comme remède, qui éloigne le détenu de sa famille et peut compromettre un projet d'aménagement, ainsi que les délais de traitement. Surtout, il traite des situations individuelles quand la cause est structurelle : au 1er septembre 2026, les statistiques ministérielles font état d'environ 90 000 détenus pour quelque 63 300 places opérationnelles, soit une densité d'environ 142 %, plus de 176 % en maisons d'arrêt, et plus de 8 000 matelas au sol. Le Comité des ministres a exprimé dès mars 2024 sa « profonde préoccupation » dans le cadre de la surveillance de l'exécution de J.M.B.

À citer : Art. 803-8 CPP ; CEDH, 30 janvier 2020, J.M.B. et autres c. France, n° 9671/15

Q228 ● Approfondi · Avocat

Peut-on éloigner un étranger dangereux vers un pays où il risque la torture ?

Non : l'article 3 interdit l'éloignement dès qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel de traitements contraires, sans qu'on puisse mettre en balance ce risque avec la dangerosité de l'intéressé, y compris en matière terroriste (Chahal, confirmé par Saadi c. Italie). La France a été condamnée pour avoir renvoyé un condamné pour terrorisme vers l'Algérie au mépris d'une mesure provisoire de la Cour, en violation des articles 3 et 34 (M.A. c. France, 2018). En droit interne, le droit de ne pas subir de traitements inhumains est une liberté fondamentale invocable en référé-liberté contre une mesure d'éloignement, et le recours doit être de plein droit suspensif lorsque l'article 3 est en jeu (Gebremedhin).

À citer : CEDH [GC], 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni, n° 22414/93 ; CEDH [GC], 28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06 ; CEDH, 1er février 2018, M.A. c. France, n° 9373/15 ; CEDH, 26 avril 2007, Gebremedhin c. France, n° 25389/05

Q229 ● Approfondi · Universitaire

L'article 3 protège-t-il contre des violences commises par des particuliers ?

Oui, par les obligations positives : l'État doit établir un cadre normatif dissuasif, prendre des mesures opérationnelles lorsque les autorités connaissent ou devraient connaître un risque, et mener une enquête effective (classification tripartite de X et autres c. Bulgarie, 2021). La France a ainsi été condamnée pour défaut de protection d'une enfant maltraitée par ses parents jusqu'à sa mort, malgré des signalements (Association Innocence en danger, 2020), et pour la carence de prise en charge d'un mineur isolé dans la « jungle » de Calais (Khan, 2019). Les violences conjugales et sexuelles sont aujourd'hui le terrain privilégié de ce contentieux.

À citer : CEDH [GC], 2 février 2021, X et autres c. Bulgarie, n° 22457/16 ; CEDH, 28 février 2019, Khan c. France, n° 12267/16 ; CEDH, 4 juin 2020, Association Innocence en danger et Association Enfance et partage c. France

Q230 ● Base · Avocat

Une personne affirme avoir été frappée en garde à vue. Quelles voies s'offrent à elle ?

Sur le plan pénal, une plainte, éventuellement avec constitution de partie civile, pour violences aggravées par la qualité de personne dépositaire de l'autorité publique, avec enquête confiée à l'IGPN ou à l'IGGN ; elle peut aussi saisir le Défenseur des droits, compétent en matière de déontologie de la sécurité (article 71-1 de la Constitution). Sur le terrain conventionnel, lorsque des lésions apparaissent pendant la garde à vue, l'État doit fournir une explication plausible (Ribitsch, Bouyid), et l'inefficacité de l'enquête est sanctionnée au titre du volet procédural ; la France a ainsi été condamnée pour des violences sur un homme vulnérable lors d'une interpellation (Boukrourou, 2017). L'avocat doit faire constater les lésions sans délai par l'examen médical prévu à l'article 63-3 du code de procédure pénale.

À citer : Art. 222-13 C. pén. ; art. 63-3 CPP ; art. 71-1 C. ; CEDH, 4 décembre 1995, Ribitsch c. Autriche, n° 18896/91 ; CEDH, 16 novembre 2017, Boukrourou et autres c. France, n° 30059/15

Esclavage, servitude, travail forcé et traite

Q231 ● Base · Universitaire

Distinguez esclavage, servitude, travail forcé et traite des êtres humains.

L'esclavage est l'exercice sur une personne des attributs du droit de propriété (Convention de 1926) : c'est la réification. La servitude est une forme aggravée de travail forcé, obligation de fournir ses services sous contrainte, avec obligation de vivre chez l'exploiteur et sentiment que la condition est immuable. Le travail forcé est le travail exigé sous la menace d'une peine et pour lequel l'individu ne s'est pas offert de plein gré (Convention OIT n° 29). La traite est un processus — un acte (recrutement, transport, hébergement), un moyen (contrainte, tromperie, abus de vulnérabilité) et un but d'exploitation —, le consentement de la victime étant indifférent lorsque ces moyens sont employés.

À citer : Art. 4 CEDH ; Convention relative à l'esclavage du 25 septembre 1926, art. 1er ; Convention OIT n° 29 de 1930, art. 2 ; Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, art. 4 ; CEDH, 26 juillet 2005, Siliadin c. France, n° 73316/01

Q232 ● Base · Magistrat

Pourquoi la France a-t-elle été condamnée dans l'affaire Siliadin ?

Une adolescente togolaise, privée de papiers, travaillait sans rémunération ni repos chez un couple ; les juridictions françaises n'avaient pu retenir qu'une partie des infractions disponibles, les textes de l'époque sur les conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité étant inadaptés. La Cour qualifie la situation de servitude, sans retenir l'esclavage faute d'exercice d'un véritable droit de propriété, et condamne la France pour manquement à l'obligation positive d'incriminer et de réprimer effectivement ces pratiques. Après une seconde condamnation (C.N. et V., 2012), la loi du 5 août 2013 a créé les incriminations autonomes de réduction en esclavage, de travail forcé et de servitude.

À citer : CEDH, 26 juillet 2005, Siliadin c. France, n° 73316/01 ; CEDH, 11 octobre 2012, C.N. et V. c. France, n° 67724/09 ; loi n° 2013-711 du 5 août 2013 ; art. 224-1 A, 225-14-1 et 225-14-2 C. pén.

Q233 ● Piège · Universitaire

L'article 4 de la Convention ne mentionne pas la traite. La Cour peut-elle pourtant la sanctionner ?

Oui : par une interprétation fondée sur l'objet et le but de l'article 4, la protection contre toutes les formes graves d'exploitation, la Cour juge depuis Rantsev (2010) que la traite relève de l'article 4 sans qu'il soit besoin de la rattacher à l'esclavage, à la servitude ou au travail forcé. La Grande Chambre a consolidé cette lecture dans S.M. c. Croatie (2020), en reprenant les trois éléments de la définition internationale, et en y faisant entrer la prostitution forcée. L'enseignement de méthode : la Convention, instrument vivant, s'interprète à la lumière des autres instruments internationaux (Protocole de Palerme, Convention de Varsovie de 2005).

À citer : Art. 4 CEDH ; CEDH, 7 janvier 2010, Rantsev c. Chypre et Russie, n° 25965/04 ; CEDH [GC], 25 juin 2020, S.M. c. Croatie, n° 60561/14

Q234 ● Piège · Avocat

Un avocat commis d'office sans rémunération est-il astreint à un travail forcé ?

Non : dans Van der Mussele c. Belgique (1983), la Cour a jugé que l'obligation pour un avocat stagiaire d'assurer gratuitement des défenses d'office ne constituait pas un travail forcé. L'avocat avait consenti par avance aux conditions d'accès à la profession, les services demandés relevaient de son activité normale, contribuaient à sa formation et ne représentaient pas un fardeau disproportionné. La question rejoint le débat actuel sur la rémunération de l'aide juridictionnelle : c'est un enjeu d'accès au droit et d'égalité des armes plus que de l'article 4.

À citer : Art. 4 § 2 CEDH ; CEDH, 23 novembre 1983, Van der Mussele c. Belgique, n° 8919/80

Q235 ● Approfondi · Magistrat

Une victime de traite peut-elle être poursuivie pour les infractions qu'on l'a contrainte à commettre ?

La poursuite n'est pas interdite par principe, mais elle doit tenir compte de la qualité de victime. Dans V.C.L. et A.N. c. Royaume-Uni (2021), des mineurs vietnamiens découverts dans des fabriques de cannabis avaient été poursuivis et avaient plaidé coupable alors que des éléments crédibles laissaient penser qu'ils étaient victimes de traite : la Cour conclut à la violation de l'article 4 (défaut de mesures opérationnelles de protection et d'identification) et de l'article 6 (procès inéquitable faute d'appréciation de cette qualité). Le principe de non-sanction figure à l'article 26 de la Convention anti-traite et à l'article 8 de la directive 2011/36/UE.

À citer : CEDH, 16 février 2021, V.C.L. et A.N. c. Royaume-Uni, n° 77587/12 et 74603/12 ; art. 26 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite ; art. 8 de la directive 2011/36/UE

Q236 ● Base · Universitaire

Le travail en prison est-il un travail forcé ?

Non au sens de la Convention : l'article 4 § 3 a) exclut le travail requis normalement d'une personne détenue, et la Grande Chambre a jugé que l'absence d'affiliation des détenus travailleurs au régime de retraite ne violait pas l'article 4 (Stummer, 2011). En France, l'obligation de travail a été supprimée en 1987 ; le Conseil constitutionnel a jugé conforme l'exclusion du contrat de travail (2013), et la loi du 22 décembre 2021 a créé le contrat d'emploi pénitentiaire, qui rapproche le statut du détenu travailleur du droit commun sans l'y assimiler. L'enjeu réel est désormais la réinsertion et la rémunération, non la contrainte.

À citer : Art. 4 § 3 a) CEDH ; CEDH [GC], 7 juillet 2011, Stummer c. Autriche, n° 37452/02 ; Cons. const., 14 juin 2013, n° 2013-320/321 QPC ; loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire

Q237 ● Approfondi · Tout le jury

Quelles obligations pèsent sur l'État en matière de traite, et quel est l'état des lieux en France ?

La traite appelle une « approche globale » en triptyque : prévenir, protéger et réprimer, avec identification des victimes, délai de rétablissement et de réflexion d'au moins trente jours, assistance, enquête diligente même sans plainte et coopération internationale (Rantsev ; Chowdury c. Grèce, 2017, à propos d'ouvriers agricoles exploités dans des champs de fraises). Le quatrième rapport du GRETA sur la France, publié le 25 juin 2026, relève une hausse des victimes de traite identifiées (de 331 en 2021 à 442 en 2024) et appelle à renforcer l'identification des mineurs, des migrants et des personnes vulnérables, ainsi que les contrôles dans l'agriculture, la construction et la restauration. La directive 2024/1712 élargit en outre la traite au mariage forcé, à l'adoption illégale et à l'exploitation de la gestation pour autrui.

À citer : CEDH, 30 mars 2017, Chowdury et autres c. Grèce, n° 21884/15 ; Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite du 16 mai 2005 ; directive (UE) 2024/1712 du 13 juin 2024 ; GRETA, quatrième rapport d'évaluation sur la France, 25 juin 2026

Liberté et sûreté

Q238 ● Base · Universitaire

Comment s'articulent l'article 66 de la Constitution et l'article 5 de la Convention ?

L'article 66 pose que nul ne peut être arbitrairement détenu et fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle, que le Conseil constitutionnel a recentrée sur la protection contre les privations de liberté, la liberté d'aller et venir et la vie privée relevant de la liberté personnelle des articles 2 et 4 de la Déclaration. L'article 5 de la Convention énumère limitativement les cas de privation de liberté admis (§ 1, a à f), interprétés strictement, et fixe des garanties : information, présentation rapide à un juge, contrôle juridictionnel de la légalité (habeas corpus du § 4) et droit à réparation. Les deux textes convergent sur l'exigence d'un contrôle par un juge indépendant, ce qui explique les débats sur le statut du parquet.

À citer : Art. 66 C. ; art. 2, 4 et 7 DDHC ; art. 5 CEDH ; CEDH, 22 mars 1995, Quinn c. France, n° 18580/91

Q239 ● Base · Avocat

Quels sont les droits de la personne gardée à vue ?

La garde à vue, décidée par un officier de police judiciaire sous le contrôle du procureur, suppose des raisons plausibles de soupçonner un crime ou un délit puni d'emprisonnement et doit être l'unique moyen d'atteindre l'un des objectifs de l'article 62-2 ; elle dure 24 heures, renouvelable une fois, et jusqu'à 96 heures en criminalité organisée. La personne est immédiatement informée de ses droits : nature et date de l'infraction, droit de se taire, de faire prévenir un proche et son employeur, d'être examinée par un médecin, d'être assistée d'un interprète et d'un avocat. Depuis la loi du 22 avril 2024, entrée en vigueur le 1er juillet 2024, le délai de carence de deux heures a disparu : aucune audition ne peut débuter sans l'avocat demandé, sauf dérogation motivée.

À citer : Art. 62-2, 63, 63-1, 63-3-1 et 706-88 CPP ; loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 ; loi n° 2024-364 du 22 avril 2024

Q240 ● Approfondi · Magistrat

Comment la jurisprudence a-t-elle imposé la réforme de la garde à vue de 2011 ?

Le Conseil constitutionnel, jugeant que la généralisation de la garde à vue constituait un changement de circonstances, a déclaré contraire aux droits de la défense le régime de droit commun dépourvu d'assistance effective de l'avocat et de notification du droit de se taire, en reportant l'abrogation au 1er juillet 2011 (30 juillet 2010). La chambre criminelle a jugé le régime contraire à l'article 6 le 19 octobre 2010, puis l'assemblée plénière a décidé le 15 avril 2011 que les exigences conventionnelles s'appliquaient immédiatement, sans attendre la loi : « les États adhérents sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne sans attendre d'être attaqués devant elle ». La loi du 14 avril 2011 est donc le produit d'un dialogue entre trois juges.

À citer : Cons. const., 30 juillet 2010, n° 2010-14/22 QPC ; Cass. crim., 19 octobre 2010, n° 10-85.051 ; Cass. ass. plén., 15 avril 2011, n° 10-17.049 ; loi n° 2011-392 du 14 avril 2011

Q241 ● Base · Tout le jury

À quelles conditions une personne présumée innocente peut-elle être placée en détention provisoire ?

La détention provisoire est l'exception (article 137 du code de procédure pénale) : elle n'est possible que si la personne encourt une peine criminelle ou une peine correctionnelle d'au moins trois ans d'emprisonnement (article 143-1), et si elle constitue l'unique moyen d'atteindre l'un des objectifs limitativement énumérés par l'article 144 (conserver les preuves, empêcher les pressions ou la concertation, protéger la personne, garantir sa représentation, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement), le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence sous surveillance électronique étant insuffisants. Elle est ordonnée par le juge des libertés et de la détention après débat contradictoire, par ordonnance motivée, pour des durées encadrées, et ouvre droit à réparation en cas de non-lieu, relaxe ou acquittement. Le Conseil constitutionnel la juge compatible avec la présomption d'innocence si elle est nécessaire.

À citer : Art. 137, 143-1, 144, 145 et 149 CPP ; Cons. const., 29 août 2002, n° 2002-461 DC

Q242 ● Piège · Magistrat

Pendant la crise sanitaire, les détentions provisoires ont été prolongées de plein droit. Était-ce régulier ?

Non, en tout cas pas sans juge. L'ordonnance du 25 mars 2020 prolongeait de plein droit les délais de détention provisoire de deux à six mois, sans intervention d'un juge. La chambre criminelle a jugé le 26 mai 2020 que cette prolongation n'était compatible avec l'article 5 que si un juge se prononçait à bref délai sur la nécessité de la détention, et le Conseil constitutionnel a déclaré le dispositif contraire à l'article 66 le 29 janvier 2021. Leçon : même en état d'urgence, la privation de liberté reste sous le contrôle effectif du juge judiciaire.

À citer : Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, art. 16 ; Cass. crim., 26 mai 2020, n° 20-81.910 ; Cons. const., 29 janvier 2021, n° 2020-878/879 QPC ; art. 5 CEDH ; art. 66 C.

Q243 ● Approfondi · Avocat

Quel contrôle s'exerce sur l'hospitalisation psychiatrique sans consentement ?

Les soins sans consentement sont décidés à la demande d'un tiers, en cas de péril imminent, ou sur décision du représentant de l'État. Depuis la décision du 26 novembre 2010, qui a censuré le maintien prolongé sans intervention d'un juge, le juge des libertés et de la détention contrôle systématiquement la mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, puis à intervalles réguliers, et l'ensemble du contentieux, y compris la régularité de la décision administrative, relève du juge judiciaire depuis 2013. Sur le plan conventionnel, l'internement d'un « aliéné » suppose un trouble mental réel établi par une expertise médicale objective, d'une nature ou d'une ampleur légitimant l'internement, et qui persiste (Winterwerp).

À citer : Art. L. 3211-12-1, L. 3212-1 et L. 3213-1 CSP ; Cons. const., 26 novembre 2010, n° 2010-71 QPC ; loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 ; CEDH, 24 octobre 1979, Winterwerp c. Pays-Bas, n° 6301/73

Q244 ● Approfondi · Magistrat

Comment le contrôle juridictionnel de l'isolement et de la contention s'est-il construit ?

Le Conseil constitutionnel a jugé en 2020 que l'isolement et la contention, qui aggravent la privation de liberté, relèvent de l'article 66 et ne peuvent être maintenus au-delà d'une certaine durée sans contrôle du juge judiciaire ; la première réponse législative ayant été à son tour censurée en 2021, la loi du 22 janvier 2022 a réécrit l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : mesures de dernier recours, durées maximales courtes renouvelables, information puis saisine du juge des libertés et de la détention au-delà de certains seuils. Mais le cadre ne couvre que l'hospitalisation sans consentement en établissement autorisé : le CGLPL a relevé en septembre 2026, dans des recommandations en urgence, l'absence de cadre légal de l'isolement et de la contention aux urgences, où les patients psychiatriques attendent en moyenne près de quarante heures.

À citer : Cons. const., 19 juin 2020, n° 2020-844 QPC ; Cons. const., 4 juin 2021, n° 2021-912/913/914 QPC ; loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ; art. L. 3222-5-1 CSP

Q245 ● Approfondi · Avocat

Que change la loi du 27 juillet 2026 pour la rétention administrative des étrangers ?

La rétention, mesure privative de liberté destinée à l'exécution d'une mesure d'éloignement, commence par un placement préfectoral de quatre-vingt-seize heures, puis se prolonge sur autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire. La loi du 27 juillet 2026 permet de réitérer jusqu'à cinq placements pour une même mesure d'éloignement, dans la limite cumulée de 360 jours, portée à 540 jours pour les menaces les plus graves. Le Conseil constitutionnel l'a validée le 23 juillet 2026 au regard de l'article 66, parce que chaque placement doit être spécialement motivé et fondé sur une menace persistante, une soustraction à la surveillance ou des circonstances nouvelles, qu'une perspective raisonnable d'éloignement doit subsister, et que le juge vérifie, compte tenu des rétentions antérieures, que la privation de liberté « n'excède pas la rigueur nécessaire ».

À citer : Art. L. 741-1 et L. 742-1 et s. CESEDA ; loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 ; Cons. const., 23 juillet 2026, n° 2026-906 DC ; art. 5 § 1 f) CEDH

Q246 ● Approfondi · Universitaire

Une assignation à résidence ou une quarantaine sont-elles des privations de liberté relevant de l'article 66 ?

Pas nécessairement : la frontière entre restriction et privation de liberté dépend du degré et de l'intensité de la contrainte (Guzzardi c. Italie). Le Conseil constitutionnel a fixé un seuil pratique de douze heures : une assignation à domicile n'excédant pas douze heures par jour reste une restriction de la liberté d'aller et venir (2015), tandis qu'une quarantaine interdisant toute sortie ou imposant plus de douze heures de confinement quotidien est une privation de liberté exigeant l'intervention du juge judiciaire (2020). Il a repris ce seuil en 2026 pour l'injonction d'examen psychiatrique à finalité antiterroriste, dont la contrainte ne peut excéder douze heures.

À citer : CEDH, 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italie, n° 7367/76 ; Cons. const., 22 décembre 2015, n° 2015-527 QPC ; Cons. const., 11 mai 2020, n° 2020-800 DC ; Cons. const., 23 juillet 2026, n° 2026-906 DC

Procès équitable et recours effectif

Q247 ● Base · Universitaire

Sur quel fondement constitutionnel repose le droit au procès équitable, alors que la Déclaration de 1789 ne le mentionne pas ?

Sur l'article 16 de la Déclaration (« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution »), dont le Conseil constitutionnel a tiré par une lecture extensive le droit à un recours juridictionnel effectif (1996), puis le droit à un procès équitable et les droits de la défense (2006). Les droits de la défense avaient d'abord été qualifiés de principe fondamental reconnu par les lois de la République. L'impartialité et l'indépendance des juridictions procèdent du même article, combiné à l'article 64 pour le juge judiciaire.

À citer : Art. 16 DDHC ; art. 64 C. ; Cons. const., 9 avril 1996, n° 96-373 DC ; Cons. const., 27 juillet 2006, n° 2006-540 DC

Q248 ● Base · Tout le jury

Quels critères pour apprécier le délai raisonnable, et quelle sanction en droit interne ?

La Cour apprécie in concreto la complexité de l'affaire, le comportement du requérant, celui des autorités et l'enjeu du litige pour l'intéressé, le délai courant en matière pénale dès l'« accusation » (arrestation, mise en examen). Depuis Kudla (2000), l'article 13 exige un recours interne permettant de se plaindre de la durée excessive. En France, ce recours est l'action en responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice (article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire), le déni de justice incluant le dépassement du délai raisonnable, et devant le juge administratif l'action ouverte par l'arrêt Magiera (2002). La durée excessive n'entraîne pas la nullité de la procédure.

À citer : Art. 6 § 1 et 13 CEDH ; CEDH [GC], 26 octobre 2000, Kudla c. Pologne, n° 30210/96 ; art. L. 141-1 COJ ; CE, ass., 28 juin 2002, Garde des Sceaux c. Magiera, n° 239575

Q249 ● Base · Magistrat

Distinguez impartialité subjective et impartialité objective.

L'impartialité subjective tient à la conviction personnelle du juge : elle se présume jusqu'à preuve contraire (Kyprianou). L'impartialité objective s'attache aux apparences, selon l'adage « justice must not only be done, it must also be seen to be done » : il suffit de raisons objectives de douter, notamment lorsque le juge a déjà connu de l'affaire à un autre titre (Piersack, pour un ancien membre du parquet ; De Cubber, pour un juge d'instruction devenu juge du fond). Le Conseil constitutionnel rattache le principe à l'article 16 de la Déclaration et a censuré en 2011 la possibilité pour le juge des enfants ayant instruit de présider le tribunal pour enfants. Les instruments de garantie sont la récusation (article 668 du code de procédure pénale) et le renvoi pour suspicion légitime.

À citer : Art. 6 § 1 CEDH ; CEDH, 1er octobre 1982, Piersack c. Belgique, n° 8692/79 ; CEDH, 26 octobre 1984, De Cubber c. Belgique, n° 9186/80 ; CEDH [GC], 15 décembre 2005, Kyprianou c. Chypre, n° 73797/01 ; Cons. const., 8 juillet 2011, n° 2011-147 QPC ; art. 668 CPP

Q250 ● Approfondi · Magistrat

Le juge des enfants qui a ordonné une mesure d'assistance éducative au profit de l'enfant victime peut-il présider le procès de l'auteur présumé ?

Oui, selon le Conseil constitutionnel (1er octobre 2026). En constatant un danger au sens de l'article 375 du code civil, le juge a qualifié une situation et non une infraction : son office civil ne l'a conduit à se prononcer ni sur la réalité ni sur l'imputabilité des faits, de sorte qu'il n'a pas préjugé la culpabilité. Le critère est net : ce n'est pas la connaissance acquise du dossier qui disqualifie le juge, c'est l'appréciation qu'il a portée. La décision prolonge, en la limitant, la jurisprudence de 2011 et 2021 qui interdit au juge des enfants ayant instruit ou renvoyé l'affaire de la juger.

À citer : Art. 16 DDHC ; art. L. 251-3 COJ ; Cons. const., 1er octobre 2026, n° 2026-1223 QPC ; Cons. const., 26 mars 2021, n° 2021-893 QPC

Q251 ● Base · Avocat

Que recouvre l'égalité des armes ? Donnez des exemples où la France a été condamnée.

L'égalité des armes implique que chaque partie ait une possibilité raisonnable d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la placent pas en situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; elle est liée au contradictoire, qui exige la communication de toutes les pièces et observations soumises au juge. La France a été condamnée lorsque l'avocat général à la Cour de cassation recevait le rapport du conseiller rapporteur sans que la défense en ait connaissance (Reinhardt et Slimane-Kaïd, 1998), puis pour la participation du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d'État (Kress, 2001), ce qui a conduit à créer le rapporteur public. En procédure pénale, elle irrigue l'accès au dossier et le droit de solliciter des actes.

À citer : Art. 6 § 1 CEDH ; art. préliminaire CPP ; CEDH, 31 mars 1998, Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France ; CEDH [GC], 7 juin 2001, Kress c. France, n° 39594/98

Q252 ● Base · Avocat

Qu'ont apporté les arrêts Salduz et Brusco ?

Salduz (Grande Chambre, 2008) pose que l'accès à un avocat doit être consenti dès le premier interrogatoire par la police, sauf raisons impérieuses, et qu'il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites sans avocat fondent une condamnation ; Dayanan (2009) précise que l'avocat doit pouvoir exercer toute la gamme de ses interventions. Brusco c. France (2010) condamne l'audition sous serment d'une personne soupçonnée, sans notification du droit de se taire ni assistance d'un avocat. La Grande Chambre a ensuite assoupli l'approche : même en l'absence de raisons impérieuses, la violation s'apprécie au regard de l'équité globale de la procédure (Ibrahim, 2016 ; Beuze, 2018).

À citer : Art. 6 § 1 et § 3 c) CEDH ; CEDH [GC], 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, n° 36391/02 ; CEDH, 13 octobre 2009, Dayanan c. Turquie, n° 7377/03 ; CEDH, 14 octobre 2010, Brusco c. France, n° 1466/07 ; CEDH [GC], 9 novembre 2018, Beuze c. Belgique, n° 71409/10

Q253 ● Piège · Magistrat

Le silence du prévenu peut-il être retenu contre lui ?

Le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination est au cœur de la notion de procès équitable ; le Conseil constitutionnel le rattache à la présomption d'innocence de l'article 9 de la Déclaration, et la personne doit en être informée à chaque étape (garde à vue, audition libre, interrogatoire de première comparution, audience). Mais la Cour européenne n'en fait pas une immunité absolue : une condamnation ne peut reposer exclusivement ou essentiellement sur le silence, mais le juge peut en tirer des conséquences lorsque les éléments à charge appellent à l'évidence une explication que seul l'accusé peut fournir (John Murray, 1996). Le piège est de répondre « jamais » ou « toujours » : la réponse est « jamais seul ».

À citer : Art. 9 DDHC ; art. 6 § 1 CEDH ; art. 14 § 3 g) PIDCP ; art. 63-1, 61-1 et 116 CPP ; CEDH [GC], 8 février 1996, John Murray c. Royaume-Uni, n° 18731/91

Q254 ● Base · Universitaire

Quelle différence entre l'article 6 et l'article 13 de la Convention ?

L'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale pour tout grief défendable tiré de la Convention : il n'a pas d'existence autonome et s'invoque toujours combiné avec un autre droit (13 combiné avec 3, avec 8). L'article 6 garantit l'équité de la procédure lorsqu'il s'agit de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou d'accusations en matière pénale. Lorsque l'article 6 § 1 est applicable, il constitue une lex specialis qui absorbe en principe l'article 13, sauf pour le délai raisonnable, où la Cour exige un recours spécifique (Kudla). Le recours peut être effectif sans que le procès soit équitable, et inversement.

À citer : Art. 6 et 13 CEDH ; CEDH [GC], 26 octobre 2000, Kudla c. Pologne, n° 30210/96

Q255 ● Approfondi · Universitaire

Qu'est-ce que la « matière pénale » au sens de la Convention, et pourquoi est-ce important ?

C'est une notion autonome, définie par les critères Engel (1976) : qualification en droit interne, simple point de départ, nature de l'infraction et sévérité de la sanction encourue, ces deux derniers critères étant alternatifs. Elle fait entrer dans le volet pénal de l'article 6, et dans l'article 7, des sanctions que le droit interne qualifie d'administratives : majorations fiscales (Bendenoun c. France, 1994), sanctions des autorités de régulation. En droit interne, le Conseil constitutionnel soumet de même toute sanction ayant le caractère d'une punition aux exigences des articles 8 et 9 de la Déclaration. L'enjeu est de suivre la répression là où elle se déplace, hors du procès pénal.

À citer : CEDH, 8 juin 1976, Engel et autres c. Pays-Bas, n° 5100/71 ; CEDH, 24 février 1994, Bendenoun c. France, n° 12547/86 ; Cons. const., 17 janvier 1989, n° 88-248 DC

Q256 ● Approfondi · Magistrat

Les arrêts de cour d'assises doivent-ils être motivés ?

La Convention n'exige pas en soi la motivation d'un verdict de jury, mais l'accusé doit pouvoir comprendre les raisons de sa condamnation (Taxquet, 2010). La loi du 10 août 2011 a introduit la feuille de motivation de l'article 365-1 du code de procédure pénale, exposant les principaux éléments à charge ayant convaincu la cour. Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé en 2018 que l'absence de motivation de la peine méconnaissait les exigences constitutionnelles, ce qui a conduit à étendre la motivation au choix de la peine, comme la chambre criminelle l'exigeait déjà depuis 2017 pour toute peine correctionnelle.

À citer : CEDH [GC], 16 novembre 2010, Taxquet c. Belgique, n° 926/05 ; art. 365-1 CPP ; Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC ; Cass. crim., 1er février 2017, n° 15-83.984

Q257 ● Piège · Tout le jury

La présomption d'innocence interdit-elle à un ministre de commenter une affaire en cours ?

Elle lui interdit de présenter une personne comme coupable avant jugement : la France a été condamnée lorsque le ministre de l'Intérieur, en conférence de presse, a désigné un suspect comme instigateur d'un assassinat (Allenet de Ribemont, 1995), l'article 6 § 2 liant toutes les autorités publiques et non le seul juge. La directive 2016/343 impose la même retenue dans les déclarations publiques. En droit interne, l'article 9-1 du code civil permet de faire cesser l'atteinte et d'obtenir réparation, et l'article 35 ter de la loi de 1881 réprime la diffusion de l'image d'une personne menottée. Informer sur une procédure reste possible, avec discrétion et réserve.

À citer : Art. 9 DDHC ; art. 6 § 2 CEDH ; CEDH, 10 février 1995, Allenet de Ribemont c. France, n° 15175/89 ; directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016, art. 4 ; art. 9-1 C. civ. ; art. 35 ter de la loi du 29 juillet 1881

Q258 ● Approfondi · Avocat

Un arbitrage obligatoire est-il compatible avec le droit à un tribunal ?

L'arbitrage librement consenti emporte renonciation à certaines garanties de l'article 6, mais un arbitrage imposé doit offrir toutes ses garanties. Dans Semenya c. Suisse (Grande Chambre, 10 juillet 2025), l'athlète, contrainte de saisir le Tribunal arbitral du sport pour contester un règlement l'obligeant à abaisser son taux de testostérone, n'avait obtenu du Tribunal fédéral suisse qu'un contrôle très restreint : lorsque l'arbitrage est obligatoire et que le litige touche à des droits fondamentaux, le juge étatique doit exercer un examen particulièrement rigoureux, faute de quoi l'article 6 § 1 est violé. Plus l'arbitrage est contraint, plus l'exigence d'un contrôle juridictionnel effectif est forte.

À citer : Art. 6 § 1 CEDH ; CEDH [GC], 10 juillet 2025, Semenya c. Suisse, n° 10934/21

Garanties fondamentales en matière pénale

Q259 ● Base · Universitaire

Quel est le fondement et le contenu du principe de légalité des délits et des peines ?

Il découle de l'article 8 de la Déclaration (« nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit »), de l'article 34 de la Constitution, qui réserve à la loi la détermination des crimes et délits, de l'article 111-3 du code pénal et de l'article 7 de la Convention. Il impose au législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire (Conseil constitutionnel, 1981) et au juge une interprétation stricte (article 111-4 du code pénal). La Cour européenne raisonne en termes de qualité de la loi, accessibilité et prévisibilité, en y incluant la jurisprudence (Kokkinakis ; S.W. c. Royaume-Uni pour le viol entre époux).

À citer : Art. 8 DDHC ; art. 34 C. ; art. 111-3 et 111-4 C. pén. ; art. 7 CEDH ; Cons. const., 20 janvier 1981, n° 80-127 DC ; CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grèce, n° 14307/88 ; CEDH, 22 novembre 1995, S.W. c. Royaume-Uni, n° 20166/92

Q260 ● Piège · Universitaire

En 2012, le Conseil constitutionnel a abrogé le délit de harcèlement sexuel. Les poursuites en cours ont-elles pu continuer ?

Non : le Conseil a jugé l'incrimination contraire au principe de légalité, faute de définition suffisante de ses éléments constitutifs, et a prononcé une abrogation immédiate, applicable à toutes les affaires non jugées définitivement. Les procédures en cours se sont éteintes, et la nouvelle loi du 6 août 2012, plus précise, ne pouvait s'appliquer rétroactivement, en vertu de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. C'est le prix de la légalité : la sécurité juridique du justiciable prime l'intérêt des victimes de la période intermédiaire, ce que le Conseil aurait pu atténuer par un report des effets dans le temps, qu'il a écarté.

À citer : Art. 8 DDHC ; art. 62 C. ; Cons. const., 4 mai 2012, n° 2012-240 QPC ; loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel

Q261 ● Base · Magistrat

Quel est le fondement de la rétroactivité in mitius, et quelles en sont les limites ?

Une loi pénale de fond plus douce s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés (article 112-1, alinéa 3, du code pénal). Le Conseil constitutionnel lui reconnaît valeur constitutionnelle sur le fondement de l'article 8 de la Déclaration : il n'est pas nécessaire de continuer à infliger une peine que le législateur juge désormais excessive. La Cour européenne l'a déduite de l'article 7 en 2009 (Scoppola n° 2), et la Cour de justice en fait une tradition constitutionnelle commune. Limite principale : la condamnation passée en force de chose jugée, sauf dépénalisation, la peine cessant alors d'être exécutée (article 112-4, alinéa 2).

À citer : Art. 112-1 al. 3 et 112-4 al. 2 C. pén. ; art. 8 DDHC ; Cons. const., 20 janvier 1981, n° 80-127 DC ; CEDH [GC], 17 septembre 2009, Scoppola c. Italie (n° 2), n° 10249/03 ; CJCE, 3 mai 2005, Berlusconi et autres, C-387/02

Q262 ● Piège · Avocat

La nouvelle définition de l'agression sexuelle issue de la loi du 6 novembre 2025 s'applique-t-elle à des faits antérieurs ?

Non. La chambre criminelle a jugé le 1er juillet 2026 que la nouvelle rédaction de l'article 222-22, qui permet de caractériser l'absence de consentement en dehors de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise et pose des exigences en partie nouvelles (consentement libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable), élargit les éléments constitutifs de l'infraction. Étant plus sévère, elle ne peut s'appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur, qui restent jugés selon la définition antérieure. Le piège est d'y voir une simple loi « interprétative » ou de procédure : c'est une loi de fond, soumise à l'article 112-1.

À citer : Art. 222-22 C. pén. ; loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 ; art. 112-1 C. pén. ; Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 26-82.275

Q263 ● Approfondi · Universitaire

Le principe non bis in idem interdit-il le cumul de poursuites pénales et administratives ?

Pas nécessairement. La Cour européenne définit l'idem par l'identité des faits (Zolotoukhine, 2009) et a condamné l'Italie pour le cumul d'une sanction boursière de nature pénale et de poursuites pénales (Grande Stevens, 2014), avant d'admettre en 2016 la double procédure lorsqu'existe entre elles un lien matériel et temporel suffisamment étroit, formant un ensemble cohérent et prévisible (A et B c. Norvège). Le Conseil constitutionnel, qui rattache le principe à la nécessité des peines, interdit le cumul pour des faits identiques, qualifiés de manière identique, réprimés par des sanctions de même nature et protégeant les mêmes intérêts sociaux (EADS, 2015), admet le cumul fiscal-pénal pour les fraudes les plus graves (Cahuzac, 2016) et exige en tout état de cause que le total n'excède pas le maximum le plus élevé. La France a d'ailleurs assorti l'article 4 du Protocole n° 7 d'une réserve limitant son application aux infractions pénales.

À citer : Art. 4 du Protocole n° 7 CEDH ; art. 50 CDFUE ; CEDH [GC], 10 février 2009, Zolotoukhine c. Russie, n° 14939/03 ; CEDH, 4 mars 2014, Grande Stevens et autres c. Italie, n° 18640/10 ; CEDH [GC], 15 novembre 2016, A et B c. Norvège, n° 24130/11 et 29758/11 ; Cons. const., 18 mars 2015, n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC ; Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC et 2016-546 QPC

Q264 ● Base · Magistrat

Que signifie le principe d'individualisation des peines ? Que devient-il face aux peines automatiques ?

Rattaché à l'article 8 de la Déclaration, il impose que la peine soit déterminée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de l'auteur et de sa situation (article 132-1 du code pénal). Il proscrit les peines automatiques, prononcées sans que le juge puisse en moduler l'application : le Conseil constitutionnel a ainsi censuré l'inéligibilité attachée de plein droit à certaines condamnations (2010). Les peines planchers de 2007 avaient été validées parce que le juge pouvait y déroger par une décision motivée, et elles ont été supprimées en 2014 ; la chambre criminelle exige depuis 2017 la motivation de toute peine correctionnelle.

À citer : Art. 8 DDHC ; art. 132-1 C. pén. ; Cons. const., 9 août 2007, n° 2007-554 DC ; Cons. const., 11 juin 2010, n° 2010-6/7 QPC ; loi n° 2014-896 du 15 août 2014

Q265 ● Approfondi · Universitaire

Comment le Conseil constitutionnel contrôle-t-il la nécessité des peines et des incriminations ?

Le législateur apprécie la nécessité des peines, et le Conseil se borne à vérifier l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue (contrôle restreint). Il contrôle aussi la nécessité de l'incrimination elle-même : le législateur ne peut réprimer la seule intention délictueuse, ce qui l'a conduit à censurer en partie le délit d'entreprise individuelle terroriste en exigeant des actes matériels (2017), et il a censuré le délit de consultation habituelle de sites terroristes (2017). Le même principe fonde les exigences relatives à la prescription de l'action publique, qui ne doit pas être manifestement inadaptée à la nature ou à la gravité des infractions (2019).

À citer : Art. 8 DDHC ; Cons. const., 3 février 2012, n° 2011-217 QPC ; Cons. const., 10 février 2017, n° 2016-611 QPC ; Cons. const., 7 avril 2017, n° 2017-625 QPC ; Cons. const., 24 mai 2019, n° 2019-785 QPC

Q266 ● Piège · Magistrat

Une mesure de sûreté échappe-t-elle au principe de non-rétroactivité ?

En principe oui, puisque l'article 8 de la Déclaration ne vise que les peines. Le Conseil constitutionnel a jugé que la rétention de sûreté n'est ni une peine ni une sanction ayant le caractère de punition (2008), mais a refusé son application immédiate aux personnes condamnées avant la loi, eu égard à son caractère privatif de liberté, à sa durée et à son renouvellement indéfini. La Cour européenne va plus loin en requalifiant : la détention de sûreté allemande, exécutée en prison, est une « peine » au sens de l'article 7 (M. c. Allemagne, 2009), sauf si elle est réellement orientée vers la thérapie (Ilnseher, 2018). Le Conseil a repris en 2026 la même réserve de non-rétroactivité pour la rétention de sûreté terroriste.

À citer : Art. 8 DDHC ; art. 7 CEDH ; Cons. const., 21 février 2008, n° 2008-562 DC ; CEDH, 17 décembre 2009, M. c. Allemagne, n° 19359/04 ; CEDH [GC], 4 décembre 2018, Ilnseher c. Allemagne, n° 10211/12 et 27505/14 ; Cons. const., 23 juillet 2026, n° 2026-906 DC

Q267 ● Base · Tout le jury

La présomption d'innocence interdit-elle toute présomption de culpabilité ?

Non : elle fait peser la charge de la preuve sur l'accusation, mais admet des présomptions de fait ou de droit enserrées dans des limites raisonnables, prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense (Salabiaku c. France, 1988, pour la présomption douanière de l'article 392 du code des douanes). Le Conseil constitutionnel exige qu'elles ne soient pas irréfragables, que les droits de la défense soient assurés et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité (1999, responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation). Exemples : détenteur de marchandises de fraude, non-justification de ressources.

À citer : Art. 9 DDHC ; art. 6 § 2 CEDH ; CEDH, 7 octobre 1988, Salabiaku c. France, n° 10519/83 ; Cons. const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC ; art. 392 C. douanes ; art. 321-6 C. pén.

Q268 ● Approfondi · Avocat

Après l'affaire Sarah Halimi, le régime de l'irresponsabilité pénale pour trouble mental a-t-il changé ?

Oui. L'article 122-1 du code pénal déclare irresponsable la personne dont le discernement était aboli au moment des faits, l'altération n'entraînant qu'une modulation de la peine. Dans l'affaire Halimi, la chambre criminelle a jugé en 2021 que la loi ne distinguait pas selon l'origine du trouble, même causé par une consommation volontaire de stupéfiants. La loi du 24 janvier 2022 a créé l'article 122-1-1, qui exclut l'irresponsabilité lorsque l'abolition résulte d'une intoxication volontaire dans le dessein de commettre l'infraction ou d'en faciliter la commission, et des infractions autonomes d'intoxication volontaire. L'affaire illustre la pression médiatique sur les garanties pénales : la réforme est restée étroite pour ne pas sacrifier le principe selon lequel on ne punit pas qui n'a pas pu vouloir.

À citer : Art. 121-1, 122-1 et 122-1-1 C. pén. ; Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-80.135 ; loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

Justice pénale et prison

Q269 ● Base · Universitaire

Quelles sont les fonctions de la peine en droit français ?

L'article 130-1 du code pénal, issu de la loi du 15 août 2014, assigne à la peine deux fonctions, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la récidive et de restaurer l'équilibre social : sanctionner l'auteur de l'infraction et favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. Le Conseil constitutionnel avait déjà jugé en 1994 que l'exécution des peines privatives de liberté doit favoriser l'amendement et préparer la réinsertion, et l'article 707 du code de procédure pénale organise un retour progressif à la liberté. On retrouve l'opposition classique entre rétribution et utilité, que Beccaria résolvait en faveur d'une peine certaine plutôt que sévère.

À citer : Art. 130-1 C. pén. (loi n° 2014-896 du 15 août 2014) ; art. 707 CPP ; Cons. const., 20 janvier 1994, n° 93-334 DC

Q270 ● Approfondi · Magistrat

Qu'ont changé les réformes de 2019 et 2021 en matière de prononcé et d'exécution des peines ?

La loi du 23 mars 2019, applicable aux peines depuis le 24 mars 2020, interdit les peines d'emprisonnement ferme inférieures ou égales à un mois, impose d'aménager ab initio les peines jusqu'à six mois sauf impossibilité, permet de le faire jusqu'à un an, crée la détention à domicile sous surveillance électronique comme peine autonome et le sursis probatoire, et rappelle que l'emprisonnement ferme n'est qu'un dernier recours spécialement motivé (article 132-19 du code pénal). La loi du 22 décembre 2021 a supprimé les crédits de réduction de peine automatiques au profit de réductions liées au comportement et aux efforts de réinsertion, et instauré une libération sous contrainte de plein droit pour les reliquats de trois mois au plus, sauf exceptions. L'objectif de réduire le recours à l'incarcération n'a pas été atteint, la population carcérale ayant continué de croître.

À citer : Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; art. 132-19 et 132-25 C. pén. ; loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ; art. 720 CPP

Q271 ● Approfondi · Tout le jury

La surpopulation carcérale ne s'explique-t-elle pas simplement par un manque de places ?

C'est une partie de la réponse, pas toute. Le nombre de places progresse lentement, mais la population détenue augmente plus vite : au 1er septembre 2026, environ 90 000 personnes pour quelque 63 300 places, la hausse annuelle des détenus dépassant largement celle des capacités ; la cause tient aussi à la politique pénale (comparutions immédiates, courtes peines, détention provisoire, allongement des peines). Les partisans du programme immobilier invoquent la dignité des conditions et l'encellulement individuel, promis depuis 1875 et sans cesse reporté ; les tenants d'une régulation carcérale, que recommandent notamment le CGLPL et la CNCDH, soulignent qu'on n'a jamais rattrapé la surpopulation en construisant. Ligne de crête : la construction est nécessaire mais insuffisante sans mécanisme contraignant de régulation et sans développement effectif des peines en milieu ouvert.

À citer : CEDH, 30 janvier 2020, J.M.B. et autres c. France, n° 9671/15 ; loi n° 2019-222 du 23 mars 2019

Q272 ● Approfondi · Avocat

Qui est le juge de la prison ?

Le contentieux est partagé, ce qu'on a appelé une « schizophrénie juridictionnelle ». Selon l'arrêt Dame Fargeaud d'Épied (1960), le juge judiciaire connaît de la nature et des limites de la peine (juge de l'application des peines, juge des libertés et de la détention, désormais saisis aussi des conditions indignes au titre de l'article 803-8), tandis que le juge administratif connaît de l'organisation et du fonctionnement du service public pénitentiaire. Le Conseil d'État a progressivement réduit les mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours (Marie, 1995, pour une punition de cellule ; Boussouar et Planchenault, 2007), ouvert le référé-liberté aux détenus et admis la responsabilité pour faute simple. Selon la formule de Campbell et Fell, « la justice ne saurait s'arrêter à la porte des prisons ».

À citer : T. confl., 22 février 1960, Dame Fargeaud d'Épied ; CE, ass., 17 février 1995, Marie, n° 97754 ; CE, ass., 14 décembre 2007, Garde des Sceaux c. Boussouar, n° 290730 ; CE, ass., 14 décembre 2007, Planchenault, n° 290420 ; CEDH, 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni

Q273 ● Approfondi · Universitaire

La perpétuité réelle est-elle compatible avec la Convention ?

Une peine perpétuelle n'est pas en soi contraire à l'article 3, mais elle doit être compressible de droit et de fait : le condamné doit savoir, dès le prononcé, qu'existe un mécanisme de réexamen permettant de vérifier si sa détention se justifie encore (Vinter, 2013), et l'État doit lui donner une possibilité réelle de s'amender, notamment par des soins adaptés (Murray, 2016). En France, la « perpétuité réelle » des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, créée en 1994 et étendue aux crimes terroristes en 2016, repose sur une période de sûreté illimitée, mais le tribunal de l'application des peines peut y mettre fin après trente ans d'incarcération : la Cour l'a jugée conforme à l'article 3 (Bodein, 2014). Elle a notamment été prononcée contre Salah Abdeslam en 2022.

À citer : Art. 3 CEDH ; CEDH [GC], 9 juillet 2013, Vinter et autres c. Royaume-Uni, n° 66069/09, 130/10 et 3896/10 ; CEDH [GC], 26 avril 2016, Murray c. Pays-Bas, n° 10511/10 ; CEDH, 13 novembre 2014, Bodein c. France, n° 40014/10 ; art. 221-3 C. pén. ; art. 720-4 CPP

Q274 ● Base · Magistrat

Quels droits conserve une personne détenue ?

Le principe est que la personne détenue conserve tous ses droits, hormis ceux dont la privation résulte nécessairement de la détention (Hirst, 2005), principe repris par la loi pénitentiaire de 2009 et le code pénitentiaire en vigueur depuis le 1er mai 2022 : seules des restrictions justifiées par la sécurité, le bon ordre ou la prévention de la récidive sont admises. Elle bénéficie notamment du respect de sa dignité, de l'accès aux soins dans les conditions du droit commun, du maintien des liens familiaux, du libre exercice du culte, du droit de vote et de la confidentialité des échanges avec son avocat, que la Cour vient de rappeler contre la Turquie le 15 septembre 2026 (Benli). Les fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées : la France a été condamnée pour des fouilles intégrales systématiques (Frérot, 2007).

À citer : Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; code pénitentiaire ; CEDH [GC], 6 octobre 2005, Hirst c. Royaume-Uni (n° 2), n° 74025/01 ; CEDH, 12 juin 2007, Frérot c. France, n° 70204/01 ; CEDH, 15 septembre 2026, Benli c. Türkiye, n° 29949/20

Q275 ● Base · Avocat

Qu'est-ce que la rétention de sûreté, et qu'apporte la version terroriste de 2026 ?

Créée par la loi du 25 février 2008, elle permet, à l'issue de la peine, de retenir dans un centre socio-médico-judiciaire une personne condamnée à quinze ans de réclusion au moins pour certains crimes graves, présentant une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive liée à un trouble grave de la personnalité ; la possibilité doit avoir été prévue par la cour d'assises, la dangerosité est évaluée par une commission pluridisciplinaire et la décision prise par une juridiction régionale, pour un an renouvelable. La loi du 27 juillet 2026 a créé une rétention de sûreté terroriste, à titre exceptionnel et comme unique moyen de prévenir un nouveau crime, validée sous réserve de non-rétroactivité. Le débat de fond demeure : enfermer pour ce qu'une personne pourrait faire et non pour ce qu'elle a fait.

À citer : Art. 706-53-13 CPP ; loi n° 2008-174 du 25 février 2008 ; Cons. const., 21 février 2008, n° 2008-562 DC ; loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 ; Cons. const., 23 juillet 2026, n° 2026-906 DC

Q276 ● Piège · Magistrat

Le juge peut-il refuser de maintenir une personne en détention provisoire au motif que la prison est indigne ?

Longtemps non : la chambre criminelle jugeait encore en 2019 qu'une éventuelle atteinte à la dignité, susceptible d'engager la responsabilité de l'État, ne constituait pas un obstacle légal au maintien en détention. Après J.M.B., elle a opéré un revirement le 8 juillet 2020 : le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit faire vérifier des allégations crédibles, précises et actuelles et ordonner la mise en liberté si l'atteinte n'a pas été réparée ; la voie est désormais organisée par l'article 803-8. Le piège : la surpopulation générale de l'établissement ne suffit pas, il faut établir des conditions personnelles de détention indignes.

À citer : Cass. crim., 18 septembre 2019, n° 19-83.950 ; Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 20-81.739 ; art. 803-8 CPP

Q277 ● Base · Avocat

Quelle place pour l'avocat dans l'exécution des peines et en détention ?

L'avocat assiste la personne détenue devant la commission de discipline depuis la loi du 12 avril 2000, ce qui a accompagné l'ouverture du recours pour excès de pouvoir contre les sanctions disciplinaires ; il intervient devant le juge et le tribunal de l'application des peines lors des débats contradictoires sur les aménagements et la libération conditionnelle, avec appel devant la chambre de l'application des peines. Il porte les recours de l'article 803-8 et les référés devant le juge administratif. Les bâtonniers disposent depuis 2021 d'un droit de visite des établissements pénitentiaires, et le Conseil constitutionnel a censuré en 2025, au nom de l'égalité, l'absence d'un tel droit pour les geôles et dépôts des juridictions, avec effet différé au 30 avril 2026.

À citer : Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 24 ; art. 712-6 et 803-8 CPP ; loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ; Cons. const., 29 avril 2025, n° 2025-1134 QPC (droit de visite des bâtonniers)

Q278 ● Approfondi · Avocat

Les quartiers de lutte contre la criminalité organisée posent-ils des difficultés au regard des droits fondamentaux ?

Créés par la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, ils soumettent les détenus les plus dangereux à un régime renforcé (isolement des autres détenus, fouilles, parloirs hygiaphones, contrôle des communications). Le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel du texte le 12 juin 2025, mais a censuré le recours exclusif à la visioconférence pour certaines comparutions de ces détenus (juridictions d'instruction, contentieux de la détention provisoire) et, partiellement, le « dossier coffre » : le procès-verbal distinct est admis, mais non la possibilité de fonder une condamnation sur des éléments soustraits au débat contradictoire ; le régime des quartiers est validé, sous réserves relatives aux fouilles intégrales. La CGLPL a adressé en juin 2026 des recommandations en urgence relatives au quartier d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, relevant violences, fouilles humiliantes et usages disproportionnés de la force : la sécurité ne dispense pas l'administration de son obligation de protéger l'intégrité des personnes sous sa garde (article 3, Bouyid).

À citer : Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 ; Cons. const., 12 juin 2025, n° 2025-885 DC, Loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic ; CGLPL, recommandations en urgence du 9 juin 2026 (JO du 9 juillet 2026) ; art. 3 CEDH

CHAPITRE 6 · Q279 à Q364 · 86 questions

Droits civils (II) et droits politiques

Vie privée, vie familiale, données personnelles, religion et laïcité, expression, réunion, association, aller et venir, enseignement, élections, éloignement des étrangers, droit des peuples.

Vie privée et surveillance

Q279 ● Base · Universitaire

Aucun texte constitutionnel ne mentionne la vie privée : sur quel fondement le Conseil constitutionnel la protège-t-il ?

Après avoir hésité, dans les années 1970-1990, entre un rattachement à la liberté individuelle de l'article 66 et à la liberté personnelle, le Conseil constitutionnel fonde depuis 1999 le droit au respect de la vie privée sur la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789. La conséquence est décisive : la vie privée est détachée de l'article 66, de sorte que sa protection n'est pas réservée au juge judiciaire et que le juge administratif en connaît pleinement, notamment en référé-liberté. Le Conseil contrôle les atteintes en exigeant qu'elles soient justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées, comme il l'a encore rappelé en 2026 à propos de la vérification de l'âge des internautes.

À citer : Article 2 de la Déclaration de 1789 ; Cons. const., déc. n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, Loi portant création d'une couverture maladie universelle ; Cons. const., déc. n° 2026-911 DC du 14 août 2026, Loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux

Q280 ● Piège · Magistrat

L'article 9 du Code civil et l'article 8 de la Convention européenne protègent-ils la même chose ?

Non, et c'est un piège classique. L'article 9 du Code civil, issu de la loi du 17 juillet 1970, vise d'abord l'intimité de la vie privée contre les divulgations et intrusions, et permet au juge d'ordonner toutes mesures propres à les empêcher ou les faire cesser. L'article 8 de la Convention est une notion « attrape-tout » : identité, autonomie personnelle, intégrité physique et morale, vie sociale et professionnelle, domicile, correspondance, et même environnement, avec des obligations positives à la charge de l'État. Les deux se rapprochent aujourd'hui, le juge civil lisant l'article 9 à travers les articles 8 et 10 de la Convention et pratiquant la mise en balance strasbourgeoise.

À citer : Article 9 du Code civil ; article 8 CEDH ; CEDH, 29 avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni, n° 2346/02 ; CEDH, 16 décembre 1992, Niemietz c. Allemagne, n° 13710/88 ; Cass. 1re civ., 24 juin 2026, n° 25-20.483

Q281 ● Base · Avocat

Votre cliente, personnalité publique, est photographiée au marché par un magazine. Peut-elle s'opposer à la publication ?

Oui en principe : la protection de la vie privée s'étend aux lieux publics et l'image est un attribut de la personnalité dont chacun doit garder la maîtrise, y compris une personne connue (Von Hannover, 2004). Mais depuis les arrêts de Grande Chambre de 2012, le juge met en balance les articles 8 et 10 selon des critères précis : contribution à un débat d'intérêt général, notoriété de la personne, comportement antérieur, contenu, forme et répercussions de la publication, circonstances de la prise de vue. Une photographie de pure curiosité sur la vie quotidienne cède devant la vie privée ; une information d'intérêt général peut au contraire justifier la publication (Couderc, contre la France). La dignité constitue en outre une limite autonome en droit interne (photographie du préfet Érignac assassiné).

À citer : CEDH, 24 juin 2004, Von Hannover c. Allemagne, n° 59320/00 ; CEDH [GC], 7 février 2012, Von Hannover c. Allemagne (n° 2), n° 40660/08 et 60641/08 ; CEDH [GC], 7 février 2012, Axel Springer AG c. Allemagne, n° 39954/08 ; CEDH [GC], 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France, n° 40454/07 ; Cass. 1re civ., 20 décembre 2000, n° 98-13.875

Q282 ● Approfondi · Magistrat

Qu'apporte l'arrêt de la première chambre civile du 24 juin 2026 sur le « droit à la voix » ?

La Cour de cassation consacre un droit au respect de la voix, que le droit au respect de la vie privée de l'article 9 inclut au même titre que le droit à l'image : sa reproduction non autorisée suffit à caractériser l'atteinte dès lors que la personne est identifiable, comme pour l'image. Mais elle casse l'arrêt d'appel faute de mise en balance avec la liberté d'expression, le propos s'inscrivant dans un débat d'intérêt général : le droit nouveau naît déjà soumis à la proportionnalité. L'enjeu est contemporain : la voix est aussi saisie par l'article 226-8 du Code pénal (hypertrucages, loi SREN de 2024), par le RGPD et par l'obligation de transparence de l'article 50 du règlement sur l'IA.

À citer : Cass. 1re civ., 24 juin 2026, n° 25-20.483 ; article 9 du Code civil ; articles 8 et 10 CEDH ; article 226-8 du Code pénal ; loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 ; règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, article 50

Q283 ● Approfondi · Universitaire

Quelles garanties la Cour européenne exige-t-elle d'un régime de surveillance secrète ou de renseignement ?

Depuis Klass (1978), la surveillance secrète n'est admise que si elle est strictement nécessaire à la sauvegarde des institutions démocratiques et entourée de garanties contre l'abus. Les arrêts Kruslin et Huvig (1990) ont condamné la France pour défaut de « qualité de la loi » sur les écoutes, d'où la loi du 10 juillet 1991. Pour l'interception de masse, la Grande Chambre (Big Brother Watch, 2021) ne la juge pas contraire en soi à l'article 8, mais exige des « garanties de bout en bout » : autorisation indépendante, définition des finalités, supervision et contrôle a posteriori effectif. En France, la loi du 24 juillet 2015 organise l'avis préalable de la CNCTR et un recours devant une formation spécialisée du Conseil d'État ; le Conseil constitutionnel a censuré le volet international pour incompétence négative.

À citer : CEDH, 6 septembre 1978, Klass et autres c. Allemagne, n° 5029/71 ; CEDH, 24 avril 1990, Kruslin c. France, n° 11801/85, et Huvig c. France, n° 11105/84 ; CEDH [GC], 25 mai 2021, Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, n° 58170/13 ; loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement ; Cons. const., déc. n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015

Q284 ● Base · Tout le jury

Vidéoprotection, vidéosurveillance algorithmique : quelle différence et quel encadrement ?

La vidéoprotection de la voie publique, créée par la loi du 21 janvier 1995 et validée sous réserves par le Conseil constitutionnel, relève du Code de la sécurité intérieure : autorisation préfectorale, finalités limitées, information du public, conservation bornée. La vidéosurveillance algorithmique ajoute un traitement automatisé des images pour détecter des événements prédéterminés : elle a été expérimentée par l'article 10 de la loi relative aux Jeux de 2024, validé en 2023 sous réserves (ni reconnaissance faciale, ni décision automatique, contrôle humain). La prolongation votée en 2025 a été censurée comme cavalier législatif ; une nouvelle prorogation figure dans la loi du 18 août 2026. Hors de ce cadre, le dispositif est illégal, comme l'a jugé le juge des référés de Caen pour le logiciel BriefCam.

À citer : Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; Cons. const., déc. n° 94-352 DC du 18 janvier 1995 ; loi n° 2023-380 du 19 mai 2023, article 10 ; Cons. const., déc. n° 2023-850 DC du 17 mai 2023 ; Cons. const., déc. n° 2025-878 DC du 24 avril 2025 ; loi n° 2026-798 du 18 août 2026 ; TA Caen, ord., 22 novembre 2023, Ligue des droits de l'homme et autres, n° 2303004 et 2303012

Q285 ● Approfondi · Avocat

Un employeur a filmé votre client à son insu : la preuve est-elle nécessairement écartée des débats ?

Non, plus depuis le revirement de l'assemblée plénière du 22 décembre 2023 : l'illicéité ou la déloyauté de la preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter ; le juge apprécie si sa production est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et si l'atteinte à la vie privée est strictement proportionnée au but poursuivi. C'est la logique strasbourgeoise : López Ribalda (2019) admet une vidéosurveillance cachée de courte durée en présence de soupçons sérieux, Bărbulescu (2017) exige information préalable et justification pour la surveillance des messageries. La chambre commerciale a étendu en 2026 la mise en balance à des données piratées mais pseudonymisées, la pseudonymisation devenant un facteur de proportionnalité.

À citer : Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648 ; CEDH [GC], 17 octobre 2019, López Ribalda et autres c. Espagne, n° 1874/13 et 8567/13 ; CEDH [GC], 5 septembre 2017, Bărbulescu c. Roumanie, n° 61496/08 ; Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-11.499

Q286 ● Approfondi · Magistrat

La protection du domicile s'étend-elle aux locaux professionnels ?

Pour la Cour européenne, oui : la notion de « domicile » de l'article 8 couvre les locaux professionnels d'un avocat (Niemietz, 1992) et même les sièges et agences d'une société (Colas Est, 2002, contre la France). En droit constitutionnel interne, l'inviolabilité du domicile, rattachée à la vie privée et à l'article 2 de la Déclaration, est en revanche réduite aux lieux d'habitation ; les locaux professionnels relèvent d'un contrôle moins exigeant (décision Brenntag de 2016). Les garanties de procédure pénale demeurent : heures légales de l'article 59 du Code de procédure pénale, autorisation d'un magistrat du siège pour les intrusions non consenties, régimes protecteurs pour les cabinets d'avocats.

À citer : CEDH, 16 décembre 1992, Niemietz c. Allemagne, n° 13710/88 ; CEDH, 16 avril 2002, Société Colas Est et autres c. France, n° 37971/97 ; Cons. const., déc. n° 2016-552 QPC du 8 juillet 2016, Société Brenntag ; Cons. const., déc. n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 ; article 59 du Code de procédure pénale

Vie familiale

Q287 ● Base · Universitaire

Qu'est-ce que la « vie familiale » au sens de l'article 8, et quelle est sa traduction en droit constitutionnel français ?

C'est une notion autonome, appréciée concrètement : elle suppose des liens personnels étroits et effectifs, qu'ils résultent du mariage, de la filiation ou d'une relation de fait (cohabitation, durée, enfants communs) — Marckx l'a étendue à la famille « naturelle ». Elle ne protège que la famille existante, non le désir d'en fonder une : ni droit à adopter, ni droit à l'enfant (Paradiso et Campanelli). En droit interne, le « droit de mener une vie familiale normale » est un droit constitutionnel tiré de l'alinéa 10 du Préambule de 1946 (décision de 1993), après avoir été un principe général du droit (GISTI, 1978).

À citer : Article 8 CEDH ; alinéa 10 du Préambule de 1946 ; CEDH, 13 juin 1979, Marckx c. Belgique, n° 6833/74 ; CEDH [GC], 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c. Italie, n° 25358/12 ; Cons. const., déc. n° 93-325 DC du 13 août 1993 ; CE, ass., 8 décembre 1978, GISTI, n° 10097

Q288 ● Base · Tout le jury

Comment le Conseil constitutionnel a-t-il traité le mariage des couples de même sexe ?

En deux temps, sans jamais trancher la question sur le fond. En 2011, il juge que l'interdiction n'est pas contraire à la Constitution : le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas le droit de se marier pour les couples de même sexe et la différence de situation relève de l'appréciation du législateur. En 2013, il valide la loi Taubira ouvrant le mariage et l'adoption : il refuse d'ériger en principe fondamental reconnu par les lois de la République la conception du mariage comme union d'un homme et d'une femme, faute de porter sur les droits et libertés fondamentaux, la souveraineté nationale ou l'organisation des pouvoirs publics. Il a ensuite refusé toute clause de conscience aux maires, officiers de l'état civil agissant au nom de l'État.

À citer : Cons. const., déc. n° 2010-92 QPC du 28 janvier 2011, Mme Corinne C. et autre ; loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ; Cons. const., déc. n° 2013-669 DC du 17 mai 2013 ; Cons. const., déc. n° 2013-353 QPC du 18 octobre 2013, M. Franck M. et autres ; article 143 du Code civil

Q289 ● Piège · Universitaire

La Convention européenne impose-t-elle aux États d'ouvrir le mariage aux couples de même sexe ?

Non : l'article 12 vise « l'homme et la femme » et, faute de consensus européen, la Cour laisse aux États le choix d'ouvrir ou non le mariage (Schalk et Kopf, 2010 ; Gas et Dubois c. France, 2012, pour l'adoption simple). En revanche, l'article 8 impose une obligation positive d'offrir aux couples de même sexe un cadre juridique de reconnaissance et de protection (Oliari, 2015), solution étendue à tous les États par la Grande Chambre dans Fedotova (2023). Ne pas confondre avec Goodwin (2002) : il s'agissait du droit au mariage d'une personne transgenre, que la Cour a reconnu.

À citer : Articles 8 et 12 CEDH ; CEDH, 24 juin 2010, Schalk et Kopf c. Autriche, n° 30141/04 ; CEDH, 15 mars 2012, Gas et Dubois c. France, n° 25951/07 ; CEDH, 21 juillet 2015, Oliari et autres c. Italie, n° 18766/11 et 36030/11 ; CEDH [GC], 17 janvier 2023, Fedotova et autres c. Russie, n° 40792/10 et autres ; CEDH [GC], 11 juillet 2002, Christine Goodwin c. Royaume-Uni, n° 28957/95

Q290 ● Approfondi · Avocat

Un couple revient des États-Unis avec un enfant né d'une GPA : où en est le droit français après l'assemblée plénière du 3 juillet 2026 ?

La GPA reste nulle et interdite en France (articles 16-7 et 16-9 du Code civil). Mais après Mennesson (2014) pour le père biologique et l'avis consultatif de 2019 pour la mère d'intention, la jurisprudence protège l'identité de l'enfant ; la loi bioéthique de 2021 a fermé la transcription intégrale par l'article 47, en appréciant la réalité « au regard de la loi française ». Le 3 juillet 2026, l'assemblée plénière juge que l'interdiction ne suffit pas à refuser la reconnaissance d'un jugement étranger établissant la filiation des parents d'intention : le juge contrôle l'identité des participants, le consentement éclairé de la femme porteuse, l'absence de fraude ou de trafic, puis reconnaît la filiation telle quelle, sans la convertir en adoption. La pratique reste prohibée ; c'est l'enfant déjà né qui est protégé.

À citer : Articles 16-7, 16-9 et 47 du Code civil ; CEDH, 26 juin 2014, Mennesson c. France, n° 65192/11 ; CEDH [GC], avis consultatif du 10 avril 2019, demande n° P16-2018-001 ; Cass. ass. plén., 4 octobre 2019, n° 10-19.053 ; loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ; Cass. ass. plén., 3 juillet 2026, n° 24-50.028 et 24-50.029

Q291 ● Approfondi · Magistrat

L'intérêt supérieur de l'enfant est-il une norme juridique ou une formule incantatoire ?

C'est une norme, à plusieurs étages. L'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui en fait une « considération primordiale », est d'effet direct devant le Conseil d'État (Cinar, 1997) et la Cour de cassation (2005). Le Conseil constitutionnel en a fait en 2019 une exigence constitutionnelle tirée des alinéas 10 et 11 du Préambule de 1946, mobilisée par exemple contre les tests osseux ou, en 2026, pour justifier — sans le permettre sans limite — l'encadrement de l'accès des mineurs aux réseaux sociaux. Mais ce n'est pas un atout absolu : il se concilie avec d'autres exigences et impose surtout une méthode, l'examen concret de la situation et l'audition de l'enfant capable de discernement.

À citer : Article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; CE, 22 septembre 1997, Mlle Cinar, n° 161364 ; Cass. 1re civ., 18 mai 2005, n° 02-20.613 ; Cons. const., déc. n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019, M. Adama S. ; Cons. const., déc. n° 2026-911 DC du 14 août 2026 ; Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 22-23.646

Q292 ● Base · Magistrat

Qu'est-ce que l'autorité parentale et quelles ingérences de l'État admet-elle ?

Selon l'article 371-1 du Code civil, c'est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, exercé en principe en commun par les deux parents jusqu'à la majorité, sans violences physiques ou psychologiques depuis la loi du 10 juillet 2019, en associant l'enfant aux décisions selon son âge et sa maturité. L'égalité des parents dans son exercice relève même de l'ordre public international (Conseil d'État, 2025). L'État peut intervenir — assistance éducative, placement, retrait — mais ces mesures sont des ingérences dans la vie familiale qui doivent, selon Strasbourg, rester en principe temporaires et viser la réunification (Strand Lobben, 2019).

À citer : Article 371-1 du Code civil ; loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 ; CE, 24 avril 2025, Mme A., n° 490561 ; CEDH [GC], 10 septembre 2019, Strand Lobben et autres c. Norvège, n° 37283/13 ; CEDH, 24 mars 1988, Olsson c. Suède (n° 1), n° 10465/83

Q293 ● Base · Avocat

Le regroupement familial est-il un droit ou une faveur de l'administration ?

Un droit, mais conditionné : le Conseil d'État en a fait un principe général du droit (GISTI, 1978) et le Conseil constitutionnel une composante du droit de mener une vie familiale normale (1993), conciliable avec l'ordre public et la protection sociale. Le CESEDA exige un séjour régulier d'au moins dix-huit mois, des ressources stables et suffisantes, un logement normal, et exclut le second conjoint d'un polygame et ses enfants (articles L. 434-2 et suivants). Strasbourg n'impose aucun droit général d'entrée (Abdulaziz, 1985) mais exige un examen concret de l'intérêt de l'enfant (Jeunesse, 2014) et a jugé disproportionné un délai d'attente de trois ans opposé aux bénéficiaires d'une protection temporaire (M.A. c. Danemark, 2021).

À citer : CE, ass., 8 décembre 1978, GISTI, n° 10097 ; Cons. const., déc. n° 93-325 DC du 13 août 1993 ; articles L. 434-2 à L. 434-9 du CESEDA ; CEDH, 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, n° 9214/80 et autres ; CEDH [GC], 3 octobre 2014, Jeunesse c. Pays-Bas, n° 12738/10 ; CEDH [GC], 9 juillet 2021, M.A. c. Danemark, n° 6697/18

Q294 ● Piège · Universitaire

Refuser le regroupement familial aux enfants nés d'un mariage polygame, n'est-ce pas sanctionner des innocents ?

L'objection est sérieuse et la Cour l'a affrontée dans A.A. c. Pays-Bas (8 septembre 2026, non définitif) : non-violation de l'article 8. Elle oppose au père le choix délibéré de maintenir trois unions, déduit du consensus européen contre la polygamie une ample marge d'appréciation, puis procède à une mise en balance concrète : les cinq enfants vivaient en sécurité avec leurs mères en Turquie, scolarisés et soutenus ; la solution tient donc aux faits plus qu'au principe : des enfants isolés ou menacés feraient basculer l'analyse au regard de Jeunesse. Le droit français connaît la même exclusion à l'article L. 434-9 du CESEDA, fondée sur l'égalité entre femmes et hommes plus que sur une norme culturelle.

À citer : CEDH, 8 septembre 2026, A.A. c. Pays-Bas, n° 7481/23 ; CEDH [GC], 3 octobre 2014, Jeunesse c. Pays-Bas, n° 12738/10 ; CEDH [GC], 2 novembre 2010, Şerife Yiğit c. Turquie, n° 3976/05 ; article L. 434-9 du CESEDA

Q295 ● Approfondi · Avocat

Le « devoir conjugal » permet-il encore de prononcer un divorce pour faute ?

Non : dans H.W. c. France (2025), la Cour européenne a condamné la France pour un divorce prononcé aux torts exclusifs d'une épouse au motif qu'elle refusait les relations sexuelles. Le consentement au mariage ne vaut pas consentement anticipé aux relations sexuelles : sanctionner ce refus comme manquement aux obligations du mariage porte atteinte à la liberté sexuelle, à l'autonomie corporelle et au respect de la vie privée garantis par l'article 8. Le piège est de croire que la « communauté de vie » de l'article 215 du Code civil implique une obligation juridiquement sanctionnée de relations intimes.

À citer : CEDH, 23 janvier 2025, H.W. c. France, n° 13805/21 ; article 8 CEDH ; articles 215 et 242 du Code civil

Protection des données personnelles

Q296 ● Base · Universitaire

La protection des données personnelles est-elle un droit autonome ou une simple branche de la vie privée ?

Cela dépend de l'ordre juridique : la Charte des droits fondamentaux en fait un droit autonome (article 8, distinct de l'article 7 sur la vie privée), assorti d'un contrôle par une autorité indépendante. La Cour européenne des droits de l'homme le rattache à l'article 8 de la Convention (S. et Marper, 2008, sur la conservation illimitée des empreintes et profils ADN). Le Conseil constitutionnel le rattache au droit au respect de la vie privée : la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et mises en œuvre de manière adéquate et proportionnée. Le texte fondateur français reste la loi du 6 janvier 1978.

À citer : Articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; article 8 CEDH ; CEDH [GC], 4 décembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, n° 30562/04 et 30566/04 ; loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Cons. const., déc. n° 2016-591 QPC du 21 octobre 2016, Mme Helen S.

Q297 ● Base · Tout le jury

Qu'est-ce que la CNIL et de quels pouvoirs dispose-t-elle ?

Créée par la loi du 6 janvier 1978, la Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante à caractère collégial, devenue l'autorité de contrôle française au sens du RGPD. Elle conseille (avis sur les projets de textes), accompagne (lignes directrices, référentiels), contrôle (accès aux locaux) et sanctionne par sa formation restreinte : mise en demeure, injonction, amendes jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires mondial. Avec le RGPD, on est passé d'un régime de formalités préalables à une logique de responsabilisation (« accountability »). Exemple : l'amende de 50 millions d'euros infligée à Google en 2019, confirmée par le Conseil d'État.

À citer : Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), article 83 ; CNIL, délibération n° SAN-2019-001 du 21 janvier 2019 ; CE, 19 juin 2020, Société Google LLC, n° 430810

Q298 ● Base · Avocat

D'où vient le « droit à l'oubli » et jusqu'où va-t-il ?

Il est né de l'arrêt Google Spain (2014) : le moteur de recherche est responsable d'un traitement et doit, sur demande, déréférencer les liens vers des informations inadéquates, non pertinentes ou excessives, sauf intérêt prépondérant du public, notamment pour les personnes jouant un rôle dans la vie publique. Le RGPD l'a codifié à l'article 17, avec des exceptions pour la liberté d'expression ; en 2019, la Cour de justice a durci le régime des données sensibles (GC et autres) mais refusé d'imposer un déréférencement mondial (Google c. CNIL) : l'obligation porte sur les versions européennes, l'autorité nationale pouvant, selon son droit, aller au-delà. Le Conseil d'État a appliqué cette grille dans une série de décisions de décembre 2019.

À citer : CJUE [GC], 13 mai 2014, Google Spain et Google, C-131/12 ; article 17 RGPD ; CJUE [GC], 24 septembre 2019, GC et autres, C-136/17 ; CJUE [GC], 24 septembre 2019, Google LLC c. CNIL, C-507/17 ; CE, 6 décembre 2019, n° 395335

Q299 ● Approfondi · Universitaire

Pourquoi la Cour de justice a-t-elle invalidé à deux reprises le cadre des transferts de données vers les États-Unis ?

Parce que les programmes de surveillance américains permettaient un accès des autorités aux données des Européens qui n'était ni limité au strict nécessaire, ni assorti d'un recours effectif devant un organe indépendant, en méconnaissance des articles 7, 8 et 47 de la Charte. D'où l'invalidation de la « sphère de sécurité » (Schrems I, 2015) puis du « bouclier de protection » (Schrems II, 2020), les clauses contractuelles types restant valables sous réserve de vérifications au cas par cas. Un nouveau cadre, le Data Privacy Framework, a été adopté en 2023 après une réforme américaine créant une juridiction de recours ; le Tribunal de l'Union a rejeté en 2025 un premier recours contre lui. Le débat illustre l'extraterritorialité de la protection européenne.

À citer : CJUE [GC], 6 octobre 2015, Schrems, C-362/14 ; CJUE [GC], 16 juillet 2020, Data Protection Commissioner c. Facebook Ireland et Schrems, C-311/18 ; décision d'exécution (UE) 2023/1795 de la Commission du 10 juillet 2023 ; Trib. UE, 3 septembre 2025, Latombe c. Commission, T-553/23

Q300 ● Approfondi · Magistrat

Conservation des données de connexion : comment le Conseil d'État a-t-il concilié la jurisprudence de la Cour de justice et la Constitution ?

La Cour de justice interdit la conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic et de localisation (Digital Rights, 2014 ; Tele2, 2016), sauf, selon La Quadrature du Net (2020), face à une menace grave, réelle et actuelle ou prévisible pour la sécurité nationale, et sous contrôle ; elle admet une conservation ciblée ou portant sur les adresses IP. Saisi par French Data Network, le Conseil d'État a refusé le contrôle « ultra vires » demandé par le Gouvernement, mais s'est réservé de vérifier que l'application du droit de l'Union ne prive pas de garanties effectives des exigences constitutionnelles sans équivalent européen. Il a ainsi maintenu la conservation généralisée en la justifiant par la menace pesant sur la sécurité nationale, avec réexamen périodique, et exigé un contrôle préalable indépendant pour le renseignement. En 2024, la Cour de justice a assoupli sa position sur l'accès aux adresses IP (Hadopi).

À citer : CJUE [GC], 8 avril 2014, Digital Rights Ireland, C-293/12 et C-594/12 ; CJUE [GC], 21 décembre 2016, Tele2 Sverige, C-203/15 et C-698/15 ; CJUE [GC], 6 octobre 2020, La Quadrature du Net et autres, C-511/18, C-512/18 et C-520/18 ; CE, ass., 21 avril 2021, French Data Network et autres, n° 393099 ; CJUE [GC], 30 avril 2024, La Quadrature du Net et autres, C-470/21

Q301 ● Piège · Magistrat

Un traitement de données personnelles est-il illicite faute de consentement de la personne ?

Non : le consentement n'est que l'une des six bases légales de l'article 6 du RGPD, à côté de l'exécution d'un contrat, d'une obligation légale, de la sauvegarde des intérêts vitaux, d'une mission d'intérêt public et de l'intérêt légitime du responsable. Lorsqu'il est requis, il doit être libre, spécifique, éclairé et univoque : une case pré-cochée ne vaut pas consentement (Planet49, 2019), et il n'est pas « libre » dans une relation d'autorité, comme l'a jugé le tribunal administratif de Marseille pour la reconnaissance faciale à l'entrée de lycées. Pour les données sensibles de l'article 9, le principe est l'interdiction, assortie de dérogations.

À citer : Articles 6, 7 et 9 RGPD ; CJUE [GC], 1er octobre 2019, Planet49, C-673/17 ; TA Marseille, 27 février 2020, La Quadrature du Net et autres, n° 1901249

Q302 ● Approfondi · Universitaire

Le règlement européen sur l'intelligence artificielle a-t-il pris le relais du RGPD ?

Non, il s'y ajoute. Le règlement du 13 juin 2024 adopte une approche par les risques : il interdit certaines pratiques (notation sociale, moissonnage non ciblé d'images faciales, reconnaissance des émotions au travail et à l'école, identification biométrique à distance en temps réel par la police dans l'espace public sauf exceptions limitativement énumérées) et encadre les systèmes à haut risque. Mais dès qu'un système traite des données personnelles, le RGPD, la directive « police-justice » et la loi de 1978 continuent de s'appliquer : c'est sur ce terrain que la Cour de justice a consacré un véritable droit à l'explication des décisions automatisées (SCHUFA, 2023 ; Dun & Bradstreet, 2025).

À citer : Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, article 5 ; article 22 RGPD ; CJUE, 7 décembre 2023, SCHUFA Holding, C-634/21 ; CJUE, 27 février 2025, Dun & Bradstreet Austria, C-203/22

Liberté de religion et laïcité

Q303 ● Base · Universitaire

Que recouvre, selon le Conseil constitutionnel, le principe de laïcité inscrit à l'article 1er de la Constitution ?

Dans sa décision de 2013, le Conseil en donne le contenu : neutralité de l'État, respect de toutes les croyances, égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion, garantie du libre exercice des cultes, et interdiction pour la République de reconnaître ou de salarier un culte. Il en déduit pourtant que le régime concordataire d'Alsace-Moselle n'est pas contraire à la Constitution, les constituants de 1946 et 1958 n'ayant pas entendu le remettre en cause. Le texte matrice reste la loi du 9 décembre 1905, dont l'article 1er assure la liberté de conscience et l'article 2 interdit de reconnaître, salarier ou subventionner un culte — le mot « laïcité » n'y figure pourtant pas.

À citer : Article 1er de la Constitution ; loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, articles 1er et 2 ; Cons. const., déc. n° 2012-297 QPC du 21 février 2013, Association pour la promotion et l'expansion de la laïcité

Q304 ● Piège · Tout le jury

La laïcité impose-t-elle la neutralité religieuse aux usagers du service public ?

Non : la neutralité pèse sur l'État et ses agents — de manière stricte, y compris pour les enseignants (avis Marteaux, 2000) — non sur les usagers, qui conservent leur liberté de manifester leurs convictions. Elle ne cède que devant un texte (élèves des écoles publiques, loi de 2004), l'ordre public, l'hygiène, la sécurité ou le bon fonctionnement du service ; et nul ne peut se prévaloir de ses croyances pour s'affranchir des règles communes. Le Conseil d'État a ainsi censuré en 2022 non le burkini lui-même, mais la dérogation municipale accordée à la seule fin de satisfaire une revendication religieuse dans les piscines de Grenoble. À l'inverse, la neutralité de l'agent vise son comportement dans le service, non sa pratique privée (Conseil d'État, 27 juillet 2026).

À citer : CE, avis, 3 mai 2000, Mlle Marteaux, n° 217017 ; Cons. const., déc. n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004 ; CE, ord., 21 juin 2022, Commune de Grenoble, n° 464648 ; CE, 27 juillet 2026, Ministre de l'intérieur c. M. B., n° 499886 ; article L. 121-2 du Code général de la fonction publique

Q305 ● Base · Tout le jury

Que prévoit la loi du 15 mars 2004 et quel était l'état du droit antérieur ?

Avant 2004, le Conseil d'État, dans son avis de 1989 puis l'arrêt Kherouaa (1992), jugeait le port de signes religieux par les élèves compatible avec la laïcité, sauf ostentation, prosélytisme ou trouble, et censurait les interdictions générales et absolues des règlements intérieurs. La loi du 15 mars 2004 (article L. 141-5-1 du Code de l'éducation) interdit dans les écoles, collèges et lycées publics les signes et tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, après un dialogue préalable à toute sanction. La Cour européenne l'a jugée compatible avec l'article 9 (Dogru c. France, 2008, pour un foulard en cours d'éducation physique ; décisions Aktas de 2009 pour le sous-turban sikh).

À citer : Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 ; article L. 141-5-1 du Code de l'éducation ; CE, 2 novembre 1992, Kherouaa, n° 130394 ; CEDH, 4 décembre 2008, Dogru c. France, n° 27058/05 ; CE, 5 décembre 2007, Singh

Q306 ● Piège · Magistrat

L'abaya n'est pas un vêtement religieux : comment le ministre a-t-il pu l'interdire sans loi nouvelle ?

Le Conseil d'État n'a pas qualifié l'abaya de vêtement religieux par nature. Il a validé la note de service du 31 août 2023 sur le fondement de la loi de 2004 elle-même : le port de ces tenues, dans les conditions et le contexte constatés — logique d'affirmation religieuse, discours diffusés en ce sens —, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse : la note n'ajoute donc pas d'interdiction nouvelle ; elle applique l'article L. 141-5-1 du Code de l'éducation, avec dialogue préalable. Rejet en référé le 7 septembre 2023, confirmé au fond le 27 septembre 2024. Le piège est de raisonner sur la nature du vêtement : le critère légal est la manifestation ostensible, appréciée en contexte.

À citer : Article L. 141-5-1 du Code de l'éducation ; CE, ord., 7 septembre 2023, Association Action droits des musulmans, n° 487891 ; CE, 27 septembre 2024 (rejet au fond)

Q307 ● Base · Avocat

Sur quel fondement la Cour européenne a-t-elle validé l'interdiction du voile intégral dans S.A.S. c. France ?

La loi du 11 octobre 2010 interdit la dissimulation du visage dans l'espace public ; le Conseil constitutionnel l'a validée sous réserve des lieux de culte ouverts au public ; dans S.A.S. (2014), la Grande Chambre écarte la sécurité publique (une interdiction générale serait disproportionnée), l'égalité entre les sexes et la dignité, mais admet le « vivre ensemble » au titre de la protection des droits et libertés d'autrui, et conclut à la non-violation en raison de l'ample marge d'appréciation. L'opinion dissidente critique l'abstraction de ce but. Le Comité des droits de l'homme des Nations unies a pris en 2018 le contre-pied en constatant une violation des articles 18 et 26 du Pacte (Yaker et Hebbadj c. France), constatations non contraignantes.

À citer : Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 ; Cons. const., déc. n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010 ; CEDH [GC], 1er juillet 2014, S.A.S. c. France, n° 43835/11 ; Comité des droits de l'homme, constatations du 17 juillet 2018, Yaker c. France et Hebbadj c. France

Q308 ● Base · Magistrat

Pourquoi le Conseil d'État a-t-il suspendu les arrêtés « anti-burkini » de l'été 2016 ?

Parce qu'une mesure de police municipale doit être adaptée, nécessaire et proportionnée aux seules nécessités de l'ordre public, appréciées en fonction de risques avérés. À Villeneuve-Loubet, aucun trouble ni risque avéré n'était établi ; l'émotion consécutive à l'attentat de Nice ne suffisait pas : l'arrêté portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de conscience et à la liberté personnelle. C'est la logique Benjamin : la liberté est la règle, la restriction l'exception. Une interdiction reste possible en présence de troubles avérés, comme l'ont admis les juges pour une commune corse après des affrontements ; et le service public obéit à une autre logique (piscines de Grenoble, 2022).

À citer : CE, ord., 26 août 2016, Ligue des droits de l'homme et autres, n° 402742 et 402777 ; CE, 19 mai 1933, Benjamin, n° 17413 et 17520 ; CE, ord., 21 juin 2022, Commune de Grenoble, n° 464648

Q309 ● Approfondi · Avocat

Un employeur privé peut-il interdire à une salariée de porter le voile ?

La laïcité ne s'applique pas aux entreprises privées, sauf si elles gèrent un service public (Cass. soc., 19 mars 2013, CPAM, à comparer avec le premier arrêt Baby Loup du même jour). Mais l'employeur peut restreindre la liberté religieuse si la restriction est justifiée par la nature de la tâche et proportionnée (Baby Loup, ass. plén., 2014), et depuis la loi du 8 août 2016 (article L. 1321-2-1 du Code du travail) inscrire une clause de neutralité dans le règlement intérieur. La Cour de justice admet une politique de neutralité générale et indifférenciée, appliquée de manière cohérente aux salariés en contact avec la clientèle (Achbita, 2017), à condition qu'elle réponde à un besoin véritable (WABE, 2021) ; en revanche, le seul souhait d'un client ne constitue pas une exigence professionnelle essentielle (Bougnaoui, 2017).

À citer : Cass. soc., 19 mars 2013, n° 11-28.845 et n° 12-11.690 ; Cass. ass. plén., 25 juin 2014, Baby Loup, n° 13-28.369 ; article L. 1321-2-1 du Code du travail ; CJUE [GC], 14 mars 2017, Achbita, C-157/15 ; CJUE [GC], 14 mars 2017, Bougnaoui et ADDH, C-188/15 ; CJUE [GC], 15 juillet 2021, WABE et MH Müller Handel, C-804/18 et C-341/19

Q310 ● Base · Tout le jury

Une mairie peut-elle installer une crèche de Noël ?

L'article 28 de la loi de 1905 interdit d'élever ou d'apposer un signe ou emblème religieux sur les monuments et emplacements publics, hors édifices du culte, cimetières, musées et expositions. Le Conseil d'État, en assemblée (2016), relève qu'une crèche peut avoir une signification religieuse mais aussi culturelle et festive : son installation temporaire est légale si elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ni une préférence religieuse, compte tenu du contexte, des usages locaux et de l'absence de prosélytisme. Dans l'enceinte d'un bâtiment public siège d'une collectivité, elle est en principe exclue, sauf circonstances particulières.

À citer : Article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ; CE, ass., 9 novembre 2016, Fédération départementale des libres penseurs de Vendée, n° 395223 ; CE, ass., 9 novembre 2016, Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne, n° 395122

Q311 ● Piège · Universitaire

« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » : pourtant elle finance des aumôneries et entretient des cathédrales. Contradiction ?

Non, car la séparation n'est pas l'ignorance : l'article 2 de la loi de 1905 lui-même autorise le financement des aumôneries dans les lycées, hôpitaux, prisons et casernes, pour garantir le libre exercice du culte aux personnes qui ne peuvent se rendre dans un lieu de culte. Les édifices antérieurs à 1905, devenus propriété publique, sont entretenus par les collectivités ; celles-ci peuvent conclure des baux emphytéotiques ou mettre ponctuellement un local à disposition, sans libéralité (Commune de Montpellier, 2011 ; Nice, 2024). Enfin, l'Alsace-Moselle conserve le régime concordataire, validé par le Conseil constitutionnel. La laïcité française est une laïcité de garantie autant que de neutralité.

À citer : Loi du 9 décembre 1905, article 2 ; CE, ass., 19 juillet 2011, Commune de Montpellier, n° 313518 ; CE, 18 mars 2024, Commune de Nice, n° 471061 ; Cons. const., déc. n° 2012-297 QPC du 21 février 2013

Q312 ● Approfondi · Magistrat

Le préfet peut-il fermer une mosquée, et sous quel contrôle ?

Deux régimes coexistent. L'article L. 227-1 du Code de la sécurité intérieure, issu de la loi SILT de 2017, permet de fermer un lieu de culte pour six mois au plus, aux seules fins de prévenir le terrorisme, lorsque les propos ou activités provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination ou font l'apologie du terrorisme ; il a été validé en 2018 et le Conseil d'État admet de tenir compte de propos tenus hors du lieu, sur les réseaux sociaux, par ses responsables (Pessac, 2022). L'article 36-3 de la loi de 1905, introduit en 2021, ouvre une fermeture temporaire hors terrorisme ; le Conseil constitutionnel l'a jugé conforme en 2026 en exigeant un lien suffisant avec le lieu et la prise en compte des conséquences pour les fidèles. Dans tous les cas, contrôle entier de proportionnalité.

À citer : Article L. 227-1 du Code de la sécurité intérieure ; Cons. const., déc. n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, M. Rouchdi B. et autre ; CE, ord., 26 avril 2022, Association Rassemblement des musulmans de Pessac, n° 462685 ; article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 ; Cons. const., déc. n° 2025-1180 QPC du 6 février 2026, Association des Bleuets

Liberté d'expression

Q313 ● Base · Tout le jury

Citez-moi la formule de l'arrêt Handyside. L'arrêt a-t-il donné raison au requérant ?

La liberté d'expression « vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population » ; ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de société démocratique. Paradoxe à connaître : dans l'affaire elle-même, la Cour a conclu à la non-violation, la saisie du « Petit livre rouge à l'usage des écoliers » étant justifiée par la protection de la morale, domaine où elle reconnaît une large marge nationale d'appréciation. La formule fonde aussi la règle des « devoirs et responsabilités » de l'article 10 § 2.

À citer : CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni, n° 5493/72 ; article 10 CEDH ; article 11 de la Déclaration de 1789

Q314 ● Base · Magistrat

Quelle différence entre diffamation et injure, et quelles défenses peut opposer le prévenu ?

La diffamation est l'allégation ou l'imputation d'un fait précis, susceptible de preuve, portant atteinte à l'honneur ou à la considération (article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881) ; l'injure est une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective ne renfermant l'imputation d'aucun fait (alinéa 2). Contre la diffamation, deux faits justificatifs : l'exception de vérité, à offrir dans un délai de dix jours, et la bonne foi, appréciée selon la légitimité du but, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure de l'expression et l'existence d'une base factuelle suffisante. La prescription est de trois mois, et les discours et écrits produits devant les tribunaux bénéficient d'une immunité (article 41).

À citer : Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, articles 29, 35, 41, 55 et 65

Q315 ● Approfondi · Avocat

La satire autorise-t-elle tout ? Pensez aux caricatures de Charlie Hebdo.

Il n'existe pas de délit de blasphème en France — le dernier vestige d'Alsace-Moselle a été abrogé en 2017 : on peut critiquer, même violemment, une religion, mais non injurier ou provoquer à la haine des personnes à raison de leur religion. Dans l'affaire des caricatures de Mahomet, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé le directeur de Charlie Hebdo en 2007, les dessins visant une fraction terroriste et non l'ensemble des musulmans, dans un débat d'intérêt général. En 2019, l'assemblée plénière a jugé que la dignité ne constitue pas un but légitime autonome de restriction au sens de l'article 10 § 2 : une injure caractérisée échappe à la sanction si la publication satirique ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression.

À citer : Loi du 29 juillet 1881, articles 29 et 33 ; TGI Paris, 17e ch., 22 mars 2007 (caricatures de Mahomet) ; Cass. ass. plén., 25 octobre 2019, n° 17-86.605 ; loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté

Q316 ● Approfondi · Universitaire

L'interdiction du spectacle de Dieudonné en 2014 : police préventive ou censure ?

Le juge des référés du Conseil d'État a rétabli l'interdiction préfectorale du spectacle de Nantes en retenant, au vu des représentations antérieures, un risque sérieux d'atteinte à la dignité de la personne humaine et à la cohésion nationale ainsi que de commission d'infractions pénales. La décision a été critiquée comme une résurgence de la censure préalable, appuyée sur la dignité de Morsang-sur-Orge plutôt que sur un trouble matériel, en rupture avec la logique Benjamin. La Cour européenne a, elle, jugé irrecevable la requête de l'humoriste condamné pour un autre spectacle : sur le fondement de l'article 17, une prise de position haineuse et antisémite travestie en production artistique ne relève pas de la protection de l'article 10. La ligne de crête : la prévention est admissible si elle repose sur des éléments précis et répétés, jamais sur la seule teneur présumée des idées.

À citer : CE, ord., 9 janvier 2014, Ministre de l'Intérieur c. Société Les Productions de la Plume et M. M'Bala M'Bala, n° 374508 ; CE, ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727 ; CEDH, déc., 20 octobre 2015, M'Bala M'Bala c. France, n° 25239/13 ; article 17 CEDH

Q317 ● Approfondi · Magistrat

Pourquoi peut-on réprimer la contestation de la Shoah, mais pas celle du génocide arménien ?

La loi Gayssot (article 24 bis de la loi de 1881) réprime la contestation des crimes contre l'humanité jugés par le tribunal de Nuremberg ou par une juridiction française : le Conseil constitutionnel l'a validée en 2016 comme répression d'un abus de la liberté d'expression portant atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. En revanche, il a censuré en 2012 la loi réprimant la contestation des génocides « reconnus par la loi », une loi mémorielle étant dépourvue de portée normative, puis en 2017 l'extension du délit aux crimes n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation judiciaire. Strasbourg distingue de même : la négation de l'Holocauste tombe sous l'article 17, alors que la condamnation de Perinçek pour la négation du génocide arménien a violé l'article 10.

À citer : Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 ; article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ; Cons. const., déc. n° 2015-512 QPC du 8 janvier 2016, M. Vincent R. ; Cons. const., déc. n° 2012-647 DC du 28 février 2012 ; Cons. const., déc. n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017 ; CEDH [GC], 15 octobre 2015, Perinçek c. Suisse, n° 27510/08

Q318 ● Base · Avocat

Le secret des sources des journalistes est-il absolu ?

Non, mais il est la « pierre angulaire » de la liberté de la presse (Goodwin, 1996) : une ingérence n'est compatible avec l'article 10 que si elle est justifiée par un impératif prépondérant d'intérêt public. L'article 2 de la loi de 1881, issu de la loi du 4 janvier 2010, reprend ce standard : atteinte directe ou indirecte seulement en cas d'impératif prépondérant d'intérêt public et si les mesures sont strictement nécessaires et proportionnées. L'article 56-2 du Code de procédure pénale encadre les perquisitions (magistrat, possibilité de s'opposer, placement sous scellé fermé, saisine du juge des libertés). La chambre criminelle a jugé en 2026 que cette protection s'attache à l'activité journalistique quel que soit le lieu de la saisie.

À citer : CEDH, 27 mars 1996, Goodwin c. Royaume-Uni, n° 17488/90 ; loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 ; article 2 de la loi du 29 juillet 1881 ; article 56-2 du Code de procédure pénale ; Cass. crim., 17 mars 2026, n° 25-81.815

Q319 ● Base · Universitaire

Qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte en droit français et comment est-il protégé ?

Depuis la loi du 21 mars 2022, transposant la directive de 2019, c'est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, ou une violation du droit. La loi a supprimé l'exigence de désintéressement et le passage obligé par le canal interne, au profit d'un libre choix entre signalement interne et externe ; la divulgation publique reste encadrée. La protection tient dans l'irresponsabilité pénale et civile et l'interdiction des représailles. Strasbourg rattache la protection à l'article 10 et met en balance l'intérêt public de l'information et le préjudice causé (Guja, 2008 ; Halet, « LuxLeaks », 2023).

À citer : Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (Sapin II) ; loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 ; directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 ; article 122-9 du Code pénal ; CEDH [GC], 12 février 2008, Guja c. Moldavie, n° 14277/04 ; CEDH [GC], 14 février 2023, Halet c. Luxembourg, n° 21884/18

Q320 ● Approfondi · Tout le jury

Qui est responsable d'un contenu haineux publié sur un réseau social ?

L'auteur d'abord, selon la loi de 1881 ; l'hébergeur n'engage sa responsabilité, en vertu de la LCEN, que si, ayant connaissance d'un contenu manifestement illicite, il ne l'a pas promptement retiré ; la loi Avia, qui imposait un retrait en vingt-quatre heures sans juge, a été censurée en 2020 pour son effet de sur-censure. Le règlement européen sur les services numériques (DSA), applicable depuis le 17 février 2024, impose des procédures de notification, de transparence et d'évaluation des risques systémiques ; la Commission a infligé à X en décembre 2025 une première amende de 120 millions d'euros. Strasbourg admet la responsabilité d'un portail d'actualité (Delfi, 2015) et même celle d'un élu qui laisse subsister des commentaires haineux de tiers sur son compte (Sanchez c. France, 2023).

À citer : Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN), article 6 ; Cons. const., déc. n° 2020-801 DC du 18 juin 2020 ; règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 (DSA) ; CEDH [GC], 16 juin 2015, Delfi AS c. Estonie, n° 64569/09 ; CEDH [GC], 15 mai 2023, Sanchez c. France, n° 45581/15

Point non confirmé par une source primaire au 3 octobre 2026 : à revérifier la veille de l'épreuve.

Q321 ● Piège · Universitaire

Interdire les réseaux sociaux aux moins de quinze ans protège les enfants : le Conseil constitutionnel a-t-il fait primer la liberté sur leur protection ?

Non, c'est une lecture trop rapide de la décision du 14 août 2026. Le Conseil valide le but — l'intérêt supérieur de l'enfant et la prévention des atteintes à l'ordre public justifient de limiter l'accès des mineurs — mais censure le moyen : une interdiction de principe, sans distinguer selon les services ni permettre aux titulaires de l'autorité parentale de l'aménager, porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de communication. S'y ajoute un second grief souvent oublié : l'obligation pour tous, majeurs compris, de prouver leur âge sans garanties légales méconnaît la vie privée. Le vice est un défaut de « granularité », non un refus de protéger ; la réécriture notifiée à la Commission européenne en septembre 2026 cible les fonctionnalités nocives.

À citer : Cons. const., déc. n° 2026-911 DC du 14 août 2026 ; loi n° 2026-813 du 24 août 2026 ; Cons. const., déc. n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 ; article 11 de la Déclaration de 1789 ; directive (UE) 2015/1535

Réunion et manifestation

Q322 ● Base · Universitaire

Réunion et manifestation : quelle différence en droit français ?

La réunion, régie par la loi du 30 juin 1881, est un groupement momentané de personnes, organisé, en vue d'échanger des idées ; depuis la loi du 28 mars 1907, elle n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration : régime répressif. La manifestation se déroule sur la voie publique, avec un but revendicatif ; elle est soumise à déclaration préalable en mairie ou en préfecture trois jours francs au moins et quinze jours au plus avant (articles L. 211-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure), et peut être interdite si elle est de nature à troubler l'ordre public. Ni l'une ni l'autre ne figure dans la Constitution : le Conseil constitutionnel les protège comme « droit d'expression collective des idées et des opinions » rattaché à l'article 11 de la Déclaration. La Convention, elle, les réunit sous l'article 11.

À citer : Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ; loi du 28 mars 1907 ; articles L. 211-1 à L. 211-4 du Code de la sécurité intérieure ; Cons. const., déc. n° 94-352 DC du 18 janvier 1995 ; Cons. const., déc. n° 2019-780 DC du 4 avril 2019 ; article 11 CEDH

Q323 ● Base · Magistrat

Que retenez-vous de l'arrêt Benjamin ?

Le maire de Nevers avait interdit une conférence de René Benjamin en invoquant les risques de troubles. Le Conseil d'État annule (19 mai 1933) : l'existence de risques ne justifie l'interdiction que si le maintien de l'ordre ne peut être assuré par d'autres mesures de police ; il contrôle donc la nécessité et la proportionnalité de la mesure, et non plus seulement son motif. L'arrêt fonde l'adage selon lequel la liberté est la règle et la restriction de police l'exception, et préfigure le triple test (adaptée, nécessaire, proportionnée) aujourd'hui appliqué à toute mesure de police restreignant une liberté.

À citer : CE, 19 mai 1933, Benjamin, n° 17413 et 17520

Q324 ● Piège · Avocat

Votre client a participé à une manifestation non déclarée : a-t-il commis une infraction ?

Non, pas du seul fait de sa participation : c'est l'organisation d'une manifestation non déclarée qui constitue un délit (article 431-9 du Code pénal), et l'absence de déclaration ne transforme pas à elle seule la manifestation en attroupement. La participation à une manifestation interdite est en revanche une contravention ; et le fait de rester dans un attroupement après sommations de dispersion est un délit (articles 431-3 et 431-4). La Cour européenne rappelle que l'absence de déclaration ne retire pas à un rassemblement son caractère pacifique et que les autorités doivent faire preuve de tolérance (Cissé c. France, 2002 ; Kudrevičius, 2015).

À citer : Articles 431-3, 431-4 et 431-9 du Code pénal ; article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure ; CEDH, 9 avril 2002, Cissé c. France, n° 51346/99 ; CEDH [GC], 15 octobre 2015, Kudrevičius et autres c. Lituanie, n° 37553/05

Q325 ● Approfondi · Magistrat

La technique de la « nasse » est-elle conforme à la Convention ?

Elle n'est pas contraire par principe : dans Austin (2012), la Grande Chambre n'y a pas vu une privation de liberté au sens de l'article 5, compte tenu des circonstances. Mais la France a été condamnée dans Auray et autres (2024), pour un encerclement de plusieurs heures à Lyon en 2010 : violation des articles 11 et 2 du Protocole n° 4, faute de base légale suffisamment précise à l'époque. Le Conseil d'État avait déjà annulé en 2021 la disposition du schéma national du maintien de l'ordre relative à l'encerclement, faute d'en préciser les conditions. La technique suppose désormais un encadrement précis, une durée limitée et la possibilité de sortie.

À citer : CEDH [GC], 15 mars 2012, Austin et autres c. Royaume-Uni, n° 39692/09 ; CEDH, 8 février 2024, Auray et autres c. France, n° 1162/22 ; CE, 10 juin 2021, Syndicat national des journalistes et autres, n° 444849

Q326 ● Base · Universitaire

Qu'a censuré le Conseil constitutionnel dans la loi « anticasseurs » de 2019 ?

Il a censuré l'interdiction administrative individuelle de manifester confiée au préfet : les motifs, tirés d'agissements sans lien nécessaire avec la manifestation visée, laissaient à l'administration une latitude excessive, la mesure pouvait viser toute manifestation sur l'ensemble du territoire et les garanties de recours étaient insuffisantes. Il a en revanche validé les fouilles aux abords des manifestations sur réquisitions du procureur et le délit de dissimulation volontaire du visage (article 431-9-1 du Code pénal), sous réserves. Particularité : le Président de la République l'avait lui-même saisi. La peine complémentaire judiciaire d'interdiction de manifester subsiste.

À citer : Loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 ; Cons. const., déc. n° 2019-780 DC du 4 avril 2019 ; article 431-9-1 du Code pénal

Q327 ● Approfondi · Avocat

Un ministre peut-il demander aux préfets d'interdire toutes les manifestations sur un thème donné ?

Non : en octobre 2023, le juge des référés du Conseil d'État a jugé qu'un télégramme ministériel ne pouvait fonder une interdiction systématique des manifestations de soutien à la population palestinienne : il appartient au préfet d'apprécier au cas par cas, au regard des risques de troubles propres à chaque manifestation, si une interdiction est nécessaire. C'est l'application de Benjamin : l'interdiction générale est presque toujours disproportionnée. À l'inverse, la Cour européenne a admis en septembre 2026 l'interdiction d'une manifestation statique sur les Champs-Élysées dès lors que l'autorité proposait une alternative de lieu et d'horaire — reste à savoir si l'alternative est une garantie ou un alibi. Enfin, l'arrêté doit être publié assez tôt pour permettre un recours utile.

À citer : CE, ord., 18 octobre 2023, Association Comité Action Palestine, n° 488860 ; CE, 19 mai 1933, Benjamin ; CEDH, 3 septembre 2026, Le Syndicat GJ c. France, n° 52315/22 ; TA Paris, 4 avril 2023, n° 2307385

Liberté d'association

Q328 ● Piège · Tout le jury

Une association qui n'a pas été déclarée en préfecture existe-t-elle juridiquement ?

Oui : selon l'article 2 de la loi de 1901, les associations se forment librement sans autorisation ni déclaration préalable ; le contrat d'association existe dès l'accord des membres. Mais l'association non déclarée n'a pas la personnalité juridique : seule la déclaration en préfecture suivie de la publication au Journal officiel lui donne la capacité (article 5), et la reconnaissance d'utilité publique une capacité élargie. Le piège est de confondre déclaration et autorisation : la déclaration est un acte d'information, et la décision de 1971 interdit justement d'en faire un contrôle préalable. Même un « groupement de fait » peut d'ailleurs être dissous en vertu de l'article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure.

À citer : Loi du 1er juillet 1901, articles 2 et 5 ; Cons. const., déc. n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 ; article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure

Q329 ● Base · Magistrat

Quel est le régime de la dissolution administrative des associations et comment le juge la contrôle-t-il ?

Issue de la loi du 10 janvier 1936 contre les ligues, elle figure à l'article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure, élargi par la loi du 24 août 2021 aux groupements provoquant à des agissements violents contre les personnes ou les biens. Elle est prononcée par décret en conseil des ministres, après procédure contradictoire, et contestée directement devant le Conseil d'État. Ces dispositions sont d'interprétation stricte et ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir des troubles graves à l'ordre public ; le juge exerce un contrôle entier : imputabilité des faits au groupement (y compris, selon l'article L. 212-1-1, ceux de ses membres agissant en cette qualité ou le défaut de modération des commentaires), qualification, puis caractère adapté, nécessaire et proportionné de la dissolution.

À citer : Article L. 212-1 et L. 212-1-1 du Code de la sécurité intérieure ; loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; Cons. const., déc. n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; CE, 20 février 2025, Collectif Palestine Vaincra, n° 462981 ; CE, 27 janvier 2025, Défense collective, n° 494845

Q330 ● Approfondi · Avocat

Pourquoi le Conseil d'État a-t-il annulé la dissolution des Soulèvements de la Terre ?

Par une décision de section du 9 novembre 2023, rendue le même jour que trois validations (GALE, CCIF, L'Alvarium), il admet d'abord que la provocation à des agissements violents contre les biens peut entrer dans le champ de l'article L. 212-1. Mais il relève qu'aucune provocation explicite à la violence contre les personnes ne pouvait être imputée au collectif, que les actions de désobéissance visant des biens restaient d'une ampleur limitée, et que la dissolution n'était donc pas adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des troubles. La décision avait été précédée d'une suspension en référé en août 2023. Elle montre que le juge contrôle la qualification et la proportionnalité, et non le seul motif idéologique.

À citer : CE, sect., 9 novembre 2023, Les Soulèvements de la Terre, n° 476384 ; article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure

Q331 ● Approfondi · Universitaire

Le contrat d'engagement républicain porte-t-il atteinte à la liberté d'association ?

Créé par la loi du 24 août 2021, il oblige toute association sollicitant une subvention ou un agrément à s'engager à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité, les symboles de la République, à ne pas remettre en cause son caractère laïque et à s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public ; un décret du 31 décembre 2021 en détaille sept engagements. Le Conseil constitutionnel l'a validé en distinguant les conditions de formation, libres, des conditions d'accès aux financements publics, que le législateur peut encadrer — avec une réserve : le retrait d'une subvention ne peut entraîner la restitution de sommes versées pour une période antérieure au manquement. Les critiques portent sur l'imprécision de certains engagements et le risque d'effet dissuasif sur les associations militantes.

À citer : Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, article 12 ; article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 ; Cons. const., déc. n° 2021-823 DC du 13 août 2021

Q332 ● Approfondi · Avocat

Existe-t-il une liberté de ne pas adhérer à une association ?

Oui, c'est le volet négatif de la liberté d'association. L'article 4 de la loi de 1901 permet à tout membre de se retirer à tout moment, nonobstant toute clause contraire, et l'article 20 de la Déclaration universelle dispose que nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. La Cour européenne a condamné la France pour l'adhésion forcée des petits propriétaires aux associations communales de chasse agréées (Chassagnou, 1999). Le Conseil d'État a jugé en 2025 qu'un texte réglementaire imposant une durée minimale d'adhésion de cinq ans à des organisations de producteurs de lait touchait aux garanties fondamentales de cette liberté et relevait donc de la loi (article 34 de la Constitution).

À citer : Loi du 1er juillet 1901, article 4 ; article 20 DUDH ; CEDH [GC], 29 avril 1999, Chassagnou et autres c. France, n° 25088/94 et autres ; CE, 24 juin 2025, Sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia, n° 494853

Liberté d'aller et venir

Q333 ● Base · Universitaire

Quel est le fondement constitutionnel et conventionnel de la liberté d'aller et venir ?

En droit constitutionnel, elle est reconnue depuis 1979 et rattachée aujourd'hui à la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 ; le Conseil d'État en fait une liberté fondamentale au sens du référé-liberté. Conventionnellement, elle figure à l'article 2 du Protocole n° 4 (liberté de circuler et de choisir sa résidence pour qui se trouve régulièrement sur le territoire, droit de quitter tout pays) et à l'article 12 du Pacte international ; l'article 3 du Protocole n° 4 interdit d'expulser ses nationaux ou de leur refuser l'entrée. Dans l'Union, l'article 21 TFUE et l'article 45 de la Charte la rattachent à la citoyenneté européenne.

À citer : Articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 ; Cons. const., déc. n° 79-107 DC du 12 juillet 1979 ; Cons. const., déc. n° 2010-13 QPC du 9 juillet 2010, M. Orient et autre ; article 2 du Protocole n° 4 CEDH ; article 12 PIDCP ; article 45 de la Charte des droits fondamentaux

Q334 ● Piège · Magistrat

Restriction à la liberté d'aller et venir ou privation de liberté : où passe la frontière, et pourquoi est-ce important ?

La différence est de degré et d'intensité, non de nature (Guzzardi, 1980) : on apprécie le genre, la durée, les effets et les modalités de la mesure. L'enjeu est la compétence : la privation de liberté relève de l'article 66 de la Constitution et du juge judiciaire, la simple restriction de la police administrative et du juge administratif. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'une assignation à résidence avec astreinte à domicile limitée à douze heures par jour n'est qu'une restriction (2015), mais qu'une quarantaine avec interdiction totale de sortie ou une obligation de rester à domicile plus de douze heures par jour est une privation de liberté appelant l'intervention du juge judiciaire (2020). Attention à ne pas confondre ce seuil de douze heures avec la durée maximale de douze mois des MICAS.

À citer : CEDH, 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italie, n° 7367/76 ; article 66 de la Constitution ; Cons. const., déc. n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015, M. Cédric D. ; Cons. const., déc. n° 2020-800 DC du 11 mai 2020

Q335 ● Approfondi · Avocat

Comment faire reconnaître un contrôle d'identité « au faciès » ?

Les contrôles de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ne peuvent être généralisés et discrétionnaires (décision de 1993). En 2016, la Cour de cassation a jugé qu'un contrôle discriminatoire constitue une faute lourde engageant la responsabilité de l'État, avec un aménagement de la charge de la preuve : le requérant apporte des éléments laissant présumer la discrimination, l'administration doit justifier le contrôle par des éléments objectifs. En 2023, le Conseil d'État, saisi d'une action de groupe, a reconnu l'existence de contrôles discriminatoires ne se limitant pas à des cas isolés, mais rejeté la demande, les mesures sollicitées relevant d'une politique publique. En 2025, la Cour européenne a condamné la France pour un des six requérants, sur le terrain des articles 14 et 8 (Seydi et autres).

À citer : Article 78-2 du Code de procédure pénale ; Cons. const., déc. n° 93-323 DC du 5 août 1993 ; Cass. 1re civ., 9 novembre 2016 (série d'arrêts sur les contrôles d'identité discriminatoires) ; CE, ass., 11 octobre 2023, Amnesty International France et autres, n° 454836 ; CEDH, 26 juin 2025, Seydi et autres c. France

Q336 ● Approfondi · Magistrat

Le confinement du printemps 2020 était-il juridiquement fondé, et comment a-t-il été contrôlé ?

Le décret du 16 mars 2020 a d'abord été pris sur le fondement des pouvoirs de police générale du Premier ministre et des circonstances exceptionnelles, avant que la loi du 23 mars 2020 ne crée l'état d'urgence sanitaire (articles L. 3131-12 et suivants du Code de la santé publique). Le juge des référés du Conseil d'État a refusé d'ordonner un confinement total mais enjoint de préciser certaines dérogations (22 mars 2020), puis jugé disproportionnée l'interdiction générale et absolue des rassemblements dans les lieux de culte (18 mai 2020). Le Conseil constitutionnel a exigé l'intervention du juge judiciaire pour les quarantaines devenant privatives de liberté. Le contrôle, réel, est resté largement déférent à l'appréciation de la menace sanitaire.

À citer : Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; CE, ord., 22 mars 2020, Syndicat des jeunes médecins, n° 439674 ; CE, ord., 18 mai 2020, M. W. et autres, n° 440366 ; Cons. const., déc. n° 2020-800 DC du 11 mai 2020

Q337 ● Approfondi · Universitaire

La loi SILT de 2017 a-t-elle fait entrer l'état d'urgence dans le droit commun ?

C'est la critique principale. Pour sortir de l'état d'urgence le 1er novembre 2017, la loi du 30 octobre 2017 a transposé dans le Code de la sécurité intérieure, sous une forme atténuée, ses principaux outils : périmètres de protection (L. 226-1), fermeture des lieux de culte (L. 227-1), mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance — héritières des assignations à résidence (L. 228-1 et suivants) — et visites domiciliaires autorisées par le juge (L. 229-1). Le Conseil constitutionnel les a validées pour l'essentiel avec réserves et censures partielles (2018), et la loi du 30 juillet 2021 les a pérennisées. La ligne de crête : des garanties réelles (durée maximale, contrôle du juge administratif, juge des libertés pour les visites), mais une logique de soupçon désormais permanente.

À citer : Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 ; articles L. 226-1, L. 227-1, L. 228-1 et L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure ; Cons. const., déc. n° 2017-691 QPC du 16 février 2018, M. Farouk B. ; Cons. const., déc. n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 ; loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021

Q338 ● Approfondi · Universitaire

La libre circulation dans l'espace Schengen interdit-elle les contrôles aux frontières intérieures ?

Non : l'absence de contrôle est le principe, mais le Code frontières Schengen, révisé par le règlement de 2024, permet leur réintroduction temporaire, en dernier recours, face à une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure. La France les maintient sans interruption depuis 2015 par des décisions successives. La Cour de justice a encadré cette pratique : au-delà de six mois, une prolongation n'est possible que face à une menace nouvelle (NW, 2022) ; le Conseil d'État a appliqué en 2025, pour la première fois, le nouveau cadre en validant la réintroduction pour la période de novembre 2024 à avril 2025. Il faut aussi distinguer ces contrôles des refus d'entrée aux frontières, qui obéissent à leurs propres règles.

À citer : Règlement (UE) 2016/399 (Code frontières Schengen), modifié par le règlement (UE) 2024/1717 ; CJUE, 26 avril 2022, NW c. Landespolizeidirektion Steiermark, C-368/20 et C-369/20 ; CE, 7 mars 2025, Association nationale d'assistance aux frontières pour les personnes étrangères et autres, n° 499702

Liberté d'enseignement et droit à l'instruction

Q339 ● Base · Universitaire

Quelle différence entre la liberté de l'enseignement et le droit à l'instruction ?

La liberté de l'enseignement concerne les établissements, les enseignants et le choix des parents : c'est un principe fondamental reconnu par les lois de la République (1977), tiré notamment de l'article 91 de la loi de finances du 31 mars 1931, qui implique l'existence d'un enseignement privé et peut justifier son financement. Le droit à l'instruction est un droit de l'enfant, garanti par l'alinéa 13 du Préambule de 1946 — « la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction » — et par l'article 2 du Protocole n° 1, qui impose aussi à l'État de respecter les convictions religieuses et philosophiques des parents. Les deux se concilient, comme le montre l'ordonnance L'Arrosoir de 2025.

À citer : Cons. const., déc. n° 77-87 DC du 23 novembre 1977 ; alinéa 13 du Préambule de 1946 ; article 2 du Protocole n° 1 CEDH ; CE, ord., 21 novembre 2025, Établissement privé hors contrat L'Arrosoir et autres, n° 509481

Q340 ● Approfondi · Avocat

Depuis la loi de 2021, l'instruction en famille est-elle encore une liberté ?

Elle relève désormais d'une autorisation préalable : à compter de la rentrée 2022, l'article L. 131-5 du Code de l'éducation la subordonne à l'un de quatre motifs (santé ou handicap, pratique sportive ou artistique intensive, itinérance ou éloignement, situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif). Le Conseil constitutionnel a jugé que l'instruction en famille n'est pas une composante du principe fondamental de liberté de l'enseignement, la loi du 28 mars 1882 n'en faisant qu'une modalité de l'obligation d'instruction ; il a toutefois réservé que l'autorisation ne dépende que de la capacité à instruire et de la situation propre de l'enfant, sans discrimination. Le Conseil d'État a validé le décret en 2022, en précisant que les familles n'ont pas à établir l'impossibilité de scolariser l'enfant ; Strasbourg admet même une interdiction totale (Konrad c. Allemagne).

À citer : Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, article 49 ; article L. 131-5 du Code de l'éducation ; Cons. const., déc. n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; CE, 13 décembre 2022, n° 462274 ; CEDH, déc., 11 septembre 2006, Konrad et autres c. Allemagne, n° 35504/03

Q341 ● Piège · Magistrat

Une école hors contrat est libre de sa pédagogie : le préfet peut-il la fermer parce que ses élèves n'apprennent pas assez ?

Oui, et ce n'est pas contradictoire : les établissements hors contrat choisissent librement leurs méthodes (article L. 442-3 du Code de l'éducation), mais l'État contrôle l'instruction obligatoire, c'est-à-dire l'acquisition progressive du socle commun (article L. 442-2). Depuis la loi de 2021, le préfet peut, après mise en demeure restée sans effet, prononcer une fermeture temporaire ou définitive, mesure de police administrative. Dans l'ordonnance L'Arrosoir (2025), le juge des référés relève que l'arrêté ne critique pas la pédagogie Steiner-Waldorf mais constate des insuffisances persistantes dans le socle, et conclut à la conciliation de la liberté de l'enseignement avec le droit à l'instruction, l'intérêt supérieur de l'enfant et l'ordre public. La liberté protège le choix de la méthode, non l'affranchissement des objectifs.

À citer : Articles L. 442-2 et L. 442-3 du Code de l'éducation ; loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, article 53 ; CE, ord., 21 novembre 2025, Établissement privé hors contrat L'Arrosoir et autres, n° 509481 ; alinéas 10, 11 et 13 du Préambule de 1946

Q342 ● Base · Universitaire

Le financement public de l'enseignement privé est-il compatible avec la laïcité ?

Oui, dans les limites fixées par le législateur et le juge. La loi Debré de 1959 offre aux établissements privés un contrat simple ou d'association : l'État rémunère les maîtres et les collectivités participent au fonctionnement, en contrepartie du respect des programmes et de la liberté de conscience des élèves, le « caractère propre » étant préservé (décisions de 1977 et 1985). Le Conseil constitutionnel juge que la laïcité ne fait pas obstacle à cette participation, fondée sur des critères objectifs et rationnels (2009). En revanche, il a censuré en 1994 l'extension sans plafond de l'aide à l'investissement, faute de garanties assurant l'égalité avec l'enseignement public.

À citer : Loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ; Cons. const., déc. n° 77-87 DC du 23 novembre 1977 ; Cons. const., déc. n° 84-185 DC du 18 janvier 1985 ; Cons. const., déc. n° 93-329 DC du 13 janvier 1994 ; Cons. const., déc. n° 2009-591 DC du 22 octobre 2009

Q343 ● Base · Tout le jury

Les universitaires bénéficient-ils d'une protection constitutionnelle particulière ?

Oui : l'indépendance des professeurs d'université est un principe fondamental reconnu par les lois de la République (1984), étendu ensuite à l'ensemble des enseignants-chercheurs. Elle se traduit par des garanties statutaires et une représentation propre au sein des instances, et se rattache aussi à la liberté d'expression de l'article 11 de la Déclaration. Le Code de l'éducation leur garantit une « pleine indépendance et une entière liberté d'expression », dans le respect des principes de tolérance et d'objectivité (article L. 952-2). La Charte des droits fondamentaux de l'Union consacre expressément la liberté académique (article 13), que Strasbourg protège au titre de l'article 10.

À citer : Cons. const., déc. n° 83-165 DC du 20 janvier 1984 ; Cons. const., déc. n° 2010-20/21 QPC du 6 août 2010, M. Jean C. et autres ; article L. 952-2 du Code de l'éducation ; article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Q344 ● Approfondi · Avocat

L'État peut-il contrôler le recrutement des enseignants dans les écoles privées ?

Oui, la liberté de l'enseignement n'exclut pas un contrôle destiné à protéger les élèves et l'ordre public ; mais ce contrôle doit être encadré par la loi. En 2025, le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions de droit local d'Alsace-Moselle datant de 1873 qui soumettaient le recrutement à une autorisation administrative fondée sur des critères imprécis (âge, « bonne vie et mœurs »), sans liste limitative des motifs de refus : la liberté de l'enseignement était privée de garanties légales, l'abrogation étant différée au 1er juillet 2026. Dans le droit commun, la loi du 13 avril 2018 encadre l'ouverture des établissements hors contrat et le Conseil avait déjà jugé en 2017 qu'un régime d'autorisation préalable devait être précisément défini.

À citer : Cons. const., déc. n° 2025-1145 QPC du 2 juillet 2025, École Mathias Grünewald et autre ; loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 ; Cons. const., déc. n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017

Élections libres et droits politiques

Q345 ● Base · Universitaire

Que garantit exactement l'article 3 du Protocole n° 1 ?

Il oblige les États à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans des conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. Rédigé comme une obligation de l'État, il a été interprété comme consacrant des droits subjectifs de vote et d'éligibilité (Mathieu-Mohin et Clerfayt, 1987), avec une large marge quant au mode de scrutin. Son champ est limité au « corps législatif » : il ne couvre ni l'élection présidentielle ni les élections locales, mais il a été appliqué au Parlement européen (Matthews, 1999). En droit interne, l'article 3 de la Constitution pose un suffrage universel, égal et secret.

À citer : Article 3 du Protocole n° 1 CEDH ; CEDH, 2 mars 1987, Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, n° 9267/81 ; CEDH [GC], 18 février 1999, Matthews c. Royaume-Uni, n° 24833/94 ; article 3 de la Constitution

Q346 ● Piège · Magistrat

Un détenu peut-il voter en France ?

Oui, en principe : la privation des droits civiques n'est plus automatique depuis le nouveau Code pénal de 1994 : c'est une peine complémentaire que le juge doit prononcer (article 131-26). Le Conseil constitutionnel a censuré en 2010 l'article L. 7 du Code électoral, qui interdisait automatiquement l'inscription sur les listes après certaines condamnations, au nom du principe d'individualisation des peines. La Cour européenne avait condamné l'interdiction générale, automatique et indifférenciée du Royaume-Uni (Hirst, 2005), tout en admettant qu'une privation liée à la gravité de l'infraction puisse résulter de la loi (Scoppola n° 3, 2012). Depuis 2019, les détenus peuvent voter par correspondance depuis l'établissement.

À citer : Article 131-26 du Code pénal ; Cons. const., déc. n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, M. Stéphane A. et autres ; CEDH [GC], 6 octobre 2005, Hirst c. Royaume-Uni (n° 2), n° 74025/01 ; CEDH [GC], 22 mai 2012, Scoppola c. Italie (n° 3), n° 126/05

Q347 ● Approfondi · Avocat

L'exécution provisoire d'une peine d'inéligibilité ne prive-t-elle pas les électeurs de leur choix ? Pensez à l'affaire Marine Le Pen.

L'inéligibilité est obligatoire pour les atteintes à la probité depuis la loi Sapin II (article 131-26-2 du Code pénal), et l'article 471 du Code de procédure pénale permet d'en ordonner l'exécution provisoire. Le 28 mars 2025, le Conseil constitutionnel a validé ce mécanisme pour les élus locaux sous une réserve : le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte que la mesure est susceptible de porter à l'exercice d'un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l'électeur. Condamnée le 31 mars 2025 à cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, Marine Le Pen a vu la cour d'appel de Paris, le 7 juillet 2026, ramener l'inéligibilité à quarante-cinq mois dont trente avec sursis : la partie ferme ayant été exécutée depuis le 31 mars 2025, elle est purgée ; un pourvoi est pendant. La ligne de crête : l'exigence de probité et l'égalité devant la loi pénale d'un côté, la liberté de l'électeur et le double degré de juridiction de l'autre.

À citer : Article 131-26-2 du Code pénal ; article 471 du Code de procédure pénale ; Cons. const., déc. n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, M. Rachadi S. ; TJ Paris, 31 mars 2025 (affaire des assistants parlementaires du FN) ; CA Paris, 7 juillet 2026

Q348 ● Base · Universitaire

Comment la parité a-t-elle pu s'imposer face à l'universalité et à l'indivisibilité du suffrage ?

Par la révision constitutionnelle. En 1982, le Conseil constitutionnel avait censuré un quota de candidats par sexe aux municipales, jugeant que l'article 3 de la Constitution et l'article 6 de la Déclaration s'opposaient à toute division des électeurs et des éligibles par catégories ; il a confirmé cette position en 1999. La loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 a permis à la loi de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, d'où la loi du 6 juin 2000 ; la révision de 2008 a déplacé le principe à l'article 1er et l'a étendu aux responsabilités professionnelles et sociales. En 2025, le Conseil a validé la généralisation du scrutin de liste paritaire aux communes de moins de 1 000 habitants, appliquée en mars 2026.

À citer : Cons. const., déc. n° 82-146 DC du 18 novembre 1982 ; Cons. const., déc. n° 98-407 DC du 14 janvier 1999 ; loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 ; loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 ; article 1er, alinéa 2, de la Constitution ; Cons. const., déc. n° 2025-883 DC du 15 mai 2025

Q349 ● Base · Magistrat

Qui juge les élections en France et selon quel critère ?

Le Conseil constitutionnel juge l'élection présidentielle (article 58 de la Constitution), le contentieux des élections législatives et sénatoriales (article 59) et la régularité des référendums (article 60) ; il contrôle aussi les comptes de campagne présidentiels, comme lors du rejet du compte de Nicolas Sarkozy en 2013. Les élections municipales et départementales relèvent du tribunal administratif puis du Conseil d'État ; les élections régionales et européennes du Conseil d'État en premier et dernier ressort. Le juge de l'élection n'annule pas pour toute irrégularité : il recherche si elle a pu altérer la sincérité du scrutin, compte tenu notamment de l'écart de voix, et peut prononcer l'inéligibilité du candidat auteur de manœuvres frauduleuses ou de graves manquements aux règles de financement.

À citer : Articles 58, 59 et 60 de la Constitution ; Cons. const., déc. n° 2013-156 PDR du 4 juillet 2013 ; articles L. 118-3 et L. 118-4 du Code électoral

Q350 ● Piège · Tout le jury

Les étrangers peuvent-ils voter en France ?

Seuls les citoyens de l'Union européenne résidant en France votent, et uniquement aux élections municipales et européennes. Le droit de vote municipal, prévu par le traité de Maastricht, a exigé une révision de la Constitution après la décision de 1992 : l'article 88-3 en réserve l'exercice dans les conditions d'une loi organique et interdit à ces élus d'être maire ou adjoint ou de participer à l'élection des sénateurs, la souveraineté nationale étant en jeu. Les ressortissants d'États tiers n'ont aucun droit de vote, les propositions de révision constitutionnelle en ce sens n'ayant jamais abouti. Le piège est de croire que la résidence suffit : en France, l'électorat politique reste attaché à la nationalité (article 3 de la Constitution).

À citer : Article 3 et article 88-3 de la Constitution ; Cons. const., déc. n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Traité sur l'Union européenne ; article 40 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Q351 ● Approfondi · Universitaire

Un parti politique peut-il être dissous dans une démocratie libérale ?

Oui, mais dans des limites étroites. L'article 4 de la Constitution garantit la libre formation des partis, tenus de respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ; un parti reste juridiquement une association et peut tomber sous le coup de l'article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure (dissolution d'Ordre nouveau en 1973). La Cour européenne exerce un contrôle très strict : la dissolution du Parti communiste unifié de Turquie (1998), fondée sur son seul programme, a violé l'article 11 ; en revanche celle du Refah Partisi (2003), qui prônait l'instauration de la charia et n'excluait pas la violence, répondait à un besoin social impérieux. Le critère est la menace concrète et imminente pour la démocratie.

À citer : Article 4 de la Constitution ; article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure ; CEDH [GC], 30 janvier 1998, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, n° 19392/92 ; CEDH [GC], 13 février 2003, Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie, n° 41340/98 et autres

Éloignement des étrangers

Q352 ● Base · Universitaire

OQTF, expulsion, extradition : distinguez-les.

L'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police administrative frappant l'étranger en situation irrégulière (article L. 611-1 du CESEDA), prise par le préfet, avec ou sans délai de départ volontaire, souvent assortie d'une interdiction de retour, contestable devant le tribunal administratif. L'expulsion vise l'étranger, même en situation régulière, dont la présence constitue une menace grave pour l'ordre public (article L. 631-1), après avis d'une commission, des protections renforcées bénéficiant à certaines catégories. L'extradition est une mesure de coopération pénale : la France livre une personne à un État qui la réclame pour la juger ou exécuter une peine, par décret pris après avis favorable de la chambre de l'instruction, sous le contrôle du Conseil d'État.

À citer : Articles L. 611-1, L. 631-1 à L. 631-3 du CESEDA ; articles 696 et suivants du Code de procédure pénale ; CE, ass., 24 juin 1977, Astudillo Calleja, n° 01591

Q353 ● Base · Magistrat

Pourquoi l'arrêt Soering est-il fondateur ?

Parce qu'il consacre la protection « par ricochet » : un État engage sa responsabilité au titre de l'article 3 lorsqu'il éloigne une personne vers un pays où il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courra un risque réel de torture ou de traitements inhumains ou dégradants — en l'espèce le « syndrome du couloir de la mort » en Virginie (1989). La jurisprudence a ensuite affirmé le caractère absolu de cette protection, même pour une personne dangereuse ou soupçonnée de terrorisme (Chahal, 1996 ; Saadi, 2008), et l'a étendue aux malades graves privés de soins (Paposhvili, 2016) et aux peines perpétuelles incompressibles (Trabelsi, 2014), que le Conseil d'État applique aux décrets d'extradition.

À citer : CEDH, 7 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni, n° 14038/88 ; CEDH [GC], 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni, n° 22414/93 ; CEDH [GC], 28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06 ; CEDH [GC], 13 décembre 2016, Paposhvili c. Belgique, n° 41738/10 ; CEDH, 4 septembre 2014, Trabelsi c. Belgique, n° 140/10 ; CE, 18 novembre 2022, n° 461381

Q354 ● Approfondi · Avocat

Votre client, né en France de parents étrangers, fait l'objet d'un arrêté d'expulsion après plusieurs condamnations. Quels arguments ?

D'abord les protections légales : certaines catégories (étranger arrivé avant treize ans, résidant depuis plus de vingt ans, parent d'enfant français…) ne peuvent être expulsées qu'en cas d'atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État ou de terrorisme, mais la loi du 26 janvier 2024 a réduit ces protections, notamment en cas de violences intrafamiliales. Ensuite l'article 8 : depuis Belgacem et Babas (1991), le juge administratif contrôle la proportionnalité de l'atteinte à la vie privée et familiale, selon les critères Boultif et Üner — gravité des infractions, durée du séjour, conduite depuis, liens familiaux, intérêt des enfants, attaches avec le pays d'origine. La vie familiale s'apprécie toutefois dans sa réalité actuelle (Conseil d'État, 9 juin 2026).

À citer : Articles L. 631-1 à L. 631-3 du CESEDA ; loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; CE, ass., 19 avril 1991, Belgacem, n° 107470, et Mme Babas, n° 117680 ; CEDH, 2 août 2001, Boultif c. Suisse, n° 54273/00 ; CEDH [GC], 18 octobre 2006, Üner c. Pays-Bas, n° 46410/99 ; CE, 9 juin 2026, n° 504383

Q355 ● Base · Tout le jury

Qu'est-ce que le principe de non-refoulement ?

C'est l'interdiction de renvoyer une personne vers un territoire où sa vie ou sa liberté serait menacée. Énoncé pour les réfugiés à l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 — qui admet une exception pour le réfugié dangereux pour la sécurité du pays —, il est absolu sous l'article 3 de la Convention européenne et repris à l'article 19 § 2 de la Charte des droits fondamentaux, qui prohibe aussi les expulsions collectives. La Cour européenne l'applique hors du territoire, dès lors que l'État exerce sa juridiction : le refoulement en haute mer de migrants vers la Libye a violé l'article 3 et l'interdiction des expulsions collectives (Hirsi Jamaa, 2012).

À citer : Article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; article 3 CEDH ; article 4 du Protocole n° 4 CEDH ; article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; CEDH [GC], 23 février 2012, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, n° 27765/09

Q356 ● Piège · Universitaire

Le droit d'asile constitutionnel et le statut de réfugié de la Convention de Genève, est-ce la même chose ?

Non : l'alinéa 4 du Préambule de 1946 protège « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté » : c'est l'asile constitutionnel, droit fondamental selon la décision de 1993, dont le droit de solliciter l'asile est une liberté fondamentale au sens du référé-liberté (Hyacinthe, 2001). La Convention de Genève vise la crainte fondée de persécution pour cinq motifs (race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social, opinions politiques). S'y ajoute la protection subsidiaire d'origine européenne. Après la décision de 1993, la révision du 25 novembre 1993 a créé l'article 53-1 pour permettre les accords de répartition des demandes, tout en préservant le droit souverain de la France d'accorder l'asile.

À citer : Alinéa 4 du Préambule de 1946 ; article 53-1 de la Constitution ; Convention de Genève du 28 juillet 1951, article 1er A 2 ; Cons. const., déc. n° 93-325 DC du 13 août 1993 ; CE, ord., 12 janvier 2001, Mme Hyacinthe, n° 229039

Q357 ● Approfondi · Magistrat

Rétention administrative : quelle durée, quel juge, quelles limites ?

La rétention en centre de rétention vise à exécuter une mesure d'éloignement ; elle est une privation de liberté qui relève de l'article 66 de la Constitution : au-delà d'une première période administrative, sa prolongation est décidée par le juge judiciaire, dans une durée maximale de quatre-vingt-dix jours en droit commun. En 2025, le Conseil constitutionnel a censuré l'allongement à deux cent dix jours pour les étrangers condamnés pour des faits graves, jugé disproportionné au regard de la liberté individuelle ; le législateur est revenu sur la question en 2026. La rétention des enfants a valu à la France plusieurs condamnations (A.B. c. France, 2016) et la loi du 26 janvier 2024 l'a interdite pour les mineurs ; enfin, le juge de la rétention doit vérifier, au besoin d'office, le respect du non-refoulement (Cour de justice, Adrar, 2025).

À citer : Article 66 de la Constitution ; articles L. 741-1 et suivants du CESEDA ; Cons. const., déc. n° 2025-895 DC du 7 août 2025 ; CEDH, 12 juillet 2016, A.B. et autres c. France, n° 11593/12 ; loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; CJUE, 4 septembre 2025, Adrar, C-313/25 PPU

Q358 ● Approfondi · Universitaire

Quelles sont les limites de l'extradition en droit français ?

La France n'extrade pas ses nationaux, ni pour une infraction politique ou une demande formée dans un but politique, ni lorsque la personne encourt la peine capitale ou un traitement contraire à l'article 3 sans garanties suffisantes, ni pour des faits commis en France ou définitivement jugés (articles 696-4 et suivants du Code de procédure pénale). Le Conseil d'État a abandonné la théorie de l'acte de gouvernement (Decerf, 1937) pour contrôler les décrets d'extradition (Astudillo Calleja, 1977) et a dégagé en 1996 un principe fondamental reconnu par les lois de la République interdisant l'extradition demandée dans un but politique (Koné). Il exige aussi de tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants de la personne réclamée, sans en faire un obstacle automatique (2025).

À citer : Articles 696-4 et suivants du Code de procédure pénale ; CE, ass., 28 mai 1937, Decerf ; CE, ass., 24 juin 1977, Astudillo Calleja, n° 01591 ; CE, ass., 3 juillet 1996, Koné, n° 169219 ; CE, 10 mars 2025, n° 497648

Q359 ● Piège · Avocat

La Cour européenne a indiqué une mesure provisoire suspendant l'éloignement de votre client : l'administration peut-elle passer outre ?

Non : les mesures provisoires de l'article 39 du règlement de la Cour sont obligatoires : les ignorer viole l'article 34 de la Convention, qui protège le droit de recours individuel (Mamatkulov et Askarov, 2005). La France a été condamnée pour avoir renvoyé vers l'Algérie un ressortissant condamné pour terrorisme malgré une telle mesure, avec violation des articles 3 et 34 (M.A. c. France, 2018). Le piège est de penser qu'une mesure provisoire n'est qu'une recommandation : c'est une injonction dont le non-respect engage la responsabilité de l'État, indépendamment de l'issue au fond.

À citer : Article 34 CEDH ; article 39 du règlement de la Cour européenne des droits de l'homme ; CEDH [GC], 4 février 2005, Mamatkulov et Askarov c. Turquie, n° 46827/99 et 46951/99 ; CEDH, 1er février 2018, M.A. c. France, n° 9373/15

Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

Q360 ● Base · Universitaire

Où le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est-il consacré en droit international ?

Dans la Charte des Nations unies (article 1er § 2 et article 55, chapitres XI et XII sur les territoires non autonomes et la tutelle), dans la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 sur l'octroi de l'indépendance aux peuples coloniaux et la résolution 2625 (XXV) de 1970 sur les relations amicales, et dans l'article 1er commun aux deux Pactes de 1966. C'est aussi une règle coutumière : la Cour internationale de justice y voit un droit opposable erga omnes et l'un des principes essentiels du droit international contemporain (Timor oriental, 1995), après l'avoir appliqué à la Namibie (1971) et au Sahara occidental (1975). Il se combine avec l'uti possidetis, qui fige les frontières héritées de la colonisation (Burkina Faso c. Mali, 1986).

À citer : Charte des Nations unies, articles 1er § 2 et 55 ; résolutions 1514 (XV) du 14 décembre 1960 et 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 de l'Assemblée générale ; article 1er des Pactes internationaux de 1966 ; CIJ, 30 juin 1995, Timor oriental (Portugal c. Australie) ; CIJ, 22 décembre 1986, Différend frontalier (Burkina Faso c. République du Mali) ; CIJ, avis, 16 octobre 1975, Sahara occidental

Q361 ● Piège · Universitaire

L'avis de la Cour internationale de justice sur le Kosovo a-t-il consacré un droit à la sécession ?

Non, et c'est une confusion fréquente. Dans son avis du 22 juillet 2010, la Cour répond à une question étroite : la déclaration unilatérale d'indépendance du 17 février 2008 n'a pas violé le droit international, celui-ci ne contenant aucune interdiction des déclarations d'indépendance, et ni la résolution 1244 du Conseil de sécurité ni le cadre constitutionnel provisoire ne l'interdisaient. Elle souligne que le principe d'intégrité territoriale ne vaut que dans les relations entre États. Mais elle refuse expressément de dire si le droit à l'autodétermination fonde, hors contexte colonial, un droit de se séparer d'un État (« sécession-remède ») : la question de la reconnaissance du Kosovo reste politique.

À citer : CIJ, avis consultatif du 22 juillet 2010, Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance relative au Kosovo ; résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité

Q362 ● Approfondi · Universitaire

Que retenir de l'avis de 2019 sur l'archipel des Chagos ?

La Cour internationale de justice juge que la décolonisation de Maurice n'a pas été validement menée à bien en 1968, l'archipel ayant été détaché en 1965 sans l'expression libre et authentique de la volonté du peuple concerné ; le Royaume-Uni est tenu de mettre fin à son administration le plus rapidement possible. Elle confirme le caractère coutumier du droit à l'autodétermination dès 1960, son caractère erga omnes et le droit à l'intégrité territoriale du territoire non autonome. Bien que consultatif, l'avis a produit des effets : résolution de l'Assemblée générale, reprise par une juridiction internationale de droit de la mer, puis accord de 2025 par lequel le Royaume-Uni reconnaît la souveraineté de Maurice tout en conservant la base de Diego Garcia.

À citer : CIJ, avis consultatif du 25 février 2019, Effets juridiques de la séparation de l'archipel des Chagos de Maurice en 1965 ; résolution 73/295 de l'Assemblée générale du 22 mai 2019 ; accord entre le Royaume-Uni et Maurice du 22 mai 2025

Q363 ● Approfondi · Avocat

Le « gel » du corps électoral en Nouvelle-Calédonie est-il compatible avec le droit à des élections libres ?

L'accord de Nouméa (1998), constitutionnalisé au titre XIII, a restreint le corps électoral des élections provinciales et du Congrès à des conditions de résidence ancienne, figées en 2007 au tableau de 1998. La Cour européenne a jugé une condition de dix ans de résidence compatible avec l'article 3 du Protocole n° 1, au titre des « nécessités locales » et du processus d'autodétermination (Py c. France, 2005), comme le Comité des droits de l'homme en 2002. Après trois référendums rejetant l'indépendance (2018, 2020, puis 2021, boycotté), le projet de dégel de 2024 a provoqué de graves émeutes ; l'accord de Bougival (2025), complété en 2026, prévoit un « État de la Nouvelle-Calédonie » et une nationalité calédonienne ; le projet de loi constitutionnelle, adopté par le Sénat en février 2026, a été rejeté par l'Assemblée nationale le 2 avril 2026 (motion de rejet préalable), et les élections provinciales se sont tenues le 28 juin 2026 sur un corps électoral partiellement ouvert aux natifs.

À citer : Accord de Nouméa du 5 mai 1998 ; articles 76 et 77 de la Constitution ; loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, article 188 ; loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007 ; CEDH, 11 janvier 2005, Py c. France, n° 66289/01 ; accord de Bougival du 12 juillet 2025

Q364 ● Piège · Magistrat

Peut-on parler juridiquement d'un « peuple corse » ou d'un « peuple kanak » ?

Pour la Corse, non : en 1991, le Conseil constitutionnel a censuré la mention du « peuple corse, composante du peuple français », le concept juridique de « peuple français » ayant valeur constitutionnelle et ne pouvant être fractionné ; en 1999, il a ajouté que la Constitution s'oppose à la reconnaissance de droits collectifs à un groupe défini par l'origine, la langue ou la croyance. Pourtant, la Constitution reconnaît des « populations d'outre-mer » (article 72-3) et le droit à la libre détermination des peuples d'outre-mer (décision de 1975 sur les Comores), et l'accord de Nouméa, constitutionnalisé, parle du « peuple kanak ». Le projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome, adopté en première lecture par l'Assemblée le 23 juin 2026, reconnaît une « communauté historique, linguistique et culturelle », non un « peuple corse ».

À citer : Cons. const., déc. n° 91-290 DC du 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse ; Cons. const., déc. n° 99-412 DC du 15 juin 1999 ; Cons. const., déc. n° 75-59 DC du 30 décembre 1975 ; article 72-3 de la Constitution ; accord de Nouméa du 5 mai 1998

CHAPITRE 7 · Q365 à Q402 · 38 questions

Droits économiques, sociaux et culturels ; égalité

Liberté d'entreprendre, propriété, éducation, santé, environnement, travail et grève, logement, culture, égalité et non-discrimination.

Liberté d'entreprendre et du commerce

Q365 ● Base · Universitaire

D'où vient, historiquement, la liberté du commerce et de l'industrie ?

Elle naît de l'article 7 du décret d'Allarde des 2-17 mars 1791, qui proclame la liberté pour chacun d'exercer la profession de son choix moyennant patente, puis de la loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791 qui supprime les corporations. C'est une liberté révolutionnaire dirigée contre l'ordre corporatif de l'Ancien Régime. Paradoxe à signaler : la même loi Le Chapelier interdit aussi les coalitions ouvrières, si bien que la liberté économique s'est d'abord construite contre la liberté syndicale, rétablie seulement par la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884.

À citer : Décret d'Allarde des 2-17 mars 1791, art. 7 ; loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791 ; loi du 21 mars 1884

Q366 ● Base · Tout le jury

Quel est le fondement constitutionnel de la liberté d'entreprendre, et comment le juge administratif la protège-t-il ?

Ni la Constitution ni le Préambule de 1946 ne la mentionnent : le Conseil constitutionnel la rattache à l'article 4 de la Déclaration de 1789 depuis la décision Nationalisations de 1982, ce qui lui confère valeur constitutionnelle. Le Conseil d'État l'a d'abord protégée comme principe général du droit puis comme liberté publique dont la limitation relève de la loi (Daudignac, 1951, qui annule un régime d'autorisation préalable édicté par un maire) ; elle est aujourd'hui une liberté fondamentale au sens du référé-liberté. Elle n'est ni générale ni absolue : le législateur peut y apporter des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à condition qu'elles ne soient pas disproportionnées.

À citer : DDHC, art. 4 ; Cons. const., 16 janv. 1982, n° 81-132 DC, Loi de nationalisation ; CE, ass., 22 juin 1951, Daudignac ; Cons. const., 30 nov. 2012, n° 2012-285 QPC

Q367 ● Approfondi · Magistrat

La protection de la santé peut-elle justifier l'interdiction pure et simple d'une activité économique ?

Oui, mais à condition que l'interdiction soit ciblée et qu'aucune mesure moins attentatoire ne suffise. Le Conseil d'État l'a montré le 23 décembre 2025 à propos d'une loi du pays polynésienne : il valide l'interdiction des sachets de nicotine, au risque sanitaire établi, mais censure l'interdiction de tous les produits du vapotage, y compris sans nicotine, mesure générale et absolue alors que des restrictions moins lourdes (vente aux mineurs) existaient déjà. Inversement, le 13 mai 2026, il admet la suspension des importations de denrées contenant des résidus de pesticides interdits, faute d'alternative d'efficacité équivalente : c'est la réalité scientifique du risque et l'insuffisance des solutions moins restrictives qui font la différence.

À citer : CE, 23 déc. 2025, Sociétés Vape X et autres, n° 508403 ; CE, 13 mai 2026, Chambre syndicale des importateurs français de fruits et légumes, n° 511530 ; Cons. const., 31 janv. 2020, n° 2019-823 QPC

Q368 ● Piège · Universitaire

La liberté de la concurrence a-t-elle valeur constitutionnelle ?

Non, et c'est un piège classique : le Conseil constitutionnel refuse de la consacrer comme telle, alors qu'il protège la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle (tirée de l'article 4 DDHC, avec la force obligatoire des conventions légalement conclues de l'article 16). La concurrence est protégée par la loi (articles L. 420-1 et suivants du code de commerce) et surtout par le droit de l'Union (articles 101 et 102 TFUE), qui en fait l'un des piliers du marché intérieur. La Charte de l'Union consacre en revanche expressément la liberté d'entreprise à son article 16.

À citer : Cons. const., 13 janv. 2003, n° 2002-465 DC ; C. com., art. L. 420-1 ; TFUE, art. 101 et 102 ; Charte DFUE, art. 16

Droit de propriété

Q369 ● Approfondi · Magistrat

Quelle différence faites-vous entre une privation de propriété et une simple atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété ?

La privation relève de l'article 17 DDHC et exige une nécessité publique légalement constatée et une juste et préalable indemnité ; la simple limitation relève de l'article 2 et n'exige qu'un motif d'intérêt général et une atteinte proportionnée. Deux décisions récentes illustrent la frontière : la vente anticipée par l'AGRASC d'un meuble saisi avant jugement est une privation au sens de l'article 17, validée parce que le prix est consigné et restitué (2025-1156 QPC) ; l'interdiction, votée à la majorité des deux tiers, de louer en meublé de tourisme dans une copropriété n'est qu'une limitation d'usage (2025-1186 QPC, loi Le Meur). Le critère : le propriétaire conserve-t-il son bien et des possibilités substantielles de l'utiliser ?

À citer : DDHC, art. 2 et 17 ; Cons. const., 12 sept. 2025, n° 2025-1156 QPC ; Cons. const., 19 mars 2026, n° 2025-1186 QPC ; Cons. const., 16 janv. 1982, n° 81-132 DC

Q370 ● Base · Avocat

Comment la Cour européenne protège-t-elle les « biens » au titre de l'article 1er du Protocole n° 1 ?

La notion de bien est autonome et large : biens corporels et incorporels, clientèle, créances, prestations sociales, et même une « espérance légitime » suffisamment établie (Kopecký, 2004 ; Draon et Maurice c. France, 2005, sur la loi anti-Perruche appliquée aux instances en cours). Depuis Sporrong et Lönnroth (1982), l'article contient trois normes : le principe général du respect des biens, la privation de propriété et la réglementation de l'usage des biens. Toute ingérence doit être légale, poursuivre un but d'utilité publique et ménager un juste équilibre, l'absence d'indemnisation rendant en principe disproportionnée une privation.

À citer : Prot. n° 1, art. 1er ; CEDH, 23 sept. 1982, Sporrong et Lönnroth c. Suède, n° 7151/75 ; CEDH, GC, 28 sept. 2004, Kopecký c. Slovaquie, n° 44912/98 ; CEDH, GC, 6 oct. 2005, Draon c. France, n° 1513/03

Q371 ● Piège · Universitaire

Le droit de propriété étant « inviolable et sacré », le législateur peut-il seulement y toucher ?

La formule de l'article 17 est trompeuse : le Conseil constitutionnel a jugé dès 1982 que les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi depuis 1789 une évolution caractérisée par des limitations exigées au nom de l'intérêt général, tout en lui reconnaissant pleine valeur constitutionnelle. Même l'article 544 du code civil, qui le dit « absolu », réserve l'usage prohibé par les lois et règlements. La propriété est donc un droit fondamental à régime gradué : contrôle strict pour la privation, contrôle de proportionnalité pour la réglementation, et conciliation possible avec l'objectif de valeur constitutionnelle de logement décent ou la protection de l'environnement.

À citer : DDHC, art. 17 ; C. civ., art. 544 ; Cons. const., 16 janv. 1982, n° 81-132 DC ; Cons. const., 29 juill. 1998, n° 98-403 DC

Q372 ● Approfondi · Avocat

Que retenez-vous de la loi de 2023 contre le « squat » au regard du droit de propriété ?

La loi du 27 juillet 2023, dite Kasbarian-Bergé, renforce la protection du propriétaire : aggravation de la répression de la violation de domicile et création d'un délit d'occupation frauduleuse d'un local, procédure administrative d'évacuation élargie, clause résolutoire obligatoire dans les baux. Saisi a priori, le Conseil constitutionnel l'a validée pour l'essentiel mais a censuré l'article 7, qui exonérait le propriétaire d'un bâtiment squatté de sa responsabilité pour défaut d'entretien, en raison de l'atteinte disproportionnée portée au droit des victimes d'obtenir réparation ; il a assorti l'extension de la violation de domicile d'une réserve (la seule présence de meubles ne caractérise pas un domicile). La loi illustre la conciliation entre le droit de propriété et l'objectif de valeur constitutionnelle de possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent, que les associations jugeaient ici sacrifié.

À citer : Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ; Cons. const., 26 juill. 2023, n° 2023-853 DC ; Cons. const., 19 janv. 1995, n° 94-359 DC

Q373 ● Base · Magistrat

Quelles garanties entourent l'expropriation pour cause d'utilité publique ?

Elles découlent de l'article 17 DDHC et de l'article 545 du code civil : nécessité publique légalement constatée par une déclaration d'utilité publique, juste et préalable indemnité fixée par le juge judiciaire, gardien traditionnel de la propriété, et transfert de propriété prononcé par ce juge. Le juge administratif contrôle l'utilité publique par la théorie du bilan coûts-avantages depuis l'arrêt Ville Nouvelle Est de 1971. À Strasbourg, la privation doit ménager un juste équilibre, ce qui implique en principe une indemnisation raisonnablement en rapport avec la valeur du bien.

À citer : DDHC, art. 17 ; C. civ., art. 545 ; CE, ass., 28 mai 1971, Ville Nouvelle Est ; Prot. n° 1, art. 1er ; CEDH, GC, 28 nov. 2002, Ex-roi de Grèce c. Grèce, n° 25701/94

Droit à l'éducation

Q374 ● Base · Tout le jury

Quels textes garantissent le droit à l'instruction, et pourquoi l'article 2 du Protocole n° 1 est-il rédigé de façon négative ?

L'alinéa 13 du Préambule de 1946 garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction et fait de l'enseignement public gratuit et laïque un devoir de l'État ; l'instruction est obligatoire de trois à seize ans (article L. 131-1 du code de l'éducation). L'article 2 du Protocole n° 1 dispose que « nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction » : la formule négative signifie que l'État n'est pas tenu d'organiser à ses frais un enseignement d'une forme déterminée (Affaire linguistique belge, 1968), mais il doit garantir l'accès aux établissements existants et respecter les convictions des parents. La Grande Chambre y a récemment ajouté l'interdiction de l'endoctrinement scolaire, à propos de la russification des écoles dans les territoires ukrainiens occupés (2025).

À citer : Préambule 1946, al. 13 ; Prot. n° 1, art. 2 ; CEDH, 23 juill. 1968, Affaire linguistique belge ; CEDH, GC, 9 juill. 2025, Ukraine et Pays-Bas c. Russie, n° 8019/16 et a.

Q375 ● Approfondi · Universitaire

Le principe de gratuité de l'enseignement public interdit-il les droits d'inscription à l'université ?

Non. Saisi d'une QPC en 2019, le Conseil constitutionnel a d'abord jugé que l'exigence constitutionnelle de gratuité, tirée de l'alinéa 13, s'applique aussi à l'enseignement supérieur public, ce qui était inédit. Mais il admet des droits d'inscription « modiques », tenant compte des capacités financières des étudiants, sous le contrôle du juge. La décision a ensuite servi devant le Conseil d'État dans le contentieux des droits différenciés pour les étudiants extracommunautaires.

À citer : Préambule 1946, al. 13 ; Cons. const., 11 oct. 2019, n° 2019-809 QPC, Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES et autres

Droit à la santé et protection sociale

Q376 ● Piège · Magistrat

Le droit à la protection de la santé est-il une liberté fondamentale invocable en référé-liberté ?

Non, et c'est le piège : l'alinéa 11 du Préambule de 1946 garantit à tous la protection de la santé, mais le Conseil d'État juge que ce droit ne constitue pas en lui-même une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (2005, détenu exposé au tabagisme passif). La protection passe par d'autres libertés : droit à la vie, interdiction des traitements inhumains et dégradants, liberté personnelle, respect de la dignité. De même, l'article 12 du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est jugé dépourvu d'effet direct (Association Aides, 2006).

À citer : Préambule 1946, al. 11 ; CJA, art. L. 521-2 ; CE, 8 sept. 2005, n° 284803 ; CE, 7 juin 2006, Association Aides, n° 285576

Q377 ● Approfondi · Magistrat

Le juge administratif peut-il enjoindre à l'État d'adopter une politique contre les déserts médicaux ?

Non : le 1er octobre 2025, le Conseil d'État a rejeté la demande de l'UFC-Que Choisir tendant à imposer une régulation de l'installation des médecins, la fermeture du secteur 2 et la suppression d'aides. Le juge peut enjoindre à l'administration de respecter une obligation légale déterminée, mais il ne peut se substituer aux pouvoirs publics pour définir une politique sanitaire impliquant des choix sur la liberté d'installation. C'est la limite structurelle des droits-créances : ils obligent à agir, ils ne disent pas comment, d'où le contraste avec Grande-Synthe où existait une trajectoire chiffrée opposable.

À citer : CSP, art. L. 1411-1 ; CE, 1er oct. 2025, UFC-Que Choisir, n° 489511 ; CE, 1er juill. 2021, Commune de Grande-Synthe, n° 427301

Q378 ● Approfondi · Tout le jury

La vaccination obligatoire est-elle compatible avec les droits fondamentaux ?

Oui, selon les deux juges. Le Conseil constitutionnel a jugé en 2015 que le législateur peut imposer des obligations vaccinales au nom de l'exigence constitutionnelle de protection de la santé (alinéa 11), sans substituer son appréciation à celle du Parlement sur l'état des connaissances scientifiques ; l'obligation a été étendue à onze vaccins pour les enfants nés depuis 2018. La Grande Chambre, dans Vavřička (2021), admet l'ingérence dans l'article 8 au nom de la solidarité sociale et de la protection des plus vulnérables, avec une marge d'appréciation large. La nuance à garder : l'obligation n'est pas une contrainte physique, elle se sanctionne par des conséquences (refus d'accueil en collectivité), d'où sa proportionnalité.

À citer : Préambule 1946, al. 11 ; Cons. const., 20 mars 2015, n° 2015-458 QPC, Époux L. ; CEDH, GC, 8 avr. 2021, Vavřička et autres c. République tchèque, n° 47621/13 ; loi n° 2017-1836 du 30 déc. 2017

Q379 ● Base · Tout le jury

Que change la loi du 26 mai 2026 sur les soins palliatifs, et crée-t-elle un droit opposable ?

La loi n° 2026-404 du 26 mai 2026 impose une prise en charge globale et de proximité, accessible sur tout le territoire, crée les maisons d'accompagnement et de soins palliatifs, confie l'organisation territoriale aux agences régionales de santé et institue une stratégie nationale pluriannuelle. En revanche, le droit opposable aux soins palliatifs voté par l'Assemblée a été supprimé par le Sénat, au motif qu'il n'aurait produit que des condamnations indemnitaires. Le droit reste un droit-créance de mise en œuvre, non un droit exigible devant le juge, d'où l'asymétrie relevée par la doctrine : le droit à l'aide à mourir de la loi du 18 août 2026, à ne pas confondre avec celle-ci, sera exigible, alors que le droit d'être soulagé ne l'est pas, bien que tous deux procèdent du même onzième alinéa.

À citer : Loi n° 2026-404 du 26 mai 2026 visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs ; Préambule 1946, al. 11

Q380 ● Base · Avocat

Un médecin peut-il refuser de recevoir un patient bénéficiaire de l'aide médicale de l'État ?

Non. L'article L. 1110-3 du code de la santé publique interdit toute discrimination dans l'accès aux soins. Le 27 février 2026, le Conseil d'État a confirmé la sanction de deux médecins ayant refusé de soigner une enfant dont la mère bénéficiait de l'AME, l'un en exigeant une avance de frais dont elle était dispensée, l'autre faute de documents : ni les difficultés de remboursement, ni l'orientation vers un confrère, ni l'absence d'urgence ne justifient le refus. Le principe d'égalité, issu de la décision de 1990 sur les prestations aux étrangers, produit ici des obligations concrètes à la charge des professionnels.

À citer : CSP, art. L. 1110-3 ; CE, 27 févr. 2026, Conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins, n° 501956 ; Cons. const., 22 janv. 1990, n° 89-269 DC

Droit à un environnement sain

Q381 ● Base · Tout le jury

Quelle est la valeur juridique de la Charte de l'environnement, et tous ses articles se valent-ils ?

Adossée à la Constitution par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, la Charte a pleine valeur constitutionnelle : tous ses droits et devoirs s'imposent aux pouvoirs publics (Cons. const., 2008, OGM ; CE, ass., 2008, Commune d'Annecy). Mais valeur et invocabilité ne se confondent pas : l'article 1er (droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé) est invocable en QPC et même entre particuliers (2011-116 QPC), il est une liberté fondamentale en référé-liberté depuis 2022, tandis que l'article 6 (conciliation avec le développement économique) est une directive adressée au législateur, et que les articles 3 et 4 renvoient aux conditions définies par la loi.

À citer : Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 ; Cons. const., 19 juin 2008, n° 2008-564 DC ; CE, ass., 3 oct. 2008, Commune d'Annecy, n° 297931 ; Cons. const., 8 avr. 2011, n° 2011-116 QPC ; CE, 20 sept. 2022, n° 451129

Q382 ● Approfondi · Universitaire

La protection de l'environnement peut-elle justifier une atteinte à la liberté d'entreprendre, et qu'apporte la référence aux générations futures ?

Oui : en 2020, à propos de l'interdiction de produire en France des pesticides interdits dans l'Union et destinés à l'export, le Conseil a érigé la protection de l'environnement, « patrimoine commun des êtres humains », en objectif de valeur constitutionnelle, susceptible de justifier des atteintes à la liberté d'entreprendre, y compris pour des effets hors du territoire. En 2023, à propos du stockage géologique de déchets radioactifs (Cigéo), il a jugé que le législateur doit veiller à ne pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins, tirant cette exigence de l'article 1er éclairé par le préambule de la Charte. Le juge constitutionnel donne ainsi au temps long une prise juridique, sans pour autant reconnaître de droits subjectifs aux générations futures.

À citer : Cons. const., 31 janv. 2020, n° 2019-823 QPC, Union des industries de la protection des plantes ; Cons. const., 27 oct. 2023, n° 2023-1066 QPC, Association Meuse nature environnement

Q383 ● Approfondi · Tout le jury

Comment le Conseil constitutionnel a-t-il traité la réintroduction de l'acétamipride par la loi « Duplomb » puis par la loi d'urgence agricole de 2026 ?

En août 2025, il censure la dérogation à l'interdiction des néonicotinoïdes directement sur le fondement de l'article 1er de la Charte : elle n'était limitée ni à certaines filières, ni dans le temps, ni quant aux modes d'utilisation (pulvérisation comprise), privant de garanties légales le droit à un environnement équilibré. En août 2026, il valide un dispositif resserré (acétamipride réservé à la seule culture de la noisette, dérogation d'un an renouvelable deux fois, évaluation par l'ANSES), sous deux réserves : limitation géographique possible et silence de l'ANSES valant refus. La leçon : la Charte n'interdit pas toute dérogation, elle impose un encadrement précis, temporaire et proportionné — un véritable contrôle de proportionnalité environnemental.

À citer : Charte de l'environnement, art. 1er ; Cons. const., 7 août 2025, n° 2025-891 DC, Loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur ; Cons. const., 14 août 2026, n° 2026-914 DC, Loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Q384 ● Base · Tout le jury

Que sont les affaires Grande-Synthe et « Affaire du siècle » ?

Ce sont les deux contentieux climatiques fondateurs devant le juge administratif. Dans Grande-Synthe, le Conseil d'État, après avoir jugé recevable le recours d'une commune littorale (19 novembre 2020), a enjoint au Gouvernement le 1er juillet 2021 de prendre avant le 31 mars 2022 les mesures permettant d'atteindre l'objectif de réduction de 40 % des émissions en 2030, puis a constaté l'inexécution et réitéré l'injonction en 2023. Dans l'Affaire du siècle, le tribunal administratif de Paris a reconnu en 2021 la responsabilité de l'État pour carence, sur le terrain du préjudice écologique de l'article 1246 du code civil, et ordonné la réparation du dépassement du premier budget carbone. Point de méthode : le juge contrôle une trajectoire que le législateur s'est lui-même fixée, il n'invente pas l'objectif.

À citer : CE, 19 nov. 2020 et 1er juill. 2021, Commune de Grande-Synthe, n° 427301 ; CE, 10 mai 2023, n° 467982 ; TA Paris, 3 févr. 2021 et 14 oct. 2021, n° 1904967 et a. ; C. civ., art. 1246

Q385 ● Approfondi · Universitaire

Que décide la Cour européenne dans KlimaSeniorinnen, et pourquoi les requêtes Duarte Agostinho et Carême ont-elles échoué le même jour ?

Le 9 avril 2024, la Grande Chambre condamne la Suisse : l'article 8 comporte un droit à une protection effective contre les effets graves du changement climatique sur la vie, la santé et le bien-être, l'État ayant manqué à fixer un budget carbone et à respecter ses objectifs ; elle relève aussi une violation de l'article 6 § 1. L'apport procédural est décisif : la qualité pour agir est reconnue à une association, alors que les requérantes individuelles ne satisfont pas au seuil exigeant de victime. Le même jour, la requête de jeunes Portugais contre 32 États est irrecevable (non-épuisement, juridiction extraterritoriale), comme celle de M. Carême contre la France, faute de qualité de victime après son déménagement.

À citer : CEDH, GC, 9 avr. 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20 ; CEDH, GC, déc., 9 avr. 2024, Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres États, n° 39371/20 ; CEDH, GC, déc., 9 avr. 2024, Carême c. France, n° 7189/21

Q386 ● Piège · Tout le jury

La Convention européenne garantit-elle un droit à un environnement sain ?

Pas en tant que tel : aucun article ne le consacre et la Cour refuse de sanctionner les atteintes générales à la nature (Kyrtatos, 2003). Elle protège l'environnement « par ricochet », lorsque la pollution ou les nuisances affectent un droit garanti : article 8 pour le domicile et la vie privée (López Ostra, 1994 ; Tătar, 2009), article 2 en cas d'activités dangereuses menaçant la vie (Öneryildiz, 2004). Récemment, dans Cannavacciuolo (30 janvier 2025), elle a pour la première fois utilisé la procédure d'arrêt pilote en matière environnementale, condamnant l'Italie au titre de l'article 2 pour son inaction face aux déversements et incinérations de déchets toxiques de la « terre des feux ».

À citer : CEDH, 22 mai 2003, Kyrtatos c. Grèce, n° 41666/98 ; CEDH, 9 déc. 1994, López Ostra c. Espagne, n° 16798/90 ; CEDH, GC, 30 nov. 2004, Öneryildiz c. Turquie, n° 48939/99 ; CEDH, 30 janv. 2025, Cannavacciuolo et autres c. Italie, n° 51567/14 et a.

Travail, syndicats, grève

Q387 ● Piège · Magistrat

Le « droit d'obtenir un emploi » de l'alinéa 5 du Préambule de 1946 permet-il d'exiger un emploi de l'État ?

Non. Le Conseil constitutionnel n'y voit qu'une obligation de moyens : il incombe au législateur de poser des règles propres à assurer à chacun le droit d'obtenir un emploi en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre (2006, loi pour l'égalité des chances), et il ne contrôle que le caractère manifestement inapproprié des modalités retenues. Le Conseil d'État juge que ce droit n'est pas une liberté fondamentale en référé-liberté (Casanovas, 2001), et les stipulations de l'article 6 du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont dépourvues d'effet direct. Le même alinéa proclame d'ailleurs un « devoir de travailler ».

À citer : Préambule 1946, al. 5 ; Cons. const., 30 mars 2006, n° 2006-535 DC ; CE, sect., 28 févr. 2001, Casanovas, n° 229163 ; CE, 26 janv. 2000, Annad, n° 170579

Q388 ● Base · Tout le jury

Quelles sont les sources et les limites de la liberté syndicale ?

L'alinéa 6 du Préambule de 1946 proclame que tout homme peut défendre ses droits et intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix, après la loi Waldeck-Rousseau de 1884 qui a mis fin à l'interdiction de la loi Le Chapelier. L'article 11 CEDH la garantit, y compris le droit de négociation collective (Demir et Baykara, 2008) et le droit négatif de ne pas adhérer (Sørensen et Rasmussen, 2006). Des restrictions sont admises pour les forces armées, mais l'interdiction pure et simple de tout syndicat militaire porte atteinte à l'essence même de la liberté : c'est l'arrêt Matelly c. France de 2014, à l'origine des associations professionnelles nationales de militaires créées en 2015.

À citer : Préambule 1946, al. 6 ; loi du 21 mars 1884 ; Conv. EDH, art. 11 ; CEDH, GC, 12 nov. 2008, Demir et Baykara c. Turquie, n° 34503/97 ; CEDH, 2 oct. 2014, Matelly c. France, n° 10609/10

Q389 ● Base · Magistrat

Comment se définit juridiquement la grève, et qui en est privé ?

L'alinéa 7 du Préambule de 1946 dispose que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ; la Cour de cassation la définit comme la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles, la grève purement politique étant illicite. En l'absence de loi, le Conseil d'État a confié au Gouvernement le soin de fixer les limitations nécessaires dans les services publics (Dehaene, 1950), et le Conseil constitutionnel a jugé que le droit de grève doit être concilié avec le principe de continuité du service public, lui aussi de valeur constitutionnelle (1979). Sont privés du droit de grève notamment les militaires, les policiers, les personnels pénitentiaires et les magistrats judiciaires ; le gréviste salarié ne peut être licencié qu'en cas de faute lourde.

À citer : Préambule 1946, al. 7 ; CE, ass., 7 juill. 1950, Dehaene ; Cons. const., 25 juill. 1979, n° 79-105 DC ; C. trav., art. L. 2511-1

Q390 ● Approfondi · Avocat

Service minimum et réquisition : quelles limites au droit de grève le législateur et l'administration peuvent-ils imposer ?

La loi du 21 août 2007 sur le dialogue social dans les transports terrestres impose une négociation préalable et une déclaration individuelle d'intention 48 heures avant la grève, validées par le Conseil constitutionnel au nom de la continuité du service public, sans instaurer de véritable service minimum garanti. La réquisition des grévistes par le préfet sur le fondement de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est possible en cas d'atteinte à l'ordre public, mais elle doit être nécessaire et proportionnée : le juge des référés sanctionne la réquisition qui organise en réalité un service normal (CE, ord., 27 octobre 2010, à propos d'une raffinerie). La Cour européenne protège la grève comme corollaire de l'article 11, ce qui interdit une interdiction générale dans la fonction publique (Enerji Yapı-Yol Sen, 2009).

À citer : Loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 ; Cons. const., 16 août 2007, n° 2007-556 DC ; CGCT, art. L. 2215-1 ; CE, ord., 27 oct. 2010, Lefebvre ; CEDH, 21 avr. 2009, Enerji Yapı-Yol Sen c. Turquie, n° 68959/01

Q391 ● Piège · Avocat

Le salarié convoqué à un entretien préalable doit-il être informé de son droit de se taire ?

Non. Le 19 septembre 2025, le Conseil constitutionnel a jugé que le licenciement et les sanctions prononcées par un employeur privé, intervenant dans le cadre de la relation de travail, ne constituent pas des punitions au sens de l'article 9 DDHC : le droit de ne pas s'auto-incriminer ne s'y applique pas. La solution contraste avec l'extension du droit de se taire aux procédures disciplinaires de la fonction publique et des professions réglementées. Le critère est la nature de l'autorité : la puissance publique punit, l'employeur privé exerce un pouvoir contractuel de direction.

À citer : DDHC, art. 9 ; Cons. const., 19 sept. 2025, n° 2025-1160/1161/1162 QPC, Mme Nezha B. et autres ; C. trav., art. L. 1232-3

Droit au logement et à la culture

Q392 ● Base · Tout le jury

Existe-t-il un droit constitutionnel au logement ?

Non, et la nuance est essentielle : le Conseil constitutionnel a seulement érigé en objectif de valeur constitutionnelle la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent, tiré de la dignité et des alinéas 10 et 11 du Préambule (1995). Cet objectif justifie des limitations au droit de propriété (taxe sur les logements vacants, 1998 ; réquisitions, 2009), mais il n'est pas une liberté fondamentale en référé-liberté. Le droit au logement est en revanche rendu opposable par la loi DALO du 5 mars 2007 : le demandeur prioritaire peut saisir le juge, et la carence de l'État engage sa responsabilité, sans qu'il obtienne pour autant un logement — d'où la condamnation de la France dans Tchokontio Happi (2015) pour inexécution d'une décision de justice.

À citer : Cons. const., 19 janv. 1995, n° 94-359 DC ; Cons. const., 29 juill. 1998, n° 98-403 DC ; loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; CEDH, 9 avr. 2015, Tchokontio Happi c. France, n° 65829/12 ; CE, 6 nov. 2025, n° 491346

Q393 ● Approfondi · Universitaire

Le droit à la culture a-t-il une portée juridique, et qu'apporte la loi du 9 mai 2026 ?

L'alinéa 13 du Préambule de 1946 garantit l'égal accès à la culture, mais il reste peu exploité par la jurisprudence et fonctionne surtout comme objectif d'intérêt général justifiant des atteintes à la propriété ou au droit d'auteur (monuments historiques, licence légale). Les droits culturels se fondamentalisent par le droit international (article 15 du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, conventions UNESCO de 2003 et 2005). La loi du 9 mai 2026 crée un cadre général de restitution des biens culturels illicitement appropriés entre 1815 et 1972, par dérogation à l'inaliénabilité des collections publiques, au nom de la « réappropriation par son peuple » d'éléments de son patrimoine : le lien identitaire entre une communauté et un objet devient juridiquement pertinent.

À citer : Préambule 1946, al. 13 ; PIDESC, art. 15 ; loi n° 2026-351 du 9 mai 2026 relative à la restitution de biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite ; Cons. const., 4 août 2017, n° 2017-649 QPC

Égalité et non-discrimination

Q394 ● Base · Tout le jury

Quel contrôle le Conseil constitutionnel exerce-t-il sur le principe d'égalité ?

Fondé sur les articles 1er et 6 de la Déclaration et l'article 1er de la Constitution, le principe d'égalité « ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ». Le contrôle est d'intensité variable : strict pour l'égalité devant la justice et pour les critères de l'article 1er de la Constitution (origine, race, religion), souple en matière fiscale. La première QPC de l'histoire, en 2010, a censuré la cristallisation des pensions des anciens combattants étrangers : la nationalité ne pouvait fonder la différence de traitement.

À citer : DDHC, art. 1er et 6 ; Constitution, art. 1er ; Cons. const., 7 janv. 1988, n° 87-232 DC ; Cons. const., 28 mai 2010, n° 2010-1 QPC, Consorts L.

Q395 ● Piège · Universitaire

L'article 14 de la Convention est-il un droit autonome à la non-discrimination ?

Non : il n'interdit les discriminations que « dans la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention », il est donc accessoire et s'invoque combiné avec un autre article, même si la Cour n'exige pas la violation de cet autre article, seulement que les faits tombent sous son empire. Le Protocole n° 12 de 2000 consacre une interdiction générale de la discrimination dans la jouissance de tout droit prévu par la loi ; la France l'a signé mais ne l'a pas ratifié. La liste des motifs est ouverte (« notamment »), ce qui permet de saisir des critères non énumérés (Carson, 2010).

À citer : Conv. EDH, art. 14 ; Protocole n° 12 du 4 nov. 2000 ; CEDH, GC, 16 mars 2010, Carson et autres c. Royaume-Uni, n° 42184/05

Q396 ● Base · Tout le jury

Qu'est-ce qu'une discrimination indirecte ? Donnez-moi l'arrêt de référence.

C'est une mesure apparemment neutre qui entraîne un désavantage particulier pour des personnes caractérisées par un critère prohibé, sauf justification objective par un but légitime et des moyens appropriés et nécessaires. La notion vient de la Cour de justice (Sotgiu, 1974) et des directives de 2000, transposées par la loi du 27 mai 2008 ; la Cour européenne l'a consacrée dans D.H. c. République tchèque (GC, 13 novembre 2007) : des tests psychométriques neutres conduisaient à placer massivement les enfants roms dans des écoles spéciales. Deux apports : la preuve statistique fait naître une présomption, et l'intention discriminatoire n'est pas requise, la charge de la justification passant à l'État.

À citer : CJCE, 12 févr. 1974, Sotgiu, aff. 152/73 ; directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 ; loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; CEDH, GC, 13 nov. 2007, D.H. et autres c. République tchèque, n° 57325/00

Q397 ● Piège · Universitaire

Le principe d'égalité oblige-t-il à traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes ?

La réponse diffère selon le juge, c'est tout le piège. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État jugent que le principe d'égalité n'impose pas de traiter différemment des situations différentes : il le permet seulement (Baxter, 1997). La Cour européenne, au contraire, juge depuis Thlimmenos (2000) que l'article 14 est méconnu lorsqu'un État, sans justification, n'applique pas un traitement différent à des personnes dont les situations sont sensiblement différentes ; la Cour de justice raisonne de même. C'est par ce canal que pénètrent l'obligation d'aménagement raisonnable et les mesures correctrices.

À citer : CE, ass., 28 mars 1997, Société Baxter ; Cons. const., 28 sept. 2006, n° 2006-541 DC ; CEDH, GC, 6 avr. 2000, Thlimmenos c. Grèce, n° 34369/97

Q398 ● Approfondi · Universitaire

Les statistiques ethniques sont-elles interdites en France ?

Le Conseil constitutionnel a censuré en 2007 la disposition qui autorisait des traitements de données pour mesurer la diversité des origines : si de telles études peuvent porter sur des données objectives (nationalité, lieu de naissance, nom, ressenti d'appartenance), elles ne sauraient, sans méconnaître l'article 1er de la Constitution, reposer sur l'origine ethnique ou la race. Il ne s'agit donc pas d'une interdiction de mesurer les discriminations, mais d'une interdiction de catégoriser par la race. Le débat reste ouvert : la mesure statistique est l'instrument même de la preuve des discriminations indirectes (D.H.), d'où les critiques d'une partie de la doctrine.

À citer : Constitution, art. 1er ; Cons. const., 15 nov. 2007, n° 2007-557 DC, Loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; loi n° 78-17 du 6 janv. 1978, art. 6

Q399 ● Approfondi · Universitaire

La discrimination positive est-elle possible en droit français ?

Oui sur le terrain social et territorial, non sur le terrain de l'origine. Le Conseil admet des mesures en faveur de catégories défavorisées définies par des critères objectifs : conventions entre Sciences Po et des lycées en zone d'éducation prioritaire (2001), quotas d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés, objectifs chiffrés de parité autorisés par la Constitution. Il refuse toute différenciation fondée sur l'origine ou la reconnaissance de droits collectifs à un groupe (Corse, 1991 ; Charte des langues régionales, 1999). En droit de l'Union, la priorité automatique accordée aux femmes est censurée (Kalanke, 1995), mais une priorité assortie d'une clause d'examen individuel est admise (Marschall, 1997) — la ligne de crête est l'individualisation.

À citer : Cons. const., 11 juill. 2001, n° 2001-450 DC ; Cons. const., 9 mai 1991, n° 91-290 DC ; Cons. const., 15 juin 1999, n° 99-412 DC ; CJCE, 17 oct. 1995, Kalanke, C-450/93 ; CJCE, 11 nov. 1997, Marschall, C-409/95 ; Charte DFUE, art. 23

Q400 ● Approfondi · Universitaire

Qu'est-ce que la vulnérabilité en droit des libertés, et que change-t-elle dans le contrôle du juge ?

Ce n'est pas un motif de discrimination mais une notion fonctionnelle qui, selon la Cour européenne, renforce les obligations positives de l'État et resserre la marge d'appréciation : demandeurs d'asile (M.S.S., 2011), Roms (D.H., 2007), mineurs, personnes handicapées ou placées sous le contrôle de l'État. Les facteurs peuvent se cumuler : le 16 juillet 2026, dans S.T. c. République tchèque, la mort d'un homme rom immobilisé au sol par la police emporte violation des articles 2, 3 et 14, l'État n'ayant pas recherché un éventuel mobile raciste. La critique doctrinale : une vulnérabilité qui fonde des protections peut aussi fonder des tutelles.

À citer : CEDH, GC, 21 janv. 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09 ; CEDH, GC, 13 nov. 2007, D.H. et autres c. République tchèque, n° 57325/00 ; CEDH, 16 juill. 2026, S.T. c. République tchèque, n° 28273/23

Q401 ● Approfondi · Avocat

Un salarié non handicapé peut-il se plaindre d'une discrimination fondée sur le handicap ?

Oui : c'est la discrimination « par association ». Dès 2008 (Coleman), la Cour de justice a protégé la mère d'un enfant handicapé ; le 11 septembre 2025, elle étend la protection contre la discrimination indirecte et va jusqu'à imposer à l'employeur des aménagements raisonnables des conditions de travail (horaires fixes) au profit du salarié qui assiste son enfant handicapé, sauf charge disproportionnée. L'obligation d'aménagement raisonnable, issue de l'article 5 de la directive 2000/78 et de la Convention des Nations unies de 2006, déplace l'égalité du traitement identique vers la compensation effective.

À citer : Directive 2000/78/CE du 27 nov. 2000, art. 5 ; CJCE, 17 juill. 2008, Coleman, C-303/06 ; CJUE, 11 sept. 2025, Bervidi, C-38/24 ; Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 déc. 2006

Q402 ● Piège · Universitaire

L'âge est-il un critère de discrimination comme les autres ?

Il est prohibé par la directive 2000/78 et l'article 21 de la Charte, mais c'est le critère pour lequel les justifications sont le plus largement admises (politique de l'emploi, mise à la retraite d'office, limites d'âge pour certaines professions). La Cour de justice en a fait un principe général du droit de l'Union d'effet horizontal, permettant au juge national d'écarter une loi contraire dans un litige entre particuliers (Mangold, 2005 ; Kücükdeveci, 2010). C'est donc paradoxalement le critère « faible » qui a produit l'une des avancées les plus fortes sur l'invocabilité des droits fondamentaux de l'Union.

À citer : Directive 2000/78/CE, art. 6 ; Charte DFUE, art. 21 ; CJCE, GC, 22 nov. 2005, Mangold, C-144/04 ; CJUE, GC, 19 janv. 2010, Kücükdeveci, C-555/07

CHAPITRE 8 · Q403 à Q439 · 37 questions

L'actualité des libertés, 2025-2026

Ce que le jury de novembre 2026 lira dans la presse de l'automne : décisions, lois et débats des douze derniers mois. À compléter par la veille quotidienne jusqu'à la veille de l'épreuve.

Fin de vie

Q403 ● Piège · Magistrat

Une loi votée, promulguée et déclarée conforme peut-elle rester inapplicable ? Que peut faire le justiciable ?

Oui : la loi sur l'aide à mourir suppose plusieurs textes réglementaires, et l'obligation de consulter le registre des mesures de protection n'entrera en vigueur qu'au plus tard le 31 décembre 2028. C'est la distinction entre validité et effectivité. Mais le pouvoir réglementaire n'est pas libre de s'abstenir : il doit prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'appelle l'application de la loi, et sa carence peut être sanctionnée par le juge administratif, qui annule le refus de prendre le décret et peut enjoindre de l'édicter, voire engager la responsabilité de l'État. Le contentieux de la fin de vie sera désormais administratif et conventionnel, la déclaration de conformité n'étant que la fin d'un seul contrôle.

À citer : CE, sect., 28 juill. 2000, Association France Nature Environnement ; loi n° 2026-794 du 18 août 2026 ; CJA, art. L. 911-1

Mineurs, numérique et réseaux sociaux

Q404 ● Approfondi · Avocat

En quoi la protection des mineurs en ligne menace-t-elle la vie privée des majeurs ?

Interdire l'accès aux moins de quinze ans oblige mécaniquement toute personne, même majeure, à prouver son âge avant d'accéder au service : le Conseil l'a relevé (§ 20) et a reproché au législateur de n'avoir prévu aucune garantie légale encadrant cette justification, en se fondant sur le droit au respect de la vie privée tiré de l'article 2 DDHC. L'atteinte à la vie privée des majeurs est ainsi l'ombre portée de la protection des mineurs. La réécriture notifiée à la Commission le 14 septembre 2026 répond par un jeton de vérification délivré par un tiers de confiance, censé dissocier preuve de l'âge et identification.

À citer : Cons. const., 14 août 2026, n° 2026-911 DC, § 19 à 21 ; DDHC, art. 2 ; RGPD, art. 8 ; loi n° 78-17 du 6 janv. 1978, art. 45

Q405 ● Approfondi · Universitaire

La France peut-elle encore légiférer seule sur les plateformes numériques ?

Sous trois contraintes cumulatives. La Constitution, d'abord, comme l'a montré la décision 2026-911 DC. Le règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (DSA), ensuite, qui opère selon le Conseil d'État une harmonisation empêchant d'ajouter des obligations propres aux plateformes. La directive (UE) 2015/1535, enfin, qui impose de notifier toute « règle technique » à la Commission : à défaut, la règle est inopposable aux particuliers, y compris entre personnes privées (CIA Security, 1996 ; Unilever Italia, 2000). C'est pourquoi le Gouvernement a notifié la réécriture à Bruxelles le 14 septembre 2026 avant de saisir le Parlement : validité et applicabilité se séparent, et la loi nationale se négocie en amont.

À citer : Règlement (UE) 2022/2065 du 19 oct. 2022 ; directive (UE) 2015/1535 du 9 sept. 2015 ; CJCE, 30 avr. 1996, CIA Security International, C-194/94 ; CJCE, 26 sept. 2000, Unilever Italia, C-443/98

Q406 ● Base · Avocat

Où en est l'application du DSA aux grandes plateformes ?

Le règlement sur les services numériques s'applique pleinement depuis le 17 février 2024, la Commission contrôlant directement les très grandes plateformes. La première décision de non-conformité a été prise contre X en décembre 2025, avec une amende de 120 millions d'euros (trompe-l'œil de la certification payante, opacité du registre publicitaire, accès des chercheurs aux données) ; X l'a contestée devant le Tribunal de l'Union. La Commission a aussi ouvert en 2026 une enquête visant Shein pour la vente de produits illicites et le caractère addictif du service. Le DSA illustre une régulation par obligations de diligence et de transparence, non par contrôle des contenus au cas par cas.

À citer : Règlement (UE) 2022/2065 du 19 oct. 2022 (DSA) ; décision de la Commission de décembre 2025 contre X (120 M€)

Q407 ● Base · Tout le jury

Quelles obligations le règlement européen sur l'intelligence artificielle impose-t-il désormais face aux hypertrucages ?

Depuis le 2 août 2026, l'article 50 du règlement (UE) 2024/1689 impose que les contenus audio ou vidéo constituant des hypertrucages soient identifiés comme artificiellement générés ou manipulés : l'Union a choisi la transparence plutôt que l'interdiction. En droit pénal français, la loi SREN du 21 mai 2024 a étendu l'article 226-8 du code pénal aux contenus visuels ou sonores générés par traitement algorithmique (un an et 15 000 euros, deux ans et 45 000 euros en cas de diffusion en ligne), et l'article 226-8-1 réprime spécialement les montages à caractère sexuel. Deux philosophies coexistent donc sur le même objet : étiqueter pour informer, punir pour protéger.

À citer : Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, art. 50 ; loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 (SREN) ; C. pén., art. 226-8 et 226-8-1

Ordre public, sécurité et procédure pénale

Q408 ● Approfondi · Magistrat

Qu'a censuré le Conseil constitutionnel dans la loi « RIPOST » du 18 août 2026 ?

Dans sa décision du 14 août 2026, il prononce plusieurs censures : l'amende forfaitaire délictuelle appliquée à des délits relatifs aux articles pyrotechniques prévus par le code de l'environnement, dont les éléments constitutifs ne peuvent être aisément constatés (égalité devant la justice, grille de 2023) ; l'extension des délits de violation de domicile au maintien dans un meublé de tourisme, qui réprimait les mêmes faits sous deux incriminations punies différemment ; l'interdiction automatique des permissions de sortir pour les détenus affectés en quartier de lutte contre la criminalité organisée sur décision ministérielle, contraire à l'individualisation des peines et à l'article 66 ; la pseudonymisation généralisée des enquêteurs dans les actes de procédure, contraire aux droits de la défense. Il valide en revanche la prolongation de garde à vue à 72 heures pour certaines infractions économiques.

À citer : Cons. const., 14 août 2026, n° 2026-915 DC ; loi n° 2026-798 du 18 août 2026 ; Cons. const., 19 janv. 2023, n° 2022-846 DC ; DDHC, art. 6, 8 et 16 ; Constitution, art. 66

Q409 ● Approfondi · Avocat

La loi du 18 août 2026 crée un délit de simple participation à une rave-party non déclarée. Qu'en pensez-vous ?

La loi abaisse le seuil de déclaration des rassemblements festifs musicaux de 500 à plus de 250 personnes et punit désormais le simple participant (six mois et 7 500 euros, ou amende forfaitaire de 500 euros), alors que seul l'organisateur était réprimé, avec confiscation possible du matériel et du véhicule. Combinée à des arrêtés préfectoraux d'interdiction couvrant un département entier pendant plusieurs jours, comme dans les Deux-Sèvres fin septembre 2026, elle permet de devenir délinquant par sa seule présence. La question juridique est celle de la nécessité des peines (article 8 DDHC) et de la responsabilité personnelle, même si le Conseil constitutionnel a jugé ces délits conformes (décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026) ; l'arbitrage, au regard de l'article 11 CEDH, se joue désormais sur l'existence d'une voie légale de déclaration effectivement praticable.

À citer : Loi n° 2026-798 du 18 août 2026 ; CSI, art. L. 211-5, L. 211-15 et L. 211-15-4 ; Cons. const., 14 août 2026, n° 2026-915 DC ; DDHC, art. 8 ; Conv. EDH, art. 11 ; CE, 19 mai 1933, Benjamin ; arrêté préfectoral des Deux-Sèvres du 24 sept. 2026

Q410 ● Approfondi · Tout le jury

Où en est la vidéosurveillance algorithmique ?

Expérimentée pour les Jeux de 2024 par l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 (validée sous réserves, 2023-850 DC), elle devait s'éteindre en mars 2025. Une première prolongation glissée dans la loi sur la sûreté dans les transports a été censurée comme cavalier législatif (24 avril 2025) ; la loi relative aux Jeux d'hiver de 2030 l'a prorogée jusqu'en 2027 (décision du 19 mars 2026), puis la loi RIPOST jusqu'au 31 décembre 2030, en l'étendant aux lieux exposés à un risque terroriste. Le 14 août 2026, le Conseil l'a validée sans reconnaissance faciale ni données biométriques, mais en imposant par réserve que les autorisations n'excèdent pas trois mois renouvelables. L'expérimentation devient de fait un régime permanent : c'est l'effet de cliquet que la doctrine dénonce.

À citer : Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023, art. 10 ; Cons. const., 17 mai 2023, n° 2023-850 DC ; Cons. const., 24 avr. 2025, n° 2025-878 DC ; Cons. const., 19 mars 2026, n° 2026-902 DC ; Cons. const., 14 août 2026, n° 2026-915 DC ; loi n° 2026-798 du 18 août 2026

Q411 ● Approfondi · Magistrat

Un agent des services de renseignement peut-il témoigner anonymement dans un procès pénal sans autorisation d'un juge ?

Oui, selon le Conseil constitutionnel qui a déclaré conforme, le 24 septembre 2026, l'article 656-1 du code de procédure pénale : l'anonymat est acquis de plein droit par la qualité de l'agent, attestée par sa hiérarchie, sans décision du juge des libertés, à la différence du témoignage anonyme de l'article 706-58. Le Conseil retient une conciliation équilibrée avec la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation grâce à trois garanties : le juge apprécie la force probante de la déposition, la confrontation reste possible pour les constatations personnelles, et aucune condamnation ne peut être fondée sur ces seules déclarations. Le juge perd le pouvoir d'autoriser le secret, il gagne celui de le déprécier ; la voie conventionnelle reste ouverte, Strasbourg exigeant un motif sérieux à l'anonymat (Al-Khawaja, Van Mechelen).

À citer : Cons. const., 24 sept. 2026, n° 2026-1221 QPC ; CPP, art. 656-1, 706-58 et 706-62 ; CEDH, GC, 15 déc. 2011, Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni, n° 26766/05 et 22228/06 ; CEDH, 23 avr. 1997, Van Mechelen c. Pays-Bas

Q412 ● Piège · Magistrat

Qu'est-ce que la « rétention de sûreté terroriste » créée en 2026, et pourquoi ne peut-elle pas être rétroactive alors qu'il s'agit d'une mesure de sûreté ?

La loi du 27 juillet 2026 permet, à titre exceptionnel, de placer en centre socio-médico-judiciaire, pour un an renouvelable, une personne condamnée à au moins quinze ans de réclusion pour certains crimes terroristes et présentant, à la fin de sa peine, une particulière dangerosité liée à une adhésion persistante à une idéologie terroriste et à un trouble grave de la personnalité. Le Conseil l'a validée le 23 juillet 2026 au nom de la prévention des atteintes à l'ordre public, mais a jugé qu'eu égard à sa nature privative de liberté, à sa durée, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu'elle est prononcée après une condamnation, elle ne peut s'appliquer aux personnes condamnées avant la loi. C'est la reprise exacte du raisonnement de 2008 sur la rétention de sûreté : la qualification de « mesure de sûreté » n'épuise pas l'exigence de non-rétroactivité.

À citer : Loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 ; Cons. const., 23 juill. 2026, n° 2026-906 DC ; CPP, art. 706-25-23 et s. ; Cons. const., 21 févr. 2008, n° 2008-562 DC ; DDHC, art. 8

Q413 ● Approfondi · Avocat

La rétention administrative des étrangers peut-elle durer 210 jours ?

Le 7 août 2025, le Conseil constitutionnel a censuré l'extension à 180 voire 210 jours de la rétention pour les étrangers condamnés pour des faits d'une particulière gravité, faute de critères suffisamment circonscrits, la liberté individuelle protégée par l'article 66 exigeant que la privation de liberté soit nécessaire et proportionnée. La loi du 27 juillet 2026 a réintroduit un allongement mieux encadré ; le 23 juillet 2026, le Conseil l'a jugé conforme en relevant que la prolongation au-delà de 90 jours doit être justifiée par une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et que le départ doit demeurer une perspective raisonnable ; la loi limite en outre à cinq les placements successifs pour une même mesure d'éloignement, avec un délai de 48 heures entre deux placements. Le dialogue législateur-juge fonctionne ici par censure puis réécriture.

À citer : Cons. const., 7 août 2025, n° 2025-895 DC ; loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 ; Cons. const., 23 juill. 2026, n° 2026-906 DC ; Constitution, art. 66

Q414 ● Base · Tout le jury

Que retenez-vous de la loi « narcotrafic » de 2025 et de son contrôle ?

La loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic crée un parquet national anticriminalité organisée, des quartiers pénitentiaires de lutte contre la criminalité organisée et de nouveaux outils de renseignement. Le 12 juin 2025, le Conseil en a censuré notamment l'extension des algorithmes de détection aux adresses complètes des ressources internet, l'accès direct des services de renseignement à certains fichiers fiscaux et une aggravation automatique de peine pour port d'arme, et a émis une réserve sur la fermeture administrative de lieux de réunion, d'associations ou de culte. La loi du 23 juillet 2026 en a ensuite aligné et durci le régime de détention provisoire. Le 3 septembre 2026, le juge des référés du Conseil d'État, rejetant l'appel du garde des Sceaux, a confirmé l'injonction faite à l'administration pénitentiaire de mettre fin aux pratiques illégales constatées par le CGLPL au quartier de lutte contre la criminalité organisée d'Alençon-Condé-sur-Sarthe.

À citer : Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 ; Cons. const., 12 juin 2025, n° 2025-885 DC ; loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 ; CE, ord., 3 sept. 2026, n° 518418

Q415 ● Approfondi · Avocat

La dissolution, le 16 septembre 2026, de l'association gestionnaire d'une mosquée d'Aulnay-sous-Bois était-elle nécessaire ?

Le décret repose sur les 6° et 7° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (provocation à la haine ou à la violence à raison de la religion, agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme), en imputant à l'association un choix de gestion : avoir maintenu des prédicateurs tenant des propos déshumanisants et légitimant des attentats. Le but n'est pas contestable ; la vraie question est celle de la nécessité, puisque le lieu de culte avait déjà été fermé pour six mois le 27 juillet 2026 sur le fondement de l'article L. 227-1. La dissolution, qui supprime un sujet de droit et affecte des centaines de fidèles, touche les articles 9 et 11 CEDH et appelle un contrôle entier de proportionnalité par le Conseil d'État, qui a déjà annulé celle des Soulèvements de la Terre en 2023.

À citer : Décret du 16 sept. 2026 portant dissolution de l'Association culturelle d'Aulnay-Sud ; CSI, art. L. 212-1 et L. 227-1 ; CE, 9 nov. 2023, Les Soulèvements de la Terre, n° 476384 ; Conv. EDH, art. 9, 11 et 17

Q416 ● Base · Magistrat

Un maire peut-il instaurer un couvre-feu pour tous les mineurs de sa commune ?

Seulement s'il démontre des risques particuliers dans les lieux et aux heures visés, et si la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, selon la grille fixée depuis l'ordonnance Préfet du Loiret de 2001. Le 26 août 2026, le juge des référés du Conseil d'État a suspendu l'arrêté du maire d'Oradour-sur-Glane interdisant à tous les mineurs de circuler seuls la nuit pendant l'été : le maire n'a pas perdu sur le principe, il a perdu sur la démonstration. Le référé-liberté reste le laboratoire du contrôle de proportionnalité des mesures de police.

À citer : CE, ord., 9 juill. 2001, Préfet du Loiret, n° 235638 ; CE, ord., 26 août 2026, Vigie Liberté, n° 518980 ; CJA, art. L. 521-2

Q417 ● Base · Avocat

Les policiers et gendarmes doivent-ils porter un numéro d'identification visible ?

Oui : le port du référentiel des identités et de l'organisation (RIO) est une obligation réglementaire destinée à permettre l'identification des agents, condition de l'effectivité des recours en cas de violences. Après une première injonction de 2023, le Conseil d'État a constaté le 29 avril 2026 que l'obligation restait insuffisamment respectée et a ordonné au ministre de l'Intérieur d'en garantir le port effectif d'ici le 31 décembre 2026. La garantie est procédurale : sans identification, l'obligation d'enquête effective issue de l'article 3 CEDH devient impraticable.

À citer : CE, 29 avr. 2026 (communiqué du Conseil d'État, identification des policiers et gendarmes) ; CE, 11 oct. 2023, Ligue des droits de l'homme et autres (injonction relative au RIO) ; Conv. EDH, art. 3

Justice des mineurs

Q418 ● Base · Tout le jury

Quel principe constitutionnel protège la justice pénale des mineurs, et comment a-t-il été appliqué en 2025 ?

Le principe fondamental reconnu par les lois de la République, dégagé en 2002, impose l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge et la recherche de leur relèvement éducatif et moral par des mesures adaptées, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées. Sur ce fondement, le Conseil a censuré le 19 juin 2025 cinq articles de la loi « Attal » visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (notamment la comparution immédiate des mineurs et la dérogation de principe à l'excuse de minorité), plus un cavalier. Deux QPC portant sur le code de la justice pénale des mineurs (articles L. 521-4 et L. 413-10) ont été enregistrées en septembre 2026 : le chantier constitutionnel reste ouvert.

À citer : Cons. const., 29 août 2002, n° 2002-461 DC ; Cons. const., 19 juin 2025, n° 2025-886 DC ; loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 ; aff. n° 2026-1232 et 2026-1233 QPC (pendantes)

Vie politique, élections et État de droit

Q419 ● Base · Tout le jury

Que s'est-il passé en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national ?

Le 7 juillet 2026, la cour d'appel de Paris a condamné Marine Le Pen à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, la partie ferme aménagée sous surveillance électronique, à 100 000 euros d'amende et à 45 mois d'inéligibilité dont 30 avec sursis ; elle a tenu compte de l'inéligibilité exécutée par provision depuis le jugement du 31 mars 2025, et a apprécié la proportionnalité de la peine au regard de la liberté des candidatures et de la liberté de choix de l'électeur. Un pourvoi en cassation a été formé, le premier président ayant indiqué qu'il serait examiné avant la présidentielle de 2027. La question de droit qui demeure est celle de l'exécution provisoire d'une peine d'inéligibilité.

À citer : CA Paris, ch. des appels correctionnels, 7 juill. 2026 (communiqué) ; T. corr. Paris, 31 mars 2025 ; C. pén., art. 131-26-2

Q420 ● Piège · Avocat

Que répondez-vous à ceux qui parlent de « gouvernement des juges » ou de « tyrannie de l'État de droit » après ces condamnations d'élus ?

D'abord, le juge pénal applique une loi votée par le Parlement : la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité pour les atteintes à la probité vient de la loi Sapin II de 2016 et de la loi pour la confiance dans la vie politique de 2017, et le juge conserve le pouvoir de l'écarter par décision motivée. Ensuite, l'égalité devant la loi pénale (article 6 DDHC) interdit de faire de la qualité de candidat une immunité. Enfin, la critique a une part de vérité sur un point précis, l'exécution provisoire, qui peut écarter un candidat avant toute décision définitive : c'est pourquoi le Conseil constitutionnel exige un contrôle de proportionnalité tenant compte de la liberté de l'électeur. La ligne de crête : critiquer une règle n'est pas contester l'autorité de la chose jugée ; le président du Conseil constitutionnel, Richard Ferrand, a d'ailleurs lancé en septembre 2026 un appel à défendre l'État de droit.

À citer : DDHC, art. 6 et 16 ; C. pén., art. 131-26-2 ; loi n° 2017-1339 du 15 sept. 2017 ; Cons. const., 28 mars 2025, n° 2025-1129 QPC

Q421 ● Base · Tout le jury

Que retenez-vous des élections sénatoriales du 27 septembre 2026 ?

Elles ont renouvelé la série 2, soit 178 sièges sur 348, au suffrage universel indirect par un collège de grands électeurs composé pour l'essentiel de délégués des conseils municipaux, au scrutin majoritaire dans les départements élisant un ou deux sénateurs et à la proportionnelle au-delà. La majorité de droite et du centre est reconduite, un groupe du Rassemblement national se constitue pour la première fois et La France insoumise fait son entrée ; Gérard Larcher a été réélu président du Sénat dès le premier tour le 1er octobre 2026, jour de l'ouverture de la session ordinaire. Juridiquement : le Conseil constitutionnel redevient juge électoral (article 59), et la composition du Sénat conditionne la saisine a priori par soixante sénateurs (article 61, alinéa 2).

À citer : Constitution, art. 24, 28, 59 et 61 ; C. élect., art. L. 294 et L. 295

Q422 ● Approfondi · Universitaire

Où en est la Nouvelle-Calédonie, et quel est l'enjeu de libertés ?

Après les émeutes de mai 2024, provoquées par le projet de dégel du corps électoral provincial, et trois reports des élections provinciales, l'accord de Bougival du 12 juillet 2025 prévoyait un « État de la Nouvelle-Calédonie » et un dégel progressif du corps électoral, mais il n'a pas été ratifié par le FLNKS et la révision constitutionnelle n'a pu aboutir. Les provinciales se sont tenues le 28 juin 2026 sur une liste spéciale ouverte en urgence à environ 10 000 natifs. L'enjeu de libertés est double : le corps électoral restreint, dérogation au suffrage universel égal constitutionnalisée en 2007 et admise par Strasbourg au titre des « nécessités locales » (Py c. France, 2005), et la proportionnalité des mesures d'exception, le Conseil d'État ayant annulé le 1er avril 2025 le blocage total de TikTok décidé en mai 2024.

À citer : Constitution, art. 76 et 77 ; accord de Bougival du 12 juill. 2025 ; CEDH, 11 janv. 2005, Py c. France, n° 66289/01 ; CE, 1er avr. 2025, La Quadrature du net et autres, n° 494511

Étrangers et immigration

Q423 ● Piège · Universitaire

Le consensus européen joue-t-il toujours en faveur des droits ?

Non : le critère est directionnel, non substantiel. Quand les droits nationaux convergent vers la reconnaissance, la marge se rétracte et la Cour impose (Christine Goodwin, 2002 ; Oliari, 2015) ; quand ils convergent vers l'interdiction, le même critère élargit la marge et la Cour s'abstient (A.A. c. Pays-Bas, 2026). Le consensus mesure l'état des droits nationaux, pas le contenu du droit : il fait de la Cour la gardienne d'une moyenne européenne, ce qui est le prix de sa légitimité auprès des États. Il ne joue cependant pas pour le noyau indérogeable (articles 2, 3, 4 § 1 et 7).

À citer : CEDH, GC, 11 juill. 2002, Christine Goodwin c. Royaume-Uni, n° 28957/95 ; CEDH, 21 juill. 2015, Oliari et autres c. Italie, n° 18766/11 ; CEDH, 8 sept. 2026, A.A. c. Pays-Bas, n° 7481/23 ; Conv. EDH, art. 15 § 2

Q424 ● Base · Avocat

Qu'est-ce qui change en 2026 pour le droit d'asile avec le Pacte européen sur la migration et l'asile ?

Le Pacte adopté en mai 2024 est entré en application en juin 2026 : filtrage aux frontières extérieures, procédure à la frontière accélérée, mécanisme de solidarité entre États, et nouvelle directive (UE) 2024/1346 sur les conditions d'accueil qui impose une évaluation individuelle et évolutive des vulnérabilités, en principe sous trente jours, en visant désormais expressément les personnes LGBTI et les victimes de violences de genre. Le règlement (UE) 2026/464 du 24 février 2026 fixe en outre une liste commune des pays d'origine sûrs. L'enjeu de libertés se concentre sur le droit au recours effectif (article 13 CEDH, article 47 de la Charte) dans des procédures accélérées et sur la rétention des familles.

À citer : Directive (UE) 2024/1346 du 14 mai 2024 ; règlement (UE) 2026/464 du 24 févr. 2026 ; Charte DFUE, art. 18 et 47 ; Conv. EDH, art. 13

Q425 ● Piège · Universitaire

Peut-on organiser un référendum sur l'immigration ou instaurer des quotas migratoires contraignants sans réviser la Constitution ?

Difficilement. L'article 11 ne permet un référendum législatif que sur l'organisation des pouvoirs publics et les réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale ; une loi sur l'immigration n'y entre pas évidemment, et le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme en 2024 la proposition de référendum d'initiative partagée restreignant les prestations sociales des étrangers. Des quotas contraignants se heurteraient au droit de mener une vie familiale normale (1993), au droit d'asile (alinéa 4 du Préambule) et à la Convention européenne. C'est pourquoi le garde des Sceaux a plaidé en mai 2026 pour une révision constitutionnelle : le débat est politique, mais la réponse juridique est que seul le pouvoir constituant peut lever ces verrous, et encore pas ceux de la Convention.

À citer : Constitution, art. 11 et 89 ; Cons. const., 13 août 1993, n° 93-325 DC ; Cons. const., 11 avr. 2024, n° 2024-6 RIP ; Préambule 1946, al. 4

Juridictions européennes

Q426 ● Base · Avocat

Pourquoi l'arrêt Benli c. Türkiye du 15 septembre 2026 intéresse-t-il un avocat français ?

La Cour y constate une double violation de l'article 8 pour la surveillance des entretiens entre un détenu et son avocat et l'enregistrement de sa correspondance, sur le fondement d'un décret-loi d'état d'urgence. Elle s'arrête au premier étage du triple test, la qualité de la loi : la base légale n'encadrait pas le pouvoir d'appréciation du parquet, si bien que l'État perd avant même d'avoir pu invoquer la menace terroriste. Pour un avocat français, c'est la méthode de Kruslin et Huvig (1990), et un rappel que la dérogation de l'article 15 ne crée pas d'espace de non-droit ; en droit interne, la confidentialité des entretiens est garantie par la loi pénitentiaire de 2009.

À citer : CEDH, 15 sept. 2026, Benli c. Türkiye, n° 29949/20 ; CEDH, 24 avr. 1990, Kruslin c. France, n° 11801/85 ; Conv. EDH, art. 8 et 15 ; loi n° 2009-1436 du 24 nov. 2009, art. 25

Q427 ● Approfondi · Magistrat

Que vous apprend l'arrêt Strashunskyy c. Ukraine sur la charge de la preuve ?

Le 17 septembre 2026, la Cour condamne l'Ukraine pour les blessures infligées à un homme schizophrène, sous tutelle, lors de son transfert forcé d'un foyer public vers un hôpital psychiatrique. Elle transpose la présomption de Bouyid, née de la garde à vue, au foyer médico-social : lorsqu'une personne est sous le contrôle d'agents de l'État, tout recours à la force non rendu strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité, et il incombe aux autorités de démontrer que la force était nécessaire. Les carences de l'enquête ne prouvent pas l'allégation, elles privent l'État du moyen de se disculper ; le critère n'est pas le titre de détention mais la situation de dépendance, ce qui vise directement les EHPAD et les transports sanitaires sous contrainte en France.

À citer : CEDH, 17 sept. 2026, Strashunskyy c. Ukraine, n° 6522/19, § 45-46 et 51 ; CEDH, GC, 28 sept. 2015, Bouyid c. Belgique, n° 23380/09 ; Conv. EDH, art. 3

Q428 ● Approfondi · Universitaire

La Grande Chambre a jugé l'affaire Kuijt c. Pays-Bas le 23 septembre 2026 : qu'en retenez-vous ?

Rien sur le fond, et c'est l'enseignement : la requête, qui contestait la participation au délibéré du Hoge Raad de juges extérieurs à la formation de jugement, est déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. La requérante avait récusé les juges, voie adaptée au grief d'impartialité, mais n'avait pas soulevé dans son pourvoi le grief d'indépendance et de tribunal établi par la loi, alors que la Convention est d'application directe aux Pays-Bas. Un même article peut donc exiger deux recours différents selon la branche invoquée. Contraste saisissant : la Cour de justice a condamné au fond une pratique comparable en Croatie (Hann-Invest, 2024), parce qu'elle statue sur renvoi préjudiciel sans condition d'épuisement — l'accès au juge commande la doctrine du juge.

À citer : CEDH, GC, déc., 23 sept. 2026, Kuijt c. Pays-Bas, n° 19365/19 ; Conv. EDH, art. 6 § 1 et 35 § 1 ; CJUE, GC, 11 juill. 2024, Hann-Invest, C-554/21, C-622/21 et C-727/21 ; CEDH, GC, 1er déc. 2020, Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande, n° 26374/18

Q429 ● Base · Magistrat

L'interdiction préfectorale d'une manifestation statique aux abords de l'Élysée, avec proposition d'un autre lieu, viole-t-elle l'article 11 ?

Non, selon la Cour européenne dans Le Syndicat GJ c. France du 3 septembre 2026, à propos d'un rassemblement de trois jours prévu en 2022 dans les jardins des Champs-Élysées, aux abords immédiats de l'Élysée : l'interdiction, assortie d'une alternative de lieu et d'horaire (place de la République), ménage un juste équilibre, et la Cour écarte l'idée qu'un tel usage transformerait le régime déclaratif en régime d'autorisation. La Cour rappelle pourtant que les personnes ont en principe le droit de choisir le lieu de leur réunion, le lieu faisant partie du message. Le contre-pied à préparer : l'alternative est-elle une garantie ou un alibi ? Tout dépend de son caractère effectif, c'est-à-dire de sa capacité à permettre au message d'atteindre son destinataire.

À citer : CEDH, 3 sept. 2026, Le Syndicat GJ c. France, n° 52315/22 ; Conv. EDH, art. 11 ; CSI, art. L. 211-1 et s.

Q430 ● Piège · Universitaire

La méconnaissance par une juridiction suprême de son obligation de renvoi préjudiciel engage-t-elle à elle seule la responsabilité de l'État ?

Non, selon une inflexion récente de la Cour de justice. Le 8 septembre 2026, elle juge que la seule méconnaissance de l'article 267, alinéa 3, TFUE ne suffit pas : il faut une violation concomitante d'une règle conférant des droits aux particuliers, ce qui tempère la logique de l'arrêt Köbler (2003). Le 11 juin 2026, elle précise qu'une juridiction suprême qui écarte le renvoi au titre de l'acte clair doit motiver pourquoi l'interprétation ne laisse place à aucun doute raisonnable, et que la responsabilité personnelle de ses juges ne peut être engagée qu'en cas de méconnaissance grave, d'arbitraire ou de déni de justice. Le renvoi préjudiciel est ainsi pensé comme un instrument de coopération plus que de sanction, tout en protégeant l'indépendance des juges.

À citer : TFUE, art. 267 ; CJCE, 30 sept. 2003, Köbler, C-224/01 ; CJUE, 8 sept. 2026, aff. C-163/24 et C-293/24 ; CJUE, 11 juin 2026, Centro Petroli Roma, C-386/24 ; CJUE, GC, 6 oct. 2021, Consorzio Italian Management, C-561/19

Environnement

Q431 ● Approfondi · Tout le jury

Le Conseil d'État a rendu définitives le 29 juin 2026 les autorisations de l'autoroute A69. Que juge-t-il exactement ?

Il rejette les pourvois des associations contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse du 30 décembre 2025, qui avait infirmé l'annulation prononcée en février 2025 par le tribunal administratif. Sur le fond, la raison impérative d'intérêt public majeur exigée par l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour déroger à la protection des espèces se constate par un faisceau d'objectifs (temps de parcours, sécurité routière, développement économique) et n'exige ni enclavement critique ni déclin démographique du territoire. Sur la forme, le juge de cassation ne repèse pas l'appréciation des juges du fond. Une validation législative avait été tentée par une proposition de loi en 2025 sans aboutir : le projet a été sauvé par le juge, non par la loi.

À citer : CE, 29 juin 2026, France Nature Environnement et autres, n° 512448 et a. ; CAA Toulouse, 30 déc. 2025, n° 25TL00596 ; C. env., art. L. 411-2 ; directive 92/43/CEE, art. 16 ; CJUE, 10 oct. 2019, Tapiola, C-674/17

Q432 ● Piège · Universitaire

Le Parlement pouvait-il déclarer par la loi l'intérêt public majeur de l'A69 pour sauver le chantier ?

Une telle validation législative se serait heurtée à trois obstacles. Constitutionnel d'abord : une validation n'est admise qu'au nom d'un motif impérieux d'intérêt général, sans remettre en cause des décisions passées en force de chose jugée (article 16 DDHC ; 2013-366 QPC). Conventionnel ensuite : l'article 6 § 1 exige d'« impérieux motifs d'intérêt général » pour l'ingérence du législateur dans un litige pendant (Zielinski et Pradal, 1999). Européen enfin : la raison impérative d'intérêt public majeur est une notion autonome du droit de l'Union, qu'une loi nationale ne peut qualifier à la place du juge. La proposition, adoptée au Sénat le 15 mai 2025 puis rejetée par l'Assemblée le 2 juin, n'a jamais été définitivement adoptée : la séparation des pouvoirs a fonctionné par l'échec du texte.

À citer : DDHC, art. 16 ; Cons. const., 22 juill. 1980, n° 80-119 DC ; Cons. const., 14 févr. 2014, n° 2013-366 QPC ; CEDH, GC, 28 oct. 1999, Zielinski et Pradal et Gonzalez c. France, n° 24846/94

Q433 ● Base · Universitaire

Le droit international a-t-il récemment fait progresser les obligations climatiques des États ?

Oui : le 23 juillet 2025, la Cour internationale de justice a rendu à l'unanimité un avis consultatif, demandé par l'Assemblée générale des Nations unies, selon lequel les États ont des obligations juridiques de prévenir les dommages significatifs au système climatique, d'agir avec la diligence requise et de coopérer, dont la violation peut engager leur responsabilité internationale ; elle relie aussi le droit à un environnement propre, sain et durable à la jouissance des autres droits de l'homme. L'avis n'est pas contraignant mais il alimente les contentieux nationaux et européens, dans la lignée de KlimaSeniorinnen. À l'inverse, le Tribunal de l'Union a rappelé le 2 septembre 2026 que le règlement Aarhus ne permet pas de contester indirectement des choix législatifs sur les quotas d'émissions.

À citer : CIJ, avis consultatif, 23 juill. 2025, Obligations des États en matière de changement climatique ; Trib. UE, 2 sept. 2026, Global Legal Action Network et CAN-Europe c. Commission, T-120/24

Personnes, famille et égalité

Q434 ● Approfondi · Avocat

Que décide l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 3 juillet 2026 sur la gestation pour autrui ?

Elle admet l'exequatur en France d'un jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né de GPA à l'égard de deux pères d'intention, en appliquant les trois conditions Cornelissen : compétence indirecte du juge étranger, absence de fraude, conformité à l'ordre public international. L'ordre public international est surtout procédural : le jugement doit identifier les personnes ayant participé à la GPA et faire état de leur consentement, notamment celui de la mère porteuse ; la seule circonstance de la GPA ne le heurte pas, mais une traite d'êtres humains le ferait. Le juge de l'exequatur ne peut transformer la filiation en adoption. La solution, distincte de la transcription des actes de l'état civil régie par l'article 47 du code civil et durcie par la loi bioéthique de 2021, est conforme à l'exigence européenne d'une reconnaissance rapide et effective du lien de filiation (Mennesson, 2014).

À citer : Cass., ass. plén., 3 juill. 2026, n° 24-50.028 et 24-50.029 ; C. civ., art. 47 ; Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, Cornelissen ; CEDH, 26 juin 2014, Mennesson c. France, n° 65192/11

Q435 ● Approfondi · Avocat

La proposition de loi « intégrale » contre les violences sexistes et sexuelles, en séance depuis le 1er octobre 2026, pose-t-elle des difficultés constitutionnelles ?

Le texte, soixante-neuf articles soutenus par 241 députés, crée des juridictions spécialisées, des protocoles d'enquête obligatoires et autonomise le crime d'inceste. Côté effectivité, il répond aux obligations de diligence de la Convention d'Istanbul et aux obligations positives des articles 3 et 8 CEDH (Opuz, 2009 ; L. et autres c. France, 2025). Côté vigilance, la spécialisation des juridictions est admise tant que les règles de procédure restent les mêmes pour les justiciables placés dans une situation semblable (égalité devant la justice, que le Conseil vient de faire jouer dans la décision 2026-915 DC), l'inceste autonome exige une définition précise du cercle familial (article 8 DDHC) et un texte aussi long éprouve l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Droits des victimes et droits de la défense ne sont pas deux camps : ce sont deux exigences du même procès équitable.

À citer : Convention d'Istanbul du 11 mai 2011, art. 5 ; CEDH, 9 juin 2009, Opuz c. Turquie, n° 33401/02 ; CEDH, 24 avr. 2025, L. et autres c. France, n° 46949/21 ; Cons. const., 16 déc. 1999, n° 99-421 DC ; Cons. const., 14 août 2026, n° 2026-915 DC

Q436 ● Base · Avocat

La France transpose-t-elle à temps la directive sur la transparence des rémunérations entre femmes et hommes ?

Non : la directive (UE) 2023/970 du 10 mai 2023 devait être transposée au plus tard le 7 juin 2026, et un texte de transposition n'a été déposé au Sénat qu'en septembre 2026. Elle impose la transparence des rémunérations à l'embauche, un droit à l'information des salariés, des rapports sur les écarts et un renversement de la charge de la preuve, sur le fondement de l'article 157 TFUE et des articles 21 et 23 de la Charte ; l'index d'égalité professionnelle créé en 2019, dont la note moyenne déclarée atteint 88,5/100 en 2026 sans refléter les écarts réels, doit être remplacé. Le retard expose la France à un recours en manquement (article 258 TFUE) et permet aux salariés d'invoquer, contre l'État, les dispositions inconditionnelles et précises de la directive.

À citer : Directive (UE) 2023/970 du 10 mai 2023 ; TFUE, art. 157 et 258 ; Charte DFUE, art. 23

Justice, accès au juge et détention

Q437 ● Approfondi · Avocat

Le décret « Magicobus III », entré en vigueur le 1er octobre 2026, porte-t-il atteinte au droit d'accès au juge ?

Il permet, lorsque le défendeur assigné à personne ne comparaît pas, de faire droit à la demande en constatant seulement qu'elle est recevable et non contraire à l'ordre public, à une liberté ou à un droit fondamental, sans en examiner le bien-fondé, l'assignation devant l'en avertir ; sous 5 000 euros, seul le pourvoi subsiste. Pour : célérité, désengorgement, et défendeur dûment informé qui a choisi de ne pas se défendre. Contre : le Conseil national des barreaux souligne que beaucoup d'absents le sont par précarité, et la motivation devient un contrôle de licéité, non de vérité, au regard de l'article 6 § 1 CEDH et de l'article 16 DDHC. La légalité du décret pourrait être contestée devant le Conseil d'État, la procédure civile relevant du pouvoir réglementaire autonome.

À citer : Décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 ; CPC, art. 56 et 472 ; Conv. EDH, art. 6 § 1 ; DDHC, art. 16 ; Constitution, art. 37

Q438 ● Base · Avocat

Le secret des sources des journalistes protège-t-il un lieu ou une profession ?

Une profession. Le 17 mars 2026, dans l'affaire du journaliste Philippe Miller, dont les notes et le téléphone avaient été saisis lors d'un déjeuner avec une source, la chambre criminelle a jugé que les garanties protégeant le secret des sources (article 2 de la loi du 29 juillet 1881 et article 56-2 du code de procédure pénale) s'appliquent en tout lieu, y compris hors des locaux professionnels et du domicile : dès qu'une saisie risque de révéler une source, le journaliste peut s'y opposer et le juge des libertés doit statuer. La solution s'aligne sur la jurisprudence européenne qui fait du secret des sources la pierre angulaire de la liberté de la presse (Goodwin c. Royaume-Uni, 1996).

À citer : Cass. crim., 17 mars 2026, n° 25-81.815 ; loi du 29 juill. 1881, art. 2 ; CPP, art. 56-2 ; CEDH, GC, 27 mars 1996, Goodwin c. Royaume-Uni, n° 17488/90

Q439 ● Piège · Universitaire

Le Conseil constitutionnel a-t-il raison de dire qu'il ne fait pas de proportionnalité dans certaines décisions récentes ?

Oui, et savoir nommer la technique de contrôle distingue le candidat. Dans la décision sur l'aide à mourir, la loi organise une liberté nouvelle : le Conseil ne fait pas de triple test, il vérifie l'existence de garanties légales appropriées. Dans la décision 2026-1223 QPC sur le juge des enfants, il ne pèse pas l'impartialité contre la bonne administration de la justice : il qualifie l'office antérieur, car l'impartialité est une condition d'existence de l'acte juridictionnel, comme l'article 3 CEDH ne se concilie pas. Dans la décision 2026-911 DC, en revanche, il applique le triple test « adaptée, nécessaire et proportionnée ». Formule à retenir : quand la loi restreint une liberté, le juge pèse ; quand elle en organise une, il vérifie qu'elle est encadrée ; quand une garantie est structurelle, il qualifie.

À citer : Cons. const., 14 août 2026, n° 2026-910 DC ; Cons. const., 14 août 2026, n° 2026-911 DC ; Cons. const., 1er oct. 2026, n° 2026-1223 QPC

CHAPITRE 9 · Q440 à Q516 · 77 questions

Culture juridique et histoire du droit

Histoire du droit et des institutions, codification, Constitutions, grands systèmes, droit comparé, grands concepts, philosophie du droit, grands juristes, grandes affaires, symboles et adages.

Histoire du droit et des institutions

Q440 ● Base · Universitaire

Qu'appelle-t-on le Corpus juris civilis, et pourquoi compte-t-il encore pour un juriste français ?

C'est la compilation ordonnée par l'empereur Justinien à Constantinople : le Code (529, refondu en 534), le Digeste ou Pandectes (533, extraits des jurisconsultes classiques, Ulpien, Paul, Papinien), les Institutes (533, manuel d'enseignement) et les Novelles (constitutions postérieures) ; l'appellation de « Corpus juris civilis » ne date que de l'édition de Denis Godefroy (1583). Redécouvert en Occident à la fin du XIe siècle et enseigné à Bologne (Irnerius, les glossateurs), il fonde la tradition romano-germanique : la summa divisio personnes, biens, obligations, et l'essentiel de la théorie des contrats que le Code civil de 1804 a recueillie par l'intermédiaire de Domat et de Pothier.

Q441 ● Piège · Universitaire

Le droit romain, c'est le droit de la loi écrite, à l'opposé de la common law jurisprudentielle : vous êtes d'accord ?

C'est une fausse évidence. Le droit romain classique est largement un droit de praticiens et de jurisconsultes (responsa prudentium) que le préteur faisait évoluer par son édit annuel (droit prétorien), selon une méthode casuistique proche de celle de la common law. C'est la compilation justinienne, puis la science universitaire médiévale et enfin la codification moderne qui en ont fait un droit « écrit ». L'opposition civil law / common law tient donc moins à l'origine romaine qu'au rôle respectif reconnu au législateur, à la doctrine et au juge.

Q442 ● Approfondi · Universitaire

Pays de droit écrit et pays de coutumes : où passait la frontière, et qu'est-ce que la rédaction des coutumes ?

Sous l'Ancien Régime, le Midi — dont Toulouse — appliquait le droit romain comme droit commun (« pays de droit écrit »), tandis que le Nord vivait sous des coutumes territoriales orales (une soixantaine de coutumes générales et quelques centaines de coutumes locales), la limite courant grossièrement de Genève à l'île d'Oléron. L'ordonnance de Montils-lès-Tours (Charles VII, avril 1454) prescrit leur mise par écrit pour en assurer la preuve et la sécurité ; la Coutume de Paris, rédigée en 1510 et réformée en 1580, devient une sorte de droit commun coutumier. Le Code civil réalisera la « transaction » entre ces deux traditions dont parle Portalis.

À citer : Ordonnance de Montils-lès-Tours, avril 1454, art. 125 ; Coutume de Paris, 1510, réformée en 1580

Q443 ● Base · Tout le jury

Que doit-on à l'ordonnance de Villers-Cotterêts ?

Cette ordonnance de François Ier d'août 1539 sur le fait de la justice impose, par ses articles 110 et 111, que les actes et jugements soient rédigés « en langage maternel françois et non autrement », au détriment du latin, pour que les justiciables comprennent ce qui les concerne ; ces articles sont souvent présentés comme les plus anciennes dispositions législatives encore en vigueur. Elle impose aussi aux curés la tenue de registres des baptêmes (art. 51), ancêtre de l'état civil, laïcisé en 1792. L'exigence de clarté qu'elle porte se retrouve aujourd'hui dans l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

À citer : Ordonnance de Villers-Cotterêts, août 1539, art. 51, 110 et 111 ; Cons. const., 16 déc. 1999, n° 99-421 DC

Q444 ● Approfondi · Magistrat

Que sont les grandes ordonnances de Colbert, et que nous ont-elles laissé ?

Sous Louis XIV, la monarchie unifie le droit par matière : ordonnance civile d'avril 1667 (« Code Louis », procédure civile), ordonnance criminelle d'août 1670 (procédure inquisitoire, écrite et secrète, recours à la question), ordonnance du commerce de mars 1673 (« Code Savary »), ordonnance de la marine de 1681, et l'édit de mars 1685 sur les esclaves des îles, dit « Code noir ». Elles annoncent directement les codes napoléoniens (procédure civile de 1806, commerce de 1807). Le Code noir rappelle que la codification peut servir l'inhumanité : jamais abrogé expressément, il fait l'objet d'une proposition d'abrogation adoptée à l'unanimité en première lecture par l'Assemblée nationale le 28 mai 2026.

À citer : Ordonnance civile d'avril 1667 ; ordonnance criminelle d'août 1670 ; ordonnance du commerce de mars 1673 ; édit de mars 1685 dit « Code noir » ; loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 (loi Taubira)

Q445 ● Piège · Magistrat

Pourquoi le Code civil interdit-il au juge de statuer « par voie de disposition générale et réglementaire » ? Cela interdit-il la jurisprudence ?

L'article 5 vise les arrêts de règlement par lesquels les Parlements d'Ancien Régime posaient des règles générales pour leur ressort, et plus largement leur obstruction politique (remontrances, refus d'enregistrement). La Révolution, hantée par ce « gouvernement des juges » avant la lettre, supprime les Parlements, interdit aux tribunaux de participer au pouvoir législatif et organise le référé législatif (loi des 16-24 août 1790, art. 10 et 12). Le piège : l'article 5 n'interdit ni la jurisprudence ni la création prétorienne ; il interdit au juge de statuer pour l'avenir au-delà du litige, l'autorité de la chose jugée restant relative, et l'article 4 l'oblige au contraire à interpréter la loi obscure ou lacunaire.

À citer : C. civ., art. 4, 5 et 1355 ; loi des 16-24 août 1790, art. 10, 12 et 13

Q446 ● Base · Tout le jury

Qu'est-ce que la nuit du 4 août 1789 a changé en droit ?

L'Assemblée nationale abolit le régime féodal, les privilèges des ordres, des provinces et des villes, la vénalité des offices et les justices seigneuriales (décrets des 4-11 août 1789) : c'est la fin de la société d'ordres, l'égalité devant la loi et devant l'impôt, l'admission de tous aux emplois publics. C'est le préalable nécessaire de la Déclaration du 26 août (art. 1er, 6 et 13) et de l'unification du droit : un même droit pour tous les Français, condition du futur Code civil.

À citer : Décrets des 4-11 août 1789 ; DDHC, art. 1er, 6 et 13

Q447 ● Base · Universitaire

Comment est née la Cour de cassation ?

La loi des 27 novembre-1er décembre 1790 crée un Tribunal de cassation placé auprès du Corps législatif, conçu comme le gardien de la loi : il casse les jugements qui la violent sans juger le fond, et le référé législatif oblige à saisir le législateur en cas de résistance des juges du fond (référé définitivement supprimé par la loi du 1er avril 1837, qui fait trancher les chambres réunies après une seconde cassation). Il prend le nom de Cour de cassation par le sénatus-consulte du 28 floréal an XII (18 mai 1804). Aujourd'hui juge du droit et non du fait, elle unifie l'interprétation, rend des avis depuis la loi du 15 mai 1991 et module dans le temps ses revirements.

À citer : Loi des 27 novembre-1er décembre 1790 ; loi du 1er avril 1837 ; sénatus-consulte du 28 floréal an XII ; loi n° 91-491 du 15 mai 1991

Le Code civil et la codification

Q448 ● Base · Tout le jury

Qui a rédigé le Code civil, et dans quelles conditions ?

L'arrêté consulaire du 24 thermidor an VIII (12 août 1800) nomme une commission de quatre juristes : Tronchet (président) et Bigot de Préameneu, venus des pays de coutumes, Portalis et Maleville (secrétaire), venus des pays de droit écrit. Le projet, rédigé en quelques mois, est soumis au Tribunal de cassation et aux tribunaux d'appel, discuté au Conseil d'État souvent sous la présidence de Bonaparte, voté en 36 lois que la loi du 30 ventôse an XII (21 mars 1804) réunit en « Code civil des Français » de 2 281 articles. Son article 7 abroge, dans les matières qu'il régit, les lois romaines, ordonnances et coutumes : c'est l'unification du droit privé.

À citer : Arrêté consulaire du 24 thermidor an VIII ; loi du 30 ventôse an XII (21 mars 1804), art. 7

Q449 ● Approfondi · Universitaire

Que retenez-vous du Discours préliminaire de Portalis ? Citez-le.

C'est le manifeste de la méthode du Code : « Les codes des peuples se font avec le temps ; mais, à proprement parler, on ne les fait pas » ; « L'office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit ; d'établir des principes féconds en conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière » ; « Il faut être sobre de nouveautés en matière de législation ». Portalis assume que le code ne peut tout prévoir (« un code, quelque complet qu'il puisse paraître, n'est pas plutôt achevé, que mille questions inattendues viennent s'offrir au magistrat ») et confie au juge et à la doctrine le soin de combler les lacunes, d'où l'article 4. Leçon actuelle : un plaidoyer pour la loi générale, contre l'inflation normative.

À citer : Portalis, Discours préliminaire du premier projet de Code civil, 1er pluviôse an IX (21 janvier 1801) ; C. civ., art. 4

Q450 ● Piège · Universitaire

Le Code civil, c'est l'œuvre de Napoléon ?

Politiquement oui : Bonaparte impose le calendrier, préside nombre de séances du Conseil d'État et pèse sur le divorce, l'adoption ou la puissance maritale ; à Sainte-Hélène il fait du Code sa « vraie gloire », celle que « rien n'effacera », plus que ses quarante batailles. Juridiquement non : c'est l'œuvre des quatre rédacteurs et le produit de siècles de droit — droit romain, coutume de Paris, doctrine de Domat et de Pothier (reprise presque littéralement pour les obligations) — et du droit intermédiaire révolutionnaire (mariage civil, égalité successorale, divorce). Le nom de « Code Napoléon » ne lui est donné qu'en 1807, puis de nouveau en 1852.

À citer : Loi du 3 septembre 1807 ; décret du 27 mars 1852

Q451 ● Approfondi · Avocat

Que reste-t-il du Code civil de 1804 ?

La structure (personnes, biens, manières d'acquérir la propriété), le style et quelques articles emblématiques : l'article 544 sur la propriété est inchangé, et l'article 1240 reproduit mot pour mot l'ancien article 1382. Le reste a été largement réécrit : droit des personnes et de la famille par les lois Carbonnier (1964-1975), puis filiation (2005), successions (2006), mariage (2013) ; droit des contrats et des obligations (ordonnance du 10 février 2016, ratifiée en 2018) ; sûretés (2021). La responsabilité extracontractuelle attend toujours sa refonte d'ensemble (projet de 2017, proposition sénatoriale de 2020). Modèle d'exportation (Belgique, Louisiane, Amérique latine), le Code reste un symbole autant qu'un instrument.

À citer : C. civ., art. 544 et 1240 ; ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ; ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021

Q452 ● Piège · Magistrat

Codifier, est-ce forcément réformer ?

Non. La codification-réforme crée un droit nouveau (Code civil de 1804, nouveau Code pénal de 1992, entré en vigueur le 1er mars 1994) ; la codification « à droit constant », conduite depuis 1989 par la Commission supérieure de codification, se borne à rassembler et ordonner les textes existants, souvent par ordonnance. Le Conseil constitutionnel l'a validée en y voyant la mise en œuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, tiré des articles 4, 5, 6 et 16 de la DDHC. Limites : codes pléthoriques, renumérotations déroutantes, et le droit constant n'évite pas toujours des modifications subreptices.

À citer : Décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 ; Cons. const., 16 déc. 1999, n° 99-421 DC ; lois n° 92-683 à 92-686 du 22 juillet 1992

Constitutions françaises

Q453 ● Piège · Universitaire

Combien la France a-t-elle connu de Constitutions ?

Il n'y a pas de chiffre unique, et c'est la bonne réponse : on en compte une quinzaine selon le décompte retenu — 1791, 1793 (jamais appliquée), an III, an VIII, an X, an XII, Charte de 1814, Acte additionnel de 1815, Charte de 1830, 1848, 1852 (profondément révisée en 1870), lois constitutionnelles de 1875, actes de Vichy, 1946, 1958. Les hésitations tiennent aux sénatus-consultes, aux révisions de fond et au statut de Vichy. L'essentiel est d'en tirer le constat d'une instabilité constitutionnelle, que la doctrine (Hauriou) a lue comme une succession de cycles, et la stabilité exceptionnelle de la Ve République.

Q454 ● Piège · Tout le jury

La Constitution de 1958 est-elle la plus longue de notre histoire ?

Comme texte, oui : en vigueur depuis le 4 octobre 1958, elle a dépassé au début de 2024 la longévité des lois constitutionnelles de 1875, appliquées jusqu'au 10 juillet 1940 (un peu plus de 65 ans). Comme régime, non : la IIIe République, proclamée le 4 septembre 1870, a duré près de 70 ans, et la Ve ne la dépassera qu'à l'été 2028. Sa longévité tient à sa souplesse : 25 révisions, la dernière par la loi constitutionnelle du 8 mars 2024 sur l'IVG.

À citer : Constitution du 4 octobre 1958 ; lois constitutionnelles des 24 et 25 février et 16 juillet 1875 ; loi constitutionnelle n° 2024-200 du 8 mars 2024

Q455 ● Base · Universitaire

Qu'apportent les lois constitutionnelles de 1875, et qu'est-ce que l'amendement Wallon ?

Trois lois — 24 février (Sénat), 25 février (organisation des pouvoirs publics), 16 juillet (rapports entre les pouvoirs publics) — forment un compromis entre monarchistes et républicains. L'amendement Wallon, adopté le 30 janvier 1875 à une voix de majorité (353 contre 352), mentionne l'élection du « Président de la République » et installe la République presque par inadvertance. Ces lois ne contiennent aucune déclaration des droits : les libertés seront l'œuvre de la loi ordinaire (légicentrisme), et après la crise du 16 mai 1877 le régime devient un parlementarisme moniste où la dissolution tombe en désuétude.

À citer : Lois constitutionnelles des 24 février, 25 février et 16 juillet 1875 ; loi constitutionnelle du 14 août 1884

Q456 ● Base · Tout le jury

Quelles sont les grandes révisions de la Constitution de 1958 ?

1962 : élection du Président au suffrage universel direct, par le référendum de l'article 11, contesté, le Conseil constitutionnel s'estimant incompétent pour contrôler les lois référendaires ; 1974 : saisine par 60 députés ou 60 sénateurs, qui ouvre le contrôle à l'opposition ; 1992 : Maastricht ; 1993 : CSM et Cour de justice de la République ; 1999-2000 : parité et quinquennat ; 2003 : organisation décentralisée ; 2005 : Charte de l'environnement ; 2007 : abolition de la peine de mort (art. 66-1) ; 2008 : QPC (art. 61-1), Défenseur des droits, revalorisation du Parlement ; 2024 : liberté garantie de recourir à l'IVG (art. 34). Au total 25 révisions.

À citer : Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 ; Cons. const., 6 nov. 1962, n° 62-20 DC ; loi const. n° 74-904 du 29 octobre 1974 ; loi const. n° 92-554 du 25 juin 1992 ; loi const. n° 2005-205 du 1er mars 2005 ; loi const. n° 2007-239 du 23 février 2007 ; loi const. n° 2008-724 du 23 juillet 2008 ; loi const. n° 2024-200 du 8 mars 2024

Vichy et rétablissement de la légalité républicaine

Q457 ● Approfondi · Universitaire

Qu'est-ce que la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, et quel jugement juridique en porter ?

Votée à Vichy par l'Assemblée nationale par 569 voix contre 80, elle donne « tous pouvoirs au Gouvernement de la République, sous l'autorité et la signature du maréchal Pétain », pour promulguer une nouvelle Constitution garantissant « les droits du travail, de la famille et de la patrie », qui devait être ratifiée par la Nation. Dès le 11 juillet, les actes constitutionnels nos 1 à 3 font de Pétain le « chef de l'État français » cumulant pouvoirs exécutif et législatif ; la Constitution promise ne sera jamais promulguée. Sa régularité est contestée (délégation du pouvoir constituant, interdiction de réviser la forme républicaine posée en 1884), et la Libération en constatera la nullité.

À citer : Loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 ; actes constitutionnels n° 1, 2 et 3 du 11 juillet 1940 ; loi constitutionnelle du 14 août 1884

Q458 ● Base · Magistrat

Que dit l'ordonnance du 9 août 1944, et quelles ont été ses suites ?

Article 1er : « La forme du Gouvernement de la France est et demeure la République. En droit celle-ci n'a pas cessé d'exister. » Les actes promulgués après le 16 juin 1940 sont nuls ; l'article 3 constate expressément la nullité de certains d'entre eux (l'acte dit « loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 », les actes constitutionnels, les juridictions d'exception, toute discrimination fondée sur la qualité de juif), les autres restant provisoirement applicables jusqu'à abrogation. Cette fiction de continuité a longtemps justifié que la République ne réponde pas de Vichy ; le tournant vient du discours du Vél' d'Hiv du 16 juillet 1995, puis de l'arrêt Papon (faute de service de l'État) et de l'avis Hoffman-Glemane reconnaissant la responsabilité de l'État dans la déportation.

À citer : Ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine, art. 1er à 3 et 7 ; CE ass., 12 avril 2002, Papon, n° 238689 ; CE ass., avis, 16 février 2009, Mme Hoffman-Glemane, n° 315499

Q459 ● Approfondi · Magistrat

Un seul magistrat a refusé de prêter serment à Pétain : qui, et qu'en tirez-vous ?

Paul Didier, juge au tribunal de la Seine, refuse publiquement en septembre 1941 le serment de fidélité au chef de l'État exigé des magistrats ; il est révoqué et interné. L'épisode dit la soumission massive de la magistrature à Vichy (sections spéciales créées par la loi du 14 août 1941, application du statut des juifs) et la fragilité d'une indépendance qui ne repose que sur le statut. Il éclaire les garanties actuelles : inamovibilité des magistrats du siège (art. 64 de la Constitution), CSM, serment prêté à la fonction et non à une personne.

À citer : Constitution du 4 octobre 1958, art. 64 ; ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, art. 6 (serment des magistrats)

IIIe République et grandes lois de libertés

Q460 ● Approfondi · Universitaire

Pourquoi dit-on que la IIIe République est le temps des « libertés publiques » ? Citez-moi les grandes lois.

Parce que les libertés y sont consacrées par la loi, les lois de 1875 étant muettes : 30 juin 1881 (réunion), 29 juillet 1881 (presse), 16 juin 1881 et 28 mars 1882 (école primaire gratuite, obligatoire et laïque), 21 mars 1884 (syndicats), 27 juillet 1884 (rétablissement du divorce), 5 avril 1884 (loi municipale), 1er juillet 1901 (association), 9 décembre 1905 (séparation des Églises et de l'État), 28 mars 1907 (réunions sans déclaration). C'est l'âge du légicentrisme : la loi, expression de la volonté générale, protège les libertés, mais peut aussi les restreindre sans contrôle (lois dites « scélérates » de 1893-1894). Plusieurs de ces lois fonderont ensuite des PFRLR, à commencer par la liberté d'association en 1971.

À citer : Lois des 30 juin 1881, 29 juillet 1881, 16 juin 1881, 28 mars 1882, 21 mars 1884, 27 juillet 1884, 1er juillet 1901, 9 décembre 1905 et 28 mars 1907 ; Cons. const., 16 juill. 1971, n° 71-44 DC

Q461 ● Piège · Avocat

La loi de 1905 a-t-elle instauré la laïcité ?

Le mot n'y figure pas. Elle garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes (art. 1er) et pose que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » (art. 2) : c'est une loi de séparation. La laïcité de la République est constitutionnalisée en 1946 puis à l'article 1er de la Constitution de 1958, et la laïcisation avait commencé avant 1905 (état civil en 1792, école en 1882). Elle ne s'applique ni en Alsace-Moselle, dont le régime concordataire a été jugé conforme à la Constitution, ni dans certaines collectivités d'outre-mer.

À citer : Loi du 9 décembre 1905, art. 1er et 2 ; Constitution, art. 1er ; Cons. const., 21 févr. 2013, n° 2012-297 QPC, Association pour la promotion et l'expansion de la laïcité

Q462 ● Base · Tout le jury

Depuis quand les femmes peuvent-elles être avocates et magistrates en France ?

La loi du 1er décembre 1900 ouvre la profession d'avocat aux femmes diplômées : Olga Petit prête serment la première, le 6 décembre 1900, suivie de Jeanne Chauvin, dont le refus d'admission par la cour d'appel de Paris en 1897 avait lancé le débat. La magistrature ne leur est ouverte que par la loi du 11 avril 1946. Il faut relier ces dates à l'incapacité civile de la femme mariée, supprimée en 1938, et à la loi du 13 juillet 1965 qui lui permet d'exercer une profession sans l'autorisation du mari ; les femmes sont aujourd'hui majoritaires au barreau comme dans la magistrature.

À citer : Loi du 1er décembre 1900 ; loi n° 46-643 du 11 avril 1946 ; loi du 18 février 1938 ; loi n° 65-570 du 13 juillet 1965

Grands systèmes de droit

Q463 ● Base · Tout le jury

Quelle différence entre common law et civil law ?

Dans la famille romano-germanique, la loi et le code sont la source principale, le raisonnement part de principes généraux, la distinction droit public / droit privé structure tout, et le juge applique et interprète la loi. La common law est un droit d'origine jurisprudentielle, né des cours royales de Westminster après 1066, raisonnant par précédents (stare decisis, distinction de la ratio decidendi et des obiter dicta), centré sur les voies de recours (remedies) et complété par l'equity. Les deux familles convergent : inflation des statutes outre-Manche, poids croissant de la jurisprudence et du précédent chez nous sous l'influence de la CEDH et de la QPC.

À citer : René David, Les grands systèmes de droit contemporains, 1964

Q464 ● Approfondi · Universitaire

Qu'appelle-t-on un système juridique mixte ? Donnez des exemples.

C'est un système qui combine civil law et common law, parfois avec un droit coutumier ou religieux : Québec (Code civil en droit privé, common law en droit public fédéral), Louisiane, Écosse (droit civil d'inspiration romaine non codifié et common law, maintenus par le Traité d'Union de 1707), Afrique du Sud (droit romano-hollandais, common law et droit coutumier), Israël. La France connaît elle-même un pluralisme juridique : droit local d'Alsace-Moselle, statut civil coutumier en Nouvelle-Calédonie (art. 75 de la Constitution), statut civil de droit local à Mayotte, dont la justice cadiale a été supprimée par l'ordonnance du 3 juin 2010.

À citer : Constitution, art. 75 ; ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010

Q465 ● Approfondi · Avocat

Qu'est-ce que le droit musulman ? Charia et fiqh, est-ce la même chose ?

La charia (« la voie ») désigne la loi révélée ; le fiqh est la science juridique, œuvre humaine qui l'interprète. Ses sources sont le Coran, la Sunna (tradition du Prophète), le consensus (ijmâ') et le raisonnement analogique (qiyâs), avec quatre écoles sunnites — hanafite, malékite (dominante au Maghreb), chaféite, hanbalite — et le droit chiite jafarite. Dans la plupart des États, son empire réel se concentre sur le statut personnel, souvent codifié et réformé (Moudawana marocaine de 2004). Le droit français le rencontre par le droit international privé, l'ordre public faisant obstacle à la reconnaissance d'une répudiation unilatérale contraire à l'égalité des époux, et la CEDH a jugé un projet de charia incompatible avec les principes de la démocratie.

À citer : Cass. 1re civ., 17 févr. 2004 (répudiations, art. 5 du Protocole n° 7) ; CEDH [GC], 13 févr. 2003, Refah Partisi et autres c. Turquie, n° 41340/98

Q466 ● Piège · Tout le jury

Le Royaume-Uni n'a pas de Constitution : vrai ou faux ?

Faux. Il n'a pas de constitution écrite rassemblée en un document unique, mais il a une Constitution matérielle faite de grands textes (Magna Carta de 1215, Bill of Rights de 1689, Parliament Acts de 1911 et 1949, Human Rights Act 1998, Constitutional Reform Act 2005), de règles de common law et de conventions de la Constitution. Son principe cardinal reste la souveraineté du Parlement décrite par Dicey : le juge ne peut annuler une loi, seulement l'interpréter conformément aux droits de la Convention (section 3 du Human Rights Act) ou émettre une déclaration d'incompatibilité (section 4), qui laisse la loi en vigueur.

À citer : Human Rights Act 1998, s. 3 et 4 ; Constitutional Reform Act 2005

Droit comparé : les cours suprêmes

Q467 ● Approfondi · Universitaire

Quel est le rôle de la Cour suprême du Royaume-Uni ? Citez des décisions.

Créée par le Constitutional Reform Act 2005, elle siège depuis le 1er octobre 2009 à la place du comité d'appel de la Chambre des lords, consacrant une séparation organique des pouvoirs. Sans pouvoir d'annuler une loi, elle contrôle l'exercice de la prérogative et l'action de l'exécutif : Miller I (24 janvier 2017, la notification du Brexit exige une loi), Miller II / Cherry (24 septembre 2019, prorogation du Parlement illégale et nulle), AAA (15 novembre 2023, plan Rwanda illégal en raison du risque de refoulement), For Women Scotland (16 avril 2025, le « sexe » de l'Equality Act 2010 s'entend du sexe biologique). Elle montre qu'une cour sans contrôle de constitutionnalité peut être un vrai contre-pouvoir.

À citer : R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union [2017] UKSC 5 ; R (Miller) v The Prime Minister ; Cherry v Advocate General for Scotland [2019] UKSC 41 ; R (AAA) v Secretary of State for the Home Department [2023] UKSC 42 ; For Women Scotland Ltd v The Scottish Ministers [2025] UKSC 16

Q468 ● Approfondi · Universitaire

La Cour de Karlsruhe : pourquoi est-elle un modèle ?

La Cour constitutionnelle fédérale, prévue par la Loi fondamentale du 23 mai 1949, est accessible à toute personne par le recours constitutionnel individuel (Verfassungsbeschwerde), après épuisement des voies de recours. Grandes décisions : Lüth (15 janvier 1958, les droits fondamentaux forment un ordre objectif de valeurs qui irradie le droit privé), recensement (15 décembre 1983, droit à l'autodétermination informationnelle), Solange I (29 mai 1974) et II (22 octobre 1986) sur la protection des droits dans l'ordre communautaire, PSPP (5 mai 2020, arrêt de la CJUE jugé ultra vires), décision climat (24 mars 2021, liberté des générations futures). La clause d'éternité de l'article 79 al. 3 soustrait la dignité et le fédéralisme à toute révision : contraste avec la QPC française, filtrée et sans recours direct.

À citer : Loi fondamentale du 23 mai 1949, art. 1er et 79 al. 3 ; BVerfG, 15 janv. 1958, Lüth ; BVerfG, 15 déc. 1983, Volkszählung ; BVerfG, 29 mai 1974, Solange I ; BVerfG, 22 oct. 1986, Solange II ; BVerfG, 5 mai 2020, PSPP ; BVerfG, 24 mars 2021, Klimaschutz

Q469 ● Base · Tout le jury

Marbury v. Madison : de quoi s'agit-il ?

Cour suprême des États-Unis, 24 février 1803, opinion du Chief Justice John Marshall. Marbury, nommé juge de paix dans les derniers jours de la présidence Adams, réclame sa commission que Madison, secrétaire d'État de Jefferson, refuse de lui remettre. La Cour juge qu'il y a droit, mais qu'elle ne peut délivrer l'injonction (writ of mandamus) parce que la section 13 du Judiciary Act de 1789, qui lui en donnait le pouvoir en premier ressort, élargit sa compétence au-delà de l'article III de la Constitution. Elle s'arroge ainsi, sans texte, le contrôle de constitutionnalité des lois (judicial review) — « it is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is » —, contrôle diffus exercé par tout juge, à l'opposé du modèle kelsénien concentré.

À citer : Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803) ; Constitution des États-Unis, art. III

Q470 ● Approfondi · Tout le jury

De Roe v. Wade à Dobbs : que s'est-il passé ?

Roe v. Wade (22 janvier 1973) rattachait au droit à la vie privée protégé par la clause de due process du XIVe amendement un droit d'interrompre sa grossesse, selon un découpage par trimestres ; Casey (1992) l'a remplacé par le critère de la viabilité et de l'« undue burden ». Dobbs v. Jackson Women's Health Organization (24 juin 2022, opinion du juge Alito, majorité de 5 juges sur le renversement) juge que la Constitution ne mentionne pas l'avortement et que ce droit n'est pas « profondément enraciné dans l'histoire et la tradition » de la Nation : la question revient aux États. C'est un overruling spectaculaire, qui a directement inspiré en France la constitutionnalisation de la liberté de recourir à l'IVG.

À citer : Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973) ; Planned Parenthood v. Casey, 505 U.S. 833 (1992) ; Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, 597 U.S. 215 (2022) ; loi constitutionnelle n° 2024-200 du 8 mars 2024

Q471 ● Piège · Avocat

La Cour suprême des États-Unis est-elle liée par ses propres précédents ?

Pas strictement. Le stare decisis y est souple, surtout en matière constitutionnelle puisque la Constitution est presque impossible à réviser : la Cour s'en est écartée à de nombreuses reprises — Brown v. Board of Education (17 mai 1954) renverse Plessy v. Ferguson (1896, « separate but equal »), Lawrence v. Texas (2003) renverse Bowers v. Hardwick, Dobbs (2022) renverse Roe. Les critères discutés (qualité du raisonnement, praticabilité, confiance légitime, évolution des faits) montrent que le précédent y est une forte présomption, non un dogme. Au Royaume-Uni même, la Chambre des lords ne s'est reconnu le droit de s'écarter de ses précédents que par le Practice Statement de 1966.

À citer : Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954) ; Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896) ; Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003) ; Practice Statement (Judicial Precedent) [1966] 1 WLR 1234

Juge et gouvernement des juges

Q472 ● Base · Avocat

Que pensez-vous du « gouvernement des juges » ?

L'expression est d'Édouard Lambert (Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis, 1921), qui dénonçait une Cour suprême censurant les lois sociales, puis le New Deal jusqu'au bras de fer du court-packing plan de Roosevelt en 1937. En France, le reproche vise tour à tour le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la CEDH ou le juge pénal des élus. Ligne de crête : le juge ne gouverne pas, il contrôle le respect de normes que le souverain s'est données, et le dernier mot reste au constituant, qui peut, comme le disait Vedel, « dans une sorte de lit de justice, briser leurs arrêts » ; mais la vigilance s'impose sur la création prétorienne de principes et l'usage de standards ouverts comme la proportionnalité. L'État de droit exige un juge ; la démocratie exige que ce juge soit impartial, motivé et réformable par le constituant.

À citer : Cons. const., 15 janv. 1975, n° 74-54 DC ; Cons. const., 6 juill. 2018, n° 2018-717/718 QPC (principe de fraternité) ; G. Vedel, « Schengen et Maastricht », RFDA 1992

Q473 ● Approfondi · Universitaire

Montesquieu voulait-il vraiment un juge « bouche de la loi » ?

La formule est exacte : « les juges de la nation ne sont [...] que la bouche qui prononce les paroles de la loi ; des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni la force ni la rigueur ». Mais elle décrit un modèle anglais idéalisé et vise à neutraliser « la puissance de juger, si terrible parmi les hommes », qu'il veut « en quelque façon nulle » — réaction aux Parlements, dont il était lui-même membre comme président à mortier à Bordeaux. Le syllogisme pur est impossible : l'article 4 du Code civil oblige le juge à interpréter, et le juge contemporain est devenu juge de la loi elle-même (conventionnalité, QPC).

À citer : Montesquieu, De l'esprit des lois, 1748, livre XI, chap. 6 ; C. civ., art. 4

Q474 ● Base · Tout le jury

Expliquez-moi la séparation des pouvoirs.

Locke (Second Traité, 1690) distinguait législatif, exécutif et fédératif ; Montesquieu, à partir de la Constitution d'Angleterre, distingue les puissances législative, exécutrice et de juger, avec une idée maîtresse : « Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». Il s'agit moins d'un cloisonnement que d'un équilibre : séparation souple et collaboration en régime parlementaire, séparation stricte et checks and balances en régime présidentiel. Consacrée par l'article 16 de la DDHC, elle fonde aujourd'hui l'indépendance des juridictions et la compétence propre de la juridiction administrative.

À citer : Montesquieu, De l'esprit des lois, livre XI, chap. 4 et 6 ; DDHC, art. 16 ; Cons. const., 22 juill. 1980, n° 80-119 DC ; Cons. const., 23 janv. 1987, n° 86-224 DC

Grands concepts

Q475 ● Approfondi · Universitaire

Rechtsstaat, rule of law, État de droit : est-ce la même chose ?

Non. Le Rechtsstaat, forgé par la doctrine allemande du XIXe siècle puis systématisé par Kelsen, est d'abord formel : un État qui s'autolimite par un droit hiérarchisé, ce qui a pu s'accommoder d'un régime autoritaire. La rule of law de Dicey (Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 1885) désigne la suprématie du droit ordinaire appliqué par les juridictions ordinaires et l'égalité de tous, gouvernants compris, devant ce droit — d'où la méfiance anglaise envers un droit administratif à la française. Depuis 1945, les trois notions convergent vers une conception substantielle : droits fondamentaux, juge indépendant, sécurité juridique, telle que la synthétise la liste des critères de la Commission de Venise (2016).

À citer : A. V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 1885 ; Commission de Venise, Liste des critères de l'État de droit, CDL-AD(2016)007

Q476 ● Piège · Magistrat

Un État qui respecte scrupuleusement ses propres lois est-il nécessairement un État de droit ?

Non : c'est un État légal. Vichy a édicté des actes formellement réguliers (loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs), comme l'Allemagne nazie avec les lois de Nuremberg de 1935. L'État de droit suppose un contenu : droits fondamentaux, séparation des pouvoirs, juge indépendant capable de contrôler la loi elle-même. D'où la formule de Radbruch (1946), selon laquelle la loi d'une injustice intolérable cesse d'être du droit, et le basculement d'après-guerre vers une conception substantielle (dignité au fronton de la Loi fondamentale de 1949).

À citer : Loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs ; G. Radbruch, « Injustice légale et droit supralégal », 1946 ; Loi fondamentale du 23 mai 1949, art. 1er

Q477 ● Approfondi · Avocat

Le principe de sécurité juridique existe-t-il en droit français ?

Longtemps refusé comme principe autonome, il a été consacré par le Conseil d'État qui impose au pouvoir réglementaire d'édicter des mesures transitoires lorsque la règle nouvelle porte une atteinte excessive aux situations en cours (KPMG, 2006). Le Conseil constitutionnel ne le nomme pas mais en protège les composantes : objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, et, sur le fondement de l'article 16 de la DDHC, protection des situations légalement acquises et des effets qui peuvent légitimement en être attendus. Le juge administratif l'a aussi fait jouer contre le justiciable, en imposant un délai raisonnable d'un an pour contester une décision individuelle sans mention des voies de recours (Czabaj).

À citer : CE ass., 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460 ; Cons. const., 16 déc. 1999, n° 99-421 DC ; Cons. const., 19 déc. 2013, n° 2013-682 DC ; CE ass., 13 juill. 2016, Czabaj, n° 387763

Q478 ● Piège · Magistrat

L'article 2 du Code civil interdit-il au législateur de faire des lois rétroactives ?

Non. « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif » n'a qu'une valeur législative : la règle lie le juge et le pouvoir réglementaire, pour lequel elle est un principe général du droit, mais pas le législateur. Seule la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère est constitutionnelle (art. 8 DDHC), complétée par la rétroactivité in mitius. Pour le reste, lois rétroactives et lois de validation sont admises si elles reposent sur un motif impérieux d'intérêt général, respectent les décisions passées en force de chose jugée et la non-rétroactivité des sanctions — exigences durcies sous l'influence de la CEDH.

À citer : C. civ., art. 2 ; CE ass., 25 juin 1948, Société du journal L'Aurore ; Cons. const., 22 juill. 1980, n° 80-119 DC ; Cons. const., 19-20 janv. 1981, n° 80-127 DC ; CEDH [GC], 28 oct. 1999, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France, n° 24846/94

Q479 ● Base · Tout le jury

Qu'est-ce que le principe de légalité administrative ?

C'est la soumission de l'administration au droit : ses actes doivent respecter l'ensemble des normes supérieures — Constitution, traités, lois, principes généraux du droit —, ce qu'Hauriou appelait le « bloc de légalité ». Sa sanction est le recours pour excès de pouvoir, ouvert même sans texte contre toute décision administrative en vertu d'un principe général du droit (Dame Lamotte, 1950). C'est la marque de l'État légal, devenue pièce de l'État de droit dès lors que la loi elle-même est contrôlée.

À citer : CE ass., 17 févr. 1950, Ministre de l'agriculture c. Dame Lamotte ; Constitution, art. 34 et 37

Q480 ● Approfondi · Avocat

Le juge peut-il statuer en équité ?

En principe non : il tranche le litige « conformément aux règles de droit » (art. 12 CPC), et l'adage d'Ancien Régime « Dieu nous garde de l'équité des Parlements » dit la crainte de l'arbitraire. Les exceptions sont encadrées : mission d'amiable compositeur conférée par les parties au juge (art. 12 CPC) ou à l'arbitre (art. 1478 CPC), renvois légaux à l'équité (art. 700 CPC, art. 1194 C. civ.), pouvoir modérateur (clause pénale, art. 1231-5 C. civ.). Le contrôle de proportionnalité in concreto a été critiqué comme une équité déguisée (affaire du mariage entre alliés, 2013). Aristote définissait l'équité comme la « correction de la loi là où elle est défectueuse en raison de son caractère général ».

À citer : CPC, art. 12, 700 et 1478 ; C. civ., art. 1194 et 1231-5 ; Cass. 1re civ., 4 déc. 2013, n° 12-26.066

Sources du droit et interprétation

Q481 ● Piège · Universitaire

La jurisprudence est-elle une source du droit ?

Contre : l'article 5 du Code civil prohibe les arrêts de règlement, l'autorité de la chose jugée est relative (art. 1355), il n'y a pas de stare decisis, le juge applique la loi. Pour : le juge a créé des régimes entiers (responsabilité du fait des choses avec Jand'heur, l'essentiel du droit administratif depuis Blanco), la Cour de cassation unifie l'interprétation, rend des avis et module ses revirements dans le temps, et la CEDH tient la jurisprudence pour une « loi » au sens matériel. Mais nul n'a de « droit acquis à une jurisprudence figée ». Conclusion nuancée : une source de fait, normative mais toujours révisable par le législateur — une autorité plus qu'une source formelle.

À citer : C. civ., art. 5 et 1355 ; Cass., ch. réunies, 13 févr. 1930, Jand'heur ; T. confl., 8 févr. 1873, Blanco ; Cass. ass. plén., 21 déc. 2006, n° 00-20.493 ; Cass. 1re civ., 21 mars 2000, n° 98-11.982 ; CEDH, 24 avr. 1990, Kruslin c. France, n° 11801/85

Q482 ● Base · Tout le jury

Quelles méthodes d'interprétation de la loi connaissez-vous ?

L'exégèse du XIXe siècle s'attache à la volonté du législateur et aux travaux préparatoires (Bugnet : « Je ne connais pas le droit civil, je n'enseigne que le Code Napoléon ») ; Gény lui oppose la libre recherche scientifique (Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, 1899) et Saleilles une méthode évolutive, « au-delà du Code civil, mais par le Code civil » ; l'interprétation téléologique, par la finalité, domine en droit européen, la Convention étant un « instrument vivant ». S'y ajoutent les arguments a contrario, a fortiori, a pari, et l'adage ubi lex non distinguit… En matière pénale, la loi est d'interprétation stricte (art. 111-4 CP), et la théorie de l'acte clair dispense d'interpréter ce qui ne fait pas de doute.

À citer : C. pén., art. 111-4 ; CEDH, 25 avr. 1978, Tyrer c. Royaume-Uni, n° 5856/72 ; CJCE, 6 oct. 1982, CILFIT, 283/81

Q483 ● Approfondi · Magistrat

Qu'est-ce que la coutume, et a-t-elle encore une place ?

C'est une règle née d'un usage constant (élément matériel) accompagné du sentiment de son caractère obligatoire (opinio juris). Elle peut être secundum legem, quand la loi renvoie aux usages (art. 671 ou 1194 C. civ.), praeter legem, comme l'usage du nom du conjoint, consacré seulement en 2013, ou exceptionnellement contra legem (validité du don manuel malgré l'exigence d'un acte notarié de l'art. 931). Elle reste majeure en droit commercial (usages, Incoterms), en droit international public (art. 38 du Statut de la CIJ) et en droit coutumier calédonien ; en revanche la désuétude n'abroge pas la loi en droit français.

À citer : C. civ., art. 225-1, 671, 931 et 1194 ; Statut de la Cour internationale de justice, art. 38 ; Constitution, art. 75

Q484 ● Base · Tout le jury

Qu'est-ce que le droit ?

Au sens objectif, l'ensemble des règles de conduite générales, abstraites et obligatoires qui régissent la vie en société et dont le respect est garanti par une contrainte organisée ; au sens subjectif, les prérogatives que ces règles reconnaissent aux personnes. Les débats tiennent au critère : la sanction (mais le droit international ou la soft law ?), la validité formelle (positivisme), la justice (jusnaturalisme). Carbonnier rappelait que le droit est « plus petit que l'ensemble des relations entre les hommes » : il y a du non-droit. En trente secondes : définir, distinguer, et conclure sur la fonction du droit, assurer la paix et la liberté.

Q485 ● Approfondi · Tout le jury

Montesquieu voulait qu'on ne touche aux lois que « d'une main tremblante » : l'inflation législative ne le dément-elle pas ?

Le constat est juste : lois de circonstance après chaque fait divers, textes instables, codes pléthoriques, ce que le Conseil d'État dénonce depuis ses rapports de 1991 et 2006 (« Sécurité juridique et complexité du droit »). Or Montesquieu prévenait que « les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires » et Portalis qu'il faut être « sobre de nouveautés en matière de législation ». Les garde-fous existent : études d'impact obligatoires depuis 2009, objectif d'intelligibilité, censure des dispositions dépourvues de portée normative. Ligne de crête : le législateur doit pouvoir réformer, mais une loi qui change sans cesse ne protège plus personne.

À citer : Montesquieu, Lettres persanes, 1721, lettre 129 ; De l'esprit des lois, livre XXIX, chap. 16 ; loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 ; Cons. const., 21 avr. 2005, n° 2005-512 DC

Philosophie du droit

Q486 ● Base · Universitaire

Jusnaturalisme et positivisme juridique : quelle opposition ?

Le jusnaturalisme affirme l'existence d'un droit supérieur au droit posé, qui en mesure la justice : Antigone et les « lois non écrites », droit naturel classique d'Aristote et de Thomas d'Aquin, droit naturel moderne et rationaliste de Grotius, Pufendorf et Locke ; la DDHC « déclare » des droits « naturels, inaliénables et sacrés ». Le positivisme tient pour droit l'ensemble des normes posées par une autorité habilitée et valides selon les critères du système, indépendamment de leur valeur morale (Kelsen, Hart), ce qui n'interdit pas de les critiquer moralement. Depuis 1945, la positivation des droits naturels (DUDH, Constitutions, CEDH) atténue l'opposition sans la supprimer.

À citer : DDHC, préambule et art. 2 ; Sophocle, Antigone

Q487 ● Approfondi · Universitaire

Hans Kelsen : que lui doit-on ?

Juriste autrichien (1881-1973), auteur de la Théorie pure du droit (1934, 2e éd. 1960) : une science du droit débarrassée de la morale et de la sociologie, où chaque norme tire sa validité d'une norme supérieure jusqu'à une norme fondamentale supposée — l'image de la pyramide. Il inspire la Constitution autrichienne du 1er octobre 1920, qui crée la première cour constitutionnelle spécialisée : c'est le modèle européen de contrôle concentré, opposé au contrôle diffus américain. Son débat avec Carl Schmitt (1931) sur « qui doit être le gardien de la Constitution » — un juge ou le chef de l'État — reste d'actualité ; exilé par le nazisme, il finit sa carrière à Berkeley.

À citer : H. Kelsen, Théorie pure du droit, 1934 ; Constitution fédérale autrichienne du 1er octobre 1920

Q488 ● Approfondi · Universitaire

Et H. L. A. Hart, qu'apporte-t-il ?

Professeur à Oxford, Hart publie The Concept of Law (1961) : le droit est l'union de règles primaires, qui imposent des conduites, et de règles secondaires (de reconnaissance, de changement, de jugement) ; la « règle de reconnaissance » permet d'identifier le droit valide. Le langage juridique ayant une « texture ouverte », le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans les cas difficiles. D'où ses débats avec Lon Fuller (1958, la « morale interne du droit », à propos des lois nazies) et avec Ronald Dworkin (Taking Rights Seriously, 1977), pour qui les principes guident le juge vers une « bonne réponse » : le juge de la proportionnalité fait-il du Hart ou du Dworkin ?

À citer : H. L. A. Hart, The Concept of Law, 1961 ; R. Dworkin, Taking Rights Seriously, 1977

Q489 ● Approfondi · Universitaire

Qu'est-ce que la « liberté des Modernes » selon Benjamin Constant ?

Dans son discours à l'Athénée royal de 1819, « De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes », Constant oppose la liberté antique — participation collective à la souveraineté, compatible avec l'assujettissement complet de l'individu — à la liberté moderne, « jouissance paisible de l'indépendance privée » que les institutions doivent garantir. Il en tire la nécessité de limiter la souveraineté, même populaire, contre Rousseau, et l'éloge du système représentatif. Isaiah Berlin prolongera la distinction en opposant liberté négative et liberté positive (1958) ; c'est la matrice de la distinction entre droits-libertés et droits de participation.

À citer : B. Constant, De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes, 1819

Q490 ● Approfondi · Avocat

Que retenir de Tocqueville pour un juriste ?

De la démocratie en Amérique (1835 et 1840) met en garde contre la « tyrannie de la majorité » et un « despotisme doux » ; les remèdes sont les associations, la presse, la décentralisation et le juge, car « il n'est presque pas de question politique, aux États-Unis, qui ne se résolve tôt ou tard en question judiciaire ». Tocqueville voit dans l'esprit légiste une sorte d'aristocratie de la démocratie. Lui-même ancien juge auditeur, il était parti en Amérique avec Beaumont étudier le système pénitentiaire : sa pensée éclaire la juridictionnalisation de la vie politique et le rôle des contre-pouvoirs.

À citer : A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1835-1840

Q491 ● Approfondi · Tout le jury

Que dit le principe de non-nuisance de John Stuart Mill, et où le retrouve-t-on ?

Dans De la liberté (1859), Mill pose que la seule raison légitime d'user de la contrainte contre un membre d'une société civilisée est de l'empêcher de nuire aux autres : « sur lui-même, sur son propre corps et son propre esprit, l'individu est souverain ». On en trouve l'écho dans l'article 4 de la DDHC. Le débat contemporain porte sur le paternalisme et sur la dignité opposable à la personne elle-même (lancer de nains), face à l'autonomie personnelle reconnue par la CEDH depuis Pretty et au cœur de la loi du 18 août 2026 sur l'aide à mourir.

À citer : DDHC, art. 4 ; CE ass., 27 oct. 1995, Commune de Morsang-sur-Orge ; CEDH, 29 avr. 2002, Pretty c. Royaume-Uni, n° 2346/02 ; loi n° 2026-794 du 18 août 2026

Q492 ● Piège · Universitaire

Rousseau est-il un penseur des droits de l'homme ?

Il est ambivalent. Il fonde la souveraineté populaire, l'égalité et la loi « expression de la volonté générale », reprise par l'article 6 de la DDHC. Mais l'aliénation totale de chacun à la communauté, la méfiance envers les corps intermédiaires et la formule selon laquelle celui qui refuse d'obéir à la volonté générale « on le forcera d'être libre » ont nourri la critique libérale de Constant, puis l'accusation de légicentrisme. La DDHC est un compromis — Rousseau pour la loi, Locke et Montesquieu pour les droits et la séparation des pouvoirs —, que le Conseil constitutionnel résume : la loi « n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution ».

À citer : J.-J. Rousseau, Du Contrat social, 1762, I, 7 ; DDHC, art. 6 ; Cons. const., 23 août 1985, n° 85-197 DC

Q493 ● Piège · Avocat

Une loi injuste doit-elle être obéie ?

Socrate refuse de s'évader (Criton) ; Antigone invoque les lois non écrites ; Thomas d'Aquin estime que la loi injuste n'oblige pas en conscience ; Thoreau puis Martin Luther King théorisent la désobéissance civile. En droit positif, la résistance à l'oppression de l'article 2 de la DDHC ne fonde aucun droit à s'affranchir d'une loi ; l'injustice se combat par les voies du droit — QPC, contrôle de conventionnalité, recours —, et seul l'ordre manifestement illégal autorise la désobéissance (art. 122-4 CP, devoir de désobéissance de l'agent public). La désobéissance civile reste un acte politique dont on accepte la sanction : dans un État de droit, le juriste conteste la loi devant le juge plutôt que de l'enfreindre.

À citer : DDHC, art. 2 ; C. pén., art. 122-4 ; CGFP, art. L. 121-10

Grands juristes et figures

Q494 ● Base · Tout le jury

Citez-moi trois juristes français du XXe siècle et ce que vous leur devez.

Maurice Hauriou (1856-1929), doyen de la faculté de droit de Toulouse : théorie de l'institution, notes d'arrêts qui ont construit le droit administratif. Léon Duguit (1859-1928), à Bordeaux : le service public et la solidarité sociale comme fondements du droit public. Jean Carbonnier (1908-2003) : sociologie du droit, Flexible droit (1969), réécriture du droit de la famille de 1964 à 1975. On peut ajouter Georges Vedel, René Cassin ou Mireille Delmas-Marty. Conseil de méthode : une phrase par auteur, rattachée si possible au sujet de l'exposé.

Q495 ● Base · Tout le jury

Qui était René Cassin ?

Juriste (1887-1976), grand blessé de 1914-1918, il rejoint de Gaulle à Londres dès juin 1940 et négocie l'accord du 7 août 1940 avec Churchill. Vice-président du Conseil d'État de 1944 à 1960, membre du Conseil constitutionnel, juge puis président de la Cour européenne des droits de l'homme (1965-1968), il est l'un des principaux artisans de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée à Paris, au palais de Chaillot, le 10 décembre 1948, dont il a défendu le caractère « universel ». Prix Nobel de la paix en 1968, il entre au Panthéon en 1987.

À citer : Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948, résolution 217 A (III)

Q496 ● Base · Tout le jury

Que représente Robert Badinter pour un futur avocat ?

Avocat, il évite la peine de mort à Patrick Henry (Troyes, 1977) ; garde des Sceaux de 1981 à 1986, il fait voter la loi du 9 octobre 1981 abolissant la peine de mort après son discours du 17 septembre 1981, supprime la Cour de sûreté de l'État, dépénalise l'homosexualité (loi du 4 août 1982), ouvre le recours individuel devant la CEDH, fait adopter la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation et celle du 11 juillet 1985 sur les archives audiovisuelles de la justice. Président du Conseil constitutionnel de 1986 à 1995, il meurt le 9 février 2024 et entre au Panthéon le 9 octobre 2025. L'abolition est constitutionnalisée à l'article 66-1 depuis 2007.

À citer : Loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 ; loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 ; Constitution, art. 66-1 (loi const. n° 2007-239 du 23 février 2007)

Q497 ● Base · Tout le jury

Simone Veil et la loi de 1975 : que faut-il savoir ?

Ministre de la Santé, elle défend le 26 novembre 1974 devant l'Assemblée nationale le projet dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse (« aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement ») ; la loi du 17 janvier 1975, adoptée pour cinq ans, est pérennisée par la loi du 31 décembre 1979. Saisi, le Conseil constitutionnel la déclare conforme et refuse de contrôler la loi au regard des traités, ouvrant la voie au contrôle de conventionnalité par les juges ordinaires. Rescapée d'Auschwitz, première présidente du Parlement européen élu au suffrage universel (1979), membre du Conseil constitutionnel, elle entre au Panthéon le 1er juillet 2018 ; la liberté de recourir à l'IVG est inscrite à l'article 34 de la Constitution depuis 2024.

À citer : Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 ; loi n° 79-1204 du 31 décembre 1979 ; Cons. const., 15 janv. 1975, n° 74-54 DC ; loi constitutionnelle n° 2024-200 du 8 mars 2024

Q498 ● Approfondi · Avocat

Gisèle Halimi et le procès de Bobigny : en quoi a-t-elle inventé une manière de plaider ?

Marie-Claire Chevalier, 16 ans, avortée après un viol, est relaxée par le tribunal pour enfants de Bobigny le 11 octobre 1972 ; le 8 novembre 1972, sa mère est condamnée à 500 francs d'amende avec sursis, la femme qui avait pratiqué l'avortement à un an d'emprisonnement avec sursis, deux autres prévenues étant relaxées. Gisèle Halimi transforme l'audience en procès de la loi de 1920, en faisant citer des témoins comme Simone de Beauvoir, Michel Rocard ou Jacques Monod : c'est le procès-tribune, qui prépare la loi Veil. Elle récidive au procès d'Aix-en-Provence de 1978, qui conduit à la loi du 23 décembre 1980 définissant le viol. Question pour l'avocat : jusqu'où la défense peut-elle être politique sans cesser d'être une défense ?

À citer : Loi du 31 juillet 1920 ; loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 ; loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980

Q499 ● Approfondi · Universitaire

Jean Carbonnier : pourquoi est-il incontournable ?

Civiliste et sociologue du droit, il a montré dans Flexible droit (1969) que « le droit est trop humain pour prétendre à l'absolu de la ligne droite » et proposé l'hypothèse du « non-droit ». Il a surtout rédigé ou inspiré les grandes lois de la famille : tutelle (1964), régimes matrimoniaux (13 juillet 1965), incapables majeurs (3 janvier 1968), autorité parentale (4 juin 1970), filiation (3 janvier 1972), divorce (11 juillet 1975), avec une méthode nouvelle — sondages, pluralisme des modèles, législation « à la carte ». Sa leçon pour aujourd'hui : légiférer avec prudence, ce qu'il rattachait à Montesquieu.

À citer : Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 ; loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 ; loi n° 70-459 du 4 juin 1970 ; loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 ; loi n° 75-617 du 11 juillet 1975

Grandes affaires judiciaires

Q500 ● Base · Tout le jury

L'affaire Calas : pourquoi un futur avocat toulousain doit-il la connaître ?

Jean Calas, négociant protestant de Toulouse, est accusé d'avoir tué son fils retrouvé pendu en octobre 1761, pour l'empêcher de se convertir au catholicisme ; condamné par le Parlement de Toulouse, il est roué le 10 mars 1762 en clamant son innocence. Voltaire mène campagne (Traité sur la tolérance, 1763), l'arrêt est cassé et Calas réhabilité le 9 mars 1765. L'affaire symbolise l'intolérance religieuse, les dangers d'une procédure inquisitoire secrète recourant à la torture, et la naissance de l'intellectuel engagé ; elle préfigure la révision des erreurs judiciaires.

À citer : Voltaire, Traité sur la tolérance, 1763 ; ordonnance criminelle d'août 1670

Q501 ● Base · Tout le jury

Que vous inspire l'affaire Dreyfus ?

Le capitaine Dreyfus, juif, est condamné pour trahison par un conseil de guerre le 22 décembre 1894 sur la foi d'un dossier secret communiqué aux juges à l'insu de la défense ; le véritable auteur, Esterhazy, est acquitté en janvier 1898, et Zola publie « J'accuse… ! » dans L'Aurore le 13 janvier 1898. Recondamné à Rennes en 1899, gracié, Dreyfus est réhabilité par la Cour de cassation, chambres réunies, le 12 juillet 1906, par une cassation sans renvoi. Les leçons : le contradictoire et les droits de la défense, la raison d'État contre la justice, l'antisémitisme, la naissance de la Ligue des droits de l'homme (1898) et des « intellectuels ».

À citer : Cass., ch. réunies, 12 juillet 1906

Q502 ● Approfondi · Magistrat

Qu'est-ce que le procès de Riom ?

Vichy traduit devant la Cour suprême de justice, créée par l'acte constitutionnel n° 5 du 30 juillet 1940, des responsables de la IIIe République — Léon Blum, Édouard Daladier, le général Gamelin, Guy La Chambre, Robert Jacomet — accusés d'avoir mal préparé la guerre. Ouvert le 19 février 1942, le procès tourne au réquisitoire contre le régime accusateur grâce à la défense de Blum et Daladier, et il est suspendu en avril 1942. Pétain avait déjà annoncé, dès octobre 1941, une sanction politique contre les accusés : négation de la présomption d'innocence et de l'indépendance du juge, comme les sections spéciales créées en août 1941.

À citer : Acte constitutionnel n° 5 du 30 juillet 1940 ; loi du 14 août 1941 (sections spéciales)

Q503 ● Approfondi · Universitaire

Quel est l'héritage juridique du procès de Nuremberg ?

Le Tribunal militaire international, créé par l'accord de Londres du 8 août 1945, juge du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946 les principaux dignitaires nazis pour complot, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ses apports : responsabilité pénale individuelle, rejet de l'excuse de l'ordre reçu et de l'immunité des dirigeants, consacrés comme « principes de Nuremberg ». L'objection de rétroactivité est écartée par le recours aux principes généraux reconnus par les nations civilisées, que reprend l'article 7 § 2 de la Convention ; la postérité va des tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda à la Cour pénale internationale (Statut de Rome, 17 juillet 1998) et, en France, à l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité (1964) et aux procès Barbie, Touvier et Papon.

À citer : Accord de Londres et statut du Tribunal militaire international, 8 août 1945 ; Conv. EDH, art. 7 § 2 ; Statut de Rome, 17 juillet 1998 ; loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964

Q504 ● Approfondi · Magistrat

Que reste-t-il de l'affaire d'Outreau ?

Sur la foi de déclarations d'enfants et d'une principale accusée, dix-sept personnes sont renvoyées devant la cour d'assises : sept sont acquittées à Saint-Omer en 2004, six autres en appel à Paris le 1er décembre 2005, et l'un des mis en cause était mort en détention. La commission d'enquête parlementaire de 2006 met en lumière la solitude du juge d'instruction, l'usage excessif de la détention provisoire, la fragilité de la parole recueillie et des expertises, la pression médiatique. Suites : loi du 5 mars 2007 (pôles de l'instruction, enregistrement audiovisuel des interrogatoires en matière criminelle, collégialité de l'instruction, reportée puis abandonnée) et loi organique du même jour sur la responsabilité des magistrats.

À citer : Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 ; loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007

Q505 ● Piège · Magistrat

L'affaire Grégory, n'est-ce pas un simple fait divers ?

Non, c'est un cas d'école des défaillances de la procédure. Grégory Villemin, 4 ans, est retrouvé dans la Vologne le 16 octobre 1984 ; Bernard Laroche, inculpé puis libéré, est tué par le père de l'enfant en 1985 ; la mère, inculpée à son tour, bénéficie en 1993 d'un non-lieu pour absence totale de charges ; le dossier a été rouvert à plusieurs reprises depuis, notamment grâce aux progrès de l'ADN. L'affaire illustre l'isolement d'un juge d'instruction inexpérimenté, la violation du secret de l'instruction, la médiatisation excessive : autant d'arguments pour les pôles de l'instruction et la présomption d'innocence (art. 9-1 C. civ.).

À citer : C. civ., art. 9-1 ; CPP, art. 11

Q506 ● Approfondi · Avocat

Qu'a montré le procès des attentats du 13-Novembre ?

La cour d'assises spécialement composée de Paris, formée de magistrats professionnels, a siégé du 8 septembre 2021 au 29 juin 2022 dans une salle construite au sein du palais de justice historique, pour juger vingt accusés, dont six par défaut, en présence d'environ 2 500 parties civiles. Salah Abdeslam a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, décision devenue définitive faute d'appel. Filmé pour l'histoire en application de la loi du 11 juillet 1985, ce procès a fait une place inédite à la parole des victimes tout en garantissant la défense des accusés : la démonstration que l'État de droit juge le terrorisme sans juridiction d'exception.

À citer : CPP, art. 698-6 ; loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 ; C. pén., art. 421-7

Symboles et vocabulaire de la justice

Q507 ● Base · Tout le jury

Que signifient la balance, le glaive et le bandeau de la Justice ?

L'allégorie hérite de Thémis et de Dikè chez les Grecs, de Justitia à Rome. La balance figure la pesée équitable des prétentions ; le glaive, la force qui fait exécuter la décision, car « la justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique » (Pascal). Le bandeau, apparu à la fin du XVe siècle d'abord sur un mode satirique (une justice aveugle et folle), en est venu à signifier l'impartialité : la justice juge sans considération des personnes.

À citer : Pascal, Pensées

Q508 ● Base · Magistrat

Pourquoi les décisions sont-elles rendues « au nom du peuple français » ?

Parce que la justice est rendue au nom du souverain : hier « au nom du roi » ou de l'Empereur, aujourd'hui du peuple, en qui réside la souveraineté nationale (art. 3 de la Constitution). Le juge ne tire pas sa légitimité de l'élection mais de la loi, expression de la volonté générale, qu'il applique ; l'article 454 du CPC impose cette mention. Le jugement est ensuite revêtu de la formule exécutoire : « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution… ». Prolongement du débat : la place du jury populaire, que les cours criminelles départementales ont réduite.

À citer : Constitution, art. 3 ; CPC, art. 454 ; décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire, modifié

Q509 ● Approfondi · Avocat

Pourquoi avocats et magistrats portent-ils la robe ?

Héritée de l'habit des clercs et des universitaires médiévaux, la robe efface la personne derrière la fonction, marque l'égalité entre confrères et la solennité de l'audience ; elle s'accompagne du rabat et de l'épitoge. Les avocats portent la robe noire, les magistrats la robe noire à l'ordinaire et la robe rouge lors des audiences solennelles des cours d'appel et de la Cour de cassation. Pour l'avocat, le port du costume dans l'exercice de ses fonctions judiciaires est une obligation légale : la robe n'est pas un attribut de pouvoir, mais un rappel de l'indépendance et de la dignité de la défense.

À citer : Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 3

Q510 ● Base · Tout le jury

Citez-moi une phrase de juriste ou de philosophe sur la justice ou la loi que vous aimez, et commentez-la.

Prévoir deux ou trois citations sûres et un commentaire d'une phrase. Lacordaire : « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit » (1848), sur la loi protectrice des faibles. Jhering : la forme, « ennemie jurée de l'arbitraire », est « la sœur jumelle de la liberté », sur la valeur des garanties procédurales. Montesquieu : « Les formalités de la justice sont nécessaires à la liberté ». Une citation mal attribuée fait plus de dégâts qu'une absence de citation : n'utiliser que celles dont on connaît l'auteur et le contexte.

À citer : Lacordaire, 52e conférence de Notre-Dame, 1848 ; R. von Jhering, L'Esprit du droit romain ; Montesquieu, De l'esprit des lois, livre VI, chap. 2

Adages et langue du droit

Q511 ● Base · Avocat

Que signifie « nemo auditur propriam turpitudinem allegans », et s'applique-t-il encore ?

« Nul ne peut être entendu lorsqu'il allègue sa propre turpitude » : la partie qui a sciemment participé à un contrat immoral ne peut obtenir la restitution de ce qu'elle a fourni, ce que complète l'adage in pari causa turpitudinis cessat repetitio. Il ne figure dans aucun texte et la jurisprudence l'applique avec parcimonie, essentiellement aux conventions contraires aux bonnes mœurs, en l'écartant lorsqu'il consoliderait la situation illicite. Il a pour cousin l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, proche de l'estoppel anglo-saxon.

À citer : Cass. ass. plén., 27 févr. 2009, n° 07-19.841 (principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui)

Q512 ● Approfondi · Magistrat

Non bis in idem : quelle portée, quelles limites ?

Nul ne peut être poursuivi ou puni deux fois pour les mêmes faits : article 4 du Protocole n° 7 à la Convention, entendu comme visant les faits matériels et non les qualifications (Zolotoukhine), article 50 de la Charte, article 368 CPP pour l'accusé acquitté. Limites : la CEDH admet le cumul de procédures pénale et administrative lorsqu'elles présentent un « lien matériel et temporel suffisamment étroit » (A et B c. Norvège) ; le Conseil constitutionnel, sur le fondement de la nécessité des peines (art. 8 DDHC), ne censure le cumul qu'en cas d'identité des faits, des intérêts protégés, de la nature des sanctions et de l'ordre de juridiction, et exige que le montant global ne dépasse pas le plus élevé des maxima encourus.

À citer : Prot. n° 7 Conv. EDH, art. 4 ; Charte des droits fondamentaux de l'UE, art. 50 ; CPP, art. 368 ; CEDH [GC], 10 févr. 2009, Zolotoukhine c. Russie, n° 14939/03 ; CEDH [GC], 15 nov. 2016, A et B c. Norvège, n° 24130/11 et 29758/11 ; Cons. const., 18 mars 2015, n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC ; Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC et 2016-546 QPC

Q513 ● Base · Tout le jury

« Nullum crimen, nulla poena sine lege » : d'où vient cet adage ?

La formule latine est d'Anselm von Feuerbach (1801), mais l'idée vient des Lumières : Beccaria (Des délits et des peines, 1764) veut que seules les lois puissent fixer les peines. Elle est consacrée par l'article 8 de la DDHC (« nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée »), l'article 111-3 du Code pénal, l'article 7 de la Convention et l'article 15 du Pacte de 1966. Ses corollaires : non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, interprétation stricte (art. 111-4), clarté et précision de la loi pénale.

À citer : DDHC, art. 8 ; C. pén., art. 111-3 et 111-4 ; Conv. EDH, art. 7 ; PIDCP, art. 15 ; Cons. const., 19-20 janv. 1981, n° 80-127 DC

Q514 ● Base · Tout le jury

Pacta sunt servanda : et si les circonstances changent ?

« Les conventions doivent être respectées » : l'article 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 dispose que « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi » ; en droit interne, c'est la force obligatoire du contrat (art. 1103 C. civ.). Le tempérament est la clause rebus sic stantibus : changement fondamental de circonstances en droit des traités (art. 62) ; en droit civil, l'imprévision fut refusée par le juge judiciaire (Canal de Craponne, 1876), admise par le Conseil d'État (Gaz de Bordeaux, 1916), et enfin consacrée par l'article 1195 depuis la réforme de 2016. L'enjeu est la conciliation entre la stabilité des engagements et la justice contractuelle.

À citer : Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, art. 26 et 62 ; C. civ., art. 1103 et 1195 ; Cass. civ., 6 mars 1876, Canal de Craponne ; CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux

Q515 ● Piège · Tout le jury

« Nul n'est censé ignorer la loi » : un adage réaliste ?

Ce n'est pas une présomption de connaissance réelle, ce serait absurde, mais une règle d'opposabilité : une fois publiée et entrée en vigueur (art. 1er C. civ.), la loi s'applique à tous, sans quoi personne ne serait jamais lié. La fiction est tempérée par l'erreur de droit invincible (art. 122-3 CP : celui qui « justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'il n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte »), par l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et par la censure de la complexité excessive. Le Conseil d'État dénonçait dès 1991 un droit « bavard » : quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête qu'une oreille distraite.

À citer : C. civ., art. 1er ; C. pén., art. 122-3 ; Cons. const., 16 déc. 1999, n° 99-421 DC ; Cons. const., 29 déc. 2005, n° 2005-530 DC ; Conseil d'État, rapport public 1991, « De la sécurité juridique »

Q516 ● Approfondi · Magistrat

Specialia generalibus derogant, lex posterior derogat priori : comment les combinez-vous ?

La loi spéciale déroge à la loi générale ; la loi postérieure abroge la loi antérieure contraire ; la norme supérieure prime l'inférieure. En cas de conflit, une loi générale postérieure n'abroge pas une loi spéciale antérieure, sauf volonté contraire du législateur (generalia specialibus non derogant). Le Code civil l'a codifié pour les contrats depuis 2016 : les règles générales s'appliquent « sous réserve » des règles particulières à certains contrats (art. 1105). Ce sont des présomptions d'intention du législateur, non des règles absolues, et le juge recherche d'abord sa volonté.

À citer : C. civ., art. 1105

CHAPITRE 10 · Q517 à Q549 · 33 questions

La profession d'avocat et sa déontologie

Les questions de l'avocat du jury : serment, principes essentiels, secret professionnel, organisation de la profession, conditions d'exercice, rôle dans la défense.

Serment et principes essentiels

Q517 ● Base · Avocat

Récitez-moi le serment de l'avocat. D'où vient cette formule ?

L'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que l'avocat prête serment en ces termes : « Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ». La formule actuelle résulte de la loi du 15 juin 1982, qui a remplacé l'ancien serment, centré sur le respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques, par un serment tourné vers les qualités de l'avocat lui-même. Il est prêté devant la cour d'appel, conditionne l'exercice de la profession et sert de fondement direct aux poursuites disciplinaires : manquer à l'un de ces cinq termes, c'est manquer à son serment.

À citer : Article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; loi n° 82-506 du 15 juin 1982

Q518 ● Piège · Avocat

Le secret professionnel et la loyauté figurent-ils dans le serment ?

Non, et c'est le piège : le serment ne comporte que cinq termes — dignité, conscience, indépendance, probité, humanité. L'honneur, la loyauté, l'égalité et la non-discrimination, le désintéressement, la confraternité, la délicatesse, la modération et la courtoisie sont des principes essentiels ajoutés par les textes déontologiques (article 1.3 du RIN, titre Ier du code de déontologie de 2023). Le secret professionnel, lui, a sa source propre dans l'article 66-5 de la loi de 1971 et l'article 226-13 du code pénal.

À citer : Article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article 1.3 du RIN ; décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, titre Ier ; article 66-5 de la loi de 1971 ; article 226-13 du code pénal

Q519 ● Base · Avocat

Quels sont les principes essentiels de la profession, et que risque l'avocat qui les méconnaît ?

Aux cinq termes du serment s'ajoutent l'honneur, la loyauté, l'égalité et la non-discrimination, le désintéressement, la confraternité, la délicatesse, la modération et la courtoisie, ainsi que la compétence, le dévouement, la diligence et la prudence envers le client (article 1.3 du RIN, repris au titre Ier du code de déontologie). Leur violation est une faute disciplinaire : l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 sanctionne toute infraction aux règles professionnelles et tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même pour des faits extraprofessionnels. Le jury attend qu'on cite cette dernière précision : la déontologie suit l'avocat hors du cabinet.

À citer : Article 1.3 du RIN ; décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, titre Ier ; article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

Q520 ● Approfondi · Avocat

Où trouve-t-on les règles de déontologie de l'avocat ? Le RIN n'est-il qu'un code de bonne conduite ?

Les sources sont étagées : la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 sur l'organisation de la profession, le décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie (en vigueur le 3 juillet 2023, réécriture à droit constant qui abroge le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005), puis le règlement intérieur national adopté par le CNB et les règlements intérieurs de chaque barreau. Le RIN n'est pas une soft law : le CNB tient de l'article 21-1 de la loi de 1971 le pouvoir d'unifier par des dispositions générales les règles et usages, ce qui lui confère une portée normative, sous le contrôle du Conseil d'État et dans le respect des normes supérieures.

À citer : Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 21-1 ; décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ; décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (abrogé)

Le secret professionnel

Q521 ● Base · Tout le jury

Quelle est l'étendue du secret professionnel de l'avocat ?

L'article 66-5 de la loi de 1971 couvre « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense », les consultations, les correspondances avec le client, les correspondances entre confrères (sauf celles portant la mention « officielle »), les notes d'entretien et toutes les pièces du dossier. Le RIN le qualifie d'ordre public, général, absolu et illimité dans le temps : le client ne peut pas en délier l'avocat, et sa violation est un délit (article 226-13 du code pénal). Il protège le client, mais aussi la fonction : sans confidentialité, nul ne se confierait.

À citer : Article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article 2.1 du RIN ; article 226-13 du code pénal

Q522 ● Approfondi · Magistrat

Qu'a changé la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire en matière de secret ?

Elle a inscrit dans l'article préliminaire du code de procédure pénale la garantie du secret « de la défense et du conseil », mais en a différencié la force : le secret de la défense est quasi intangible, tandis que l'article 56-1-2 du code de procédure pénale rend le secret du conseil inopposable aux investigations portant sur la fraude fiscale, la corruption, le trafic d'influence, le financement du terrorisme et le blanchiment de ces délits, lorsque les consultations ont été utilisées aux fins de commettre ou de faciliter ces infractions. Elle a aussi renforcé les perquisitions en cabinet (raisons plausibles de soupçonner l'avocat, recours contre la décision du juge des libertés). La ligne de crête : un secret absolu dans son principe, relatif dans son régime dès que le conseil devient instrument de l'infraction.

À citer : Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ; article préliminaire et articles 56-1, 56-1-1 et 56-1-2 du code de procédure pénale ; article 66-5 de la loi de 1971

Q523 ● Approfondi · Magistrat

Comment se déroule une perquisition dans un cabinet d'avocat ?

L'article 56-1 du code de procédure pénale l'entoure de garanties prévues à peine de nullité : elle n'est faite que par un magistrat, sur décision écrite et motivée précisant les infractions, les raisons et l'objet de la mesure, en présence du bâtonnier ou de son délégué ; depuis 2021, lorsque l'avocat est mis en cause, il faut des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis l'infraction. Le bâtonnier peut s'opposer à la saisie d'un document : le scellé est alors soumis au juge des libertés et de la détention, dont la décision est susceptible de recours devant le président de la chambre de l'instruction. Le bâtonnier y exerce une mission de protection des droits de la défense, et les éléments couverts par le secret de la défense ne peuvent être saisis (Cass. crim., 11 mars 2025). Le cabinet est aussi protégé par l'article 8 de la Convention (Niemietz c. Allemagne).

À citer : Article 56-1 du code de procédure pénale ; Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-82.517 ; CEDH, 16 décembre 1992, Niemietz c. Allemagne, n° 13710/88 ; CEDH, 24 juillet 2008, André et autre c. France, n° 18603/03

Q524 ● Piège · Magistrat

Un avocat peut-il être placé sur écoute ?

Oui, et c'est le piège : aucune immunité ne protège la ligne d'un avocat. L'article 100-7 du code de procédure pénale impose seulement d'informer le bâtonnier, et l'article 100-5 interdit, à peine de nullité, de transcrire les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense. Mais lorsque la conversation révèle des indices de participation de l'avocat lui-même à une infraction, elle peut être transcrite et utilisée : la Cour européenne l'a admis dans Versini-Campinchi et Crasnianski c. France, et c'est la logique de l'« affaire des écoutes », définitivement jugée par la chambre criminelle le 18 décembre 2024. Le secret protège la défense, pas l'avocat délinquant.

À citer : Articles 100-5 et 100-7 du code de procédure pénale ; CEDH, 16 juin 2016, Versini-Campinchi et Crasnianski c. France, n° 49176/11 ; Cass. crim., 18 décembre 2024 (affaire dite « des écoutes »)

Q525 ● Approfondi · Avocat

Est-il compatible avec le secret professionnel d'obliger l'avocat à déclarer ses soupçons de blanchiment ?

Les avocats sont assujettis aux obligations de vigilance et de déclaration du code monétaire et financier pour certaines opérations (transactions immobilières, constitution ou gestion de sociétés, fiducie, maniement de fonds), mais pas pour leur activité de défense ni, en principe, de consultation juridique (article L. 561-3). La déclaration de soupçon passe par le bâtonnier, qui la transmet à Tracfin (article L. 561-17). Dans Michaud c. France, la Cour a jugé que cette ingérence dans l'article 8 était proportionnée, précisément grâce à ce double filtre : l'obligation ne touche pas le cœur de la défense, et le bâtonnier s'interpose. La CJUE avait déjà validé le principe en 2007.

À citer : Articles L. 561-3 et L. 561-17 du code monétaire et financier ; CEDH, 6 décembre 2012, Michaud c. France, n° 12323/11 ; CJCE, 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone, C-305/05

Q526 ● Approfondi · Avocat

Le secret du conseiller fiscal est-il moins bien protégé que celui du défenseur ? Que dit la Cour de justice ?

En droit interne, la loi de 2021 a rendu le secret du conseil opposable sous réserve des exceptions de l'article 56-1-2 du code de procédure pénale, en particulier la fraude fiscale. Mais la CJUE a fortement consolidé le conseil : dans Orde van Vlaamse Balies (2022), elle a invalidé, sur le fondement de l'article 7 de la Charte, l'obligation faite à l'avocat intermédiaire de notifier aux autres intermédiaires un montage transfrontière déclarable (directive « DAC 6 ») ; dans Ordre des avocats du barreau de Luxembourg (2024), elle a jugé que la consultation juridique en droit des sociétés relève de la protection renforcée des communications avocat-client. Pour un futur fiscaliste, la leçon est nette : le conseil est protégé, sauf s'il devient l'instrument de la fraude.

À citer : CJUE, gr. ch., 8 décembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e.a., C-694/20 ; CJUE, 26 septembre 2024, Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, C-432/23 ; article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE ; article 56-1-2 du code de procédure pénale

Q527 ● Approfondi · Avocat

Votre client vous annonce qu'il va commettre un crime. Êtes-vous tenu de le dénoncer ?

Non : l'article 434-1 du code pénal, qui réprime la non-dénonciation de crime, excepte expressément les personnes astreintes au secret de l'article 226-13. Le secret n'est pas pour autant un blanc-seing : l'avocat doit tenter de dissuader son client, ne peut en aucun cas participer ni prêter son concours, et peut se décharger du dossier ; il conserve en outre l'option de conscience que lui ouvre l'article 226-14 dans les cas où la loi autorise la révélation (notamment certaines atteintes aux mineurs ou personnes vulnérables). Le RIN admet seulement une autre brèche : les strictes exigences de sa propre défense devant une juridiction.

À citer : Articles 226-13, 226-14 et 434-1 du code pénal ; article 2.1 du RIN

Q528 ● Piège · Avocat

Puis-je produire en justice la lettre que m'a adressée mon confrère adverse ?

En principe non : les correspondances entre avocats sont couvertes par le secret (article 66-5 de la loi de 1971) et ne peuvent être produites. L'exception est la correspondance portant la mention « officielle », réservée aux écrits équivalant à un acte de procédure ou ne faisant référence à aucun écrit ou échange confidentiel antérieur (article 3 du RIN). C'est un piège classique : le secret s'applique entre confrères, et pas seulement entre l'avocat et son client.

À citer : Article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article 3 du RIN

Exercer : statuts, monopole, rémunération

Q529 ● Base · Avocat

Qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts pour un avocat, et que doit-il faire ?

L'avocat ne peut être le conseil ou le représentant de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre leurs intérêts ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit (article 4.1 du RIN, repris au code de déontologie). Lorsque le conflit surgit en cours de mission, il doit en principe se déporter pour tous les clients concernés ; il ne peut accepter un nouveau client si le secret confié par un ancien client risque d'être violé ou si la connaissance de ses affaires favoriserait le nouveau. La règle vaut pour la structure d'exercice entière, et elle découle à la fois de la loyauté et du secret.

À citer : Articles 4.1 et 4.2 du RIN ; décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats

Q530 ● Piège · Avocat

Deux époux d'accord sur tout peuvent-ils divorcer avec un seul avocat ?

Non : depuis la loi du 18 novembre 2016, le divorce par consentement mutuel conventionnel est constaté par une convention sous signature privée contresignée par avocats, et chacun des époux doit être assisté par son propre avocat (article 229-1 du code civil). Le législateur a ainsi posé une présomption irréfragable de conflit d'intérêts, là où l'ancien divorce judiciaire par consentement mutuel admettait un avocat commun. Le piège consiste à répondre « oui, s'ils sont d'accord » en appliquant la règle générale de l'accord des parties.

À citer : Article 229-1 du code civil ; loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

Q531 ● Base · Avocat

La convention d'honoraires est-elle obligatoire ? Comment sont fixés les honoraires ?

Oui, depuis la loi du 6 août 2015 : l'article 10 de la loi de 1971 impose une convention d'honoraires écrite, sauf urgence, force majeure ou intervention au titre de l'aide juridictionnelle totale. Les honoraires sont libres et fixés selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés, la notoriété et les diligences de l'avocat. Les contestations relèvent du bâtonnier, puis du premier président de la cour d'appel (articles 174 et suivants du décret de 1991), et la DGCCRF contrôle le respect de l'obligation.

À citer : Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

Q532 ● Piège · Avocat

Un honoraire de résultat, c'est un pacte de quota litis ?

Non : l'article 10 de la loi de 1971 interdit toute fixation d'honoraires « qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire » (le pacte de quota litis), mais autorise la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. L'interdiction préserve l'indépendance de l'avocat, qui ne doit pas devenir l'associé du procès de son client. Le débat se rouvre avec le financement du contentieux par les tiers et les modèles anglo-saxons de contingency fee, présentés comme des facteurs d'accès au juge.

À citer : Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article 11 du RIN

Q533 ● Base · Avocat

Quelle différence entre un avocat collaborateur libéral et un avocat salarié ?

Le collaborateur libéral exerce sans lien de subordination, consacre une partie de son activité au cabinet et peut constituer et développer une clientèle personnelle (article 18 de la loi du 2 août 2005 ; article 14 du RIN). L'avocat salarié, admis depuis la fusion avec les conseils juridiques au 1er janvier 1992, ne peut avoir de clientèle personnelle et n'est subordonné que pour la détermination de ses conditions de travail : il garde l'indépendance que comporte son serment (article 7 de la loi de 1971). Une collaboration qui interdit en fait toute clientèle personnelle peut être requalifiée en contrat de travail (Cass. 1re civ., 14 mai 2009), et les litiges sont soumis à l'arbitrage du bâtonnier.

À citer : Article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ; article 14 du RIN ; loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ; Cass. 1re civ., 14 mai 2009

Q534 ● Piège · Avocat

Plaider et postuler, est-ce la même chose ? Un avocat toulousain peut-il plaider à Lille ?

Non. Le monopole de l'article 4 de la loi de 1971 réserve aux avocats l'assistance et la représentation devant les juridictions, sous réserve des avocats aux Conseils. La plaidoirie est nationale : un avocat toulousain peut plaider partout en France. La postulation, c'est-à-dire la représentation procédurale obligatoire devant le tribunal judiciaire, est limitée au ressort de la cour d'appel du barreau d'inscription (article 5, réformé par la loi du 6 août 2015), sauf exceptions ; hors ressort, il faut un postulant local. Le défaut de capacité de postuler est une irrégularité de fond (article 117 du code de procédure civile).

À citer : Articles 4 et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; article 117 du code de procédure civile

Q535 ● Approfondi · Avocat

Pourquoi réserver la consultation juridique à certains professionnels ? N'est-ce pas un monopole corporatiste ?

Le titre II de la loi de 1971 (articles 54 et suivants) réserve la consultation juridique et la rédaction d'actes pour autrui à titre habituel et rémunéré aux professionnels qui présentent des garanties de compétence, d'assurance et de déontologie : les avocats à titre principal, d'autres professions réglementées à titre accessoire (notaires, experts-comptables). La justification n'est pas corporatiste mais protectrice : le justiciable qui confie un problème de droit doit bénéficier du secret, de l'indépendance et d'une responsabilité assurée. Le débat porte aujourd'hui sur les legaltechs et l'IA générative, qui peuvent informer sans consulter : la frontière entre information juridique et consultation personnalisée devient le vrai enjeu.

À citer : Articles 4, 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Q536 ● Approfondi · Avocat

Faut-il créer un statut d'avocat en entreprise ?

Les partisans invoquent la compétitivité du droit français et la protection des avis juridiques internes face aux autorités étrangères, notamment américaines (rapport Gauvain de 2019) ; la CJUE refuse le legal privilege aux juristes salariés, faute d'indépendance (Akzo Nobel, 2010). Les opposants redoutent la dilution de l'indépendance et un secret mis au service de l'entreprise. Le législateur a tranché autrement par la loi n° 2026-122 du 23 février 2026 : il crée une confidentialité des consultations des juristes d'entreprise, sous conditions, sans en faire des avocats. La ligne de crête : protéger l'avis juridique sans dénaturer le secret de l'avocat, qui repose sur l'indépendance.

À citer : CJUE, 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals c. Commission, C-550/07 P ; loi n° 2026-122 du 23 février 2026 relative à la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise ; rapport Gauvain, juin 2019

Q537 ● Approfondi · Avocat

Un avocat peut-il démarcher des clients ?

Oui, dans des limites strictes. La loi du 17 mars 2014 a autorisé la publicité et la sollicitation personnalisée (article 3 bis de la loi de 1971) dans le sillage de la CJUE, qui avait jugé contraire à la directive « services » une interdiction totale du démarchage pour une profession réglementée (arrêt de 2011). Le décret du 28 octobre 2014 encadre la sollicitation : elle prend la forme d'un envoi postal ou d'un courriel, à l'exclusion de tout SMS, doit comporter des précisions sur les honoraires et respecter les principes essentiels (dignité, délicatesse, loyauté). Pas de démarchage physique, pas de publicité mensongère ou comparative dénigrante.

À citer : Article 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 ; CJUE, 5 avril 2011, Société fiduciaire nationale d'expertise comptable, C-119/09 ; article 10 du RIN

L'organisation de la profession

Q538 ● Base · Avocat

Quel est le rôle du bâtonnier ?

Chaque barreau, établi auprès d'un tribunal judiciaire (on en compte 164), est administré par un conseil de l'ordre présidé par un bâtonnier élu pour deux ans. Le bâtonnier représente le barreau, concilie et arbitre les différends entre avocats (article 21 de la loi de 1971), statue sur les contestations d'honoraires, désigne les avocats commis d'office, exerce les poursuites disciplinaires et assiste aux perquisitions en cabinet. Il est aussi le filtre des déclarations de soupçon des avocats : un rôle de protection de la profession autant que de garant de la déontologie.

À citer : Articles 15, 17 et 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; article L. 561-17 du code monétaire et financier ; article 56-1 du code de procédure pénale

Q539 ● Base · Avocat

Qu'est-ce que le Conseil national des barreaux ?

Créé par la loi du 31 décembre 1990, le CNB est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale qui représente la profession auprès des pouvoirs publics (article 21-1 de la loi de 1971). Il unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession (c'est l'origine du RIN), veille à l'harmonisation de la formation et délivre les certificats de spécialisation. Il ne se confond ni avec les ordres, qui gèrent chaque barreau et la discipline, ni avec la Conférence des bâtonniers.

À citer : Article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990

Q540 ● Approfondi · Avocat

À quoi sert la CARPA ?

La caisse des règlements pécuniaires des avocats, née au barreau de Paris en 1957 puis généralisée, centralise obligatoirement les fonds que l'avocat reçoit pour le compte de ses clients : il ne peut pas les encaisser sur son compte personnel. Elle garantit la représentation des fonds, permet le contrôle des mouvements (y compris au titre de la lutte anti-blanchiment) et ses produits financiers concourent au fonctionnement des ordres et à l'aide juridictionnelle. Le maniement de fonds n'est admis que s'il est l'accessoire d'un acte juridique ou judiciaire.

À citer : Article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (règlements pécuniaires des avocats) ; arrêté du 5 juillet 1996

Q541 ● Approfondi · Avocat

Comment un avocat est-il sanctionné disciplinairement depuis la réforme de 2021 ?

L'instance disciplinaire est le conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel (le conseil de l'ordre à Paris), désormais qualifié de juridiction. Depuis le 1er juillet 2022, la loi du 22 décembre 2021 permet au justiciable de saisir lui-même l'instance disciplinaire, après une phase de réclamation devant le bâtonnier ; lorsque la plainte émane d'un tiers ou à la demande de l'avocat, la formation est présidée par un magistrat. Les peines sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire (trois ans au plus) et la radiation (article 184 du décret de 1991), avec appel devant la cour d'appel.

À citer : Articles 22 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ; articles 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

L'avocat et la défense

Q542 ● Piège · Avocat

Avocat commis d'office et aide juridictionnelle, est-ce la même chose ?

Non : la commission d'office est un mode de désignation de l'avocat (par le bâtonnier, ou par le président de la cour d'assises pour l'accusé qui n'en a pas), tandis que l'aide juridictionnelle est un mode de prise en charge financière, sous conditions de ressources (loi du 10 juillet 1991). Un commis d'office n'est donc pas gratuit si le justiciable n'est pas éligible à l'aide, et un bénéficiaire de l'aide peut choisir son avocat. L'avocat commis ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou le président.

À citer : Article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; article 274 du code de procédure pénale

Q543 ● Approfondi · Tout le jury

L'aide juridictionnelle est-elle une simple politique sociale ou une exigence conventionnelle ?

C'est une exigence du droit d'accès au juge : dans Airey c. Irlande, la Cour européenne a jugé que l'article 6 § 1 peut imposer à l'État de fournir l'assistance d'un avocat lorsqu'elle est indispensable à un accès effectif au tribunal, et l'article 6 § 3 c) garantit l'assistance gratuite de l'accusé lorsque les intérêts de la justice l'exigent. En France, la loi du 10 juillet 1991 organise ce droit, mais la rétribution des avocats en unités de valeur est jugée insuffisante par la profession, ce qui a nourri des mouvements de protestation. La ligne de crête : un droit proclamé dont l'effectivité dépend d'un financement que l'État supporte et que la profession complète par son engagement.

À citer : Article 6 § 1 et § 3 c) de la Convention EDH ; CEDH, 9 octobre 1979, Airey c. Irlande, n° 6289/73 ; loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Q544 ● Approfondi · Avocat

L'avocat a-t-il une clause de conscience ?

Oui, sous deux formes. L'avocat libéral choisit librement ses dossiers et peut refuser une affaire, hors commission d'office où son refus doit être approuvé par le bâtonnier ou le président. L'avocat collaborateur peut demander à être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance (article 14 du RIN), et l'avocat salarié garde l'indépendance que comporte son serment. On peut rapprocher cette clause de celles des médecins et pharmaciens dans la loi sur l'aide à mourir, que le Conseil constitutionnel a validée sous réserve en août 2026 : dans les deux cas, la conscience ne doit pas priver le justiciable ou le patient de l'accès au service.

À citer : Article 14 du RIN ; articles 7 et 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Cons. const., 14 août 2026, n° 2026-910 DC

Q545 ● Base · Tout le jury

Quel est le rôle de l'avocat en garde à vue ?

Le gardé à vue a droit à un entretien confidentiel de trente minutes avec un avocat dès le début de la mesure (article 63-4 du code de procédure pénale), à son assistance lors des auditions et confrontations, au terme desquelles l'avocat peut poser des questions et présenter des observations écrites (article 63-4-3). L'acquis vient de Strasbourg (Salduz, Brusco) et du Conseil constitutionnel (30 juillet 2010), consacré par la loi du 14 avril 2011. Depuis le 1er juillet 2024, la loi du 22 avril 2024 interdit de commencer l'audition hors la présence de l'avocat demandé, sauf dérogation autorisée par le magistrat, supprimant l'ancien délai d'attente de deux heures.

À citer : Articles 63-4 à 63-4-3 du code de procédure pénale ; CEDH [GC], 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, n° 36391/02 ; CEDH, 14 octobre 2010, Brusco c. France, n° 1466/07 ; Cons. const., 30 juillet 2010, n° 2010-14/22 QPC ; loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 ; loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 ; directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013

Q546 ● Piège · Magistrat

L'avocat a-t-il accès au dossier en garde à vue ?

Non, et c'est le piège : il ne peut consulter que le procès-verbal de notification des droits, le certificat médical et les procès-verbaux d'audition de son client (article 63-4-1 du code de procédure pénale). Le Conseil constitutionnel a jugé cette restriction conforme, la garde à vue n'étant pas le moment où se forme l'accusation (18 novembre 2011). La directive 2012/13/UE n'impose l'accès qu'aux documents essentiels pour contester la légalité de la privation de liberté, et la profession continue de revendiquer un accès complet au nom de l'égalité des armes.

À citer : Article 63-4-1 du code de procédure pénale ; Cons. const., 18 novembre 2011, n° 2011-191/194/195/196/197 QPC ; directive 2012/13/UE du 22 mai 2012, article 7

Q547 ● Approfondi · Avocat

Un avocat peut-il commenter une affaire en cours dans les médias ?

Oui : la Cour européenne reconnaît à l'avocat une liberté d'expression renforcée, y compris pour critiquer la justice, dès lors qu'il s'exprime dans l'intérêt de son client et sur une base factuelle suffisante (Morice c. France, Grande chambre, 2015). Ses propos devant le tribunal bénéficient en outre de l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Mais il reste tenu par son secret professionnel, par les principes de délicatesse et de modération, et l'article 434-7-2 du code pénal lui interdit de révéler des informations issues de l'enquête ou de l'instruction à des personnes susceptibles d'y être impliquées. La ligne de crête : la médiatisation sert la défense, jamais elle ne doit servir l'avocat.

À citer : CEDH [GC], 23 avril 2015, Morice c. France, n° 29369/10 ; article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; article 434-7-2 du code pénal ; article 11 du code de procédure pénale

Q548 ● Base · Avocat

Comment peut-on défendre l'indéfendable ?

Parce que la défense n'est pas l'approbation du crime : elle est la condition d'un jugement légitime. La présomption d'innocence (article 9 de la Déclaration de 1789), le droit à l'assistance d'un défenseur (article 6 § 3 c) de la Convention) et les droits de la défense, principe à valeur constitutionnelle, valent pour tous, surtout pour ceux que l'opinion a déjà condamnés. Robert Badinter, défenseur de Patrick Henry en 1977, a montré qu'on peut défendre l'homme sans défendre l'acte. Le serment fournit la réponse : « humanité » et « conscience » imposent de défendre ; « probité » interdit de mentir pour le faire.

À citer : Article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; article 6 § 3 c) de la Convention EDH ; article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Q549 ● Approfondi · Avocat

Votre client vous avoue sa culpabilité mais veut plaider non coupable. Que faites-vous ?

Je ne peux pas le dénoncer : son aveu est couvert par le secret. Je ne peux pas non plus mentir au juge, produire de fausses preuves ou affirmer un fait que je sais faux, ce qui violerait la probité et la loyauté. En revanche, je peux plaider l'insuffisance des charges, car la preuve de la culpabilité pèse sur l'accusation ; si mon client exige de moi un mensonge actif, je dois me décharger du dossier, sans trahir le secret. C'est le dilemme type du dernier tiers de l'entretien : on répond par les principes (secret, probité, loyauté), puis par la solution pratique (plaider le doute, ou se retirer, en consultant au besoin le bâtonnier).

À citer : Article 66-5 et article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article 1.3 du RIN ; article 9 de la Déclaration de 1789

CHAPITRE 11 · Q550 à Q580 · 31 questions

Culture générale et grandes questions de société

Institutions et vie politique, Union européenne, grands débats de société, géopolitique et droit international, culture littéraire et philosophique, chiffres de la justice.

Institutions et vie politique

Q550 ● Base · Tout le jury

Qui est Premier ministre aujourd'hui, et dans quelles conditions gouverne-t-il ?

Sébastien Lecornu, nommé le 9 septembre 2025 après la chute du gouvernement Bayrou, démissionnaire le 6 octobre puis reconduit le 10 octobre 2025 (gouvernement Lecornu II) ; Gérald Darmanin est garde des Sceaux et Laurent Nuñez ministre de l'Intérieur. Il gouverne sans majorité absolue à l'Assemblée issue de la dissolution de 2024, ce qui l'a conduit, malgré l'engagement initial d'y renoncer, à recourir à l'article 49, alinéa 3, pour faire adopter le budget 2026, définitivement voté le 2 février 2026 après le rejet des motions de censure. Le 1er octobre 2026, il présente en Conseil des ministres le projet de budget pour 2027. À vérifier la veille de l'épreuve : la composition du gouvernement peut changer d'ici novembre.

À citer : Articles 8, 20 et 49 de la Constitution du 4 octobre 1958

Q551 ● Approfondi · Universitaire

Que pensez-vous de l'article 49, alinéa 3 ? Est-ce un déni de démocratie ?

Le 49.3 permet au Premier ministre d'engager la responsabilité du gouvernement sur un texte, réputé adopté sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures, est votée à la majorité absolue des membres de l'Assemblée. Depuis la révision du 23 juillet 2008, il est limité aux lois de finances et de financement de la sécurité sociale et à un autre texte par session. Ses critiques y voient un contournement du débat ; ses défenseurs rappellent qu'il est l'instrument du parlementarisme rationalisé, que l'Assemblée garde le dernier mot par la censure, et qu'il est l'outil des majorités relatives (Rocard, Borne avec 23 recours, Lecornu en janvier 2026). La réponse nuancée : un outil constitutionnel légitime, dont l'usage répété signale moins un abus qu'une crise de la majorité.

À citer : Article 49, alinéas 2 et 3, de la Constitution ; loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008

Q552 ● Piège · Universitaire

Combien de gouvernements ont été renversés par une motion de censure sous la Ve République ? Le gouvernement Bayrou en fait-il partie ?

Deux seulement : le gouvernement Pompidou le 5 octobre 1962 et le gouvernement Barnier le 4 décembre 2024 (331 voix). Le gouvernement Bayrou n'a pas été censuré : il est tombé le 8 septembre 2025 en perdant le vote de confiance qu'il avait lui-même sollicité sur le fondement de l'article 49, alinéa 1er. Le piège est de confondre les deux mécanismes : la censure est l'initiative des députés (article 49, alinéas 2 et 3), la question de confiance celle du gouvernement, et la démission qui suit est imposée par l'article 50.

À citer : Articles 49 et 50 de la Constitution

Q553 ● Approfondi · Universitaire

Le président de la République pourrait-il dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale ?

Oui : l'article 12 ne pose qu'une limite, l'interdiction de dissoudre dans l'année qui suit les élections consécutives à une dissolution ; les élections ayant eu lieu les 30 juin et 7 juillet 2024, ce verrou est levé depuis juillet 2025. C'est un pouvoir propre, dispensé de contreseing (article 19), soumis à la seule consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées. La Ve République en a connu six (1962, 1968, 1981, 1988, 1997, 2024) ; celle de 2024 a montré qu'une dissolution peut produire une Assemblée plus fragmentée encore, ce qui en fait une arme à double tranchant.

À citer : Articles 12 et 19 de la Constitution

Q554 ● Approfondi · Universitaire

Le référendum est-il une solution à la crise de la représentation ?

La Constitution offre l'article 11 (organisation des pouvoirs publics, réformes de politique économique, sociale ou environnementale, ratification de traités) et l'article 89 pour les révisions ; depuis 2008, le référendum d'initiative partagée exige un cinquième des parlementaires et un dixième des électeurs, seuil jamais atteint (la procédure sur Aéroports de Paris a recueilli environ un million de soutiens en 2019). Le dernier référendum date du 29 mai 2005 et son résultat, le rejet du traité constitutionnel, a laissé une défiance durable. Analyse : le référendum renforce la légitimité mais simplifie des questions complexes et tend au plébiscite ; il complète la représentation, il ne la remplace pas.

À citer : Articles 3, 11 et 89 de la Constitution ; loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 ; Cons. const., 6 novembre 1962, n° 62-20 DC

Q555 ● Piège · Universitaire

Sommes-nous en cohabitation ?

Non, au sens strict : la cohabitation désigne la coexistence d'un président et d'un Premier ministre issu d'une majorité parlementaire hostile (1986-1988, 1993-1995, 1997-2002). Depuis 2024, il n'existe aucune majorité absolue à l'Assemblée et le Premier ministre est issu du camp présidentiel : on parle plutôt de gouvernement minoritaire ou de « coexistence ». Le quinquennat (2000) et l'inversion du calendrier électoral (2001) devaient rendre la cohabitation improbable ; ils n'ont pas prévu l'absence de majorité, qui révèle la lecture parlementaire de la Constitution : le gouvernement dépend de l'Assemblée (article 20) plus que du président.

À citer : Articles 8, 20 et 49 de la Constitution ; loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000

Q556 ● Base · Tout le jury

Qui préside aujourd'hui la Commission européenne, le Conseil européen et le Parlement européen ?

Ursula von der Leyen préside la Commission (second mandat depuis le 1er décembre 2024), António Costa le Conseil européen (depuis le 1er décembre 2024) et Roberta Metsola le Parlement européen (réélue le 16 juillet 2024, pour une première moitié de législature). La présidence tournante du Conseil de l'Union européenne est exercée par l'Irlande au second semestre 2026. Koen Lenaerts préside la Cour de justice. À vérifier la veille : un changement intervient à mi-législature du Parlement, début 2027.

À citer : Articles 13 à 19 du traité sur l'Union européenne

Q557 ● Piège · Universitaire

Conseil européen, Conseil de l'Union européenne, Conseil de l'Europe : quelle différence ?

Le Conseil européen réunit les chefs d'État ou de gouvernement de l'Union et fixe les orientations politiques (article 15 TUE). Le Conseil de l'Union européenne réunit les ministres et exerce avec le Parlement la fonction législative (article 16 TUE). Le Conseil de l'Europe est une organisation internationale distincte, à 46 États depuis l'exclusion de la Russie le 16 mars 2022, dont relève la Convention européenne des droits de l'homme et la Cour de Strasbourg, présidée depuis 2025 par le Français Mattias Guyomar. Confondre Strasbourg (CEDH) et Luxembourg (CJUE) est la faute éliminatoire de ce type de question.

À citer : Articles 15 et 16 du traité sur l'Union européenne ; Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949

Grandes questions de société

Q558 ● Approfondi · Tout le jury

Que pensez-vous de la politique migratoire européenne ?

Le cadre est désormais le pacte sur la migration et l'asile, adopté en mai 2024 et applicable depuis juin 2026 : filtrage aux frontières extérieures, procédure à la frontière accélérée, mécanisme de solidarité obligatoire mais flexible entre États. En France, la loi du 26 janvier 2024 a été largement censurée, surtout pour des cavaliers législatifs (Cons. const., 25 janvier 2024). L'analyse doit tenir les deux bouts : la souveraineté des États sur l'entrée des étrangers, reconnue par la Cour européenne, et les limites absolues que sont l'article 3 de la Convention, le non-refoulement de la Convention de Genève et le droit au recours effectif. Le contentieux est massif alors que certains flux (le regroupement familial) sont statistiquement minoritaires.

À citer : Règlements (UE) 2024/1348 et 2024/1351 du 14 mai 2024 ; loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; Cons. const., 25 janvier 2024, n° 2023-863 DC ; article 3 de la Convention EDH ; article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

Q559 ● Approfondi · Tout le jury

L'intelligence artificielle menace-t-elle la justice et la profession d'avocat ?

Le règlement européen sur l'IA du 13 juin 2024 classe parmi les systèmes à haut risque ceux destinés à aider une autorité judiciaire à rechercher, interpréter les faits ou le droit (annexe III), avec obligations de transparence, de contrôle humain et de qualité des données ; les pratiques interdites s'appliquent depuis le 2 février 2025, et les obligations de transparence sur les hypertrucages depuis le 2 août 2026. Le Conseil de l'Europe a ouvert à la signature, le 5 septembre 2024, une convention-cadre sur l'IA et les droits de l'homme. L'analyse : l'IA est un outil d'accès au droit et de productivité, mais elle pose des risques de biais, d'opacité, d'atteinte au secret (données client confiées à des outils tiers) et de « justice automatisée ». Le principe directeur reste le contrôle humain effectif et la motivation des décisions.

À citer : Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 (AI Act), article 5, article 50 et annexe III ; convention-cadre du Conseil de l'Europe sur l'intelligence artificielle et les droits de l'homme (2024) ; Cons. const., 12 juin 2018, n° 2018-765 DC

Q560 ● Piège · Magistrat

La justice prédictive existe-t-elle en France ?

Le terme est trompeur : les outils dits de justice prédictive sont des analyses statistiques de décisions passées, rendues possibles par l'open data des décisions de justice (loi du 23 mars 2019 et décret du 29 juin 2020) ; ils ne prédisent pas, ils décrivent des tendances. Le législateur a posé une limite unique en Europe : l'article 33 de la loi de 2019 interdit, sous peine de sanctions pénales, la réutilisation des données d'identité des magistrats aux fins d'évaluer, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles. Et le Conseil constitutionnel exige qu'aucune décision individuelle ne repose exclusivement sur un algorithme dont l'administration ne maîtriserait pas le fonctionnement. Le juge reste l'auteur de la décision, et la charte éthique de la CEPEJ (2018) en fixe les principes.

À citer : Article 33 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 ; Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC ; Cons. const., 12 juin 2018, n° 2018-765 DC ; Charte éthique européenne d'utilisation de l'IA dans les systèmes judiciaires (CEPEJ, décembre 2018)

Q561 ● Approfondi · Tout le jury

Faut-il interdire les réseaux sociaux aux moins de quinze ans ?

Le législateur l'a tenté : l'article 1er de la loi adoptée le 21 juillet 2026 interdisait l'accès des moins de quinze ans aux réseaux sociaux. Le Conseil constitutionnel a validé le but, la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, mais censuré le moyen : une interdiction générale, ne distinguant ni selon les services ni selon la situation du mineur, et ne laissant aucun rôle aux parents, porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de communication (14 août 2026). La loi a été promulguée amputée le 24 août 2026, et le gouvernement a notifié une réécriture à la Commission le 14 septembre, le règlement sur les services numériques encadrant la marge nationale. La ligne de crête : protéger sans tutelle générale, par la graduation.

À citer : Cons. const., 14 août 2026, n° 2026-911 DC ; loi n° 2026-813 du 24 août 2026 ; règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 (DSA) ; Cons. const., 18 juin 2020, n° 2020-801 DC

Q562 ● Base · Tout le jury

Que vous inspire la laïcité ? Est-ce une liberté ou une contrainte ?

La laïcité est d'abord un principe d'organisation de l'État : la République « laïque » (article 1er de la Constitution) assure la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes et ne reconnaît ni ne salarie aucun culte (articles 1er et 2 de la loi du 9 décembre 1905). La neutralité pèse sur l'État et ses agents, non sur les usagers, sauf exceptions législatives (loi du 15 mars 2004 sur les signes religieux à l'école) ; dans l'entreprise privée, seule une clause de neutralité proportionnée peut restreindre l'expression religieuse (Baby-Loup, 2014). L'analyse oppose une laïcité-liberté, qui protège la croyance, et une laïcité-exigence, qui protège l'espace public ; le droit positif cherche leur conciliation sous le contrôle du juge.

À citer : Article 1er de la Constitution ; articles 1er et 2 de la loi du 9 décembre 1905 ; loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 ; loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; Cass. ass. plén., 25 juin 2014, n° 13-28.369 ; Cons. const., 21 février 2013, n° 2012-297 QPC

Q563 ● Piège · Magistrat

On dit que « la sécurité est la première des libertés ». Est-ce juste ?

La formule est politique, pas juridique, et c'est le piège : l'article 2 de la Déclaration de 1789 consacre la « sûreté », qui est la garantie de l'individu contre l'arbitraire du pouvoir (article 66 de la Constitution), non la sécurité collective. La loi du 21 janvier 1995 a fait de la sécurité « un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés », et le Conseil constitutionnel en fait un objectif de valeur constitutionnelle (prévention des atteintes à l'ordre public) à concilier avec les libertés. Le risque, souligné par la doctrine, est l'effet de cliquet : l'exception de l'état d'urgence de 2015 est devenue droit commun avec la loi SILT de 2017. La sécurité conditionne les libertés ; elle ne les hiérarchise pas.

À citer : Article 2 de la Déclaration de 1789 ; article 66 de la Constitution ; article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 (SILT)

Q564 ● Approfondi · Tout le jury

Le juge peut-il sauver le climat ?

Il le tente : le Conseil d'État a enjoint au gouvernement de prendre des mesures pour respecter la trajectoire de réduction des émissions (Commune de Grande-Synthe, 2021), la Cour européenne a jugé qu'un État méconnaît l'article 8 en ne luttant pas efficacement contre le changement climatique (Verein KlimaSeniorinnen, 2024), et la Cour internationale de justice a rendu le 23 juillet 2025 un avis consultatif sur les obligations des États en matière climatique. Le Conseil constitutionnel tire de la Charte de l'environnement un objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement (2020). La ligne de crête : le juge peut contraindre l'État à respecter ses propres engagements ; il ne peut se substituer au législateur pour définir la politique climatique, sauf à alimenter le grief du gouvernement des juges.

À citer : Charte de l'environnement (loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005) ; CE, 1er juillet 2021, Commune de Grande-Synthe, n° 427301 ; CEDH [GC], 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e.a. c. Suisse, n° 53600/20 ; CIJ, avis consultatif, 23 juillet 2025, Obligations des États en matière de changement climatique ; Cons. const., 31 janvier 2020, n° 2019-823 QPC

Q565 ● Base · Magistrat

Combien y a-t-il de détenus en France ? Que vous inspire la surpopulation carcérale ?

Au 1er septembre 2026, 90 020 personnes étaient détenues pour 63 348 places opérationnelles, soit une densité de 142,1 % (176,1 % en maisons d'arrêt) et 8 347 matelas au sol : un record. La France a été condamnée pour ses conditions de détention (J.M.B. et autres c. France, 2020), ce qui a conduit la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, puis la loi du 8 avril 2021 à créer un recours judiciaire contre les conditions indignes (article 803-8 du code de procédure pénale). L'analyse oppose la construction de places (le budget 2027 en prévoit) et la régulation carcérale ou les alternatives à l'incarcération ; la plupart des rapports, dont ceux du CGLPL, soulignent qu'on ne bâtit jamais aussi vite que la population carcérale augmente.

À citer : CEDH, 30 janvier 2020, J.M.B. et autres c. France, n° 9671/15 ; Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 20-81.739 ; Cons. const., 2 octobre 2020, n° 2020-858/859 QPC ; loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 ; article 803-8 du code de procédure pénale

Q566 ● Approfondi · Magistrat

La justice pénale est-elle devenue une justice des victimes ?

La victime a conquis une place considérable : partie civile (article 2 du code de procédure pénale), droits garantis par l'article préliminaire, indemnisation par la CIVI (article 706-3), information et accompagnement. Le procès de Mazan, clos le 19 décembre 2024, a montré la force de la parole de la victime, qui a elle-même refusé le huis clos. Mais le procès pénal a pour objet de juger un accusé présumé innocent, non de réparer une souffrance : la confusion entre fonction répressive et fonction thérapeutique menace la présomption d'innocence et l'égalité des armes. La réponse nuancée : reconnaître la victime sans en faire l'arbitre de la peine.

À citer : Articles préliminaire, 2 et 706-3 du code de procédure pénale ; article 9 de la Déclaration de 1789 ; article 6 de la Convention EDH

Q567 ● Approfondi · Magistrat

Faut-il juger les mineurs comme des majeurs ?

Non, au regard du principe fondamental reconnu par les lois de la République dégagé en 2002 : atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l'âge, primauté du relèvement éducatif, juridiction spécialisée ou procédure appropriée. Le code de la justice pénale des mineurs (entré en vigueur le 30 septembre 2021) pose une présomption de non-discernement avant treize ans et une procédure de césure ; en 2025, le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions de la loi visant à durcir la justice des mineurs sur le fondement de ce principe. La ligne de crête : répondre à la délinquance juvénile violente sans renoncer à la spécificité qui fonde ce principe constitutionnel.

À citer : Cons. const., 29 août 2002, n° 2002-461 DC ; ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 (code de la justice pénale des mineurs), article L. 11-1 ; Cons. const., 19 juin 2025, n° 2025-886 DC ; Cons. const., 1er octobre 2026, n° 2026-1223 QPC

Le monde et le droit international

Q568 ● Approfondi · Universitaire

Que vous inspire la guerre en Ukraine du point de vue du droit international ?

L'invasion de février 2022 viole l'interdiction du recours à la force (article 2 § 4 de la Charte des Nations unies). Le droit a réagi, lentement : la CIJ a ordonné à la Russie de suspendre ses opérations militaires (ordonnance du 16 mars 2022), restée lettre morte ; la Russie a été exclue du Conseil de l'Europe le 16 mars 2022 ; la CPI a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour la déportation d'enfants (17 mars 2023) ; un accord entre le Conseil de l'Europe et l'Ukraine (25 juin 2025) a ouvert la voie à un tribunal spécial pour le crime d'agression. Selon les informations disponibles début octobre 2026, aucun cessez-le-feu durable n'est en place : seule une trêve de trente-deux heures a été observée à Pâques 2026, et la Russie, en septembre, s'est dite favorable à des négociations tout en refusant le cessez-le-feu. L'analyse : un droit international sans gendarme, mais pas sans effets — il qualifie, documente et prépare la justice.

À citer : Article 2 § 4 de la Charte des Nations unies ; CIJ, ordonnance, 16 mars 2022, Allégations de génocide (Ukraine c. Russie) ; CPI, Chambre préliminaire II, mandat d'arrêt du 17 mars 2023 ; accord Conseil de l'Europe-Ukraine du 25 juin 2025 portant tribunal spécial pour le crime d'agression

Q569 ● Piège · Universitaire

La Cour internationale de justice a-t-elle jugé qu'Israël commet un génocide à Gaza ?

Non, et c'est le piège : dans l'affaire Afrique du Sud c. Israël, la CIJ a rendu des ordonnances en indication de mesures conservatoires (26 janvier, 28 mars et 24 mai 2024), après avoir jugé plausibles certains droits protégés par la Convention sur le génocide ; elle a ordonné à Israël de prévenir les actes génocidaires, de permettre l'aide humanitaire et, en mai, d'arrêter l'offensive à Rafah. Le fond reste pendant. Il ne faut pas non plus confondre cette procédure contentieuse avec l'avis consultatif du 19 juillet 2024 sur l'illicéité de l'occupation des territoires palestiniens, ni la CIJ, qui juge des États, avec la CPI, qui juge des individus.

À citer : CIJ, ordonnances des 26 janvier, 28 mars et 24 mai 2024, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël) ; CIJ, avis consultatif, 19 juillet 2024

Q570 ● Piège · Universitaire

Un chef d'État visé par un mandat de la Cour pénale internationale peut-il voyager librement dans un État partie ?

En principe non : l'article 27 du Statut de Rome rend la qualité officielle indifférente, et les États parties doivent coopérer à l'arrestation (articles 86 et 89). La CPI a émis des mandats contre Vladimir Poutine (17 mars 2023), puis contre Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant (21 novembre 2024) ; la Mongolie, qui n'a pas arrêté Vladimir Poutine en 2024, a fait l'objet d'un constat de manquement. Le piège est la position française de novembre 2024, qui a invoqué les immunités d'un État non partie (article 98) : position contestée, car difficilement conciliable avec l'article 27. Le contexte : retrait de la Hongrie du Statut, effectif en 2026, et sanctions américaines contre des membres de la Cour.

À citer : Statut de Rome du 17 juillet 1998, articles 27, 86, 89 et 98 ; CPI, mandats d'arrêt des 17 mars 2023 et 21 novembre 2024

Q571 ● Base · Universitaire

Qu'est-ce que le droit international humanitaire, et s'applique-t-il à l'agresseur comme à l'agressé ?

Le droit international humanitaire, ou jus in bello, régit la conduite des hostilités et la protection des personnes hors de combat : quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977. Ses principes cardinaux sont la distinction entre combattants et civils, la proportionnalité et la précaution. Il s'applique également à toutes les parties, indépendamment de la licéité du recours à la force (jus ad bellum) : la victime d'une agression reste tenue de respecter le DIH. Sa violation grave constitue un crime de guerre, jugé par les juridictions nationales (compétence universelle) ou par la CPI.

À citer : Conventions de Genève du 12 août 1949 ; Protocoles additionnels I et II du 8 juin 1977 ; Statut de Rome, article 8

Culture, littérature et pensée

Q572 ● Base · Tout le jury

Que vous inspire Victor Hugo, et quel rapport avec le droit ?

Hugo est le grand plaideur littéraire de l'abolition de la peine de mort : Le Dernier Jour d'un condamné (1829), Claude Gueux (1834), puis, à l'Assemblée constituante en 1848, le vote de « l'abolition pure, simple et définitive de la peine de mort ». Le combat aboutit avec Robert Badinter et la loi du 9 octobre 1981, puis la constitutionnalisation de l'interdiction (article 66-1, révision du 23 février 2007) et l'adhésion aux Protocoles n° 6 et n° 13 à la Convention. Badinter est entré au Panthéon le 9 octobre 2025. Le lien utile à l'oral : la littérature a préparé ce que le droit a consacré, et la peine de mort est devenue une limite absolue du pouvoir de punir.

À citer : Loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 ; article 66-1 de la Constitution (loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007) ; Protocoles n° 6 et n° 13 à la Convention EDH

Q573 ● Base · Avocat

« J'accuse… ! » : que retenez-vous de l'affaire Dreyfus pour un futur avocat ?

Le 13 janvier 1898, Zola publie dans L'Aurore une lettre au président Félix Faure dénonçant la condamnation d'un innocent et la couverture de l'erreur par l'état-major ; poursuivi en diffamation et défendu par Fernand Labori, il est condamné et s'exile. Dreyfus n'est réhabilité que par l'arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation du 12 juillet 1906. Trois leçons : la raison d'État ne justifie jamais une condamnation sans preuve ni procès équitable (communication de pièces secrètes) ; la révision des condamnations est une garantie essentielle (articles 622 et suivants du code de procédure pénale) ; la presse et l'opinion peuvent servir la justice, mais aussi l'égarer.

À citer : Cass., chambres réunies, 12 juillet 1906 (réhabilitation d'Alfred Dreyfus) ; articles 622 et suivants du code de procédure pénale

Q574 ● Approfondi · Tout le jury

Kafka, Le Procès, Camus, L'Étranger : que disent-ils de la justice ?

Dans Le Procès (publié en 1925), Joseph K. est arrêté sans savoir de quoi il est accusé et broyé par une procédure opaque : c'est l'antithèse exacte du droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation (article 6 § 3 a) de la Convention) et de l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Dans L'Étranger (1942), Meursault est condamné autant pour n'avoir pas pleuré sa mère que pour le meurtre : le procès juge la personnalité plutôt que les faits. Camus prolongera le propos dans Réflexions sur la guillotine (1957). Bon usage à l'oral : une référence littéraire n'est utile que si elle débouche sur une règle de droit précise.

À citer : Article 6 § 3 a) de la Convention EDH ; Cons. const., 16 décembre 1999, n° 99-421 DC (accessibilité et intelligibilité de la loi)

Q575 ● Base · Tout le jury

Citez-moi un auteur des Lumières qui a inspiré notre droit pénal.

Cesare Beccaria, Des délits et des peines (1764) : légalité des délits et des peines, nécessité et proportionnalité de la peine, préférence pour la certitude de la sanction plutôt que sa sévérité, rejet de la torture et de la peine de mort ; la peine doit être « publique, prompte, nécessaire, la moindre possible dans les circonstances données, proportionnée aux délits, dictée par les lois ». Ses idées irriguent les articles 7 et 8 de la Déclaration de 1789 (« La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ») et le principe de légalité de l'article 111-3 du code pénal. On peut ajouter Montesquieu (De l'esprit des lois, 1748), pour qui les formalités de la justice sont nécessaires à la liberté.

À citer : Articles 7 et 8 de la Déclaration de 1789 ; article 111-3 du code pénal

Q576 ● Approfondi · Universitaire

Le juge est-il encore « la bouche de la loi » ?

Montesquieu voulait des juges « bouche qui prononce les paroles de la loi » (De l'esprit des lois, XI, 6), par méfiance envers les parlements d'Ancien Régime, et fondait la liberté sur l'idée que « le pouvoir arrête le pouvoir » (XI, 4). Le juge contemporain s'en est éloigné : contrôle de conventionnalité, QPC, contrôle de proportionnalité in concreto inauguré par la première chambre civile le 4 décembre 2013, qui peut écarter une loi dans un cas particulier. Ses défenseurs y voient une protection effective des droits ; ses critiques (F. Chénedé) dénoncent la dissolution de la règle dans le cas. Réponse nuancée : le juge n'est plus la bouche de la loi, mais il reste lié par elle et doit motiver pour ne pas devenir législateur.

À citer : Article 16 de la Déclaration de 1789 ; Cass. 1re civ., 4 décembre 2013, n° 12-26.066 ; article 5 du code civil

Q577 ● Approfondi · Universitaire

Tocqueville et Hannah Arendt ont-ils encore quelque chose à dire au juriste ?

Tocqueville (De la démocratie en Amérique, 1835-1840) redoute la « tyrannie de la majorité » et voit dans l'esprit légiste des juristes un contrepoids aristocratique à la démocratie : c'est la justification du juge contre-majoritaire et des droits fondamentaux opposables à la loi. Arendt, dans Eichmann à Jérusalem (1963), forge la notion de « banalité du mal » : le crime de masse peut être commis par des fonctionnaires obéissants, d'où le refus de l'excuse de l'ordre reçu (article 33 du Statut de Rome, article 122-4 du code pénal) ; dans Les Origines du totalitarisme (1951), elle pense le « droit d'avoir des droits » à partir des apatrides. Deux auteurs utiles pour répondre à toute question sur la légitimité du juge ou la responsabilité individuelle.

À citer : Article 122-4 du code pénal ; Statut de Rome, article 33

Q578 ● Base · Tout le jury

Quel film de procès vous a marqué, et pourquoi ?

Choisir un film et en tirer une règle. Douze hommes en colère (Sidney Lumet, 1957) : le doute raisonnable et le délibéré, à rapprocher de l'intime conviction (article 353 du code de procédure pénale) et de la motivation des arrêts d'assises, imposée par la loi du 10 août 2011 et étendue à la peine par le Conseil constitutionnel (2 mars 2018). Anatomie d'une chute (Justine Triet, 2023) : un procès où l'on juge un couple et une personnalité autant que des faits. Saint Omer (Alice Diop, 2022) et Le Procès Goldman (Cédric Kahn, 2023) montrent la parole de l'accusé et le rôle de la défense. La méthode compte plus que le titre : un film, une scène, un principe.

À citer : Article 353 du code de procédure pénale ; loi n° 2011-939 du 10 août 2011 ; Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC

Les chiffres de la justice

Q579 ● Base · Magistrat

Quel est le budget de la Justice ?

Environ 10,7 milliards d'euros de crédits pour 2026 (projet présenté en octobre 2025, avec 286 magistrats et 342 greffiers supplémentaires), et près de 11 milliards annoncés pour 2027 le 1er octobre 2026, avec 287 postes de magistrats et 326 places de prison supplémentaires. Ces hausses s'inscrivent dans la loi d'orientation et de programmation 2023-2027, qui prévoit 1 500 magistrats supplémentaires. Pour l'analyse : la hausse est réelle depuis 2017, mais la France reste en retrait des standards européens par habitant (rapports de la CEPEJ), et le budget de l'administration pénitentiaire absorbe une part croissante des crédits.

À citer : Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ; loi de finances pour 2026

Q580 ● Base · Tout le jury

Combien y a-t-il d'avocats et de magistrats en France ?

79 141 avocats au 1er janvier 2026, répartis entre 164 barreaux, contre 74 882 en 2023 ; plus de la moitié des nouveaux inscrits ont rejoint Paris, et quarante barreaux perdent des avocats, ce qui pose la question des déserts juridiques. Les magistrats de l'ordre judiciaire sont un peu plus de 9 000 (ordre de grandeur à vérifier dans les Chiffres clés de la Justice) : au 1er décembre 2025, 489 magistrats supplémentaires étaient en poste et 1 202 en formation au titre de l'objectif de 1 500 recrutements. L'écart (huit à neuf avocats par magistrat) illustre la faiblesse relative des effectifs judiciaires que relèvent les rapports de la CEPEJ.

À citer : Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023

Annexe — Les questions seules, pour s'interroger

Toutes les questions, sans les réponses, avec leur numéro. Les questions-pièges sont signalées par ◆. Tirer des numéros au hasard, répondre à voix haute en une minute, puis vérifier dans le chapitre.

Chapitre 1 — Après l'exposé : méthode et déstabilisation

Q1 « Pourquoi avez-vous choisi ce plan ? »
Q2 « Vous n'avez pas parlé de l'article X / de l'arrêt Y. Pourquoi ? »
Q3 « Si vous deviez refaire votre exposé, que changeriez-vous ? »
Q4 « Le texte que vous avez présenté est-il du droit positif ? » (proposition de loi ou communiqué de presse) ◆
Q5 « Vous avez dit X. Êtes-vous sûr ? » (alors que vous avez raison)
Q6 « Et si je vous dis que c'est faux ? » (alors que vous vous êtes trompé) ◆
Q7 « Que pensez-vous personnellement de cette loi ? »
Q8 Une question à laquelle vous ne savez pas répondre.
Q9 Une question technique hors du programme des libertés (droit des sociétés, procédure civile, fiscalité…).
Q10 « Répondez par oui ou par non. »
Q11 « Votre exposé était hors sujet. » / un membre du jury se montre hostile.
Q12 « Quelle est la dernière décision importante que vous avez lue ? »
Q13 L'avocat du jury vous soumet un cas : « Un client vous propose de faire transiter par votre compte le prix d'une cession de parts et de régler vos honoraires en espèces. Que faites-vous ? »
Q14 « Vous avez terminé votre exposé en onze minutes. Qu'aviez-vous encore à dire ? »
Q15 Comment structurer une réponse à une question du jury ?

Chapitre 2 — Parcours, motivation et projet

Q16 Vous vous destinez au conseil fiscal et patrimonial. En quoi est-ce un métier d'avocat, et quel rapport avec les libertés ?
Q17 Pourquoi voulez-vous devenir avocat ?
Q18 Avec votre profil, pourquoi ne pas devenir notaire ou conseiller en gestion de patrimoine ? ◆
Q19 Le droit fiscal, n'est-ce pas surtout aider les riches à payer moins d'impôts ? ◆
Q20 Quel rapport entre le droit fiscal que vous voulez pratiquer et les libertés fondamentales ?
Q21 Qu'est-ce que l'avocat apporte au client que l'expert-comptable ou la banque privée n'apporte pas ?
Q22 Présentez-vous en une minute.
Q23 Pourquoi avoir choisi le parcours Ingénierie du patrimoine ?
Q24 Votre spécialité aux écrits était le droit des affaires. Pourquoi ce choix plutôt que le droit fiscal ?
Q25 Parlez-nous de votre expérience en gestion privée. Qu'en avez-vous retenu ?
Q26 Qu'avez-vous appris en étude notariale ?
Q27 Vous détenez la certification AMF. En quoi est-ce utile à un futur avocat ?
Q28 Un client vous demande de structurer une donation pour « éviter » les droits de succession. Que faites-vous ? ◆
Q29 Où vous voyez-vous dans dix ans ?
Q30 Vous vous destinez au conseil. Pourquoi passer un Grand Oral sur les libertés ?
Q31 Seriez-vous prêt à accepter une commission d'office au pénal ? ◆
Q32 Un client fortuné vous propose des honoraires calculés sur l'économie d'impôt obtenue. Est-ce possible ?
Q33 Votre client vous révèle qu'il dissimule des avoirs à l'étranger. Que faites-vous ? ◆
Q34 Que pensez-vous de l'obligation de déclarer les montages fiscaux transfrontières (DAC 6) ?
Q35 Comment vous êtes-vous préparé à cette épreuve ?
Q36 Quel livre juridique vous a marqué ? ◆
Q37 Un juriste que vous admirez ?
Q38 Votre exposé n'était pas très bon. Qu'en pensez-vous ? ◆
Q39 Pourquoi le jury devrait-il vous admettre ? ◆
Q40 Si vous échouez aujourd'hui, que ferez-vous ? ◆
Q41 Que vous a appris le droit du patrimoine sur la justice ?

Chapitre 3 — Théorie générale des libertés

Q42 Libertés publiques, droits de l'homme, droits fondamentaux : est-ce la même chose ?
Q43 Qu'est-ce qu'une « liberté fondamentale » au sens du référé-liberté ?
Q44 Existe-t-il une définition unique de la « liberté fondamentale » en droit français ? ◆
Q45 Pourquoi ne pas dire « droits humains » plutôt que « droits de l'homme » ?
Q46 D'où vient l'expression « libertés publiques » ? De la Déclaration de 1789 ? ◆
Q47 Qui est titulaire des droits fondamentaux ? Une société commerciale ? Un étranger ?
Q48 Faut-il reconnaître des droits fondamentaux aux animaux, à la nature, voire aux intelligences artificielles ?
Q49 Quelle est la place du droit naturel dans la genèse des droits de l'homme ?
Q50 Hobbes, Locke, Rousseau : en quoi leurs théories du contrat social diffèrent-elles pour les libertés ?

Q51 Que reproche Marx à la Déclaration de 1789 ? Cette critique est-elle dépassée ?
Q52 Quelles critiques ont été adressées à la Déclaration de 1789 dès son adoption ?
Q53 Les droits de l'homme ne sont-ils pas, au fond, une invention du christianisme ?
Q54 Que dit l'article 39 de la Magna Carta et pourquoi le cite-t-on encore ?
Q55 Qu'est-ce que l'Habeas Corpus ?
Q56 Le Bill of Rights, c'est bien la Constitution américaine ? ◆
Q57 La DDHC est-elle la première déclaration des droits de l'histoire ? ◆
Q58 Quels sont les grands caractères de la Déclaration de 1789 ?
Q59 Quelle valeur juridique la DDHC a-t-elle aujourd'hui, et depuis quand ?
Q60 Que contient le Préambule de 1946, et pourquoi en parle-t-on cet automne ?
Q61 La Déclaration universelle des droits de l'homme est-elle contraignante ?
Q62 Qu'entend-on par « générations » de droits ?
Q63 Les droits sociaux sont donc apparus en 1946 ? ◆
Q64 Quelle différence entre droit-liberté et droit-créance ?
Q65 Un justiciable peut-il invoquer directement le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels devant le juge français ?
Q66 Qu'apporte la théorie des statuts de Jellinek ?
Q67 Existe-t-il des droits absolus ?
Q68 Pourquoi dit-on de la dignité qu'elle est un principe « matriciel » ?
Q69 La dignité protège la personne : peut-elle être invoquée contre la personne elle-même ? ◆
Q70 L'universalité des droits de l'homme n'est-elle pas un ethnocentrisme occidental ?
Q71 Que signifie l'indivisibilité des droits ? L'existence de deux Pactes en 1966 ne la dément-elle pas ?
Q72 Qu'est-ce que le principe d'effectivité des droits ?
Q73 Peut-on renoncer à ses droits fondamentaux ?
Q74 Existe-t-il une hiérarchie entre les droits fondamentaux ?
Q75 Quels sont les régimes d'exercice des libertés ? Lequel est le plus libéral ?
Q76 Le régime répressif est forcément le plus sévère, puisqu'il réprime ? ◆
Q77 Une autorité administrative peut-elle soumettre une activité à autorisation préalable sans texte ?
Q78 Une manifestation non déclarée est donc interdite ? Et une manifestation déclarée est-elle autorisée ? ◆
Q79 Qu'est-ce que l'ordre public, et peut-il justifier n'importe quelle restriction ?
Q80 L'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public repose-t-elle sur la dignité ? ◆
Q81 En quoi consiste le « triple test » de proportionnalité ?
Q82 Qui peut limiter une liberté en France ?
Q83 Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l'article 16 de la Constitution ?
Q84 Quel contrôle juridictionnel s'exerce sur l'article 16 ?
Q85 Quelle différence entre l'état de siège et l'état d'urgence ?
Q86 Comment le juge contrôle-t-il les mesures prises sous l'état d'urgence ?
Q87 La loi de 1955 étant antérieure à la Constitution, l'état d'urgence n'est-il pas inconstitutionnel ? ◆
Q88 Qu'est-ce que la théorie des circonstances exceptionnelles ? A-t-elle encore une utilité ?
Q89 À quelles conditions un État peut-il déroger à la Convention européenne des droits de l'homme ?
Q90 Pendant l'état d'urgence, la Constitution et la Convention sont-elles suspendues ? ◆
Q91 L'exception n'est-elle pas devenue la règle ?
Q92 Qu'est-ce que l'état d'alerte de sécurité nationale créé en 2026 ?
Q93 Qu'est-ce que l'État de droit ?
Q94 Commentez l'article 16 de la DDHC. Quelle portée le Conseil constitutionnel lui donne-t-il aujourd'hui ?
Q95 « L'État de droit, ça n'est pas intangible ni sacré ; sa source, c'est le peuple souverain. » Que répondez-vous ?
Q96 Que prévoient les articles 2 et 7 du traité sur l'Union européenne ?
Q97 Comment l'Union européenne a-t-elle rendu justiciable la valeur d'État de droit ?
Q98 Qu'est-ce que le bloc de constitutionnalité ?
Q99 Pourquoi la décision du 16 juillet 1971 est-elle si importante ?
Q100 À quelles conditions un principe fondamental reconnu par les lois de la République peut-il être dégagé ?
Q101 Le Conseil d'État peut-il dégager un principe fondamental reconnu par les lois de la République ?
Q102 Quelle différence entre principe et objectif de valeur constitutionnelle ?
Q103 Existe-t-il des normes supra-constitutionnelles en droit français ? ◆
Q104 Qu'est-ce que le légicentrisme, et comment a-t-il marqué le droit des libertés ?
Q105 Qu'est-ce que la théorie de la loi-écran, et que reste-t-il d'elle ?
Q106 Quelle est la valeur des principes généraux du droit ?
Q107 L'article 34 confie à la loi les libertés publiques : le législateur peut donc en faire ce qu'il veut ? ◆
Q108 Le Premier ministre peut-il restreindre une liberté sans habilitation législative ?
Q109 Un traité l'emporte-t-il sur la Constitution ? ◆
Q110 Comment s'articulent la Constitution et le droit de l'Union depuis l'arrêt Arcelor ?
Q111 Pourquoi parle-t-on d'« internationalisation » des droits de l'homme après 1945, et qu'est-ce que cela change ?

Chapitre 4 — Institutions, juridictions et culture judiciaire

Q112 Comment le Conseil constitutionnel est-il composé, et qui en nomme les membres ?
Q113 Les anciens présidents de la République siègent-ils réellement au Conseil constitutionnel ?
Q114 Le Conseil constitutionnel est-il une cour suprême ? ◆
Q115 De Gaulle disait qu'« en France, la Cour suprême, c'est le peuple ». Comment le Conseil constitutionnel est-il devenu un gardien des libertés ?
Q116 Quels textes sont soumis au contrôle a priori du Conseil constitutionnel, et qui peut le saisir ?
Q117 Une loi adoptée par référendum ou une loi constitutionnelle peut-elle être censurée par le Conseil constitutionnel ? ◆
Q118 Le Conseil constitutionnel contrôle-t-il l'opportunité des lois ?
Q119 Qu'est-ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité ?
Q120 Quelles sont les conditions de transmission d'une QPC, et quelle différence entre les deux filtres ?
Q121 Concrètement, comment soulève-t-on une QPC, et le juge peut-il la relever d'office ?
Q122 Que signifie « prioritaire » dans « question prioritaire de constitutionnalité » ? N'est-ce pas contraire au droit de l'Union ? ◆
Q123 Qu'est-ce qu'un « changement des circonstances » permettant de reposer une QPC sur une loi déjà déclarée conforme ?
Q124 Peut-on poser une QPC contre une jurisprudence ?
Q125 Tous les droits constitutionnels peuvent-ils être invoqués à l'appui d'une QPC ?
Q126 Quel bilan chiffré peut-on dresser de la QPC après seize ans ?
Q127 Le Conseil constitutionnel peut-il poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ?
Q128 Quelle est l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel ?
Q129 Quelle différence d'effet entre une censure a priori et une censure en QPC ?
Q130 Qu'est-ce que l'abrogation différée, et ne prive-t-elle pas le requérant de l'effet utile de sa QPC ?
Q131 Qu'est-ce qu'une réserve d'interprétation, et quels en sont les types ?
Q132 Que dit l'article 66 de la Constitution, et qu'entend-on aujourd'hui par « liberté individuelle » ?
Q133 Le procureur de la République est-il une « autorité judiciaire » ? ◆
Q134 Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention ?
Q135 Qui est compétent pour indemniser une personne victime d'un isolement ou d'une contention irréguliers à l'hôpital public ?
Q136 Le juge judiciaire est-il compétent pour toutes les atteintes aux libertés commises par l'administration ? ◆
Q137 Quelles sont les conditions du référé-liberté ?
Q138 Quelle différence entre le référé-liberté et le référé-suspension ?
Q139 Toute liberté constitutionnelle est-elle une « liberté fondamentale » au sens du référé-liberté ? ◆
Q140 Citez-moi quelques grandes ordonnances de référé-liberté.
Q141 Le juge du référé-liberté peut-il exiger de l'État qu'il rénove une prison ? ◆
Q142 Le recours pour excès de pouvoir est-il encore un « procès fait à un acte » ?
Q143 Pourquoi le Conseil constitutionnel ne contrôle-t-il pas la conformité des lois aux traités ?
Q144 Le Conseil constitutionnel ne contrôle-t-il donc jamais la conformité d'une loi à un traité ? ◆
Q145 Qu'est-ce que le contrôle de conventionnalité « in concreto », et quelles critiques suscite-t-il ?
Q146 D'où vient la séparation des autorités administratives et judiciaires ?
Q147 Pourquoi l'arrêt Blanco est-il considéré comme fondateur ?
Q148 Comment le Tribunal des conflits est-il composé depuis la réforme de 2015 ?
Q149 Comment le Tribunal des conflits peut-il être saisi ?
Q150 Qu'est-ce que la voie de fait depuis l'arrêt Bergoend ?
Q151 En cas de voie de fait, seul le juge judiciaire est-il compétent ? ◆
Q152 Qu'a changé l'arrêt Panizzon en matière d'emprise irrégulière ?
Q153 Le juge judiciaire peut-il apprécier la légalité d'un acte administratif ?
Q154 Décrivez l'organisation des juridictions judiciaires.
Q155 Comment la Cour de cassation est-elle organisée ?
Q156 La Cour de cassation est-elle un troisième degré de juridiction ? ◆
Q157 Quelle différence entre la cour d'assises et la cour criminelle départementale ?
Q158 Quelles garanties d'indépendance la Constitution accorde-t-elle aux magistrats du siège ?
Q159 Comment le Conseil supérieur de la magistrature est-il composé depuis 2008 ?
Q160 Les magistrats du parquet sont-ils indépendants ?
Q161 Le procureur général près la Cour de cassation est-il le chef des procureurs de France ? ◆
Q162 En quoi consiste la double fonction du Conseil d'État ?
Q163 La double fonction du Conseil d'État n'est-elle pas contraire à l'impartialité exigée par l'article 6 de la Convention ?
Q164 Pourquoi le chef du Conseil d'État s'appelle-t-il « vice-président », et qui l'est aujourd'hui ?
Q165 Qui sont aujourd'hui le premier président et le procureur général de la Cour de cassation ?
Q166 Qui préside le Conseil constitutionnel, et dans quelles conditions a-t-il été nommé ?
Q167 Qui est le Défenseur des droits aujourd'hui ?
Q168 Qui préside la Cour européenne des droits de l'homme ?
Q169 Qu'est-ce qu'une autorité administrative indépendante ?
Q170 Quelles sont les missions et les pouvoirs du Défenseur des droits ?
Q171 Le Défenseur des droits a-t-il un pouvoir de sanction comparable à celui de la CNIL ? ◆

Q172 Que fait le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ?
Q173 Qu'est-ce que l'Arcom, et pourquoi a-t-on parlé d'elle à propos de C8 ?
Q174 La CNCDH est-elle une autorité administrative indépendante ? ◆
Q175 Comment la Cour européenne des droits de l'homme est-elle organisée ?
Q176 Quelles sont les conditions de recevabilité d'une requête individuelle devant la Cour de Strasbourg ?
Q177 Le délai pour saisir la Cour européenne est-il de six mois ? ◆
Q178 Qu'est-ce qu'un arrêt pilote ?
Q179 Une condamnation de la France par la Cour européenne annule-t-elle la décision nationale ? ◆
Q180 Comment est surveillée l'exécution des arrêts, et que se passe-t-il si un État refuse de s'y conformer ?
Q181 Qu'est-ce que la procédure d'avis consultatif du Protocole n° 16 ?
Q182 La Cour européenne n'est-elle pas débordée ? Quelques chiffres ?
Q183 Qu'est-ce que le renvoi préjudiciel, et quand est-il obligatoire ?
Q184 Un particulier peut-il saisir la Cour de justice pour une violation de ses droits fondamentaux par la France ? ◆
Q185 Quand la Charte des droits fondamentaux de l'Union s'applique-t-elle aux États membres ?
Q186 Comment la Cour de justice protège-t-elle l'indépendance des juges nationaux ?
Q187 Pourquoi l'Union européenne n'a-t-elle toujours pas adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme ?
Q188 Les comités des Nations unies sont-ils des juridictions ?
Q189 Que répondez-vous à l'affirmation selon laquelle la France respecte toujours ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme ? ◆
Q190 Quelle différence entre le Comité des droits de l'homme et le Conseil des droits de l'homme ? ◆
Q191 Le Conseil de l'Europe, ce n'est que la Cour de Strasbourg ? ◆
Q192 Existe-t-il des équivalents de la Cour européenne des droits de l'homme sur les autres continents ?
Q193 Quelle différence entre la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice ?

Chapitre 5 — Droits civils (I) : la personne, la sûreté et le procès

Q194 Le droit à la vie est-il un droit absolu ?
Q195 La Constitution française consacre-t-elle un droit à la vie ? ◆
Q196 Un conducteur ivre provoque un accident qui entraîne la mort d'un fœtus de six mois. Peut-il être poursuivi pour homicide involontaire ? ◆
Q197 Retracez les étapes de l'abolition de la peine de mort en droit français.
Q198 La France peut-elle extrader ou expulser une personne vers un État où elle encourt la peine de mort ?
Q199 Dans quels cas un policier peut-il faire usage de son arme, et comment la Cour européenne contrôle-t-elle ces situations ?
Q200 Qu'est-ce que le volet procédural de l'article 2 ?
Q201 Citez des obligations positives matérielles découlant de l'article 2.
Q202 Dans l'affaire des Aînées pour le climat, la Suisse a-t-elle été condamnée pour violation du droit à la vie ? ◆
Q203 La mort de Rémi Fraisse à Sivens a abouti à un non-lieu pour le gendarme. Pourquoi la France a-t-elle pourtant été condamnée ?
Q204 Que prévoit la loi du 18 août 2026 relative au droit à l'aide à mourir ?
Q205 Que décide le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 août 2026 sur l'aide à mourir ?
Q206 Le Conseil constitutionnel a donc reconnu un droit constitutionnel à mourir ? ◆
Q207 Distinguez arrêt des traitements, sédation profonde et continue, et aide à mourir.
Q208 Un médecin peut-il écarter des directives anticipées qui demandent la poursuite des traitements ?
Q209 La Convention européenne impose-t-elle ou interdit-elle l'aide à mourir ?
Q210 Dans l'affaire Lambert, qui a eu le dernier mot : le juge ou le médecin ?
Q211 L'aide à mourir ne rompt-elle pas avec la conception de la dignité retenue depuis Morsang-sur-Orge ?
Q212 Distinguez inviolabilité, non-patrimonialité et indisponibilité du corps humain.
Q213 Où en est la reconnaissance de la filiation des enfants nés d'une GPA à l'étranger ?
Q214 Si la Cour de cassation reconnaît la filiation issue d'une GPA, c'est donc que la GPA est devenue licite en France ? ◆
Q215 Qu'a changé la loi de bioéthique du 2 août 2021 ?
Q216 L'interdiction de l'insémination post mortem est-elle compatible avec la Convention ?
Q217 Un patient peut-il refuser un traitement vital ? Le médecin peut-il passer outre ?
Q218 Le consentement de la personne suffit-il à rendre licite une atteinte à son corps ou à sa dignité ? ◆
Q219 Une obligation vaccinale porte-t-elle atteinte à l'intégrité physique ? Comment est-elle contrôlée ?
Q220 En quoi l'obligation de pénaliser les actes sexuels non consentis relève-t-elle du droit à l'intégrité ?
Q221 Quelle différence entre torture, traitement inhumain et traitement dégradant ?
Q222 Face à un ravisseur qui détient un enfant en danger de mort, la menace de la torture ne serait-elle pas justifiée ? ◆
Q223 Que retenir de l'arrêt Bouyid c. Belgique ?
Q224 Si l'article 3 parle de force « strictement nécessaire », n'est-ce pas un contrôle de proportionnalité qui ne dit pas son nom ? ◆
Q225 Que dit l'arrêt J.M.B. et autres c. France ?
Q226 Comment le droit français a-t-il tiré les conséquences de l'arrêt J.M.B. ?
Q227 Le recours de l'article 803-8 a-t-il réglé le problème des conditions indignes de détention ?

Q228 Peut-on éloigner un étranger dangereux vers un pays où il risque la torture ?
Q229 L'article 3 protège-t-il contre des violences commises par des particuliers ?
Q230 Une personne affirme avoir été frappée en garde à vue. Quelles voies s'offrent à elle ?
Q231 Distinguez esclavage, servitude, travail forcé et traite des êtres humains.
Q232 Pourquoi la France a-t-elle été condamnée dans l'affaire Siliadin ?
Q233 L'article 4 de la Convention ne mentionne pas la traite. La Cour peut-elle pourtant la sanctionner ? ◆
Q234 Un avocat commis d'office sans rémunération est-il astreint à un travail forcé ? ◆
Q235 Une victime de traite peut-elle être poursuivie pour les infractions qu'on l'a contrainte à commettre ?
Q236 Le travail en prison est-il un travail forcé ?
Q237 Quelles obligations pèsent sur l'État en matière de traite, et quel est l'état des lieux en France ?
Q238 Comment s'articulent l'article 66 de la Constitution et l'article 5 de la Convention ?
Q239 Quels sont les droits de la personne gardée à vue ?
Q240 Comment la jurisprudence a-t-elle imposé la réforme de la garde à vue de 2011 ?
Q241 À quelles conditions une personne présumée innocente peut-elle être placée en détention provisoire ?
Q242 Pendant la crise sanitaire, les détentions provisoires ont été prolongées de plein droit. Était-ce régulier ? ◆
Q243 Quel contrôle s'exerce sur l'hospitalisation psychiatrique sans consentement ?
Q244 Comment le contrôle juridictionnel de l'isolement et de la contention s'est-il construit ?
Q245 Que change la loi du 27 juillet 2026 pour la rétention administrative des étrangers ?
Q246 Une assignation à résidence ou une quarantaine sont-elles des privations de liberté relevant de l'article 66 ?
Q247 Sur quel fondement constitutionnel repose le droit au procès équitable, alors que la Déclaration de 1789 ne le mentionne pas ?
Q248 Quels critères pour apprécier le délai raisonnable, et quelle sanction en droit interne ?
Q249 Distinguez impartialité subjective et impartialité objective.
Q250 Le juge des enfants qui a ordonné une mesure d'assistance éducative au profit de l'enfant victime peut-il présider le procès de l'auteur présumé ?
Q251 Que recouvre l'égalité des armes ? Donnez des exemples où la France a été condamnée.
Q252 Qu'ont apporté les arrêts Salduz et Brusco ?
Q253 Le silence du prévenu peut-il être retenu contre lui ? ◆
Q254 Quelle différence entre l'article 6 et l'article 13 de la Convention ?
Q255 Qu'est-ce que la « matière pénale » au sens de la Convention, et pourquoi est-ce important ?
Q256 Les arrêts de cour d'assises doivent-ils être motivés ?
Q257 La présomption d'innocence interdit-elle à un ministre de commenter une affaire en cours ? ◆
Q258 Un arbitrage obligatoire est-il compatible avec le droit à un tribunal ?
Q259 Quel est le fondement et le contenu du principe de légalité des délits et des peines ?
Q260 En 2012, le Conseil constitutionnel a abrogé le délit de harcèlement sexuel. Les poursuites en cours ont-elles pu continuer ? ◆
Q261 Quel est le fondement de la rétroactivité in mitius, et quelles en sont les limites ?
Q262 La nouvelle définition de l'agression sexuelle issue de la loi du 6 novembre 2025 s'applique-t-elle à des faits antérieurs ? ◆
Q263 Le principe non bis in idem interdit-il le cumul de poursuites pénales et administratives ?
Q264 Que signifie le principe d'individualisation des peines ? Que devient-il face aux peines automatiques ?
Q265 Comment le Conseil constitutionnel contrôle-t-il la nécessité des peines et des incriminations ?
Q266 Une mesure de sûreté échappe-t-elle au principe de non-rétroactivité ? ◆
Q267 La présomption d'innocence interdit-elle toute présomption de culpabilité ?
Q268 Après l'affaire Sarah Halimi, le régime de l'irresponsabilité pénale pour trouble mental a-t-il changé ?
Q269 Quelles sont les fonctions de la peine en droit français ?
Q270 Qu'ont changé les réformes de 2019 et 2021 en matière de prononcé et d'exécution des peines ?
Q271 La surpopulation carcérale ne s'explique-t-elle pas simplement par un manque de places ?
Q272 Qui est le juge de la prison ?
Q273 La perpétuité réelle est-elle compatible avec la Convention ?
Q274 Quels droits conserve une personne détenue ?
Q275 Qu'est-ce que la rétention de sûreté, et qu'apporte la version terroriste de 2026 ?
Q276 Le juge peut-il refuser de maintenir une personne en détention provisoire au motif que la prison est indigne ? ◆
Q277 Quelle place pour l'avocat dans l'exécution des peines et en détention ?
Q278 Les quartiers de lutte contre la criminalité organisée posent-ils des difficultés au regard des droits fondamentaux ?

Chapitre 6 — Droits civils (II) et droits politiques

Q279 Aucun texte constitutionnel ne mentionne la vie privée : sur quel fondement le Conseil constitutionnel la protège-t-il ?
Q280 L'article 9 du Code civil et l'article 8 de la Convention européenne protègent-ils la même chose ? ◆
Q281 Votre cliente, personnalité publique, est photographiée au marché par un magazine. Peut-elle s'opposer à la publication ?
Q282 Qu'apporte l'arrêt de la première chambre civile du 24 juin 2026 sur le « droit à la voix » ?
Q283 Quelles garanties la Cour européenne exige-t-elle d'un régime de surveillance secrète ou de renseignement ?
Q284 Vidéoprotection, vidéosurveillance algorithmique : quelle différence et quel encadrement ?

Q285 Un employeur a filmé votre client à son insu : la preuve est-elle nécessairement écartée des débats ?
Q286 La protection du domicile s'étend-elle aux locaux professionnels ?
Q287 Qu'est-ce que la « vie familiale » au sens de l'article 8, et quelle est sa traduction en droit constitutionnel français ?
Q288 Comment le Conseil constitutionnel a-t-il traité le mariage des couples de même sexe ?
Q289 La Convention européenne impose-t-elle aux États d'ouvrir le mariage aux couples de même sexe ? ◆
Q290 Un couple revient des États-Unis avec un enfant né d'une GPA : où en est le droit français après l'assemblée plénière du 3 juillet 2026 ?
Q291 L'intérêt supérieur de l'enfant est-il une norme juridique ou une formule incantatoire ?
Q292 Qu'est-ce que l'autorité parentale et quelles ingérences de l'État admet-elle ?
Q293 Le regroupement familial est-il un droit ou une faveur de l'administration ?
Q294 Refuser le regroupement familial aux enfants nés d'un mariage polygame, n'est-ce pas sanctionner des innocents ? ◆
Q295 Le « devoir conjugal » permet-il encore de prononcer un divorce pour faute ?
Q296 La protection des données personnelles est-elle un droit autonome ou une simple branche de la vie privée ?
Q297 Qu'est-ce que la CNIL et de quels pouvoirs dispose-t-elle ?
Q298 D'où vient le « droit à l'oubli » et jusqu'où va-t-il ?
Q299 Pourquoi la Cour de justice a-t-elle invalidé à deux reprises le cadre des transferts de données vers les États-Unis ?
Q300 Conservation des données de connexion : comment le Conseil d'État a-t-il concilié la jurisprudence de la Cour de justice et la Constitution ?
Q301 Un traitement de données personnelles est-il illicite faute de consentement de la personne ? ◆
Q302 Le règlement européen sur l'intelligence artificielle a-t-il pris le relais du RGPD ?
Q303 Que recouvre, selon le Conseil constitutionnel, le principe de laïcité inscrit à l'article 1er de la Constitution ?
Q304 La laïcité impose-t-elle la neutralité religieuse aux usagers du service public ? ◆
Q305 Que prévoit la loi du 15 mars 2004 et quel était l'état du droit antérieur ?
Q306 L'abaya n'est pas un vêtement religieux : comment le ministre a-t-il pu l'interdire sans loi nouvelle ? ◆
Q307 Sur quel fondement la Cour européenne a-t-elle validé l'interdiction du voile intégral dans S.A.S. c. France ?
Q308 Pourquoi le Conseil d'État a-t-il suspendu les arrêtés « anti-burkini » de l'été 2016 ?
Q309 Un employeur privé peut-il interdire à une salariée de porter le voile ?
Q310 Une mairie peut-elle installer une crèche de Noël ?
Q311 « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » : pourtant elle finance des aumôneries et entretient des cathédrales. Contradiction ? ◆
Q312 Le préfet peut-il fermer une mosquée, et sous quel contrôle ?
Q313 Citez-moi la formule de l'arrêt Handyside. L'arrêt a-t-il donné raison au requérant ?
Q314 Quelle différence entre diffamation et injure, et quelles défenses peut opposer le prévenu ?
Q315 La satire autorise-t-elle tout ? Pensez aux caricatures de Charlie Hebdo.
Q316 L'interdiction du spectacle de Dieudonné en 2014 : police préventive ou censure ?
Q317 Pourquoi peut-on réprimer la contestation de la Shoah, mais pas celle du génocide arménien ?
Q318 Le secret des sources des journalistes est-il absolu ?
Q319 Qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte en droit français et comment est-il protégé ?
Q320 Qui est responsable d'un contenu haineux publié sur un réseau social ?
Q321 Interdire les réseaux sociaux aux moins de quinze ans protège les enfants : le Conseil constitutionnel a-t-il fait primer la liberté sur leur protection ? ◆
Q322 Réunion et manifestation : quelle différence en droit français ?
Q323 Que retenez-vous de l'arrêt Benjamin ?
Q324 Votre client a participé à une manifestation non déclarée : a-t-il commis une infraction ? ◆
Q325 La technique de la « nasse » est-elle conforme à la Convention ?
Q326 Qu'a censuré le Conseil constitutionnel dans la loi « anticasseurs » de 2019 ?
Q327 Un ministre peut-il demander aux préfets d'interdire toutes les manifestations sur un thème donné ?
Q328 Une association qui n'a pas été déclarée en préfecture existe-t-elle juridiquement ? ◆
Q329 Quel est le régime de la dissolution administrative des associations et comment le juge la contrôle-t-il ?
Q330 Pourquoi le Conseil d'État a-t-il annulé la dissolution des Soulèvements de la Terre ?
Q331 Le contrat d'engagement républicain porte-t-il atteinte à la liberté d'association ?
Q332 Existe-t-il une liberté de ne pas adhérer à une association ?
Q333 Quel est le fondement constitutionnel et conventionnel de la liberté d'aller et venir ?
Q334 Restriction à la liberté d'aller et venir ou privation de liberté : où passe la frontière, et pourquoi est-ce important ? ◆
Q335 Comment faire reconnaître un contrôle d'identité « au faciès » ?
Q336 Le confinement du printemps 2020 était-il juridiquement fondé, et comment a-t-il été contrôlé ?
Q337 La loi SILT de 2017 a-t-elle fait entrer l'état d'urgence dans le droit commun ?
Q338 La libre circulation dans l'espace Schengen interdit-elle les contrôles aux frontières intérieures ?
Q339 Quelle différence entre la liberté de l'enseignement et le droit à l'instruction ?
Q340 Depuis la loi de 2021, l'instruction en famille est-elle encore une liberté ?
Q341 Une école hors contrat est libre de sa pédagogie : le préfet peut-il la fermer parce que ses élèves n'apprennent pas assez ? ◆

Q342 Le financement public de l'enseignement privé est-il compatible avec la laïcité ?
Q343 Les universitaires bénéficient-ils d'une protection constitutionnelle particulière ?
Q344 L'État peut-il contrôler le recrutement des enseignants dans les écoles privées ?
Q345 Que garantit exactement l'article 3 du Protocole n° 1 ?
Q346 Un détenu peut-il voter en France ? ◆
Q347 L'exécution provisoire d'une peine d'inéligibilité ne prive-t-elle pas les électeurs de leur choix ? Pensez à l'affaire Marine Le Pen.
Q348 Comment la parité a-t-elle pu s'imposer face à l'universalité et à l'indivisibilité du suffrage ?
Q349 Qui juge les élections en France et selon quel critère ?
Q350 Les étrangers peuvent-ils voter en France ? ◆
Q351 Un parti politique peut-il être dissous dans une démocratie libérale ?
Q352 OQTF, expulsion, extradition : distinguez-les.
Q353 Pourquoi l'arrêt Soering est-il fondateur ?
Q354 Votre client, né en France de parents étrangers, fait l'objet d'un arrêté d'expulsion après plusieurs condamnations. Quels arguments ?
Q355 Qu'est-ce que le principe de non-refoulement ?
Q356 Le droit d'asile constitutionnel et le statut de réfugié de la Convention de Genève, est-ce la même chose ? ◆
Q357 Rétention administrative : quelle durée, quel juge, quelles limites ?
Q358 Quelles sont les limites de l'extradition en droit français ?
Q359 La Cour européenne a indiqué une mesure provisoire suspendant l'éloignement de votre client : l'administration peut-elle passer outre ? ◆
Q360 Où le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est-il consacré en droit international ?
Q361 L'avis de la Cour internationale de justice sur le Kosovo a-t-il consacré un droit à la sécession ? ◆
Q362 Que retenir de l'avis de 2019 sur l'archipel des Chagos ?
Q363 Le « gel » du corps électoral en Nouvelle-Calédonie est-il compatible avec le droit à des élections libres ?
Q364 Peut-on parler juridiquement d'un « peuple corse » ou d'un « peuple kanak » ? ◆

Chapitre 7 — Droits économiques, sociaux et culturels ; égalité

Q365 D'où vient, historiquement, la liberté du commerce et de l'industrie ?
Q366 Quel est le fondement constitutionnel de la liberté d'entreprendre, et comment le juge administratif la protège-t-il ?
Q367 La protection de la santé peut-elle justifier l'interdiction pure et simple d'une activité économique ?
Q368 La liberté de la concurrence a-t-elle valeur constitutionnelle ? ◆
Q369 Quelle différence faites-vous entre une privation de propriété et une simple atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété ?
Q370 Comment la Cour européenne protège-t-elle les « biens » au titre de l'article 1er du Protocole n° 1 ?
Q371 Le droit de propriété étant « inviolable et sacré », le législateur peut-il seulement y toucher ? ◆
Q372 Que retenez-vous de la loi de 2023 contre le « squat » au regard du droit de propriété ?
Q373 Quelles garanties entourent l'expropriation pour cause d'utilité publique ?
Q374 Quels textes garantissent le droit à l'instruction, et pourquoi l'article 2 du Protocole n° 1 est-il rédigé de façon négative ?
Q375 Le principe de gratuité de l'enseignement public interdit-il les droits d'inscription à l'université ?
Q376 Le droit à la protection de la santé est-il une liberté fondamentale invocable en référé-liberté ? ◆
Q377 Le juge administratif peut-il enjoindre à l'État d'adopter une politique contre les déserts médicaux ?
Q378 La vaccination obligatoire est-elle compatible avec les droits fondamentaux ?
Q379 Que change la loi du 26 mai 2026 sur les soins palliatifs, et crée-t-elle un droit opposable ?
Q380 Un médecin peut-il refuser de recevoir un patient bénéficiaire de l'aide médicale de l'État ?
Q381 Quelle est la valeur juridique de la Charte de l'environnement, et tous ses articles se valent-ils ?
Q382 La protection de l'environnement peut-elle justifier une atteinte à la liberté d'entreprendre, et qu'apporte la référence aux générations futures ?
Q383 Comment le Conseil constitutionnel a-t-il traité la réintroduction de l'acétamipride par la loi « Duplomb » puis par la loi d'urgence agricole de 2026 ?
Q384 Que sont les affaires Grande-Synthe et « Affaire du siècle » ?
Q385 Que décide la Cour européenne dans KlimaSeniorinnen, et pourquoi les requêtes Duarte Agostinho et Carême ont-elles échoué le même jour ?
Q386 La Convention européenne garantit-elle un droit à un environnement sain ? ◆
Q387 Le « droit d'obtenir un emploi » de l'alinéa 5 du Préambule de 1946 permet-il d'exiger un emploi de l'État ? ◆
Q388 Quelles sont les sources et les limites de la liberté syndicale ?
Q389 Comment se définit juridiquement la grève, et qui en est privé ?
Q390 Service minimum et réquisition : quelles limites au droit de grève le législateur et l'administration peuvent-ils imposer ?
Q391 Le salarié convoqué à un entretien préalable doit-il être informé de son droit de se taire ? ◆
Q392 Existe-t-il un droit constitutionnel au logement ?
Q393 Le droit à la culture a-t-il une portée juridique, et qu'apporte la loi du 9 mai 2026 ?
Q394 Quel contrôle le Conseil constitutionnel exerce-t-il sur le principe d'égalité ?

Q395 L'article 14 de la Convention est-il un droit autonome à la non-discrimination ? ◆
Q396 Qu'est-ce qu'une discrimination indirecte ? Donnez-moi l'arrêt de référence.
Q397 Le principe d'égalité oblige-t-il à traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes ? ◆
Q398 Les statistiques ethniques sont-elles interdites en France ?
Q399 La discrimination positive est-elle possible en droit français ?
Q400 Qu'est-ce que la vulnérabilité en droit des libertés, et que change-t-elle dans le contrôle du juge ?
Q401 Un salarié non handicapé peut-il se plaindre d'une discrimination fondée sur le handicap ?
Q402 L'âge est-il un critère de discrimination comme les autres ? ◆

Chapitre 8 — L'actualité des libertés, 2025-2026

Q403 Une loi votée, promulguée et déclarée conforme peut-elle rester inapplicable ? Que peut faire le justiciable ? ◆
Q404 En quoi la protection des mineurs en ligne menace-t-elle la vie privée des majeurs ?
Q405 La France peut-elle encore légiférer seule sur les plateformes numériques ?
Q406 Où en est l'application du DSA aux grandes plateformes ?
Q407 Quelles obligations le règlement européen sur l'intelligence artificielle impose-t-il désormais face aux hypertrucages ?
Q408 Qu'a censuré le Conseil constitutionnel dans la loi « RIPOST » du 18 août 2026 ?
Q409 La loi du 18 août 2026 crée un délit de simple participation à une rave-party non déclarée. Qu'en pensez-vous ?
Q410 Où en est la vidéosurveillance algorithmique ?
Q411 Un agent des services de renseignement peut-il témoigner anonymement dans un procès pénal sans autorisation d'un juge ?
Q412 Qu'est-ce que la « rétention de sûreté terroriste » créée en 2026, et pourquoi ne peut-elle pas être rétroactive alors qu'il s'agit d'une mesure de sûreté ? ◆
Q413 La rétention administrative des étrangers peut-elle durer 210 jours ?
Q414 Que retenez-vous de la loi « narcotrafic » de 2025 et de son contrôle ?
Q415 La dissolution, le 16 septembre 2026, de l'association gestionnaire d'une mosquée d'Aulnay-sous-Bois était-elle nécessaire ?
Q416 Un maire peut-il instaurer un couvre-feu pour tous les mineurs de sa commune ?
Q417 Les policiers et gendarmes doivent-ils porter un numéro d'identification visible ?
Q418 Quel principe constitutionnel protège la justice pénale des mineurs, et comment a-t-il été appliqué en 2025 ?
Q419 Que s'est-il passé en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national ?
Q420 Que répondez-vous à ceux qui parlent de « gouvernement des juges » ou de « tyrannie de l'État de droit » après ces condamnations d'élus ? ◆
Q421 Que retenez-vous des élections sénatoriales du 27 septembre 2026 ?
Q422 Où en est la Nouvelle-Calédonie, et quel est l'enjeu de libertés ?
Q423 Le consensus européen joue-t-il toujours en faveur des droits ? ◆
Q424 Qu'est-ce qui change en 2026 pour le droit d'asile avec le Pacte européen sur la migration et l'asile ?
Q425 Peut-on organiser un référendum sur l'immigration ou instaurer des quotas migratoires contraignants sans réviser la Constitution ? ◆
Q426 Pourquoi l'arrêt Benli c. Türkiye du 15 septembre 2026 intéresse-t-il un avocat français ?
Q427 Que vous apprend l'arrêt Strashunskyy c. Ukraine sur la charge de la preuve ?
Q428 La Grande Chambre a jugé l'affaire Kuijt c. Pays-Bas le 23 septembre 2026 : qu'en retenez-vous ?
Q429 L'interdiction préfectorale d'une manifestation statique aux abords de l'Élysée, avec proposition d'un autre lieu, viole-t-elle l'article 11 ?
Q430 La méconnaissance par une juridiction suprême de son obligation de renvoi préjudiciel engage-t-elle à elle seule la responsabilité de l'État ? ◆
Q431 Le Conseil d'État a rendu définitives le 29 juin 2026 les autorisations de l'autoroute A69. Que juge-t-il exactement ?
Q432 Le Parlement pouvait-il déclarer par la loi l'intérêt public majeur de l'A69 pour sauver le chantier ? ◆
Q433 Le droit international a-t-il récemment fait progresser les obligations climatiques des États ?
Q434 Que décide l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 3 juillet 2026 sur la gestation pour autrui ?
Q435 La proposition de loi « intégrale » contre les violences sexistes et sexuelles, en séance depuis le 1er octobre 2026, pose-t-elle des difficultés constitutionnelles ?
Q436 La France transpose-t-elle à temps la directive sur la transparence des rémunérations entre femmes et hommes ?
Q437 Le décret « Magicobus III », entré en vigueur le 1er octobre 2026, porte-t-il atteinte au droit d'accès au juge ?
Q438 Le secret des sources des journalistes protège-t-il un lieu ou une profession ?
Q439 Le Conseil constitutionnel a-t-il raison de dire qu'il ne fait pas de proportionnalité dans certaines décisions récentes ? ◆

Chapitre 9 — Culture juridique et histoire du droit

Q440 Qu'appelle-t-on le Corpus juris civilis, et pourquoi compte-t-il encore pour un juriste français ?
Q441 Le droit romain, c'est le droit de la loi écrite, à l'opposé de la common law jurisprudentielle : vous êtes d'accord ? ◆
Q442 Pays de droit écrit et pays de coutumes : où passait la frontière, et qu'est-ce que la rédaction des coutumes ?
Q443 Que doit-on à l'ordonnance de Villers-Cotterêts ?
Q444 Que sont les grandes ordonnances de Colbert, et que nous ont-elles laissé ?

Q445 Pourquoi le Code civil interdit-il au juge de statuer « par voie de disposition générale et réglementaire » ? Cela interdit-il la jurisprudence ? ◆
Q446 Qu'est-ce que la nuit du 4 août 1789 a changé en droit ?
Q447 Comment est née la Cour de cassation ?
Q448 Qui a rédigé le Code civil, et dans quelles conditions ?
Q449 Que retenez-vous du Discours préliminaire de Portalis ? Citez-le.
Q450 Le Code civil, c'est l'œuvre de Napoléon ? ◆
Q451 Que reste-t-il du Code civil de 1804 ?
Q452 Codifier, est-ce forcément réformer ? ◆
Q453 Combien la France a-t-elle connu de Constitutions ? ◆
Q454 La Constitution de 1958 est-elle la plus longue de notre histoire ? ◆
Q455 Qu'apportent les lois constitutionnelles de 1875, et qu'est-ce que l'amendement Wallon ?
Q456 Quelles sont les grandes révisions de la Constitution de 1958 ?
Q457 Qu'est-ce que la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, et quel jugement juridique en porter ?
Q458 Que dit l'ordonnance du 9 août 1944, et quelles ont été ses suites ?
Q459 Un seul magistrat a refusé de prêter serment à Pétain : qui, et qu'en tirez-vous ?
Q460 Pourquoi dit-on que la IIIe République est le temps des « libertés publiques » ? Citez-moi les grandes lois.
Q461 La loi de 1905 a-t-elle instauré la laïcité ? ◆
Q462 Depuis quand les femmes peuvent-elles être avocates et magistrates en France ?
Q463 Quelle différence entre common law et civil law ?
Q464 Qu'appelle-t-on un système juridique mixte ? Donnez des exemples.
Q465 Qu'est-ce que le droit musulman ? Charia et fiqh, est-ce la même chose ?
Q466 Le Royaume-Uni n'a pas de Constitution : vrai ou faux ? ◆
Q467 Quel est le rôle de la Cour suprême du Royaume-Uni ? Citez des décisions.
Q468 La Cour de Karlsruhe : pourquoi est-elle un modèle ?
Q469 Marbury v. Madison : de quoi s'agit-il ?
Q470 De Roe v. Wade à Dobbs : que s'est-il passé ?
Q471 La Cour suprême des États-Unis est-elle liée par ses propres précédents ? ◆
Q472 Que pensez-vous du « gouvernement des juges » ?
Q473 Montesquieu voulait-il vraiment un juge « bouche de la loi » ?
Q474 Expliquez-moi la séparation des pouvoirs.
Q475 Rechtsstaat, rule of law, État de droit : est-ce la même chose ?
Q476 Un État qui respecte scrupuleusement ses propres lois est-il nécessairement un État de droit ? ◆
Q477 Le principe de sécurité juridique existe-t-il en droit français ?
Q478 L'article 2 du Code civil interdit-il au législateur de faire des lois rétroactives ? ◆
Q479 Qu'est-ce que le principe de légalité administrative ?
Q480 Le juge peut-il statuer en équité ?
Q481 La jurisprudence est-elle une source du droit ? ◆
Q482 Quelles méthodes d'interprétation de la loi connaissez-vous ?
Q483 Qu'est-ce que la coutume, et a-t-elle encore une place ?
Q484 Qu'est-ce que le droit ?
Q485 Montesquieu voulait qu'on ne touche aux lois que « d'une main tremblante » : l'inflation législative ne le dément-elle pas ?
Q486 Jusnaturalisme et positivisme juridique : quelle opposition ?
Q487 Hans Kelsen : que lui doit-on ?
Q488 Et H. L. A. Hart, qu'apporte-t-il ?
Q489 Qu'est-ce que la « liberté des Modernes » selon Benjamin Constant ?
Q490 Que retenir de Tocqueville pour un juriste ?
Q491 Que dit le principe de non-nuisance de John Stuart Mill, et où le retrouve-t-on ?
Q492 Rousseau est-il un penseur des droits de l'homme ? ◆
Q493 Une loi injuste doit-elle être obéie ? ◆
Q494 Citez-moi trois juristes français du XXe siècle et ce que vous leur devez.
Q495 Qui était René Cassin ?
Q496 Que représente Robert Badinter pour un futur avocat ?
Q497 Simone Veil et la loi de 1975 : que faut-il savoir ?
Q498 Gisèle Halimi et le procès de Bobigny : en quoi a-t-elle inventé une manière de plaider ?
Q499 Jean Carbonnier : pourquoi est-il incontournable ?
Q500 L'affaire Calas : pourquoi un futur avocat toulousain doit-il la connaître ?
Q501 Que vous inspire l'affaire Dreyfus ?
Q502 Qu'est-ce que le procès de Riom ?
Q503 Quel est l'héritage juridique du procès de Nuremberg ?
Q504 Que reste-t-il de l'affaire d'Outreau ?
Q505 L'affaire Grégory, n'est-ce pas un simple fait divers ? ◆

Q506 Qu'a montré le procès des attentats du 13-Novembre ?
Q507 Que signifient la balance, le glaive et le bandeau de la Justice ?
Q508 Pourquoi les décisions sont-elles rendues « au nom du peuple français » ?
Q509 Pourquoi avocats et magistrats portent-ils la robe ?
Q510 Citez-moi une phrase de juriste ou de philosophe sur la justice ou la loi que vous aimez, et commentez-la.
Q511 Que signifie « nemo auditur propriam turpitudinem allegans », et s'applique-t-il encore ?
Q512 Non bis in idem : quelle portée, quelles limites ?
Q513 « Nullum crimen, nulla poena sine lege » : d'où vient cet adage ?
Q514 Pacta sunt servanda : et si les circonstances changent ?
Q515 « Nul n'est censé ignorer la loi » : un adage réaliste ? ◆
Q516 Specialia generalibus derogant, lex posterior derogat priori : comment les combinez-vous ?

Chapitre 10 — La profession d'avocat et sa déontologie

Q517 Récitez-moi le serment de l'avocat. D'où vient cette formule ?
Q518 Le secret professionnel et la loyauté figurent-ils dans le serment ? ◆
Q519 Quels sont les principes essentiels de la profession, et que risque l'avocat qui les méconnaît ?
Q520 Où trouve-t-on les règles de déontologie de l'avocat ? Le RIN n'est-il qu'un code de bonne conduite ?
Q521 Quelle est l'étendue du secret professionnel de l'avocat ?
Q522 Qu'a changé la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire en matière de secret ?
Q523 Comment se déroule une perquisition dans un cabinet d'avocat ?
Q524 Un avocat peut-il être placé sur écoute ? ◆
Q525 Est-il compatible avec le secret professionnel d'obliger l'avocat à déclarer ses soupçons de blanchiment ?
Q526 Le secret du conseiller fiscal est-il moins bien protégé que celui du défenseur ? Que dit la Cour de justice ?
Q527 Votre client vous annonce qu'il va commettre un crime. Êtes-vous tenu de le dénoncer ?
Q528 Puis-je produire en justice la lettre que m'a adressée mon confrère adverse ? ◆
Q529 Qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts pour un avocat, et que doit-il faire ?
Q530 Deux époux d'accord sur tout peuvent-ils divorcer avec un seul avocat ? ◆
Q531 La convention d'honoraires est-elle obligatoire ? Comment sont fixés les honoraires ?
Q532 Un honoraire de résultat, c'est un pacte de quota litis ? ◆
Q533 Quelle différence entre un avocat collaborateur libéral et un avocat salarié ?
Q534 Plaider et postuler, est-ce la même chose ? Un avocat toulousain peut-il plaider à Lille ? ◆
Q535 Pourquoi réserver la consultation juridique à certains professionnels ? N'est-ce pas un monopole corporatiste ?
Q536 Faut-il créer un statut d'avocat en entreprise ?
Q537 Un avocat peut-il démarcher des clients ?
Q538 Quel est le rôle du bâtonnier ?
Q539 Qu'est-ce que le Conseil national des barreaux ?
Q540 À quoi sert la CARPA ?
Q541 Comment un avocat est-il sanctionné disciplinairement depuis la réforme de 2021 ?
Q542 Avocat commis d'office et aide juridictionnelle, est-ce la même chose ? ◆
Q543 L'aide juridictionnelle est-elle une simple politique sociale ou une exigence conventionnelle ?
Q544 L'avocat a-t-il une clause de conscience ?
Q545 Quel est le rôle de l'avocat en garde à vue ?
Q546 L'avocat a-t-il accès au dossier en garde à vue ? ◆
Q547 Un avocat peut-il commenter une affaire en cours dans les médias ?
Q548 Comment peut-on défendre l'indéfendable ?
Q549 Votre client vous avoue sa culpabilité mais veut plaider non coupable. Que faites-vous ?

Chapitre 11 — Culture générale et grandes questions de société

Q550 Qui est Premier ministre aujourd'hui, et dans quelles conditions gouverne-t-il ?
Q551 Que pensez-vous de l'article 49, alinéa 3 ? Est-ce un déni de démocratie ?
Q552 Combien de gouvernements ont été renversés par une motion de censure sous la Ve République ? Le gouvernement Bayrou en fait-il partie ? ◆
Q553 Le président de la République pourrait-il dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale ?
Q554 Le référendum est-il une solution à la crise de la représentation ?
Q555 Sommes-nous en cohabitation ? ◆
Q556 Qui préside aujourd'hui la Commission européenne, le Conseil européen et le Parlement européen ?
Q557 Conseil européen, Conseil de l'Union européenne, Conseil de l'Europe : quelle différence ? ◆
Q558 Que pensez-vous de la politique migratoire européenne ?
Q559 L'intelligence artificielle menace-t-elle la justice et la profession d'avocat ?
Q560 La justice prédictive existe-t-elle en France ? ◆
Q561 Faut-il interdire les réseaux sociaux aux moins de quinze ans ?
Q562 Que vous inspire la laïcité ? Est-ce une liberté ou une contrainte ?

Q563 On dit que « la sécurité est la première des libertés ». Est-ce juste ? ◆
Q564 Le juge peut-il sauver le climat ?
Q565 Combien y a-t-il de détenus en France ? Que vous inspire la surpopulation carcérale ?
Q566 La justice pénale est-elle devenue une justice des victimes ?
Q567 Faut-il juger les mineurs comme des majeurs ?
Q568 Que vous inspire la guerre en Ukraine du point de vue du droit international ?
Q569 La Cour internationale de justice a-t-elle jugé qu'Israël commet un génocide à Gaza ? ◆
Q570 Un chef d'État visé par un mandat de la Cour pénale internationale peut-il voyager librement dans un État partie ? ◆
Q571 Qu'est-ce que le droit international humanitaire, et s'applique-t-il à l'agresseur comme à l'agressé ?
Q572 Que vous inspire Victor Hugo, et quel rapport avec le droit ?
Q573 « J'accuse… ! » : que retenez-vous de l'affaire Dreyfus pour un futur avocat ?
Q574 Kafka, Le Procès, Camus, L'Étranger : que disent-ils de la justice ?
Q575 Citez-moi un auteur des Lumières qui a inspiré notre droit pénal.
Q576 Le juge est-il encore « la bouche de la loi » ?
Q577 Tocqueville et Hannah Arendt ont-ils encore quelque chose à dire au juriste ?
Q578 Quel film de procès vous a marqué, et pourquoi ?
Q579 Quel est le budget de la Justice ?
Q580 Combien y a-t-il d'avocats et de magistrats en France ?